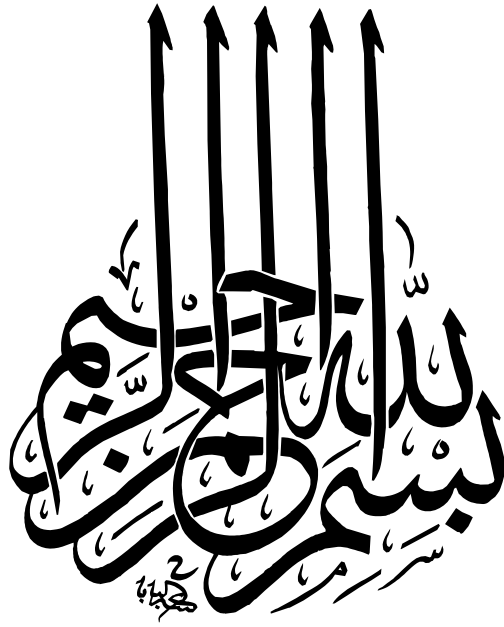


الوجيز في تاريخ القانون

الدكتور
مصطفى الباز
أستاذ بقسم القانون الخاص
كلية الدراسات الإسلامية والعربية
للبنات بالمنصورة

الدكتور
حامد أبو طالب
أستاذ بقسم القانون الخاص
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

٢٠٢٤-٢٠٢٥



تقديم

الحمد لله رب العالمين علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد..

فإن دراسة تاريخ النظم القانونية لها أهميتها لفهم القوانين والنظم الحديثة ولإعداد رجل القانون بحيث يكون لديه الثقافة الواسعة التي تؤهله لفهم النصوص وشرحها وتفسير الغامض منها ومناقشتها واقتراح تعديلها متى وجد المقتضى.

وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة مصادر هذه القوانين التاريخية.

وعليه فتلك مجموعة محاضرات نقدمها لطلاب الفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون متضمنه، حسب اللائحة المنظمة لمواد الدراسة في كلية الشريعة والقانون - قسمين:

القسم الأول: نشأة القانون ومصادره وتطوره في الجماعة الإنسانية الأولى.

القسم الثاني: تاريخ القانون المصري.

على أن نتجنب في تلك الدراسة الاطناب المخل أو الإيجاز الشديد مراعين حداثة الطالب الموجهة إليه، متمنين له التوفيق والسداد.

المؤلفان

القسم الأول

نشأة القانون ومصادره وتطوره في الجماعة الإنسانية الأولى

الدكتور

مصطفى الباز

أستاذ بقسم القانون الخاص

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة

الفصل التمهيدي: تعريف عام بعلم تاريخ القانون.

الباب الأول: مصادر القانون في الجماعة الإنسانية الأولى.

الباب الثاني: النظم القانونية لدى الجماعة الإنسانية الأولى

الباب الثالث: أهم المدونات القانونية القديمة

الباب الرابع: وسائل تطور الشرائع القديمة

الباب الخامس: الشرائع السماوية (اليهودية - المسيحية).

الفصل التمهيدي

تعريف عام بعلم تاريخ القانون

وفيه:

أولاً: ماهية علم تاريخ القانون.

ثانياً: أهمية دراسة النظم القانونية في القانون المصري.

ثالثاً: نشأة القانون.

أولاً: ماهية علم تاريخ القانون:

كلمة تاريخ تعني البحث والمعرفة، وبيان العلاقة بين الأشياء أو الوقائع المعروفة حسب التطور الزمني لهذه المعرفة من الماضي إلى الحاضر.

وكلمة قانون تعنى -عموماً- القواعد القانونية التى تحكم سلوك الأفراد فى المجتمع، والتى تكون مقترنة بجزاء يوقع على المخالف وعلى ضوء المعنى السابق لكلمة تاريخ، وقانون نجد أن تاريخ القانون نوع من الدراسات المستقلة التى توضح للباحث متى نشأ القانون، وكيف تطور، وما هى الشرائع المختلفة، وهل كانت القواعد القانونية واحدة فى جميع المجتمعات البشرية أم كان لكل مجتمع قواعده، وما هو التأثير المتبادل بين تلك القواعد والمجتمع، وما هى وسائل تطور تلك القواعد.... الخ.

هذا ودراسة القواعد القانونية يكمن النظر إليها من زاويتين:

الأولى: مكانية: حيث يقوم الباحث القانونى بدراسة تلك القواعد فى بلد معين كجمهورية مصر العربية، أمريكا، أو فرنسا كما يمكن دراسة قوانين عدد من الدول ومقارنتها.

الثانية: زمانية: حيث يمكن دراسة القواعد القانونية فى الماضى والحاضر والمستقبل.

أ- فالدراسة القانونية بالنسبة للماضى تحتوى على التطورات التى مرت بها الشرائع القديمة والمبادئ والنظم القانونية فى مختلف العصور الماضية وتأثيرها على القوانين الحديثة وهذا هو موضوع دراسة علم تاريخ القانون.

ب- أما الدراسة القانونية بالنسبة للحاضر فتحتوى على الدراسة التفصيلية للقانون الوضعى المطبق الآن بفروعه المختلفة.

ج- أما الدراسة القانونية بالنسبة للمستقبل فتحتوى على البحث عن أفضل الوسائل لتقدم القانون الوضعى ورقيه وإصلاحه ليواكب تقدم المجتمع زماناً ومكاناً. ومن ثم تعديل النصوص القانونية الحالية. فتاريخ القانون إذن دراسة للقانون فى ماضيه، وماضى القانون متصل بحاضره، وحاضره بداية الطريق إلى مستقبله، فالقانون فى أمة - دولة - سلسلة متصلة الحلقات^(١).

ثانياً: أهمية دراسة النظم القانونية فى القانون المصرى:

إن الدراسة التاريخية للقانون المصرى تنطوى على أهمية بالغة ويمكن تلخيصها من خلال الأمور الآتية:

أ- هذه الدراسة تساعد على فهم أصول بعض النظم القانونية المعمول بها فى الوقت الحاضر. لأن القواعد والنظم القانونية فى شعب من الشعوب لم تولد هكذا لتكون بين يوم وليلة بصورتها الحالية، بل هى نتاج عمل معقد وصعب، ولا يستطيع مشرع أن يبتدعها وينظمها فى عقله ثم يفرضها على

(١) أستاذنا الدكتور / عبد الناصر العطار - الوجيز فى تاريخ القانون ص ٨.

شعب فى صورة قواعد مكتوبة بطريقة منطقية منظمة تدعى الكمال. فمثلاً عندما نذكر حق الملكية، حق الطلاق، حرية المرأة، مبدأ المساواة أمام القانون..... الخ فإننا لا ندرك مغزاها ومقصدها الحقيقى إلا إذا رجعنا إلى أصلها وقت نشأتها واختيارها (التاريخ) ثم تطورها من عصر إلى آخر ومن جيل إلى جيل وعليه فمن الصعب والحالة هذه استيعاب النظم والشرائع فى حالتها الأخيرة دون الرجوع إلى الماضى^(١).

ب- هذه الدراسة تبين لنا هل القواعد القانونية المتعلقة بنظام معين هى قواعد حديثة أم أنها قواعد ذكرت سلفاً فى التشريعات القديمة هذه ناحية، ناحية أخرى تلك الدراسات توفق بين أمرين:

أحدهما: ضرورة التجديد، ثانيهما: الرغبة فى المحافظة على التقاليد.
وعليه فتلك الدراسات توسع المدارك وتساعد على الحكم حكماً صحيحاً مستنداً إلى تجارب وخبرة الماضى^(٢)، وهذا لا يعنى بالضرورة أن تكون الحلول القانونية التى نبحث عنها الآن لابد وأن توجد خلال التجارب الناجحة التى عرفها التاريخ

فالعالم متغير وحل الأمس وإن كان قد صلح فى وقته وعصره قد لا يصلح اليوم. ولكن دراسة الماضى التاريخى للنظم القانونية التى نجحت وأدت غرضها تعطينا على الأقل حضارة ومعرفة قانونية بطرق البحث السليم وبفن وفلسفة التشريع الناجح فى العصور المختلفة الأمر الذى يفسح لنا المجال إلى حسن الانتقاء والاختيار والتجديد.

(١) د/ عمر ممدوح مصطفى - أصول تاريخ القانون ط ١٩٥٤، ص ٦.

(٢) د. صوفى أبو طالب، مبادئ تاريخ القانون ١٩٦٥ ص ١٢.

ج - هذه الدراسة تعتبر عاملاً من عوامل الارتقاء بالقانون حيث تعمل تلك الدراسة على تكوين الملكة القانونية للباحث وإمداده بثروة قانونية هائلة، وتجعله يقف على تجارب حية ثبت نجاحها في الماضي، ومع تطور المجتمع ونموه، فإن الباحث القانوني يمكنه التخير من تلك النظم والأفكار وتفضيل ما يناسب عصره منها، بما يمكنه من مواجهة المشاكل الجديدة، الأمر الذي يحول في نهاية الأمر دون جمود الحياة القانونية.

د - هذه الدراسة تهيئ لنا السبيل إلى استخلاص الروح العامة للقانون الذي يجب أن يسود في مصر، كما أنها تربط حاضر القانون المصري بماضيه، فالقانون المصري الحديث ما هو إلا ثمرة غير مباشرة للقانون المصري القديم^(١)، ومن هنا يظهر فضل الشعوب السابقة بل أكثر من ذلك فإن العادات والنظم التي سادت في مصر القديمة لم تتل تأييد أهل البلاد فحسب بل حظيت بإعجاب اليونانيين الشديد وآية ذلك أن كل من حظي بالتفوق الذهني - في مجال القانون - حرص وبشدة على زيارة مصر وتعلم قوانينها ونظمها هذا وقد اقتبس أفلاطون وصولون وغيرهما كثيراً من عادات المصريين في شرائعهم^(٢).

هذا ودراسة تاريخ القانون تتناول بحث نشأته وتطوره والمصادر المختلفة له والدور الذي أسهم به كل مصدر في إيجاد القواعد القانونية. وهذا هو محل دراسة القسم الأول من الدراسة، ثم يأتي القسم الثاني منها متناولاً

(١) د/ صوفي أبو طالب ص ٣٩٣ - ٣٩٤.

(٢) مشار إليه عند د/ شفيق شحاته - التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة ص ٤.

تاريخ القانون المصري بالأنظمة القانونية التي تناولها في عصوره التاريخية المختلفة.

ثالثاً: نشأة القانون

من المسلم به أن الإنسان مدني بطبعه، فلا يستطيع العيش منعزلاً وبعيداً عند بني جنسه، كذلك من المسلم به أن الفرد لا يمكنه تدبير جميع احتياجاته بمفرده، فالصانع يحتاج لأخيه الزارع، والمزارع يحتاج لأخيه التاجر وهكذا.

ومتى كان الأمر كذلك فإنه لا بد من وجود قانون يحكم سلوك الأفراد في المجتمع لتعارض مصالح أفرادهم، مما يدل على أن القانون بدأ ظهوره مع بداية ظهور الإنسان على الأرض^(١). ولكن هل أمكن الوقوف على بعض النظم القانونية التي سادت في بداية وجود الجماعة الإنسانية الأولى؟

الجواب على ذلك مرتبط بمعرفة الإنسان للكتابة، ففي عصور ما قبل معرفته للكتابة (عصور ما قبل التاريخ) لم يتمكن الباحثون من معرفة أو الوقوف على بعض تلك النظم. ولكن بعد معرفته للكتابة اكتشف الباحثون آثاراً مكتوبة تركها الإنسان الأول - البدائي - تدل على وجود بعض تلك النظم وإن اختلفت في شكلها ومضمونها عما هي عليه الآن. وهنا يظهر في الأفق سؤال مفاده ما وقت -كيفية- ظهور الإنسان على الأرض؟^(٢).

هذه جزئية كانت مثار خلافات شديدة بين العلماء على اختلاف

(١) د/ عبد الناصر العطار ص ١٤.

(٢) هذه مسألة أثارت خلافات شديدة بين علماء الاجتماع والفلاسفة والمؤرخون.

تخصصاتهم، ويمكن رصد فكرتين فى هذا الشأن.

الفكرة الأولى: ويرى أنصارها أن الإنسان ظهر كائنًا صغيراً ثم تطور رويداً حتى أصبح قرداً، فإنسان عاش فى إباحية جنسية حتى عرف نظام الزواج، ولقد ظهر على سطح الأرض وإلى حيز الوجود منذ حوالي ٥٠٠ ر. ٥٠٠ ألف سنة، وبدأ حياته متوحشاً وعاش عيشة قاسية ثم تطور إلى أن أصبح إنساناً مهذباً.

ويدعم تلك الفكرة ما قام به علماء الاجتماع حيث درسوا عادات وتقاليد الجماعات المختلفة فى العالم، ووجدوها تتقارب مع حياة الإنسان الأول وعاداته وتقاليده، ويمكن تلمس تلك العادات فى شعوب أواسط أفريقيا وأستراليا وأمريكا.. فالهمجية والوحشية سمة تلك الأعراف والعادات. كذلك يدعم تلك الفكرة تلك الدراسات والابحاث التى تناولت تطور الكون كله، أو تلك التى تناولت تطور الكائنات العضوية فيه بما فيها الإنسان، كذلك ما قام به (دارون ولامارك) حول نظريتهم فى تحول القرد إلى إنسان والعوامل التى أدت إلى ذلك.

وأخيراً تلك النظريات التى بينت كيفية وجود الأرض ونشأتها وفى المجمل كيف كان الإنسان الأول وحشياً - همجياً - وارتبطت نظمه القانونية واتسمت بتلك السمات فكانت وحشية تحكمها القوة.. الخ.

*** الفكرة الثانية:** ويرى أنصارها - أصحاب الأديان السماوية - أن الإنسان ظهر بوجود آدم أبو البشر، وكان مهذباً ولم يكن متوحشاً ولا قرداً بل خلقه الله وكرمه وجعله على صورته التى خلقه الله عليها الآن، كما جعله خليفة له فى الأرض بل سخر له الأرض وما عليها ليعمرها، كما جعلها طوعاً

له (١).

وتبارى أنصار تلك الفكرة في إيراد البراهين التي تؤيد تلك الفكرة ففي العهد القديم في الإصحاح الثاني من سفر التكوين قصة خلق آدم، وكيف كانت حياته هو وبنيه، وقصة خلق الله لآدم زوجة تدعى حواء كذلك المتأمل في آيات القرآن الكريم - وهي كثيرة، يدرك حقيقة خلق آدم - عليه السلام - وزواجه بحواء ودلالة ذلك على أنه كان زوجاً مبنياً على قواعد جاءت من عند الله تعالى. بل ذكرت الآيات قصة أول جريمة قتل على الأرض مبنية السبب والعقوبة كما بينت الآيات تعليم الله تعالى الأسماء لسيدنا آدم، وتسخير ما في البر والبحر لحياته هو وذريته، كما أرسل الله للبشرية آياته ورسله لهدايتهم إلى الحق.. الخ. وما اعتمد عليه أنصار الفكرة الأولى فيه لغط كبير ومحل نظر لا يمكن الاعتماد عليه.

فالإنسان الأول لم يكن يوماً وحشياً أو همجياً، بل كان مثقفاً متعلماً فتعلم وعلم ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: {وعلى آدم الأسماء كلها...} وقوله {قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض..} (٢). وقياسهم الحياة الاجتماعية للإنسان الأول على بعض الشعوب المتخلفة الموجودة في أواسط أفريقيا وأستراليا وأمريكا مردود عليه بأنه بني على مقدمات غير ثابتة وليست محل تسليم، فليس معنى تأخر شعب في الوقت الحاضر أنه نشأ متأخراً منذ البداية، لأن الحياة

(١) محاضرات في تاريخ القانون د/ عبد الحكم شرف، د/ حامد أبو طالب ط: دار الكتاب الجامعي ص ٢٧.

(٢) سورة البقرة الآيات ٣١ - ٣٣.

الاجتماعية للجماعات البشرية كالحياة الفردية ذاتها حيث يبدأ الإنسان ضعيفاً فقوياً ثم يعود ضعيفاً.

كذلك ليس من المقبول أن يؤخذ من كفاح الإنسان الأول ضد الطبيعة ومعاناته في العيش فيها دليلاً على كونه وحشياً أو همجياً وحدث جرائم قاسية - القتل - تدل على وجود قوانين تحكم الإنسان وبعد ضعف دينه واشتداد غرائزه أخذ في ارتكاب تلك الجرائم.

ودعواهم بأن الإنسان أصله قرود ثم تطور مما يدل على أن أحدهما أصل للآخر مردود عليه بمعارضته لما ذكرته الأديان السماوية جميعها. كما أنه ثبت لدى علماء التشريح أن القرود ينفرد بتركيب خاص يستحيل معه أن يتطور إلى تركيب الإنسان.

كما أن المنطق السليم يرفض تلك الدعوى ففي الحياة العملية نجد بعض الناس يتصف بالمكر والدهاء فهل معنى ذلك أن أصله ثعلب ؟ !!
كذلك لم يقدّم دليل قاطع وجازم لدى علماء الجيولوجيا حتى الآن أن الإنسان إنحدر من نوع آخر غير الإنسان.

الباب الأول

مصادر القانون في الجماعة الإنسانية الأولى

وفيه فصلان:

الفصل الأول: آراء العلماء في الخلية الأولى للمجتمع البدائي.

الفصل الثاني: مصادر القاعدة القانونية في الجماعة الإنسانية الأولى.

تمهيد:

من المناسب قبل الحديث عن مصادر القانون في الجماعة الإنسانية الأولى أن نعرف مضمون تلك الجماعة وهذا محل دراسة الفصل الأول من هذا الباب. أما الفصل الثاني فسيكون - بإذن الله تعالى - حول مصادر القاعدة القانونية لدى تلك الجماعة في مراحل نموها المختلفة. وعليه فتكون خطة البحث على هذا النحو.

الفصل الأول: آراء العلماء في الخلية الأولى للمجتمع البدائي.

الفصل الثاني: مصادر القاعدة القانونية في الجماعة الإنسانية الأولى.

الفصل الأول

آراء العلماء في الخلية الأولى للمجتمع البدائي

رغم إجماع الفقه على أن الإنسان الأول كان يعيش في جماعة إلا أنهم اختلفوا في تحديد نوع تلك الجماعة، ويمكن رد هذا الخلاف إلى عدة اتجاهات نتناولها على النحو الآتي:

أولاً: الأسرة الأبوية هي الخلية الأولى للمجتمع البشري.

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الأسرة الأبوية هي الخلية الأولى للمجتمع^(١)، وهي تتكون من أفراد تربطهم من أفراد تربطهم قرابة الدم من جهة الأم في بداية الأمر، نظراً لشيوع الإباحية الجنسية في تلك الجماعة ثم تطور الأمر بظهور زواج المشاركة حيث كان يستأثر عدد من الرجال بأمرأة معينة إلى أن وصل الأمر إلى الزواج الفردي وبمقتضاه يستأثر رجل بأمرأة، فظهرت الأسرة الأبوية حيث ينسب الشخص إلى أبيه، كذلك دخل في تلك الأسرة آخرين عن طريق التبني والذي لا يكاد يخلو منه مجتمع من المجتمعات القديمة، كذلك انضم إلى تلك الأسرة جماعة من الضعفاء استجاروا بها، أو من الأرقاء بيعوا لها أو استرقوا لسبب آخر كالدين أو خطفوا وكذلك جماعة من الموالى الذين ظلوا موالين للأسرة بعد تحريرهم. وأياً ما كانت الظروف التي أدت لتطور الأسرة على هذا النحو سواء أكانت المعتقدات الدينية، أو الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، فإن المرجح في كون الشخص عضواً في أسرة ما هو رب الأسرة حيث كان يتمتع بسلطات مطلقة في هذا الشأن.

(١) د/ عمر ممدوح ص ٢٥ وما بعدها. د/ عبد الناصر العطار - الوجيز ج ١ ط ١٩٧٠ ص ٤١.

واستدل أنصار هذا الاتجاه بمجموعة من البراهين والأدلة منها:

١ - ما دلت عليه الكشوف الأثرية عند بعض الشعوب القديمة من أن الإباحية الجنسية كانت الأساس في نظام الأسرة في الماضي فقد كان الأخ يتزوج بأخته (زواج الملك تحتمس من أخته حتشبسوت في مصر). ثم عرف نظام زواج الأخدان - المشاركة - عند العرب في الجاهلية وهو ما زالت آثاره باقيه لدي الجماعات المتخلفة في العصر الحاضر كسكان التبت والإسكيمو^(١) كما أن فكرة التوتم ما زالت آثارها باقية في عادة الوشم عند كثير من الشعوب.

٢ - الوصول إلى فكرة الزواج الفردي لم تكن إلا نهاية التطور في هذا الشأن فسبقتها الإباحية الجنسية وزواج المشاركة.. الخ كما أن فكرة النسب الأبوي كانت مسبقة بفكرة النسب الأموي، وموانع الزواج تطورت هي الأخرى..

كل تلك النظم القائمة الآن قد مرت بمراحل وتطورات مختلف، وما هذا إلا دلالة على أن الأسرة الأبوية هي الخلية الأولى للمجتمع البدائي الأول، وإذا كانت الأسرة بناء على هذا الاتجاه هي الخلية الاجتماعية الأولى، فقد كانت وحدة اقتصادية وسياسية كذلك. فاقتماداً كان قانونها الاكتفاء الذاتي حيث كانت تنتج كل مستلزمات حياتها بسبب قسوة الطبيعة أو عدم وجود علاقات مع غيرها من الأسرة.. الخ. وسياسياً كانت الأسرة بمثابة دويلة صغيرة أفرادها والمنتمين إليها م الشعب وما يقطنون عليه من أراض هو

(١) الوجيز في تاريخ القانون د/ عبد السميع أبو الخير ط ٢٠٠٣ دار الكتاب الجامعي ص ١٦.

الأقليم، ورب الأسرة هو الحاكم وبيده جميع السلطات المختلفة والتي تنتقل لابنه الأكبر عند وفاته.

ثانيًا: القبيلة هي الخلية الأولى للمجتمع البشري:

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن القبيلة هي الخلية الأولى للمجتمع البشري الأول، وتتكون من عدد من الأفراد ضمتهم المصادفة أو الضرورة للتعاون لاتقاء الأخطار، دون أن تشملهم صلة عامة أو تربطهم قرابة. وسمات القبيلة هذه أن القوة هي المسيطرة عليها في كل أمورها وزواج المشاركة - الأخذان - هو الذي يحكم حياتها الاجتماعية بل كانت النساء مشاعاً بين أفرادها، والولد بالضرورة كان ينسب لأمه^(١). ونظامها السياسي محكوماً بحكم داخلي - من بين أفرادها - لا سلطان عليها من القبائل الأخرى، ونظامها الاقتصادي قائم على الاكتفاء الذاتي، وقضاؤها إلى رئيس القبيلة وإلا فشيوعها... ثم تطورت القبيلة وحلت محلها الأسرة الأمية فترة فالأسرة الأبوية أخيراً.

ثالثًا: العشيرة التوتمية هي الخلية الأولى للمجتمع البشري:

التَّوْتُم عبارة عن نوع من الحيوان أو النبات تعبدته الجماعة التي تكونت منها العشيرة لاعتقادها أنها تولدت وتتأسلت منه، ولذلك كان من نظرها الجد الأعلى والإله المعبود الذي يرجى منه الخير ويخشى منه الشر، وكان يحرم عليها صيد الحيوانات وأكل لحومها فالجماعة التي تتخذ من الأسد توتماً لها مثلاً - أو الصقر أو الشجر.. الخ ، كانت تعتقد - جميع أفرادها - أنها من

(١) د/ صوفي أبو طالب ص ٣٤، د/ عمر ممدوح ص ٣٥، د/ عبد السميع أبو الخير ص ١٥.

أبناء الأسد أو الصقر فيأخذون طبيعته، وأن هذا الجد الأعلى قد خرج من الأرض ثم خلقت له أعضاء بشرية ثم أخذ يمشي على قدميه وأصبح إنساناً أسداً فكل أفراد العشيرة أخوة للأسد ومن ثم يأخذون الهمجية منه سلوكاً... بل كانوا يرسمون - وشم - صوره المتوتم على ابدانهم ورماحهم وسيوفهم التي يستعملونها في الحروب والدفاع عن أنفسهم من العشائر الأخرى. وكانوا يتوسلون إلى التوتم ويطلبون منه النصر والعون فالعشيرة التوتمية على هذا النحو عبارة عن عدد من الأفراد يعتقدون - خرافياً - أنهم نشأوا من توتم واحد. وهم في دائرة أضيق نطاقاً من القبيلة، وأوسع من الأسرة الأبوية أو الأمية وكانت تلك العشيرة هي الخلية الأولى التي تكون منها المجتمع البدائي الأول

وقد وجدت هذه العشائر بين الجماعات الاسترالية الأصلية الحالية وبعض قبائل الهنود الحمر بأمريكا الشمالية، بل ويرى البعض أنها كانت موجودة في مصر في عصور ما قبل التاريخ^(١). وسمات تلك العشيرة بصفة عامة العيش - اجتماعياً - في حالة إباحية فكانت النساء في حالة شيوع داخل العشيرة، ولم يكن للفرد فيها كيان ذاتي مستقل. وكانت متضامنة في الحقوق والواجبات وتحمل المسؤولية في حال أخطأ أحدهم، وسياسياً كان لشيخ العشيرة النفوذ والسلطات بصورة مطلقة فكان يحكمون ويديرون أموال وجميع شئون العشيرة، ولهم السمع والطاعة على جميع أفراد العشيرة.. إما لسداد رأيهم وسعة حكمتهم ومكانتهم العظيمة في العشيرة.. حيث إنهم الممثلين للتوتم صاحب النفوذ والسلطان داخل العشيرة. وبعبارة صغيرة كان لشيخ القبيلة وكلاء عن التوتم في إدارة شئون العشيرة. مما يفسر مكانه هؤلاء وسلطتهم على أبناء العشيرة.

رابعاً: موقف الأديان السماوية في الخلية الأولى للمجتمع البدائي:

(١) د/ عمر ممدوح ص ٢٩.

تؤكد الأديان السماوية أن الإنسان الأول عاش فى ظل نظام الزواج الفردى فى بداية حياته وخير دليل على ذلك اجتماع آدم مع حواء، وعاش فى ظل نظام الأسرة الأبوية، وأن هذا النظام هو فطرة الله التى فطر الناس عليها. وسنذكر بعضاً من النصوص الدينية التى تؤكد ذلك ومنها:

قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً....) ^(١). وقوله: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا....) ^(٢). وقوله: (يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) ^(٣) وقوله: (يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد....) ^(٤). هذا ولقد جاء فى العهد القديم ^(٥) أنه: " قال الرب الإله ليس جيداً أن يكون آدم وحده فأصنع له معيناً.... فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاله وملاً مكانها لحماً وبنى الرب الإله الضلع التى أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً،.... ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي.... وضع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصاً من جلد وألبسهما، واجتمع آدم بحواء وتلاقيا فحبلت قابيل ثم ولدت أخاه هابيل.... " .

(١) جزء من الآية رقم ١ سورة النساء.

(٢) جزء من الآية رقم ١٣ الحجرات.

(٣) الأعراف آية ١٩.

(٤) الأعراف آية ٢١.

(٥) العهد القديم سفر التكوين، الإصحاح الثانى والثالث والرابع.

الفصل الثاني

مصادر القاعدة القانونية فى الجماعة الإنسانية الأولى

لقد ارتبطت مصادر القاعدة القانونية ارتباطاً وثيقاً بتطور الإنسان وارتقائه من مرحلة إلى أخرى فى سلسلة حياته عبر التاريخ، كما أن المجتمع قد تطور فى كافة النواحي تطوراً كبيراً عبر الأزمنة التاريخية المختلفة وباستقراء العديد من كتابات الفقه يمكننا الوقوف على عدة مصادر استُقيت منها القاعدة القانونية وهى كالاتى:

- ١- القوة باعتبارها مصدراً للقانون. ٢- الدين باعتباره مصدراً للقانون.
 - ٣- العرف باعتباره مصدراً للقانون.
- وفى ما يلى نلقى الضوء على ذلك كل فى مبحث مستقل.

المبحث الأول

القوة باعتبارها مصدراً للقانون

إن القوة بلاشك كانت فى العصور الأولى هى الأساس الأول لإنشاء الحق وحمايته، ومن ثم كانت أول مصادر القانون ظهوراً وذلك هو ما يتفق مع ما كانت عليه حياة الإنسان البدائى، حيث كانت العلاقة بين الفرد والجماعة تقوم على أساس القوة حسب تقدير الإنسان -نفسه- لوجود الحق والوفاء به، بمعنى أن وجود الحق كان متروكاً لادعاءات الأقوياء فى الجماعة، كما أن إستيفاء الحق كان محكوماً بقوة صاحبة^(١) وظل الأمر هكذا إلى أن ظهرت المعتقدات الدينية والتقاليد العرفية كأساس لبناء ووجود القواعد القانونية التى تنظم حياة الأفراد والجماعات، وهذا ما عليه جمهور الباحثين. وقد استند هؤلاء إلى مجموعة من المبررات منها^(٢):

- ١- اعتبار القوة مصدراً للحق فى ذلك العصر يتفق مع التوحش والهمجية التى كان عليها الإنسان الأول، فلم يكن للأفراد كيان ذاتى مستقل - شخصية قانونية - بموجبه يكتسبون الحقوق الفردية فضلاً عن حمايتها.
- ٢- اعتبار القوة مصدراً للحق فى ذلك العصر يتفق مع فكرة التطور من السئ إلى الأفضل، فحياة التوحش والهمجية يتناسب مع اعتبار القوة مصدراً للحقوق وهذا هو الأسوأ، وباللجوء إلى التصالح والتحكيم الاختيارى ثم الإجبارى فإن ذلك يتناسب مع تطور الإنسان ومن ثم انتقاله إلى الأفضل.
- ٣- قياس حالة الإنسان الأول على حالة الجماعات الهمجية فى

(١) د/ صوفى أبو طالب ص ٥٥.

(٢) راجع ذلك بالتفصيل الوجيز د/ عبد السميع أبو الخير ص ٦٥ وما بعدها.

العصر الحديث إذ في الحالتين يتم الاعتماد على القوة في إنشاء الحقوق أو استيفائها.

٤- ما حوته الشرائع القديمة من أمثلة تبين أن القوة كانت المصدر الرئيس في اكتساب الحقوق، فالزواج كان يتم عن طريق خطف الإناث من عوائلهن. والاستيلاء على المال المباح كان أساس اكتساب الملكية. وما جاء في قانونى حمورابى (العراق) وصولون (مصر) من حق الدائن فى حبس مدينه وتشغيله أو بيعه كرقيق خارج روما أو حتى قتله.... الخ.

الأسباب الدافعة إلى استخدام القوة فى هذا العصر:

يمكن الوقوف على عدة أسباب تكمن فى استخدام القوة كأساس لتنظيم حياة الأفراد فى الجماعة البشرية منها:

أ- عدم وجود قواعد أخلاقية فاضلة بين الناس حتى يحترم الإنسان حقوق غيره.

ب- عدم وجود عادات وتقاليد وأحكام إلهية تحذر الأفراد من استخدام القوة.

ج- عدم وجود سلطة عليا يلجأ إليها المتنازعون للفصل بينهم ورد الحقوق إلى أصحابها.

د- غلبة فكرة النصر والتضامن - فى هذا العصر - بين الأفراد حيث كانوا متضامنون فى الخير والشر، ظالمين أو مظلومين.

هـ- انعدام فكرة العدالة فى المجتمع البدائى، وكذلك إنعدام آليات - سلطات - تفعليلها. ثم لجوء الأفراد إلى القوة كآلية وحيدة لإعمالها والعدل هو ما يراه الفرد.

بعض صور القوة فى الشرائع القديمة:

ومن خلال مطالعة كتابات الفقهاء يمكن أن نضع أيدينا على العديد من النظم - والحقوق - التى بنيت بالأساس على القوة ومنها:

أ- دعوى إلقاء اليد:

وهى دعوى تنفيذية تقع على جسم المدين المُعترف بالدين، فللدائن أخذه إلى بيته وحبسه وقيده بالسلاسل إلى أن يُوفى فى ظرف ستين يوماً بالدين، وإذا عجز عن السداد يحق للدائن بيعه وفاءً لدينه، وفى حالة تعدد الدائنين فإنهم يقتسمون ثمنه فيما بينهم وعرفت تلك الدعوى عند الرومان والبطالمة واليهود.

ب- دعوى أخذ رهينة:

وهى دعوى تبيح للدائن الإستيلاء على مال من أقوال مدينه وحجزه كرهينة ودون حكم قضائى. ولا أدل على ذلك الآن من وجود الرهن الرسمى والحيازى فى القانون المصرى.

ج- اعتبار الاستيلاء المادى سبباً من أسباب الملكية، وجواز استخدام القوة لدفع الاعتداء فى حالة الدفاع الشرعى، والحجز الإدارى، والتنفيذ جبراً على أموال المدين، والحبس من أجل النفقة، ولجوء الدول إلى الحرب لفض المنازعات القائمة بينها.... إلخ مظاهر لاستخدام القوة واعتبار أساس لتقرير تلك الحقوق.

المبحث الثاني

الدين باعتباره مصدراً للقانون

إن مسمى الدين لا يمكن حصره فى نطاق الأديان الصحيحة المستندة إلى الوحي الإلهي، بل هذا المصطلح يتسع ليشمل سائر الأديان الطبيعية المستمدة من العقل بل وحتى الديانات الخرافية والتي هى وليدة الخيالات والأوهام، فضلاً عن الديانة التى تقوم على عيادة التماثيل أو الحيوانات أو الكواكب.... الخ. ولقد اعتبر الدين مصدراً من مصادر القاعدة القانونية فى مرحلة تلت مرحلة القوة وعرف ذلك لدى شعوب الشرق كالهند والصين ومصر وفلسطين وبابل وآشور، وكذا عند شعوب الغرب كالإغريق والرومان، وكانت البداية أو المظهر الذى بناء عليه يظهر أثر الدين فى القانون متمثلاً فى رجال الدين وفكرة الوحي الإلهي، حيث كان القاضى أو الملك أو رب الأسرة يحتاج إلى وحي الآلهة إليه فى كل حادثة ترفع إليه لقيامه بدور الوسيط بين الناس والآلهة. ومن ثم يبلغهم إرادة الآلهة (القانون)، ومن هنا جمع رجال الدين بين الوظيفة الدينية والوظيفة القضائية، مما زاد من سطوتهم وبسط نفوذهم على الجميع بما فى ذلك الملوك والأمراء.

الأمر الذى يمكن معه القول بأن الفضل يرجع إلى رجال الدين فى ظهور القاعدة القانونية التى تنظم العلاقات بين الأفراد فى المجتمع.

وعليه فالحالكم على رأس المدينة يتولى السلطة العامة فيها ويقوم بصفته الرئيس الدينى بالعبادة العامة فيقدم القران للآلهة باسم المدينة القائم على أمرها، وكان يتلقى الحكم بنفسه أو أعوانه وبين رجال الدين عند الفصل

فى الحوادث المرفوعة إلهه كل على حدة ^(١). ومع تطور المجتمع إقتصادياً وإجتماعياً ودينياً ترسخ دور الدين فى استمداد القاعدة القانونية منه. مضافاً إلى ذلك جملة من الأسباب ساعدت رجال الدين فى قيامهم بفض المنازعات بين الناس فى المجتمع البدائى ويمكن الوقوف على أهمها فى الآتى:

١- المساوىء الكثيرة التى تترتب على اعتبار القوة مصدراً للقانون حيث رأى الناس والمتقاضون أن مضار الالتجاء إلى القوة أكثر من فائده. فكون القوة تنشئ الحق يجعل الضعفاء وما أكثرهم خارج دائرة الحقوق فضلاً عن حمايتها. وما استتبع ذلك من الخراب والدمار بين العشائر والقبائل والجماعات.

٢- منزلة رجال الدين فى المجتمعات الأولى:

فى مرحلة الأحكام الإلهية حظى رجال الدين بمكانة عظيمة ورهبة فى نفوس جميع الناس، وساعدهم على ذلك فهمهم للصيغ والشعائر الدينية التى كانت معقدة، لدرجة أن رجل الدين كان ينافس الجندى المقاتل فى سيادة الناس والإمساك بزمامهم كذلك ساعد على ذلك تمتع - وجمع - رجال الدين بين السلطة القضائية والدينية فى الوقت الذى كان فيه رجل الدين متربعاً على قلوب وعقول الناس والجماعات وتوغله فى جميع مرافق الحياة. لدرجة أن أصبح لرجال الدين مكانة مميزة - طبقة متميزة - عن غيرهم من الناس من حيث أخلاقهم وأفكارهم وطريقة حياتهم ^(٢).

(١) عمر ممدوح ص ٩٣.

(٢) الوجيز فى تاريخ النظم القانونية والاجتماعية د/ لاشين الغاياتى ١٩٨٥ ص ٨٤.

٣- الدمج بين القانون والدين:

إن وحدة المصدر بين القانون والدين باعتبارهما وحى الإله إلى رجال الدين ووحدة التلقى باعتبار رجال الدين وسطاء بين الآلهة والناس كان لهما الأثر البالغ فى عدم التمييز بين القانون والدين أضف إلى ذلك رغبة رجال الدين فى الحفاظ على سرية القواعد والأحكام القانونية والدينية، والتشابه الكبير فى صيغ التصرفات القانونية وإجراءات التقاضى وصيغ الصلوات والأدعية.... الخ. كل ذلك أدى إلى عدم التمييز بين القانون والدين حتى وصل الأمر بالكهنة إلى جمع القواعد القانونية والدينية فى كتيب واحد دون تفرقة بينهما، لحاجة فى نفوسهم.

٤- اجتماع السلطات الثلاثة فى أيدي رجال الدين:

جمع الكهنة ورجال الدين بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية حيث إن السلطة التشريعية لم تختلف عن السلطة القضائية لدى الشعوب القديمة، فالكاهن كان هو المشرع والقاضى فحكمه فى الحادثة ينشئ القاعدة القانونية ويطبقها فى نفس الوقت فضلاً عن تنفيذها، الأمر الذى أصبح بموجبه علم القانون حكراً على رجال الدين كغيره من علوم الطب والسحر وإجراءات التقاضى ونحوها.

٥- تشابه الحوادث والمنازعات: نظراً لتشابه الحوادث والمنازعات فى المجتمعات الأولى، فقد تشابهت الأحكام الصادرة من رجال الدين، مما أدى إلى تكوين سوابق قضائية جرى عليها العمل زمناً، ومن ثم أصبحت تلك

السوابق قواعد عامة ومجردة (١).

٦- إنشاء العقوبات الدنيوية:

كان إذعان الأفراد للقواعد والأحكام الصادرة من رجال الدين بوازع من الديانة، لكن سرعان ما اهتدى رجال الدين إلى سن عقوبات وجزاءات دنيوية توقع عند مخالفة ما يضعونه من قواعد.. مما ساعد كثيراً رجال الدين فى فض المنازعات بين الأفراد، وإنشاء القواعد القانونية.

* الوسائل التى ساعدت رجال الدين على تنفيذ أحكامهم:

لجأ رجال الدين إلى عدة وسائل لحمل الناس على تنفيذ أحكامهم التى يصدرونها واحترام التقاليد التى يضعونها لحفظ النظام والاستقرار فى المجتمع ومن بين هذه الوسائل ما يلى:

١- تخويف الناس من غضب الآلهة:

عمد رجال الدين إلى تخويف الناس من غضب الآلهة وإنزال سخطهم عليهم وعقابهم فى الحياة والآخرة، مما حمل الناس حملاً على تنفيذ أحكام رجال الدين وتنفيذ أحكامهم خوفاً من غضب الآلهة، وطمعاً فى الثواب منها.

٢- عقوبة الطرد من الديانة والجماعة:

اشتق رجال الدين عقوبة الطرد من مكان الديانة أو من رحمة الآلهة أو من دائرة الجماعة لمن يخالف تقاليدهم وأحكامهم ويسمى المخالف - بالشخص المنبوذ - حيث تحل عليه اللعنة والطرد، ويصبح دمه هدراً وماله

(١) د/ عبد السميع أبو الخير ص ٥٣.

حلالاً لمن يظفر به، ولا يجوز ايواؤه ولا التعامل معه وقد وُجدت آثاراً لهذه العقوبة لدى الرومان واليهود والجرمان.

٣- الرهان:

وبمقتضاه كان رجل الدين الذى تولى سلطة الحكم يُلزم كل من الطرفين المتنازعين تسليم شئ من أموالهما كرهن قبل النظر فى النزاع المقدم إليه ضماناً لتنفيذ حكمه الصادر على أحدهما، وعند عدم وجود شئ من المال يطلب كفيلاً يضمن تنفيذ الحكم، وعدم امتثال المحكوم عليه بالوفاء بمضمون الحكم نفَّذ رجل الدين الحكم من المال المرهون أو من الكفيل الضامن. وكانت تلك الوسيلة لها أثرها الفعال فى القانون الرومانى وخصوصاً فى نظام دعاوى القانون، حيث نجد دعوى الرهان، ونظام تقديم كفلاء النفس أو المال ^(١).

٤- اليمين:

ومضمون تلك الوسيلة أن الجماعات القديمة كانت تقسم بآلهتها وتشهدها وقت الاتفاق على العقد - غير المكتوب - وذلك لتقوية الاتفاق وضماناً لحمل الجماعات على تنفيذ العقد، خوفاً من اللعنة والغضب من الآلهة والذى يحل على من يخالف ويمتنع عن تنفيذ العقد. كما قد يلجأ إلى اليمين للإثبات فضلاً عن تقويته عند الالتزام، وهذه الوسيلة كانت معروفة لدى قدماء المصريين وفى القانون الرومانى وبابل وآشور، والقانون الفرعونى.

(١) د/ لاشين الغاياتى - الوجيز ص ٨٥.

٥- فكرة التنفيذ المباشر:

عمد رجال الدين إلى ابتداع العديد من الأفكار التي تحمل الناس حملاً على تنفيذ التزاماتهم وعقودهم. فمثلاً فكرة الحجز على مال المدين حيث كان يذهب رجل الدين مع الدائن ويستولى على بعض أموال المدين الممتنع ويتولى بيعه ثم يتقاضى حق الدائن من ثمن المبيع. كذلك فكرة الحوالة. حيث كان يقوم رجل الدين بوفاء دين الدائن من ماله الخاص ويحل محله فى مطالبة المدين.

ومن جماع ما سبق يمكن الوقوف على الدور الخطير الذى لعبه رجال الدين - الكهنة بالتحديد - فى خلق القواعد القانونية ونسبتها للدين، فكانوا يضعون تلك القواعد بأنفسهم وينسبونها إلى الآلهة مستغلين ما كان يلعبه الدين من أثر عظيم فى نفوس الناس والذين يمثلون دون تردد أو تفكير له، خاصة مع إبراز أن الكهنة ما هم إلا أداة فى يد الآلهة تتقل للناس الأوامر والتوجيهات، وساعد على ذلك عجز الجماعات البدائية الأولى عن استصدار القواعد القانونية التى تنظم سلوك الجماعة.

وهنا يظهر الفرق بين رجال الدين السماوى - الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفقهاء المجتهدين من بعدهم - فهؤلاء معصومون بفضل الله من ذلك وآيات القرآن وأقوال الفقهاء مليئة بما يُقرر ذلك هذا فضلاً عن إن الدين الإسلامى بخاصة - لا يعرف ما يُسمى برجال الدين^(١).

(١) د/ عبد السميع أبو الخير ص ٥٧.

المبحث الثالث

العرف باعتباره مصدراً للقانون

إن تطور المجتمع اقتصادياً وسياسياً وفكرياً واجتماعياً أدى إلى وجود مجموعة من القواعد التي يرجع أصلها إلى تعارف الناس عليها في معاملاتهم ويحترمونها خوفاً من الجزاء الذي توقعه السلطة العامة. ومن ثم نشأت التقاليد العرفية بجانب التقاليد الدينية، وبمضي الزمن اندثرت سلطة رجال الدين القضائية والتشريعية، وحل محل القضاء الديني والجزاء الديني القضاء المدني والجزاء المدني.

- فمن الناحية الإقتصادية:

نلاحظ مع ظهور التجارة والزراعة وكثرة الصناعات ظهرت معاملات كثيرة بين الأفراد الأمر الذي استتبع عادات تجرى تلك المعاملات على سنها، وبمرور الزمن على جريان هذه المعاملات وفق سنن معين تولد لدى الأفراد عقيدة الالتزام بجريان تلك المعاملات وفق ما ألفه الناس فارتقت من ثم إلى مستوى القانون.

- ومن الناحيتين السياسية والفكرية:

نلاحظ ضعفاً في سلطة الكهنة للعديد من الأسباب أهمها بزوغ فجر الدولة والصراع المحتدم بين طبقة الكهنة والملوك من جهة والشعب من جهة أخرى.

وعلى المستوى الفكري لم يعد القضاء يدعون الإلهام في أحكامهم القضائية خاصة وأنها جاءت على نحو كبير من التهذيب، فلجأوا إلى إسنادها

إلى قواعد وتقاليد معروفة لديهم مما جعل المجال خصباً لظهور العرف^(١).

- ومن الناحية الاجتماعية:

نلاحظ ضعف سلطة الملوك والذين جاءوا إلى السلطة عن طريق التوارث فضلاً عن عدم كفاءتهم، وظهور طبقة الأشراف التي عمدت إلى تقليص سلطة الملوك، بإنتراع السلطة السياسية والقضائية منهم، بل وسيطرتهم على رجال الدين - الكهنة - بإخضاعهم للأشراف، الذين سيطروا على السلطة القضائية وعمدوا إلى عادات وأعراف الناس كسند قانوني لأحكامهم، ومما زاد الأمر حرص طبقة الأشراف على احتكار علم القانون وإحاطته بالسرية. وشيئاً فشيئاً انفصل الدين عن القانون، مما سمح لظهور العرف كمصدر للقانون في الغرب والشرق.

* تقنين العرف:

عمدت طبقة الأشراف إلى احتكار العلم بالقانون وتقلدوا مناصب القضاء، ففسروا القانون حسب أهوائهم ونزعتهم الطائفية باعتبار أنهم حفظة التقاليد العرفية ومفسروها^(٢). الأمر الذي ألحق الضرر البالغ بالطبقة المحكومة - الغالبية من الشعب - والتي شعرت بالقسوة والظلم الواقع عليهم بتفسير العرف لصالح الحكام عند تعارض المصالح.

فعمدت تلك الغالبية - الحكومة - إلى مزاحة الأشراف فاشتركوا معهم في مناصب الحكم والإشراف على تطبيق العرف والقضاء، وشاركوهم في معرفة القانون وتفسيره. ثم تطورت الأمور رويداً رويداً، فظهرت في مدن

(١) د/ عبد الناصر العطار ص ١٠٣.

(٢) د/ عمر ممدوح ص ٦٩.

اليونان وروما وغيرهما من الشعوب القديمة دعاوى تطالب بوضع مجموعات قانونية على أساس المساواة بين الأشراف والعامّة في الحقوق، وذلك بتدوين قواعد العرف التي كانت محل شك وغموض في نصوص مُقننة ومحددة وثابتة لا تتغير حسب أهواء الأشراف ونزعاتهم وميولهم. فُكِّتبت تلك الأعراف على ألواح من الخشب أو البرونز أو الفخار ونشرت في الساحات العامة على الناس^(١). وبتحول المجتمعات القبلية إلى مجتمعات مدنية بليت أعراف قبلية ونشأت أعراف مدنية حلت محلها مما جعل العرف يتمتع بالأولوية واستمراره مصدراً للقاعدة القانونية.

* الآثار المترتبة على ظهور العرف كمصدر للقانون:

لقد ترتب على ظهور التقاليد العرفية كمصدر للقانون عدة آثار من بينها ما يلي:

أولاً: سلطة الحاكم:

لو نظرنا إلى فلسفة الحكم في هذه المرحلة لوجدنا أن الحاكم لا يستطيع أن يدعى أنه من سلالة الآلهة لأنه أصبح من أفراد الشعب، ويحكم باسمه فالسيادة أصبحت للشعوب والحكام نواب عنهم، ويحاسبون على أعمالهم. وعليه فقد ظهر مبدأ سيادة الشعب كأساس للحكم وحل محل مبدأ التفويض الآلهي. الأمر الذي ترتب عليه أن الحاكم أصبح يراعى فقط مصلحة الجميع دون أن يراعى في حكمه مصالح معينة أو مصلحة طائفة بعينها.

(١) د/ عبد المنعم البدرأوى - تاريخ القانون الرومانى ط سنة ١٩٤٦ وما بعدها.

ثانياً: المساواة بين الناس:

وفقاً للتطور الاجتماعى والاقتصادى فقد بدأ يظهر مبدأ المساواة بين الناس أمام القانون، وذابت الفوارق بين الطبقات، بل تلاشت تلك الفوارق حتى بين أبناء الطبقة الواحدة، فلم يعد هناك أشراف وعامة، أو امتيازات لرجال الدين.... ولم يبق محروماً من ذلك إلا الأرقاء فقط، وبتحريرهم ذابت آخر صورة من صور التفرقة والعبودية ^(١) على أن الشرائع السماوية جاءت حاثّة على ذلك وجعلته قاعدة ملزمة. فلا فضل لعربى على أعجمى ولا لأحمر على أبيض ولا لقرشى على غيره.... إلا بالتقوى والعمل الصالح.

ثالثاً: فكرة الجزاء القانونى:

لقد ترتب على ظهور العرف المساعدة وبقوة على انفصال القانون عن الدين، وحلت فكرة الجزاء الدنيوى محل فكرة الجزاء الدينى، كما قامت السلطة العامة فى الدولة بتوقيعه محل طائفة الكهنة.

رابعاً: القانون تعبير عن إرادة الشعب.

لم يعد القانون وحياً كما كان يصدر من الآلهة أو معلومات تتأثر بهما فئة معينة من الناس. بل أصبح من صنع العقل البشرى كما جاء معبراً عن إرادة الشعب يهدف إلى خيره..... ودليل ذلك أن لجنة العشرة التى وضعت قانون الألواح الإثنى عشر فى روما تلقت سلطاتها من الشعب لا من الديانة، والشعب الإغريقى هو الذى منح صولون سلطة إصدار قانون صولون

(١) د/ لاشين الغاياتى ص ١٢٠ وما بعدها.

وترددت مقولة: " إن ما تأمر به أصوات الشعوب فى النهاية لهو القانون " .

خامساً: علانية القواعد القانونية وقابليتها للتعديل:

لم تعد القواعد القانونية كامنة فى صدور الكهنة أو مدونة فى صدورهم بل أصبحت معلنة ومعروفة للجميع، آية ذلك أن القاعدة القانونية لا تكتسب صفة الإلزام إلا بعد نشرها بين الناس بالطرق المتعارف عليها، حتى إن الفتاوى أو الاجتهاد فى تفسيرها لا بد وأن تنشر فى صورة فتاوى علنية وفى ساحة القضاء، مما أسس لوجود الفقه كمصدر للقانون. ومن ثم تعددت مصادر القانون كل ذلك له ارتباط وثيق بالتطورات الحادثة فى المجتمع مما أدى بالضرورة إلى تعديل القواعد القانونية بما يتوافق مع تلك التطورات ^(١).

(١) د/ عبد الحكم شرف، د/ حامد أبو طالب ص ٨٢.

الباب الثانى

النظم القانونية لدى الجماعة الإنسانية الأولى

وفيه:

الفصل الأول: نظام الأسرة.

الفصل الثانى: نظام الحكم والملكية.

الفصل الثالث: نظام الجرائم والعقوبات.

وجدت النظم والقواعد القانونية حين هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، ثم توالى الرسل والأنبياء عليهم جميعاً الصلاة والسلام بالنزول إلى أقوامهم ومعهم الشرائع والأحكام. وحتى فى المجتمعات التى لم تسمع بالرسول والأنبياء أو تقدم بها العهد بعد الرسل قد ابتدعوا لأنفسهم أحكاماً وقواعد، وفيما يلى نلقى الضوء على أهم تلك الأحكام فى النظم القانونية المختلفة، آخذين فى الاعتبار التطورات التى لحقت بالمجتمعات الأولى، بدءاً من مرحلة القوة، مروراً بمرحلة الأحكام الإلهية (الدين، وختاماً مرحلة الأحكام العرفية (العرف)....

وفيما يلى بيان ذلك على النحو الآتى:

الفصل الأول

نظام الأسرة

الزواج بلا شك هو أساس الأسرة التى تعتبر النواة الأولى للمجتمع وانتشرت الأسرة الأبوية وحلت محل الأسرة الأمية، لدرجة أنه لم يصبح لهذا النظام وجود حينما وصلت الشعوب إلى مرحلة المدينة على أن الزواج تحكمه جملة من المبادئ تطورت بتطور المجتمع البدائي اقتصادياً واجتماعياً ودينياً. وفيما يلى نلقى الضوء على أهمها:

أولاً: النظام القانوني للأسرة قائم على أنه لا زواج إلا بين ذكر وأنثى قال تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى..)، وأن يلتزم كل من الزوجين بمعاشرة الآخر وساكنته. وفى عهد القوة كان يغلب على الزواج طابع الفوضى الجنسية فتارة يمارسون زواج الجماعة فتتزوج طائفة من الرجال ينتمون إلى عشيرة معينة من طائفة من النساء ينتمين إلى عشيرة أخرى، وتكون العلاقات الجنسية على الشيوع بين الفريقين. وتارة عادة تعدد الزوجات إذا كان عددهن أكبر من عدد الرجال، وتارة كان الزواج يتم عن طريق الخطف أو الأسر، أو المبادلة - الشغار - حيث يقوم الزواج على مبادلة امرأة بأخرى فيتزوج الرجل من امرأة مقابل زواج أخته أو بنته أو فريته لأحد أقارب المرأة التى يتزوجها.

وفى مرحلة التقاليد الدينية هبطت منزلة المرأة وأصبحت كالمال المملوك لصاحبه بيعه ورهنه أو الإبقاء عليه - يسرى عليها كافة التصرفات التى تتم وتقع على المال - ويمارس هذا الحق عليها أبوها - أخوها قبل الزواج، وزوجها.... وظل الوضع هكذا إلى أن تطور الوضع حتى نسبت

الزوجة إلى عشيرة زوجها.

وفى مرحلة التقاليد العرفية ظهرت صورة أخرى بجوار الزواج الفردى تتمثل فى التسرى ويقصد به العلاقة التى تنشأ بين الرجل وجاريته أو بين الرجل وجارية زوجته التى أعطتها له لكى تتجب له أولاداً نيابة عنها وكانت الجارية التى تلد لسيدها أو سيدتها وضع خاص فى بلاد النهرين غير أن التسرى يختلف عن الزواج فى أن الأول لا زفاف فيه ولا حفلات ولا مهر بخلاف الزواج. ومن أهم حقوق تلك الجارية - الزوجة بالتسرى - كما جاء فى قانون حمورابى حرمة بيعها وللزوج - السيد - أن يعتقها ويتزوجها، وفى حالة وفاته تتحرر ولم تعد جزءاً من التركة ^(١)

وجرت العادة أن يعطى الراغب فى الزواج مهراً للفتاة التى يريدتها زوجة غير أن ملكية المهر كانت لأسرة الزوجة، ثم حدث تطور مفاده قيام الأب بمنح ابنته عند زواجها قدراً من المال يزيد أو يعادل ما يأخذه من مهر، وهو ما يُعرف بالدوطة.

وتظل ملكيتها ثابتة لها حتى بعد الزواج ولا يجوز لها أو لزوجها حق التصرف فيها، وغالبية الشرائع تقضى بانتقال ملكية الدوطة إلى الأبناء بعد وفاة الأم، أو إلى أسرة الأم إذا لم تترك أولاداً. وفى الشريعة اليهودية ظهرت صورة جديدة للزواج منها ملك اليمين وهو ما يملكه من جوارى وإماء، ثم الزواج بنظام الخلافة وذلك فى الأحوال التى يتوفى منها الرجل ولم يترك ولداً من صلبه فيتعين على أخيه أن يتزوج أرملته وإذا ولدت ولداً نسب إلى

(١) الوجيز - د/ لاشين الغياتى - ص ١٢٣.

المتوفى وحمل اسمه. ويتعين لانعقاد الزواج صحيحاً موافقة الأب على زواج ابنته والتي هي دون الثانية عشرة ونصف، والتي بلغت هذه السن لابد من موافقتها على الزواج. فضلاً عن بعض الإجراءات الشكلية المقترنة بالتراضى وهى الكتابة والصلاة الدينية - صلاة البركة - بحضور عشرة رجال على الأقل، وتسمية المرأة على الرجل وتقديسها بقبولها ولو بخاتم يعطيه الرجل إليها يداً بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلاً لها - تقدست لي زوجة بهذا الخاتم أو بكذا إذا كان شيئاً آخر، مع إقامة الحفلات الدينية والعائلية^(١).

ثانياً: موانع الزواج:

بدأت موانع الزواج فى صورة ضيقة جداً تتمثل فى تحريم الأم على أبنائها لدى جميع شعوب الأرض قديمها وحديثها، ثم بدأت تتسع الموانع لتشمل الأخوات والعمات والخالات. وتقوم المصاهرة والخطوبة مقام الغرابة فيحرم على الخاطب عقد زواج مع أقارب مخطوبته. كذلك كانت تحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت بغيره أو تقدست له زوجة، وتحرم المرأة بسبب دم الحيض إذا تكرر ثلاث مرات متتاليات عقب الزواج ظهور دم الحيض فى الزوجة بعد اختلاء الرجل بها.

وأخيراً فإن موانع الزواج كثيرة ومنها كذلك مانع السن (حيث إن سن الزواج يختلف باختلاف الديانات والمذاهب) والعدة لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، وكذلك العجز الجنى والأضرار المعدية والخطيرة، واختلاف الدين فلا يصح زواج يهودى بغير يهودية، وكذلك العكس.

(١) المرجع السابق - ص ٢٧٣.

ثالثاً: آثار الزواج:

يترتب على الزواج جملة من الآثار فى بدايتها النسب حيث كانت الزوجة لا تتبع جماعة الزوج، وإنما كانت تلتحق بعشيرتها فضلاً عن الأولاد الذين كانوا يلتحقون بأمهاتهم وعشيرتها، لا بأبيهم وعشيرته -، لأن علاقتهم بالأب مقطوعة - نظراً للشيوع الجنسى الذى كان سائداً فى المجتمع القديمة. وبتطور النظام الاجتماعى شيئاً فشيئاً - نسب الأولاد من الزواج الصحيح إلى الأب، إلا أنه فى حالة التسرى فينسب الأولاد إلى أمهاتهم. وفى ظل الشريعة اليهودية كان للأب أن يبيع أولاده ويطردهم من الأسرة خاصة إذا كان ابن جارية.

كذلك من آثار الزواج الحق الإرث:

فبعد اجتماع الباحثون على أن أبناء المتوفى هم من يرثوه، إلا أنهم اختلفوا فى تحديد أبناء المتوفى هل هم الذكور والإناث أم الذكور فقط ؟. فيرى البعض أن العرف السائد لدى غالبية الشعوب فى هذه الآونة يقضى بحصر التركة فى الأولاد الذكور، وحرمان الإناث، بدعى أنهن بزواجهن ينتقلن إلى أسرة الزوج، والتضامن العائلى يقضى بعدم خروج أموال الأسرة إلى أجنبي عنها، وفى حالة عدم وجود ذكور فإن التركة تنتقل إلى الإخوة والأعمام وغيرهم من العصابات. ويرى البعض ^(١) أن البنت كقاعدة عامة تشترك مع الابن فى الميراث شريطة ألا تحصل على البائنة بمناسبة زواجها، وتعتبر بديلاً وتعجلاً لنصيبها فى الميراث. وقيل بأن البنت كانت ترث

(١) د/ محمود سلام زناتى - النظم الاجتماعية والقانونية فى العالم القديم ط سنة ١٩٨٢
١٨١.

وتستحوذ على جميع التركة فى حالة عدم وجود ذكر، حصلت على بائنة أم لا. هذا مع ملاحظة أن الولد بالتبني - والذي كان وسيلة للانضمام إلى الأسرة - كإن يتساوى مع الولد الصلب فى الميراث.

وفى حالة وفاة أحد الأبناء فى حياة أبيه فإن كان له أولاد يحلون محل أبيهم فيأخذون نصيبه (الوصية الواجبة فى الشريعة الإسلامية)، إن لم يكن له أولاد فإن التركة تنتقل إلى إخوة المتوفى. وفى جميع الأحوال كانت القاعدة العامة فى الميراث هى المساواة بين الجميع فلا تفاوت بين الأنصبة بسبب الجنس أو النوع أو السن. وكان من الجائز كتابة الشخص وصية يُبين فيها كيفية توزيع تركته وربما كان يخالف فى ذلك القواعد المعمول بها فى الإرث. وفى مرحلة التقاليد العرفية كان الإرث محصوراً على الأولاد الذكور، بل ربما كان قاصراً فقط على الابن الأكبر أو على الأقل تمييزه بقدر من المال، أو توزيع التركة على الأولاد بالسوية، أو ربما تركها على الشيوخ وتكون المعيشة مشتركة. وفى حالة عدم وجود ذكور تنتقل التركة إلى البنات الغير متزوجات ومتى رغبت إحداهن فى الزواج فيتعين عليها الزواج من أقرب العصابات حتى لا تخرج الأموال عن دائرة الأسرة.

حقوق الأرملة:

الأرملة كان مقرر لها أحد أمرين:

الأول: تأخذ العطية بأن يقرر لها الزوج عطية مدونة فى لوحة تنتفع بها طالما بقيت على قيد الحياة ولم تتزوج بآخر، ولكن لا يجوز لها حق التصرف فيها بل من حق أنبائها بعد وفاتها.

الثانى: تأخذ البائنة فى حالة عدم تقرير عطية لها فإنها تأخذ البائنة أو

ما يعادلها. وفى الشريعة اليهودية كان الأمر على هذا النحو - بقدر كبير إلا فى حالة عدم وجود ذكور للمتوفى، تمييز الولد الشرعي عن الولد بالتبني فى الميراث.

رابعاً: انحلال الزواج:

فى البداية لابد وأن نسجل حالات انحلال الزواج بالطلاق كانت قليلة الحدوث، وإن بعض الجماعات كانت تبيح الطلاق وتجعله بيد الزوج، والبعض الآخر يجعله بيد الزوجين معاً. وعند اليهود كان الطلاق مقررأ بيد الزوج وحده، ويسقط حقه فى إيقاع الطلاق فى حالة اغتصابها كزوجة له، وكانت فكرة الرجعة قائمة إذ يحق للزوج مراجعة زوجته مادامت غير متزوجة وبطلاق المرأة فإنها تسترد كامل أهليتها فتبرم التصرفات ولها ذمة مالية مستقلة، ولها الحق فى مهرها عند الطلاق

وعند المسيحيين: فإن الطلاق غير موجود إذ أن الزوجين بعد زواجهما يصبحا جسداً واحداً فلا يعودان بعد ذلك اثنين، فالذي جمعه الرب لا يجوز أن يفرقه العبد (إنجيل مرقس إصحاح ٩/٨).

الفصل الثاني

نظام الحكم والملكية

١ - نظام الحكم:

إن الجماعات الإنسانية الأولى بدأت تتجمع وتقيم على إقليم معين وتخضع لرئاسة زعيم لها (سواء تم ذلك بالقوة أو لشعور الجماعة بضرورة وجود رئيس) يتولى شئونها. وكان هذا الأمر في البداية ممثلاً في رب الأسرة والذي يتمتع بسلطات مطلقة تعطى له الحق في أن يفعل ما يشاء في أسرته، فيدخل فيها من يشاء ويخرج منها من يشاء. وبعد تطور النشاط الاقتصادي وانتقال الإنسان إلى مرحلة الزراعة واستيطان الأرض قد استتبع تجمع العشائر والقبائل وتجاورهم.

وكان لازماً -والحال هكذا- أن يتولى أحدهم الإمساك بزمام الأمور فكان شيخ القبيلة، وقد يكون مبنى اختياره كبر سنه أو اتساع دائرة صلاته العائلية أو تمييز لوضعه الاجتماعي أو لأنه أقواها... الخ، أو لأنه زعيم الديانة التي اعتنقها أفرادها

وقد كان لشيخ القبيلة اختصاصات دينية وحربية وقضائية، فقد كان الكاهن الأكبر والقائد الحربي المسئول عن الدفاع عن الجماعة، وهو الذي يفض المنازعات ويفصل في الخصومات، وكانت تنتقل سلطته إلى ابنه الأكبر من بعده.

ولما ثقلت الأعباء على شيخ القبيلة أو رئيس الجماعة فوّض بعضاً من اختصاصاته إلى غيره فظهرت فكرة المجالس التشريعية (كمجلس الأشراف -مجالس العامة) فضلاً عن المجالس التنفيذية والقضائية. وكانت البداية

محصورة فى رجال الدين حيث عمد كل شيخ قبيلة إلى أن يحيط نفسه بعدد من رجال الدين الذين يقومون بتأييده وتمتعه بالسلطة وبقائه فيها، مستنداً فى ذلك إلى الديانة. وفى مقابل أعباء الرئاسة القبيلة أو العشيرة. كان شيخها يتمتع بالعديد من المزايا فكان له حصة من الغنائم التى تتحصل عليها القبيلة فى الحروب ويتلقى الهدايا فى الأعياد والمناسبات وبعد فترة من الزمن اشتركت بقية الشعوب فى الحكم فأصبح بيدها لا بيد الملوك أو الأمراء، وانتهى مبدأ التوارث فى الحكم كان ذلك لدى شعوب الغرب بمعنى تحول نظام الحكم من ملكي ديني إلى جمهوري على خلاف شعوب الشرق حيث تغلب رجال الدين بعد ضعف نفوذ الملوك وانتصر نظام الملكيات الدينية - حيث كانت السيادة للآلهة ويمارسها الملوك ورجال الدين نيابة عنهم دون مشاركة الشعب فى الحكم، وظل الحكم ينتقل بالوراثة حتى بعد تغلب الملكية المدنية على الملكية الدينية.

وشياً فشيئاً ظهرت فكرة الدولة كتنظيم سياسي وواكب ذلك تقدماً فى النشاط الثقافى والمعرفي - بظهور العديد من الفلاسفة - ورجال القانون وانتشر التعليم بين الكافة، ولم تصبح دراسة القانون قاصرة على طائفة معينة.... فتعددت صور الحكم وأخذت الشعوب بزمام الأمور فيه.

٢- نظام الملكية:

لقد كانت الجماعات الإنسانية الأولى تعتمد فى حياتها الاقتصادية على قطف الثمار من الأشجار أو اصطياد الطيور والأسماك والحيوانات ومن ثم كانت ملكية المنقولات (الأدوات اللازمة للصيد ونحوه) هى الأساس وهذا إعمالاً لغريزة التملك عند الإنسان، وتناسب مع هذا الوضع ظهور مبدأ

الاستيلاء المادي على المال المباح كسبب من أسباب التملك غير أن ملكية الأرض الزراعية كانت لرب الأسرة - رئيس الجماعة - ولذا كانت الملكية جماعية، ثم تحولت إلى ملكية الأسرة ثم إلى ملكية فردية ^(١) وباننتقال الإنسان وسعيه وراء عيشه وانتقاله بين جهات كثيرة من الأرض وُجد بالضرورة خيارات كثيرة غير موجودة في موطنه الأصلي فكيف يحصل عليها، ظهرت وسيلة المقايضة - التبادل - كوسيلة للتعامل فظهرت فكرة العقد، الوسيلة القانونية الأولى لتبادل الأموال وكسبب من أسباب الملكية ثم ظهرت بعد ذلك العديد من التصرفات والأشكال القانونية كالإيجار والرهن، والوصية، والكفالة والقرض..

ثم تطورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى توسع الملكية الفردية للعقارات والمنقولات وتقلصت صور الملكية الجماعية - ملكية الأسرة، ملكية القبيلة - وتبارى رجال الفكر والقانون في إيجاد التنظيمات والتشريعات اللازمة للانتفاع بتلك الملكية وإيجاد الحلول للمشاكل التي تثيرها سواء في تملكها أو انتقالها للغير، حتى وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن هذا وتفاوتت الدول في مساحة الحرية والنضج في التفكير القانوني قد استتبع تفاوتاً في التنظيمات القانونية اللازمة لإدارة تلك الأموال. وغير خاف على أحد اهتمام الشرائع السماوية بتلك الأموال والتنظيمات اللازمة للانتفاع بها وعدم الاعتداء عليها. بل جعلت صيانة تلك الأموال في مقدمة اهتماماتها لدرجة أن عدتها من مقاصدها وضرورياتها والذي لا يسلم لأحد دينه إلا بإقامتها والحفاظ عليها.

(١) عمر ممدوح - ص ٢٤٩.

الفصل الثالث

نظام الجرائم والعقوبات

فى عهد القوة كانت العقوبات يغلب عليها طابع الانتقام الفردى، وكانت الجرائم فى هذا العصر أحد نوعين:

الأول: الجرائم الخاصة:

ويقصد بها الجرائم التى تمس الفرد المعتدى والمعتدى عليه كالقتل والجرح والسرقة والضرب..... وفى هذه الحالة فإن الفرد وحده هو الذى يقدر ما إذا كان الفعل الذى عليه يعتبر اعتداءً يستحق العقاب أم لا، ويقدر أيضاً نوع العقاب ومقداره ويوقعه بنفسه أو بمعاونة أهله وإخوانه. أما بقية أفراد الجماعة فيقفون موقفاً سلبياً بدون مناصرة أحد منهم على غيره.

الثانى: الجرائم العامة:

ويقصد بها الجرائم التى تمس كيان الجماعة كالخروج على تقاليد الجماعة وفى مجال الزواج كانت القبيلة له تقاليدها بأن تقصر الزواج على رجال ونساء القبيلة. فإذا ما تزوج أحد أعضائها من غير أعضائها كان لشيوخ القبيلة توقيع أشد العقاب عليه. وقد تقع الجريمة من أحد المنتمين إلى قبيلة معينة على غيره ممن ينتمى إلى قبيلة أخرى وفى هذه الحالة يجب مساندة الجانى عن طريق جماعته وفى ذات الوقت يجب على جماعة المجنى عليه الانتقام من الجانى وجماعته، وبهذا تقوم الحروب ولا تنتهى^(١). ومما لا شك فيه أن القوة كانت هى الفيصل فى كل نزاع وساعد على سريان هذا النظام

(١) د/ لاشين الغاياتى ص ٥٦.

عدم وجود سلطة عليا يحتكم إليها الناس وتُتهى الخلافات بينهم، وحياة العزلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت قائمة بين القبائل.

وفى عهد التقاليد الدينية ارتفع مستوى أخلاق الأفراد نسبياً وقوى نفوذ رجال الدين، واتضح للأفراد جميعاً مضار اللجوء إلى القوة فتدخل رؤساء القبائل لإيجاد وسائل لفض المنازعات غير اللجوء إلى القوة، فظهرت وسيلة التحكيم أو التصالح شريطة أن يقبله الخصوم وعادة ما يكون التحكيم من محكمين شديدي الصلة بأطراف النزاع، وعلى علم تام بتفصيلات الخصومة، ولهم كلمة مسموعة عند أطراف النزاع. وقد يكون التحكيم اختيارياً فى حالة قبوله من الخصوم، وقد يكون إجبارياً حين يرفع الخصوم نزاعهم إلى شيخ القبيلة فيُعين حكماً يفض به النزاع الموجود بينهما، مستعملاً ماله من سلطة قوية فى الجماعة، وتنفيذ حكم المحكم كان مرتبطاً بمدى مكانة شيخ القبيلة واحترام الناس له. وقد ظهر للتحكيم صورة أخرى تتمثل فى التجاء الأطراف المتنازعة إلى رجال الدين أو قوة السيف يتبارزون إلى مصارعة الأسود أو إلى الاختبار بالمحنة التى هى مبنية على المصادفة كأن يوضع السم فى إناء والماء فى إناء آخر ويختار طرفا النزاع أحد الإناءين فإن كان سماً خسر حقه. وفى المجل فإن التصالح كان له عدة أشكال والتى تعتبر فى نفس الوقت عقوبات ومنها:

أ- عقوبة خلع الجانى:

وتعنى تبرؤ قبيلة المعتدى - التى ينتسب إليها الجانى - منه أى تطرده من حظيرتها فيصبح دمه هدراً لا قيمة له، ولا يجوز لأي قبيلة أو جماعة أخرى حمايته أو إيواؤه ومن ثم يصبح غريباً عن قبيلته وعن غيرها

ومن حق المجني عليه وأهله أن يفعل بالجاني ما يشاء. ولهذا النظام إيجابية وهي حصر دائرة الانتقام وتضييقها في شخص الجاني دون أن تطل غيرة. وهذه العقوبة عرفها العرب قبل الإسلام باسم " الخلع " والإغريق باسم " المحروم من حماية الآلة، والقبائل السكسونية باسم. الخروج على القانون ".

ب - عقوبة التسليم:

ويكون ذلك بقيام أهل الجاني بالقبض عليه وتسليمه إلى جماعة المجني عليه حتى يصبح مصيره بأيدهم، وهذا سلوك يتضح منه حسن نيتهم ورغبتهم في السلم وعدم نشوب الحرب بين القبيلتين وهذا النظام كان معروفا لدى العرب وأقره بعض المسلمين بالنسبة للعبد الذي يرتكب جناية حيث إن سيده بالخيار بين تسليمه للمجني عليه أو أهله أو دفع التعويض عن الضرر الذي نشأ عن خطأه^(١)، وقد عرف الرومان والإغريق هذه العقوبة وقررتها القوانين الحديثة وهو ما يسمى الآن. بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة ". ومن ذلك ما قرره المادة ١٧٤ مدني مصري حيث يُسأل المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وعلى أية حال، فقد يكون تسليم الجاني على هذا النحو أو تسليمه نفسه طوعية وسيلة إلى الصفح عنه تماماً كما هو الحال لدى قبائل البربر في شمال أفريقيا، وفي بعض قرى الصعيد بمصر. حيث يذهب الجاني حاملاً كفته إلى أهل المجني عليه وكأنه يقول إذا أردتم قتلي فاقتلوني وهاكم كفني بين يدي، وإلا فاغفروا لي ذلتي، ومتى قبل أهل المجني عليه ذلك يتم العفو

(١) راجع ذلك بالتفصيل رسالة د/ إسماعيل عبد النبي شاهين - مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة - كلية الشريعة والقانون - القاهرة سنة ١٩٧٨م.

عن الجاني.

ج - عقوبة القصاص:

وهو معاقبة الجاني بمثل ما ارتكبه من أفعال فالعين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن..... ويقوم بالقصاص أهل المجني عليه، وهذه العقوبة أفضل وأرقى من الخلع أو التسليم لما فيها من العدالة والزجر والردع حفظاً وصيانة للأرواح. وهذه العقوبة عرفت الجوامع البدائية الأولى والشريعة اليهودية، والشريعة الإسلامية وعرفت القوانين الحديثة في حالة القتل العمد وبهذا كانت العقوبة صمام أمن ووسيلة ناجحة لحفظ الجماعة بتهديد المعتدي بالانتقام في وقت لم تكن الجوامع القديمة تملك فيه سوى الرماح والدروع. ومع تطور الحياة نجد أن معالم العقوبة قد اتضحت واستقرت في ضمير الجماعة ولهذا لا يجوز العدول عنها إلى الانتقام الفردي وفي مجال القصاص لا يتم التنفيذ إلا بعد صدور حكم قضائي.

هـ - عقوبة الدية:

وجود عقوبة الدية لدى الجوامع الإنسانية الأولى دليل على ارتقائها خطوة أخرى في سبيل العافية من مرض الثأر، وهي عبارة عن " ثمن يقدمه الجاني ليشترى به حياته، وليغري به المجني عليه (أو أهله - قبيلته) على ترك حق الثأر - (الانتقام الفردي) ^(١). وكانت الدية سائدة ومنتشرة في الشعوب الهندية والرومانية والجرمانية والعربية، وقبولها من أهل المجنى عليه يعني الصلح وحقن الدماء والجنوح إلى السلم. وفي حالة عدم قبول أهل

(١) د/ عمر ممدوح - أصول تاريخ القانون ٥٣.

المجني عليه الدية - جوازيه - فإن ذلك دلالة على الرغبة في الثأر. وكانت تتضامن عائلة الجاني معه في دفع الدية، وكانت تقسم على ورثة المجني عليه، وهنا نلاحظ حلول التضامن (في دفع التعويض أو قبضه) محل مناصرة الجاني أو شد أزر المجني عليه. وفي الغالب تقدر الدية بقدر يفوق ما أصاب المجني عليه من ضرر. وكانت الدية ذات أشكال وصور متعددة ومنها ما يلي:

أ - الفدية بالنفس:

وفيها يضع الجاني نفسه بالكلية تحت تصرف أهل المجني عليه فإن صفحوا عنه وسامحوه، أصبح بهذا الصفح عضواً في هذه الجماعة الجديدة له ما لهم من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات. هذا فضلاً عما يبيده الجاني من أسف وندم على ما فعله بالمجني عليه.

ب - الدية الاختيارية:

وفيها يكون من حق أهل المجني عليه قبول الدية أو رفضها والذي قد يكون بسبب قلة المال، أو لثقة أهل المجني عليه وقوتهم، وقدرتهم على الثأر.

ج - الدية الإجبارية:

مع تطور المجتمع وتقدم ثقافته وتثبيت الملكية الفردية ونشأت الدولة ووجود أجهزة للحكم.. الخ كل ذلك كان سبباً في تحول الدية الاختيارية إلى دية إجبارية، فلا يحق لأهل المجني عليه رفض الدية، ومن ثم القضاء على الأخذ بالثأر.. ولقد تدخلت الدولة لوضع نظام معين لأنواع الجرائم والدية المحددة لكل نوع، معنى ذلك أن مقدار الدية كان متوقفاً على جسامة الجريمة، فضلاً عن مكانة المجني عليه الاجتماعية فمثلاً جريمة القتل أخطر

من جريمة الجرح، وقتل الرجل أعظم من قتل المرأة، والحر أفضل من العبد،
والشريف أفضل من العامة..^(١)

و - عقوبة الغرامة:

وهي عبارة عن مبلغ من المال يعطى للمجني عليه كعقوبة على ما اقترفه
الجاني من فعل ضار، فمثلاً كان السارق في بعض الحالات كان يدفع غرامة قيمة
الشئ المسروق.. وفي بعض الحالات كانت تزيد أضعافاً مضاعفة عن قيمة الشئ
المسروق، وكان تقديرها مبني على رضا الطرفين^(٢). وعرفت عقوبة الغرامة
لدي شعب بابل وآشور، بل وعرفتها الشريعة الإسلامية ودليل ذلك أن عمر بن
الخطاب - رضى الله عنه - طبقها على حاطب بن أبي بلتعة لما سرق غلمانة
ناقة رجل من مزينة، وطبقها على عماله بأخذ شطر من أموالهم لما استغلوا نفوذهم
وأثروا من وراء هذا النفوذ والسلطان^(٣).

- وفي عهد التقاليد الدينية كانت الأسرة والقرية مسئولة عن الغرامة المالية
إذا لم يعرف الجاني أو السارق، وكان تسليم أو تنفيذ عقوبة الغرامة متروك للسلطة
العامة بالأساس أو للمجني عليه وأقاربه، وفي جميع الأحوال لا يتم التنفيذ إلا بعد
صدور حكم قضائي^(٤).

ى - عقوبة الحرمان:

وهي عقوبة عرفت في الشريعة اليهودية وتعني السخط (الحرمان الصغير)

(١) د/ عمر ممدوح ص ٢، د/ صوفي أبو طالب ص ٧٥ - ٧٦.

(٢) د/ عبد الحكم شرف، د/ حامد أبو طالب ص ٦٩.

(٣) د/ صوفي أبو طالب - ص ٧٠ - ٧٧.

(٤) د/ لاشين الغاياتي ص ١١١.

بمعني إبعاد المحكوم عليه من طائفة اليهود حتي يتوب وتقبل توبته، الأمر الذي يعني عدم جواز التعامل معه وعدم مخاطبته وعدم دخوله المعبد، ومن يرتكب الجرائم الموجبة للحرمان الصغير، يحضر أمام القضاة أيام الغفران، ويصدر الحكم عليه بعد صلاة الصبح، وبحضور المصلين في المعبد يتلو القاضي الحكم عليه من على المنبر بصوت مرتفع. ومن أمثلة الجرائم التي عقوبتها الحرمان الصغير ما يلي:

التعدي على يهودي برفع اليد، من أساء الأدب ضد والديه أو معلمه أو أحبار اليهود أو المصلين، غش الأختام والنقود، السرقة وكسر الأبواب، غش البضاعة.

وهناك الحرمان الكبير وهو عقوبة تشبه الحرمان الصغير إلا أن آثاره أشد منه، ولا يحكم بالحرمان الكبير إلا بعد استنابة الجاني ثلاث مرات متتالية في ثلاثة أيام متتالية فإن تاب لا يحكم عليه، والجاني - المحكوم عليه - لا يدفن في مقابر اليهود ولا يكفن وتصبح أمواله مباحة وأولاده بعد بلوغهم سن الثانية عشرة عليهم ترك داره والسكن بعيداً عنه، ومتي رأى رجل الدين توبة الجاني وصدقه فيها يمكن للمحكوم عليه بإجراءات معينة أن يطلب العفو عنه واللغة العبرية هي الأساس في النطق بقرار عقوبة الحرمان الكبير، بخلاف الحرمان الصغير فيمكن أن يصدر الحكم بأي لغة. ومن أمثلة الجرائم التي عقوبتها الحرمان الكبير ما يلي: التعدي على أرملة أو يتيم، اليمين الباطلة، الميسر، الرهان - السحر - تحضير الأرواح والشرائطين، تفسير الأحلام، رشوة الشهود، جس البطون لمعرفة ما في الأرحام..^(١)

(١) د/ عبد الحكم شرف. المرجع السابق ص ١٠٦ - ١٠٧.

الباب الثالث

أهم المدونات القانونية القديمة

مقدمة:

ظهر التدوين بظهور الكتابة ولم يكن خاصاً بشعب من الشعوب بل كان ظاهرة عامة في الشرق والغرب على السواء، ولا يعتبر التدوين مرحلة جديدة من مراحل تكوين القانون حيث إن خصائص القاعدة القانونية اكتملت منذ عصر التقاليد الدينية وعلى الأخص بعد انفصال القانون عن الدين. ارتبط تدوين القانون إذن بالتقدم الثقافي والحضاري للمجتمعات، وقد وصلت بعض الشعوب إلى هذه المرحلة حينما بلغ قانونها مرحلة التقاليد الدينية مثل اليهود والهنود، بينما لم يصل البعض الآخر إليها إلا بعد أن وصلت في تطورها إلى مرحلة التقاليد العرفية مثل شعوب بابل وآشور وروما، وفيما يلي نعرض لأسباب التدوين وأهمية المدونات القديمة ومميزاتها وأشهر المدونات التي وجدت في الشرق أو في الغرب ^(١) وذلك على النحو الآتي:-

(١) راجع في ذاك بالتفصيل في العديد من المؤلفات ومن أهمها ما يلي:
دروس في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية د/ محمد الشقنقيري ص ٣٣ وما بعدها.
- محاضرات في تاريخ القانون د/ عبد الحكم شرف، د/ حامد أبو طالب ص ٨٥ وما بعدها.

- الوجيز في تاريخ القانون د/ عبد السميع أبو الخير ص ٦٥ وما بعدها.
- الوجيز في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية د/ لاشين محمد الغاياتي ص ١٤٨ وما بعدها.
- الوجيز في تاريخ القانون د/ عبد الناصر العطار ص ١٠٥ وما بعدها.
- مبادئ تاريخ القانون - د/ صوفي أبو طالب ص ١٤٢ وما بعدها.
- أصول تاريخ القانون د/ عمر ممدوح ص ٧٥ وما بعدها.

١ - أسباب التدوين:

لقد تعددت الأسباب التى ترتب عليها تدوين القانون في تاريخ المجتمعات الإنسانية وأهم هذه الأسباب هى:

أ- نشر القانون:

يعتبر نشر القانون سبباً قوياً من أسباب تدوينه حتى لا تستأثر بالعلم به طائفة معينة من الناس وتفسره طبقاً لرغباتها أو مصالحها. وقد حقق هذا النشر عن الإغريق والرومان خطوة هامة في طريق انفصال السلطة الزمنية عن السلطة الدينية واستقلال القانون عن الدين.

ب- تعدد القضاة والرغبة في توحيد القواعد المطبقة:

كان من الصعب أن ينفرد شخص واحد بوظيفة القضاء بعد أن اتسعت مساحة الدولة وزاد عدد سكانها، لذلك تعدد القضاة وأصبح من الضروري تدوين القواعد القانونية حفاظاً على العدالة وعلى وحدة تطبيق القانون الواجب التطبيق. وتعطينا مدونة الملك حمورابى مثلاً لذلك حينما أدمج هذا الملك المشرع دويلات ما بين النهرين في دولة واحدة هى دولة بابل وأصدر مدونته المشهورة التى ساعدت على توحيد القضاء في المجتمعات التى خضعت لسلطانه.

ج - المحافظة على القواعد القانونية:

كانت ذاكرة الشيوخ هى وسيلة معرفة التقاليد القانونية قبل ظهور الكتابة وكان ذلك يعرضها للضياع أو التحريف والتبديل. ومع معرفة الكتابة واتساع رقعة البلاد أصبح التدوين هو خير وسيلة، ليس فقط للحفاظ على القواعد الواجبة التطبيق، بل أيضاً لضمان تعميمها وتوحيد تفسيرها مع مرور

الزمن. ولا شك أن تدوين القانون أدى إلى وضوحه واستقراره، وإن ترتب عليه أيضاً، وعلى الأخص إذا ما أخذ صورة التشريع، بعض الآثار السلبية كجمود القواعد وعدم مسايرتها لتطور الزمن ومستلزمات التغيير في الوقت المناسب.

٢ - أهمية المدونات القانونية القديمة:

لا ترجع أهمية المدونات القديمة إلى أنها تجميع شامل للتقاليد القانونية التي وجدت في وقت صدورها لأنها لم تكن تستهدف ولم تحقق هذا الغرض. كما أن هذه الأهمية لا تعود على حسن الصياغة أو التبويب المنطقي المنظم لأنها كانت بعيدة كل البعد عن ذلك. ولكن المدونات القديمة تستمد قيمتها من كونها تعبر بطريقة صادقة عن حالة المجتمع الذي ظهرت فيه من النواحي الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية. فتاريخ صدور كل مدونة يعكس لنا درجة تطور مجتمعتها، ومجرد وجودها في شعب معين يعتبر دليلاً على أن القانون قد تعدى المرحلة التي كان فيها سرا في صدور الكهنة أو مدونا في سجلاتهم.

٣ - مميزات المدونات القديمة:

للمدونات القديمة عدة مميزات أهمها:

أ- من حيث الصياغة والتبويب:

تتميز المدونات القديمة عن المدونات المعروفة لدينا في الوقت الحاضر بإتباعها طريقة الصياغة والتبويب تخرج عن المألوف، إذ كانت أحكامها تصاغ في أسلوب موجز، يغلب عليه الاتجاه الشعري، كما كانت تبدأ بجمل شرطية بضمير الغائب (أى تبدأ كل منه بأداة من أدوات الشرط مثل: إذا - إن الخ) وتنتهى بجواب الشرط وجزاؤه. وتدلنا هذه الطريقة في

الصياغة على أن الفقهاء القدامى كانوا يهتمون بالجزئيات ويقومون بالبحث والعرض ابتداء من الحوادث الفردية. ولذلك يسمى هذا المنهج بمنهج الحالات الفردية خلافاً للمنهج الذى يبدأ بالعموميات أو بالنظرية والتعريفات وينتهى بالتطبيقات كما هو الحال في الحضارات القانونية اللاتينية في العصر الحديث، التى أخذت عنها معظم تشريعات البلاد العربية، ويمكن تفسير هذا المنهج بغلبة النزعة الواقعية الحسية عند فقهاء هذا العصر، بالإضافة إلى عدم ظهور المقدرة على التأهيل والتجريد أو حتى الرغبة في ذلك حيث كانت الأحكام ترجع غالباً إلى صيغ وأقوال رجال الدين أو تصف العرف الجاري المطبق في البلاد.

ب - من حيث المضمون:

اختلفت المدونات من حيث مضمونها تبعاً لحالة المجتمع الذى وجدت فيه. فنجد منها ما لا يتضمن إلا الأحكام القانونية دون أن تتعرض للدين أو الأخلاق إلا في القليل النادر. ومثل هذه المدونات تعبر عن مرحلة انفصل فيها القانون عن الدين كما حدث عند شعوب الإغريق والرومان وبابل. ومن المدونات ما يضم خليطاً من القواعد القانونية والأخلاقية وهى تعبر بدورها عن مرحلة بقى المجتمع فيها في ظل التقاليد الدينية ولم يصل بعد إلى مرحلة فصل الدين عن القانون كما حدث عند الهنود واليهود.

واهتمت المدونات القديمة بنوعيتها بإجراءات التقاضي وتضمنت الكثير من الأحكام الجنائية.

ج - من حيث قيمتها الاجتماعية:

تمتعت قواعد المدونات القديمة بقدر كبير من الاحترام عند الشعوب

التي وجدت فيها. ولا يرجع هذا الاحترام إلى خوف الناس من الجزء الذي يطبق عند مخالفتها وإنما إلى طبيعة مصدرها والظروف التي أحاطت بصورها. فقد صدر بعضها أو اعتبر أنه صدر عن الآلهة (كقانون مانو عند اليهود) كما صدر بعضها عن مصلح اجتماعي كبير يقدره الجميع ويعترفون بفضلها (مثل مدونة حمورابي في بابل وصولون في أثينا)، كما صدر البعض الآخر نتيجة لأحداث اجتماعية وسياسية شارك الشعب فيها فأصبح شديد الحرص على الحفاظ عليها مثل قانون الألواح الاثني عشر في روما. ونظراً لقيمة هذه المدونات عند شعوبها فقد عمل المشرعون اللاحقون على نسبة ما يصدرونه من أحكام إليها حتى تكسب أحكامهم ما كان للمدونات القديمة من احترام وهيبة، كما حرص الشراح والمفسرون الجدد على اعتبار هذه المدونات أصلاً لقواعدهم وتفسيراتهم، حتى ما يستجد منها ليتلاءم مع الظروف الاجتماعية الجديدة، وذلك حتى يكون لهذه الاجتهادات نفس القيمة والاحترام والتقدير. وفيما يلي نعرض لأهم المدونات القديمة والتي كان لها تأثيراً بالغاً في التاريخ القانوني.

الفصل الأول

أشهر المدونات القانونية في الشرق

تمهيد:

تدل الكشف الأثرية الحديثة أن بلاد ما بين النهرين عرفت عدة مدونات لم يحفظ لنا التاريخ منها إلا بضعة أجزاء. ويرجع تاريخ أقدم هذه المدونات إلى حوالي عام ٢٥٠٠ قبل الميلاد وقد صدرت في مدينة الأجاش. أما المدونات القديمة الأخرى التي ظهرت قبل عهد حمورابي فهي بالترتيب الزمنى مدونة أورنامو في القرن الحادى والعشرين قبل الميلاد ومدونة " أشنونا " (مدينة في شمال بغداد) في عام ١٩٣٠ قبل الميلاد ومدونة " ليببيت أشتار " التي صدرت عام ١٨٧٥ قبل الميلاد. وأشهر المدونات التي ظهرت في الشرق وكان لها أثراً عميقاً على القانون والتشريع هي - كما ذكرنا - مدونات حمورابي وبوكخوريس ومانو، وسنتكلم عن تاريخ تدوين كل منهما وأسباب صدورهما وما تتمتع به من خصائص.

المبحث الأول

مدونة حمورابي

عُثرت البعثة الفرنسية التي قامت بأعمال الحفريات على هذه المدونات في مدينة "سوز" عام ١٩٠١ - ١٩٠٢. والمدونة منقوشة على حجر أسود يبلغ ارتفاعه مترين ومكتوبة باللغة الأكادية. وقد ترجمت إلى اللغة الفرنسية عام ١٩٠٢ وكان موضوعاً لعدة دراسات. وترجمت بعد ذلك إلى كل اللغات الأوروبية الحديثة تقريباً. والنسخة الأولى من مدونة حمورابي حفظت في متحف اللوفر في باريس وتوالى اكتشاف نسخ غيرها منها نسخة ثانية صدرت بعد الأولى بخمس سنوات في العام الرابع والثلاثين من حكم الملك حمورابي، أي حوالي عام ١٦٩٤ ق.م. وبلغ عدد النسخ التي عثر عليها اثنين وعشرين نسخة، وجدت في أماكن مختلفة ببلاد ما بين النهرين وخارجها، وفي عصور متباينة تشمل عصر حمورابي، وما تلاه من عصور كالعصر الآشوري (من القرن ١٣ حتى القرن ٧ ق.م) والعصر الكلداني في بابل (٦٢٢ - ٥٣٩ ق.م) وكانت مترجمة إلى لغات هذه الأقطار.

نشأتها:

صدرت هذه المدونة في بابل عاصمة بلاد ما بين النهرين في عهد الملك حمورابي (١٧٢٨ - ١٦٨٦) الذي تحمل اسمه، والذي وحد كل دويلات ما بين النهرين في إمبراطورية واسعة تمتد من صحراء سوريا حتى جبال زاغروس ومن الخليج العربي حتى أعالي نهر الفرات. ولم تكن هذه المدونة أول قانون مكتوب ظهر في هذه البلاد، كما ذكرنا، ولكنها كانت أهم هذه القوانين جميعاً، وتعتبر أشهر مدونة في تاريخ العالم القديم كله وليس فقط في

الشرق. وتعود شهرتها إلى أنها اعتبرت أهم مرجع للقانون الذى طبق في بلاد ما بين النهرين سواء في عهد حمورابى أو في العصور اللاحقة لحكمه. والدليل على ذلك هو العثور على عدة نسخ تضمنت نقلاً لنصوصها في تواريخ وبلاد مختلفة، مما يدل على استمرار أحكامها سواء في بابل أو في البلاد المجاورة مثل بلاد عيلام بعد استقلالها عن بابل وبلاد الساحل السورى بل ومصر أيضاً، حيث يذهب بعض الباحثين إلى أن القانون الفرعونى تأثر بها حتى بعد وفاة صاحبها. وظلت مطبقة طوال عصر الاحتلال الإغريقى للمنطقة في صورة عادات وتقاليد عرفية.

ويمكن القول أن مدونة حمورابى لعبت في العصور القديمة نفس دور، وأثرت نفس تأثير، قانون نابليون في العصور الحديثة

سبب وضعها:

قصد الملك حمورابى بوضع هذه المدونة تحقيق الوحدة القانونية بجانب الوحدة السياسية بين سكان امبراطوريته الكبيرة في الشرق الأدنى. ذلك أن النظام السياسى الذى ساد هذه المنطقة قبل حمورابى كان قائماً على وجود عدة دويلات مستقلة لكل منها دينها الخاص وتشريعها الخاص ويرأس كل منها أمير أو ملك. وقد حاول بعض الملوك توحيد هذه الدويلات في دولة واحدة قوية ولكن اختلاف الأجناس كان يعوق انصهار السكان في بوتقة واحدة، فضلاً عن أن بعض قبائل الهند كانت تحتاح البلاد من وقت لآخر، ومنذ الألف الثانية قبل الميلاد بدأت عناصر السكان تنوب في الجنس السامي فاصطبغت البلاد بالصبغة السامية بعد أن سادت بابل كل بلاد المنطقة. وبلغت هذه الحركة ذروتها مع حكم الملك حمورابى أشهر ملوك

بابل.

توحدت الدويلات في عصر هذا الملك الذى أقام حكومة مركزية قوية قضت على حكومات الإمارات، وحل محل الأمراء موظفون معينون من قبل حمورابى، وأصبحت لغة أكاد هى اللغة الرسمية للبلاد، وسيطرت ديانة بابل " فردك " على الديانات الأخرى، وبذلك كونت بلاد ما بين النهرين دولة قوية موحدة ذات طابع سامى. اتجه حمورابى بعد تحقيق الوحدة السياسية إلى تحقيق الوحدة التشريعية فأصدر مدونته الشهيرة باللغة الأكادية، ولم يقتصر دور هذه المدونة على جمع بعض التقاليد العرفية التى سادت قبل صدورها، بل عمد حمورابى إلى وضع أحكام جديدة وصريحة تكمل النقص في التقاليد العرفية وتقطع الخلاف بين المفسرين، وتتفق في نفس الوقت مع التطور الاجتماعي والاقتصادي الذى ساد في عصره. وبذلك نجح حمورابى في تحقيق الوحدة القانونية بجانب الوحدة السياسية بين سكان امبراطوريته الكبيرة، متوجاً محاولات التوحيد التى حاولها أسلافه من الملوك

خصائصها:

تتميز مدونة حمورابى من حيث شكلها وصياغتها ومن حيث مضمونها.

أ- الشكل والصياغة:

فمن حيث الشكل: صيغت هذه المدونة، على حجر من الديوريت الأسود يبلغ ارتفاعه أكثر من مترين، وتتكون، حسب ترجمة الأب شيل v.soheil الذى قام بنشر نصوصها، من ٢٨٢ مادة وتبدأ بديباجة وتنتهى بخاتمة. ونجد في أعلى الحجر رسماً يمثل إله الشمس " القاضى الأكبر

للسماوات والأرض " ممسكاً بكتاب وأمامه حمورابى ينصت في خشوع ويتلقى منه ما يلقي عليه من قانون. وفي الديباجة يقول حمورابى إن أله الشمس وهبه القوانين، ويؤكد اعتماده على السلطة الإلهية وإصراره على إقامة العدل في الأرض وحماية المجتمع. وفي الخاتمة يطالب حمورابى الناس باحترام تشريعه ويعد من يأتmer به بالخير ومن يخالفه بعذاب الآلهة

وبذلك تأخذ هذه المدونة الشكل الدينى وتبين أن سلطات الملك، ومن بينها سلطته التشريعية، تعتبر وحياً إلهياً صادراً من الآلهة إلى الملك. وكلن ذلك لا يعنى أن المدونة تحتوى على قانون دينى، فالرأى الغالب بين الفقهاء ينفي عنها هذه الصفة، بالرغم من مظهرها، لأنها تكاد تكون خالية من الأحكام الدينية ولم تخلط، رغم اهتمامها بالعقوبات الجنائية، بين الجزاء الدينى والجزاء الدنيوى.

ومن حيث الصياغة تتميز مدونة حمورابى بالأسلوب الموجز تماماً ولا تحتوى على أية أحكام مجردة أو عامة إلا في القليل النادر. فهى تتضمن أحكاماً فردية لحالات فردية وتتكون فقراتها من جعل شرطية مثل " إذا حدث أن - إذا فرض أن.... " ويقوم منهج كتابتها على الجمع بين الحالات المتشابهة التى ترتبط بوحدة الفكرة أو الحدث الذى تنظمه، ولا يوجد فيها تبويب كما في التقنيات الحديثة. ويبين هذا الأسلوب في الصياغة عدم مقدرة البابليين أو عدم رغبتهم في استخلاص أية قواعد عامة من الحلول التى تحكم الحالات الفردية، سواء أكانت حقيقية أو افتراضية. وهذا على خلاف نظام التبويب في المدونات الحديثة والمعاصرة، وخلافاً لمنهج الفقهاء الرومان.

ب- المضمون:

تضمنت مدونة حمورابي أحكاماً في كل فروع القانون وإن كانت لم تجمع كل القواعد العرفية التي وجدت في عهدها، بل اقتصر على تقنين بعضها وعلى الأخص الموضوعات التي تتطلب تعديلاً في أحكامها أو التي اختلف الرأي حولها واهتمت اهتماماً خاصاً بالعقوبات والإجراءات الجنائية، واتسمت بقسوة أحكامها حيث كان القصاص والقطع من الأحكام التي وجدت مجاًلاً كبيراً في التطبيق. كذلك فقد أقرت نظام الفوارق بين الطبقات الذي أخذ به المجتمع البابلي القديم، إذ قسمت المجتمع إلى طبقات الأحرار والمساكين والأرقاء وذلك خلافاً لما فعله قانون الألواح الاثني عشر الروماني. ورغم شدة أحكام المدونة إلا أننا لا نجد فيها إلا آثاراً طفيفة لعهد الانتقام الفردي، ولا نجد فيها مكاناً لنظام الدية الاختيارية لأن الدولة هي التي تولت توقيع العقوبات الجنائية.

وتعطينا المدونة في الإجمال صورة واضحة وكاملة لحالة المجتمع البابلي وما بلغه من مدنية في كافة المجالات التجارية والمدنية.

* أهم مميزات قانون حمورابي:

- ١ - خلو قانون حمورابي من الخلط بين الأحكام الدينية والأحكام القانونية.
- ٢ - إقراره لحرية التعاقد.
- ٣ - خلوه من القواعد والمبادئ العامة واقتصر على بيان الحلول الفردية لكل حالة على حدة.
- ٤ - حق العدالة من حيث تضمينه قواعد لحماية الضعفاء والعمال
- ٥ - نظم كثيراً من المسائل المتعلقة بالنشاط الزراعي.

٦ - اعترف بالملكية الفردية وحرية التعاقد وأهلية
وفيما يلي نعرض لأهم ما تضمنته المدونة من أحكام في المجالات المختلفة:

١ - في مجال المعاملات:

- اعترف بالملكية الفردية.
- نظم مصادر الالتزامات (العقد وغيره).
- نظم المسؤولية الشخصية عن الخطأ.
- نظم مسؤولية الإنسان عن حراسة الحيوان.
- نظم مسؤولية الأطباء والمهندسين من الناحية المدنية.

٢ - في مجال الأحوال الشخصية:

- نظم شئون الأسرة كالزواج والطلاق والتبني.
- نظم حقوق الأبناء.
- نظم حقوق الأرامل.
- الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للمرأة.
- منع الزوج من تطليق زوجته التي أصيبت بمرض مزمن.

٣ - في مجال الجرائم والعقوبات:

- نظم الجرائم الماسة بسير العدالة (القضاء).
- نظم الجرائم المتعلقة بالسرقة وإخفاء الأشياء المسروقة وبين عقوباتها.
- تنظيم القطاع العسكري.
- بين الأحكام المتعلقة بجرائم أمين النقل في البضائع المنقولة.

المبحث الثاني

مدونة بوكخوريس

أسس الملك بوكخوريس صاحب هذه المدونة الأسرة الفرعونية الرابعة والعشرين وحكم مصر في الفترة ما بين عام ٧١٨ وعام ٧١٢ ق.م. ومن المؤكد أن مصر عرفت عدة تقنيات قبل عهد بوكخوريس وبعده، وتعتبر مدونة بوكخوريس أهم المدونات التي ظهرت في هذا التاريخ بدليل أن أكثر الوثائق والأقوال تتعلق بها.

نشأتها:

صدرت هذه المدونة بعد فترة ضعف وانحلال أصاب المجتمع المصرى منذ أواخر عهد الأسرة العشرين (القرن الحادى عشر ق.م). حيث نجد البلاد قد تعرضت من الخارج لغزوات شعوب هند وأروبية تدعى " شعوب البحر " وفقدت أملاكها في آسيا، ونجد وحدتها قد تفككت في الداخل وتنازع الأمراء وكهنة آمون السلطة في الأقاليم واصطبغت الدولة بصبغة دينية حتى أوائل الأسرة الرابعة والعشرين (١٠٩٠ - ٧٣٠ ق.م) حين جاء الملك بوكخوريس حسب تسمية الإغريق، ليقضى على الفوضى ويوجد البلاد ويعيد لها صبغتها المدنية ويصدر المدونة المعروفة باسمه.

مضمونها: لم تصل إلينا كل نصوص هذه المدونة إلا أن الوثائق وكتابات قدماء المؤرخين أمثال هيرودوت (القرن الخامس ق.م) وديودور الصقلي (القرن الأول ق.م) تركت لنا ما يمكننا من معرفة الكثير من محتوياتها التى تأثرت إلى حد كبير بمدونة حمورابى. قام بوكخوريس بجمع الكثير من العادات والتقاليد العرفية الموجودة في مجتمعه وأضاف إليها ما

يطورها لتتفق مع طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية لحكمه الجديد، وما يخلصها من الصبغة الدينية التي لحقت بها في العهود السابقة، ففصلت المدونة القانون عن الدين بالرغم من صدورها من ملك جرت التقاليد على اعتباره آلهاً بين البشر. وهكذا أطلقت المدونة حرية التعاقد داخل إطار من العدل، واهتمت بأحكام العقود والالتزامات، كما اعترفت بذمة مالية مستقلة لكل فرد من أفراد الأسرة وجعلت العبرة بالكتابة في مجال الإثبات. ويذهب هيرودوت الصقلي إلى أن المشرعين الإغريق أمثال صولون تأثروا بهذه المدونة ونقلوا بعض أحكامها مثل مبدأ اعتبار ذمة المدين المالية ضامنة لديونه وعدم التنفيذ على جسده بسبب الدين. ويقول بعض الشراح الفرنسيين المحدثين أمثال " ريفيو " أن هذه المدونة أثرت أيضاً على واضعي مجموعة الألواح الاثني عشر في روما الذين نقلوا بعض أحكامها.

وتعتبر مدونة بوكخوريس خاتمة المطاف بالنسبة لتطور القانون الفرعوني القديم، الذي لم يتطور بعد ذلك إلا في بعض أحكامه الجزئية. وقد أخذ به، مع بعض التعديلات، البطالمة والرومان خلال فترة حكمهم لمصر وأطلقوا عليه اسم القانون الأهلي أو قانون العصريين. وأهم أحكام هذا القانون هي:

١ - في مجال الأحوال الشخصية: حرر بوكخوريس الزواج من طابعه الديني، واعترف لكل من الزوجين والأولاد بذمة مالية مستقلة، وتمتعت المرأة بالمساواة مع الرجل، ورتب لها رهن عام على أموال زوجها بقوة القانون، ولها أن تشترط بأن العصمة في يدها، ولها أن تقيد حرية الزوج من أن يتزوج بثانية حتى أصبح تعدد الزوجات أمراً عسيراً، وكان من العسير أن يطلق زوجته اللهم إلا لضرورة ملحة كعقم الزوجة أو ارتكابها الزنا، وللزوجة حق التصرف في أموالها بدون موافقة زوجها، ولالأولاد أهلية كاملة. ساوى في الميراث بين الأولاد ذكوراً وإناثاً

٢ - في مجال العقود والالتزامات:

امتدت يد بوكخوريس بالإصلاح في مجال المعاملات، فأصبح العقد يتم بالتراضي، فضلاً عن تسجيله في مكاتب خاصة، وبخاصة متى كان موضوع العقد عقارات. كذلك أصبحت ذمة المدين هي الضامنة لديونه، وعليه فقد تم زوال نظام الإكراه البدني، كما اعترف بملكية المنفعة مما يجوز معه التصرف فيها من شخص لآخر. كذلك اعترف قانون بوكخوريس بل انتصر لمبدأ حرية التعاقد كما حدد بوكخوريس الفائدة في عقد القرض كحد أقصى ٣٠% بالنسبة للنقد، و٣٣% بالنسبة للحاصلات الزراعية، كما منع الفائدة على متجمد الفوائد، ومنع أن يكون مجموع الفوائد أزيد من أصل الدين، وأخيراً تخفف قانون بوكخوريس من التمسك بالشكل فقد اقتصر على التصرفات الناقلة للملكية في وثيقة أولى لإثبات المشاركة والثانية لإثبات نقل الملكية.

- وبخصوص الإثبات أصبحت الكتابة هي وسيلة الإثبات، كما أنه لم يجعل لليمين حجية مطلقة في حالة عدم وجود دليل كتابي، وإن كان قد أوجب على القاضي قبل رفض الدعوى توجيه اليمين إلى المدين على أنه ليس في ذمته التزام للدائن. وظل الأمر على هذا النحو إلى أن قتل بوكخوريس على يد " شاباكا " الملك الحبشي الذي أسس الأسرة الخامسة والعشرين وأبطل العمل بمجموعة بوكخوريس. غير أنه قد عادت تلك القواعد للعمل في عهد الملك أمازيس^(٢) واستمر ذلك إلى العهد البطلمي حيث طبق على المصريين وحدهم تحت مُسمي " قانون العقود " واستمر تطبيقه في العهد الروماني حتى عام ١٠٣م

(١) الوجيز . د/ لاشين الغاياتي ص ١٩٧ .

(٢) المرجع السابق ص ١٩٩ .

المبحث الثالث

مدونة مانو

صدرت هذه المدونة في الهند في شعب يتحدث باللغة الآرية ولم تكن أول وثيقة في تاريخ القانون الهندي فقد عرفت الهند قبلها عدة مدونات مكتوبة. وترجع ظروف نشأتها إلى نشاط الكهنة البراهمة وانتشار فكرهم وإسهامهم في الأمور العامة وفي شئون القضاة والقانون في بلادهم وعلى الأخص منذ القرن الخامس قبل الميلاد. تميز هذا القرن وما تلاه من قرون بحضارة دينية خلطت بين الدين والقانون، قبل الشعب مبادئها وأحكامها ولجأ إلى الكهنة لاستفتائهم فيما يصعب عليه من الأمور الفلسفية والدينية والقانونية. وظهرت داخل إطار هذه الديانة مجموعة من المذاهب والفرق، والتزم كل فريق بقواعد السلوك الخاصة بملتهم والتي ظلت تنتقل شفاهة عن جيل إلى جيل وتتسبب إلى ملوكهم المؤلهين الذين تلقوها من الآله براهما، وكان يطلق على كل منهم، كما سنرى اسم مانو، ومن هنا جاء اسم المدونة. وفي حوالى عام ٢٠٠ ق. م. قام الكهنة بتدوين هذه القواعد وإصدار مدونتهم المشهورة.

أهدافها:

لم يكن من أهداف هذه المدونة، بطبيعة ظروف نشأتها، فصل القانون عن الدين، أو إعطاء الدولة الصبغة المدنية كما كان الحال بالنسبة لمدونة بوكخوريس، كما لم يقصد بها تكملة تقاليد عرفية وتحقيق إصلاحات اجتماعية تسوى بين الطبقات أو تقضى على احتكار الكهنة للعلم والقانون كما حدث في المدونات الغربية، كمدونة دراكون أو صولون في أثينا أو قانون الألواح الاثنى

عشر في روما. فقد أبقت مدونة مانو على نظام تسلط الكهنة البراهمة على كل أوجه النشاط وأبقت على نظام الطبقات واقتصر غرضها على تدوين قواعد السلوك التى يتبعها رجال الدين البراهمة وتعميم تطبيقها على كل أفراد الشعب أيا كانت وظيفتهم أو طبقتهم الاجتماعية، لم يقصد بهذه المدونة إذن إلا تسجيل قواعد السلوك الشفوية التى تناقلتها الأجيال داخل إطار مدونة مكتوبة بقصد تعميم تطبيق قواعدها.

الشكل والمضمون:

تتشابه مدونة مانو من حيث شكلها مع مدونة حمورابى حيث تعتبر تشريعا صدر من الإله براهيم إلى شعبه عن طريق إحياء إلى أبنائه الملوك المؤلهين السبعة، الذين يطلقون عليهم اسم " مانو "، ويعادل هذا اللقب لقب فرعون الذى عرف به ملوك مصر المؤلهين في العهد الفرعونى. وأبلغ " مانو " كهنته بقواعد هذه القانون التى بقيت تتناقل شفاهة على مر الأجيال حتى كتبت باللغة السنسكريتية حوالي عام ٢٠٠ قبل الميلاد، حسب الرأى الذى نأخذ به. وقد صيغت هذه المدونة في أسلوب شعري يتضمن ٢٦٨٥ بيتاً شعرياً، وترجمت إلى الكثير من اللغات الأوروبية المعاصرة. ويمكن العثور على هذه الترجمات ومراجعتها في المكتبة الوطنية في باريس. ويذهب بعض العلماء إلى أن تناقل أشعار هذه المدونة أجيالاً طويلة قبل كتابتها أدخل بعض التحريف والإضافات على أحكامها، مما يتطلب أبحاثاً طويلة للتأكد من صحة أصل كل ما جاء فيها. وقد خلطت مدونة " مانو " في أحكامها كل قواعد السلوك الإنسانى، فهى تتضمن كل ما يتطلبه الدين من البرهمة المؤمن بعقيدته منذ ولادته حتى وفاته. ففيها ما يتعلق بالمناسك الدينية كالصوم

والصلاة وتقديم القرابين، وفيها ما يتعلق بالسلوك الشخصى المرتبط بالمأكل، والملبس وألوانه، وقواعد النظافة والعادات اليومية وتسمية المواليد، وفيها ما يتعلق بالعلاقة مع الغير كقواعد المجاملات والأخلاق والتجارة والاقتصاد والحرب. ونجد قواعد القانون مختلطة ومبعثرة هنا وهناك مع كل هذه القواعد في أنحاء المجموعة. ولهذه القواعد الأخيرة نوعين من الجزاءات، جزاءً دينياً يمكن تفاديهِ إذا ما قدم الشخص كفارة عن ذنوبه، كأن يتسك في غابة، متجنباً للناس فترة زمنية معينة، وجزاءاً مدنياً يفسح مجالاً كبيراً لمبدأ المحاكمة عن طريق المحنة ولعقوبات القصاص والقطع

كذلك قسمت مدونة مانو طبقات المجتمع الهندى إلى خمس طبقات، تختلف حقوقها وواجباتها تبعاً للطبقة التى ينتمى إليها الفرد. فنجد في أسفل السلم طبقة المنبوذين، الذين يعيشون خارج التنظيم الاجتماعى والقانونى، ويحرم الاتصال بهم والتعامل معهم. ويعلو هذه الطبقة طبقة العمال، ثم طبقة الزراع والتجار، ويعلوها طبقة رجال الجيش والمحاربين، وفي أعلى السلم نجد طبقة البراهمة من الكهنة رجال الدين. وتقتصر حقوق القانون العام على هذه الطبقة العليا مع بعض المميزين من رجال الجيش. أما حقوق القانون الخاص، التى تتفاوت هى الأخرى، فتحرم تعدد الزوجات على طبقة العمال، وتبيح الزواج من امرأتين لأفراد طبقة الزراع والتجار، ومن ثلاث نساء للمحاربين ورجال الجيش. أما الكهنة فيتمتعون بحق الزواج من أربع نساء.

الفصل الثاني

أشهر المدونات القانونية في الغرب

عرف الغرب مرحلة تدوين القانون بعد الشرق بعدة قرون، إذ وصل إليها الإغريق والرومان في منتصف الألف الأولى قبل الميلاد، أما بقية الشعوب الغربية فلم تصل إليها إلا في منتصف الألف التالية على ميلاد المسيح. وأهم المدونات الغربية، مدونتا دراكون وصولون الإغريقيتان ومدونة الألواح الاثني عشر الرومانية. وتأثرت هذه المدونات بالتقاليد والعادات الجرمانية كما اعتمدت إلى حد كبير، في صياغتها ومحتواها، على القانون الروماني في صورته التي سبقت مجموعة جوستينيان حيث أن هذه الأخيرة لم تصدر إلا في منتصف القرن السادس الميلادي، ولم يصل تأثيرها إلى الفكر القانون الغربي إلا بعد ذلك بسنوات عديدة.

وفيما يلي نتعرض لهذه المدونات بشي من التفصيل.

المبحث الأول

مدونة دراكون

نشأتها وأهدافها:

صدرت هذه المدونة في عهد الملك دراكون حاكم أثينا عام ٦٢١ ق.م محققة لحركة إصلاح إجتماعية وقانونية فرضتها ظروف الحياة في أثينا بعد أن وصلت إلى مرحلة الدولة، مثلها مثل غيرها من البلاد الإغريقية التي كونت دولا في شكل مدينة نتيجة لاندماج القبائل التي عاشت على أرضها. كانت السلطة في البلاد الإغريقية، وبينها أثينا، منذ القرن الثامن قبل الميلاد، في أيدي ملوك يعاونهم مجلس من شيوخ العشائر ومجلس أعضاء من المواطنين الأحرار. ومع الزمن، وفي تواريخ متقاربة، فقد الملوك سلطتهم المدنية محتفظين بالسلطة الدينية وحدها، واستولت الأقلية الأرستقراطية على السلطات الفعلية محتكرة لمناصب الحكم والتشريع والقضاء، مفسدة للقانون حسب أهوائها ومصالحها، وواضعة يدها على ثروة البلاد من الأرض الزراعية. وترتب على سيطرة الأشراف أن أثقل كاهل صغار الفلاحين بالديون فباعوا أرضهم، واسترق الكثير منهم بسبب الدين. كذلك ساءت أحوال طبقة العمال الأحرار نتيجة لمنافسة الأرقاء وصغار الفلاحين، الذين هجروا أراضيهم، نستطيع أن نضيف إلى ذلك ظهور طبقة قوية من رجال الأعمال والتجار والصناع بدأت تطالب بنصيب في إدارة شئون الدولة أى المدينة، توازى ما يدفعه أفرادها من ضرائب وما يؤدونه من خدمة عسكرية.. و بدت بوادر ثورة نتيجة لهذا الظلم الاجتماعى وعدم المساواة، وتعالى النداء بالإصلاح السياسى والاقتصادى من كل جانب وظهر مصلحون اجتماعيون

في كل المدن الإغريقية تقريباً، وانفرد الكثير منهم بالسلطة بفضل كفاءتهم وتقدير الجماهير لهم وتأييد الجيش لإصلاحاتهم. وحكموا البلاد حكماً دكتاتورياً بدعوى أن إعادة النظام وتحقيق العدالة وإرساء كلمة الحق والقانون تتطلب ذلك، وكان في هذا النظام بداية لتحول ديمقراطي حدث بعد ذلك. وشهدت المدن الإغريقية، خلاف القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد، أفعال هؤلاء المصلحون ومن بينهم في أثينا دراكون وبعده صولون. وجاء دراكون في القرن السابع قبل الميلاد في هذه الظروف، وكان ينتمي إلى طبقة الأشراف، إلا أنه أصدر مدونته بقصد الإصلاح، ليشرك الشعب في السلطة مع طبقات الأشراف ورجال الأعمال، ولينشر قانوناً واضح المعالم يحقق المساواة بين الجميع دون تمييز بين الطبقات.

أهم أحكامها: تعتبر مدونة دراكون، التي وصلتنا أحكامها عن طريق كتابات المؤرخين، مظهراً من مظاهر الديمقراطية الإغريقية لأنها تتكلم باسم الشعب وليس باسم الدين أو الآلهة (وتختلف الديمقراطية الإغريقية عن الديمقراطية الحديثة لأنها لا تفترض وجود نظرية للعقد الاجتماعي). كذلك يتميز شكل هذه المدونة، التي صدرت في عهد انفصلت فيه السلطة الدينية عن السلطة الزمنية، لأنها تبدأ بالنص على الالتزام بأداء الشعائر الدينية التي اتباعها الأسلاف مع ضرورة تمجيد الآلهة وتقديم القرابين إليها كل عام هذا بالرغم من أن محتواها لا يتضمن أحكاماً أو نصوصاً ترجع إلى عهد التقاليد الدينية.

تضمنت مدونة دراكون كذلك صياغة جديدة للتقاليد والعادات العرفية السائدة، بها بعض التعديلات التي تحقق المساواة بين الجميع أمام القانون

سواء فيما يتعلق بوحدة القواعد الواجبة التطبيق أو بوحدة القضاء أو بوسائل تنفيذ أحكامه. وأصبحت الدولة هي المختصة بالقضاء وحدها، فانتهى بذلك عهد الانتقام الفردى وتم القضاء على سلطة رؤساء العشائر القضائية. واتسمت المدونة بأحكامها الجنائية القاسية حتى أصبح دراكون مضرب الأمثال في قسوته، وأطلق اسمه كصفة تلحق ما يتسم بالشدة والعنف (دراكونى – Draconien) ولكن العقوبات كانت واضحة ومحددة وأدخلت في اعتبارها القصد الجنائى كوسيلة لتشديد العقوبة على الفاعل في جريمة القتل، وبعض الجرائم الأخرى، فاختلقت عقوبة القتل العمد عن الفعل الخطأ. وقررت المدونة أيضاً المساواة بين الجميع في الحقوق السياسية فانتهت بذلك سيطرة الأشراف على السلطة السياسية بعد أن قضى على احتكارهم للقانون والقضاء غير أن من استفاد في واقع الأمر من هذه المساواة لا يتعدى طبقة رجال الأعمال من ذوى القوى المادية، وبذلك لم تقض المدونة من حيث الواقع، على كل الفوارق بين الطبقات.

المبحث الثاني

مدونة صولون

نشأتها وأهدافها:

صدرت هذه المدونة في عيد الملك صولون حاكم أثينا في عام ٥٩٤ قبل الميلاد، ولم تصلنا نصوصها كاملة وإن كانت أحكامها قد عرفت من خلال الوثائق الأخرى. وتعتبر هذه المدونة مكملة لمدونة دراكون حيث كان غرضها استكمال الإصلاح الاجتماعي الذي قصدت هذه المدونة الأخيرة تحقيقه خصوصاً وأن الأشراف عملوا على معارضة إصلاح دراكون ووضعا العقبات في سبيل تنفيذه. يضاف إلى ذلك أن قوانين دراكون لم تحقق، كما ذكرنا، المساواة بين الناس ولو تقضى على سيطرة أصحاب المصالح من الطبقات العليا على الضعفاء والعامة وأبقت نظام الاسترقاق بسبب الدين. ولذلك قصد صولون القضاء على صراع الطبقات وتحقيق السلام والاستقرار لمدينة أثينا عاملاً على تحقيق المساواة بين السلطات. وينتمى صولون، مثله مثل دراكون، إلى طبقة الأشراف، وإن كانت رحلاته المتعددة خارج بلاده من أجل التجارة قد أكسبته خبرة وعلماً ودراية بأمور الحكم فضلاً عن ميوله الأدبية حيث كان شاعراً ورجل دولة من الطراز الأول، وقد تبوأ السلطة بنفس الطريقة التي وصل بها من سبقه من الحكام أي بتأييد الجماهير، وبقي منفرداً بها مدة خمسة وعشرون سنة، عاملاً على تنفيذ مخططه الإصلاحي إلى أن اعتزل الحكم وهو في سن السادسة والستين.

أهم أحكامها:

لم يصدر صولون مدونته باسم الآلهة ولم يمثل قانونه وحياً صادراً عنهم أو عن رجال الدين بل صدر بالشكل الديمقراطي وباسم شعب أثينا الذي اعتبر مصدراً لشرعية هذه القواعد. فكان بذلك من صنع العقل البشري، مستقلاً ومنفصلاً عن أى مصدر ديني، ويهدف إلى تحقيق المساواة وإقرار النظام. ولم تتضمن المدونة قواعد كثيرة، إذ تركت معظم أحكام المعاملات التجارية للتنظيم العرفي الذي احتوى على العديد من القواعد الواضحة المستقرة. كذلك فقد أخذت المدونة ببعض الأحكام العرفية السابقة على وجودها بعد أن أدخلت عليها من التعديلات ما يتفق مع غايتها الإصلاحية سواء في الأمور السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية:

- **فمن الناحية السياسية** أدخل صولون من التعديلات ما يؤدي إلى إشراك الشعب في شئون الحكم عن طريق فرض نصاب مالي معين لعضوية مجلس الشيوخ والحصول على مناصب الحكام، والسماح للطبقات التي لا تملك هذا النصاب بعضوية مجلس الشعب ومجالس القضاء في المحاكم. وبذلك حلت الثروة محل المولد في تولي بعض المناصب العليا وتم إفساح الطريق أمام محدودي الدخل لتولي المناصب الأخرى. وكان ذلك خطوة في طريق إصلاح ديمقراطي أكثر اتساعاً حيث قسم شعب أثينا إلى عشرة دوائر تنقسم كل منها إلى عدة أحياء تتضمن الأغنياء والفقراء على حد سواء.

- **ومن أهم الإصلاحات الاقتصادية** لصولون: تخفيف أعباء الديون عن طريق تخفيض وزن العملة، حيث خفض وزن الدرخمة من ٦ جرامات إلى ٤.٢٥ جراماً مع بقاء قيمتها القديمة في الوفاء، واستبدال التنفيذ على

أموال المدين بالتنفيذ على جسده حيث ألغيت هذه الوسيلة الأخيرة في التنفيذ (ويذهب ديودور الصقلي إلى أن صولون نقل قاعدة إلغاء التنفيذ على جسد المدين عن القانون المصري الفرعوني). تقرر أيضاً إلغاء الرهون التي تقرر على عقارات صغار الفلاحين الذين استفادوا من تخفيض وزن العملة وإدخال تعديلات على المقاييس والموازين. وقد نتج عن كل ذلك تحسن في أحوال الطبقات المتوسطة من التجار والصناع ونموها، وحماية الملكيات الصغيرة وازدهار حال الفلاحين في الريف. وكان لأولئك وهؤلاء دور هام في تقوية وتدعيم النظام الديمقراطي الذي رسخت قواعده بعد ذلك في أثينا، وفي تطوير حضارة هذه المدينة. وسارت الإصلاحات الاجتماعية لمدونة صولون في نفس اتجاه الإصلاحات السياسية والاقتصادية، محققة لنفس الأغراض في القضاء على امتيازات الأسر الأرستقراطية والملكيات الكبيرة وتشجيع الملكيات الصغيرة عن طريق تعديل نظام الإرث والأسرة

-خفضت هذه المدونة من امتيازات سلطة الأب فحرم عليه بيع أولاده وأصبحت السلطة الأبوية تقتضي ببلوغ الابن سناً معينة، فأصبح للأبن ذمة مالية مستقلة بعد انتهاء الولاية عليه. كذلك ألغيت القاعدة التي تحصر الإرث في الابن الأكبر فاشترك معه بقية أخوته الذكور في التركة وإن بقيت البنات محرومات من الإرث. فإن مات رب الأسرة دون أبناء آلت التركة إلى العصابات من الذكور، وفي حالة انعدام الذكور تؤول التركة إلى ذوي الأرحام. خفف صولون رغم ذلك من القاعدة التي تحرم البنت من الإرث. بإلزام الوارث من العصابات بالزواج من بنت المتوفي، كما أجاز لصاحب المال الإيلاء بماله أن لم يكن له أولاد ذكور.

المبحث الثالث مدونة الألواح الاثني عشر

نشأتها وأهدافها:

كان المجتمع الروماني منقسماً إلى طبقتين أساسيتين: العامة والأشراف. واختلفت كل طبقة عن الأخرى من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، فعاش العامة على هامش الحياة، فهم لا ينتظمون في عشائر ويقطنون في أماكن خاصة بهم، بعيدة عن مساكن الأشراف، ولا يسمح لهم بالاختلاط بهم أو بالزواج منهم، كما لا يسمح لهم بتملك الأرض الزراعية وإنما بالعمل في مزارع الملاك من الأشراف، يمارسون المهن اليدوية ولا يشتركون في العبادة الرسمية للمدينة، لا يتولون المناصب العامة ولا يشتركون في شئون الحكم، وأصبح العديد منهم أرقاء نتيجة لانتشار تطبيق نظام الاسترقاق بسبب الدين.

لم توجد باختصار أية مساواة بينهم وبين الأشراف في الحقوق والواجبات القانونية، فلم يتمتعوا بحقوق القانون العام لعدم اعتبارهم مواطنين في مدينتهم، وكان لهم، في إطار القانون الخاص، عاداتهم وتقاليدهم التي لم يعترف بها الأشراف، وأن كانوا يخضعون في نفس الوقت للقواعد والتقاليد التي يفرضها السادة، واحتكر الكهنة من الأشراف وضع القانون والعلم به وتفسيره. وقد حاول بعض ملوك روما تغيير هذه الأوضاع ومنح العامة بعض الحقوق، ولم يدم ذلك طويلاً حيث أدت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لروما في ذلك الوقت إلى سقوط النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري عام ٥٠٩ ق.م. وبذلك استقرت السلطة من جديد في يد أعضاء مجلس الشيوخ

وكلهم من الأشراف، الذين عملوا على سلب العامة ما اكتسبوه من حقوق في عهد الملكية، وأرهقوهم بالضرائب والديون، عاملين على تفسير القانون تفسيراً طائفاً لمصلحتهم وعلى سلب العامة سلطتي التشريع والقضاء.

وأدت ظروف التطور الاجتماعي إلى تحسين المستوى الاقتصادي لبعض العامة نتيجة لممارستهم للتجارة والحرف، كذلك فقد تفككت بعض الأسر الأرستقراطية القوية بمرور الزمن، فبدأت ثورة من العامة، طالب فيها بعضهم بترك مدينة روما والانفصال عنها وتكوين مدينة جديدة خاصة بهم، بينما طالب البعض الآخر بالبقاء في روما والعمل فيها على تحقيق المساواة وتدوين القواعد القانونية وإعلانها. وانتهى الخلاف بالاتفاق بين الطبقتين على وضع قانون مكتوب ينهي حالة الغموض التي أحاطت بالتقاليد العرفية ويحقق فرضين: المساواة بين الجميع أمام القانون والتخلص من احتكار الكهنة الأشراف لتفسير القانون وتطبيقه.

وتم الاتفاق عام ٤٥١ ق.م على اختيار لجنة من عشرة رجال لوضع هذا القانون الجديد، واقتصرت عضوية اللجنة في أول الأمر على الأشراف وحدهم بحجة أن القانون جزء من الدين وأنه لا توجد ديانة معترف بها للعامة، وذلك على أن تعرض أعمال اللجنة على الشعب كله لإبداء الرأي فيها قبل بدء التنفيذ. واتفق الجميع كذلك على أن تتوقف سلطة حكام المدينة لمدة عام، أثناء عمل لجنة العشرة التي تتولى بنفسها سلطة الحكم والتي تتولى إيفاد لجنة ثلاثية لدراسة قوانين بلاد الإغريق الأخرى وعلى الأخص قانون صولون حتى تسترشد بقواعده وأحكامه.

وفي نهاية عام ٤٥١ ق.م انتهت لجنة العشرة من كتابة جزء من

مهمتها على عشرة ألواح، وافق الشعب عليها وأصدرها باسمه، واختار لجنة ثانية من الأشراف والعامة لإتمام عمل اللجنة الأولي، وحددت سلطاتها بمدة عام آخر. وانتهت هذه اللجنة الأخيرة من عملها عام ٤٤٩ ق.م وسجلت هذا العمل على لوحين آخرين وافق عليهما الشعب وأصدرهما. وبذلك كتبت هذه المدونة على اثني عشر لوحاً، ومن هنا جاءت تسميتها.

أهم أحكامها:

استطاع شراح القانون الروماني تجميع نصوص هذه المدونة بعد أن فقد معظمها حيث دمرت قبائل الغال (فرنسا القديمة) التي غزت روما عام ٣٩٠ ق.م. الألواح التي كتبت عليها، وذلك بالرجوع إلى كتابات المؤرخين والفقهاء. وكانت بعض نصوص هذه المدونة قد نقلت حرفياً عن النص الأصلي والبعض الآخر كتب بأسلوب الفقيه أو المؤرخ، وإن تضمن نفس معنى النص الأول. ويذهب بعض الكتاب القادمي إلى أن النصوص كانت مكتوبة باللغة اللاتينية على ألواح من عاج، في حين ترى الغالبية أنها كتبت على ألواح من برونز. وتقترب مدونة الألواح في شكلها ومحتواها من المدونات الغربية، وعلى الأخص مدونتي صولون ودراكون وتختلف عن المدونات الشرقية القديمة.

فمن حيث الشكل يعتبر قانون الألواح الاثني عشر نقطة البدء لعهد الانفصال بين القانون والدين عند الرومان، فالمدونة لم تعتبر من وحي الآلهة ولم تتعرض قواعدها لأحكام الدين إلا في القليل النادر حينما يتعلق الأمر بالآداب الواجب توافرها في المراسم الدينية أو في الجنازات. صدرت هذه القواعد من العقل البشري واعتبرت مظهراً من مظاهر الديمقراطية لأن الشعب

هو الذي أقر لجنة العشرة التي وضعتها وهو الذي وافق على قواعدها وأمر بنشرها.

يتميز هذا القانون أيضاً بالإيجاز في صياغته وبأسلوبه الشعري ويتضمن بعض الأقوال المأثورة والكثير من الجمل الشرطية، مثله في ذلك مثل معظم مدونات الغرب القديمة.

ومن حيث المضمون اتسعت المدونة بالشكلية والرسمية ولم تتضمن كل القواعد التي كانت تحكم روما والمجتمع الروماني، وإنما قننت فقط القواعد والتقاليد التي كانت مثاراً للشك والنزاع بين طبقتي الأشراف والعامّة مع إدخال التعديلات اللازمة عليها حتى تتفق مع الهدف الذي رمت إلى تحقيقه، وما عدا ذلك فقد استمر منظماً ومحكوماً بالقواعد العرفية القديمة. وهكذا لم يتعرض قانون الألواح، باستثناء بعض القواعد الجزئية، لنظم القانون العام ولتفصيلات السلطة الأبوية والسلطة الزوجية، في حين نجد به بعض التفصيلات الخاصة بنظم العقوبات وإجراءات التقاضي. وقد اعتبر الرومان هذه المدونة، بالرغم من أوجه النقص سالفة الذكر، أساساً لنظامهم القانوني، وبقيت موضع احترامهم حتى عهد الفقيه جوستنيان.

وبالرغم من فقد أصل التبويب الأول لهذه المدونة فقد عمل الشراح المحدثين على إعادة صياغتها وتبويبها بالتقسيم الآتي:

تبدأ المدونة بنظام الدعاوى الذي تحتويه الألواح الثلاثة الأولى وكان لهذا النظام أهمية كبيرة في روما نظراً لأن الدعاوى كانت تختلط بالحق الذي تحميه.

وقد عرف هذا النظام باسم دعاوي القانون حيث وردت الدعاوي على سبيل الحصر، وكان لكل دعوى إجراءات وصيغ خاصة بحيث لا يجوز إنشاء دعاوي جديدة أو تعديل صيغ وإجراءات الدعاوي القائمة. وكانت كل دعوى تمر بمرحلتين: المرحلة الأولى تتم أمام المحاكم ويطلق عليه اسم " البريتور " حيث يحضر المتنازعان أمامه ومعهما الشئ محل النزاع أو رمز له ويقومان بالصيغ والإجراءات المنصوص عليها دون أدنى تغيير. ويتولى " البريتور " مراقبة صحة الإجراءات والصيغ، وتنتهي هذه المرحلة بقيام المتنازعين باعتبار قاض ليفصل في النزاع القائم أما المرحلة الثانية فتتم أمام القاضي الذي يبحث أدلة الخصمين ويفصل بينهما في حكمه. وتنقسم دعاوي القانون إلى قسمين دعاوي تقريرية ودعاوي تنفيذية.

والغرض من الدعاوي التقريرية هو حصول المدعى على حكم قضائي يقرر أحقيته فيما يدعيه، أو حصوله على إقرار من الخصم بالحق المدعى به. ونجد في قانون الألواح دعويا من هذا النوع، دعوى الرهان أو القسم ودعوى طلب تعيين قاضي أو حكم.

أما الدعاوي التنفيذية فكان الغرض منها تمكين من كان مزوداً بسند تنفيذي أو من صدر حكم لصالحه بالتنفيذ على جسم أو مال المدين. وينص قانون الألواح على دعويا من هذا النوع: دعوى إلقاء اليد ودعوى أخذ رهينة.

وتعتبر دعوى إلقاء اليد دعوى تنفيذية على شخص المدين الذي

تعهد بالدين في عقد استدانة أو الذي حكم عليه بالدين في دعوى القسم، وتتم بأن يقبض الدائن على مدينه أمام القاضي بعد مرور ٦٠ يوماً على صدور الحكم، فإن لم يعترض على ذلك أحد من أهل أو أصحاب المدين، أخذه الدائن عنده سجيناً حتى يفي بدينه وإلا قتله أو باعه، وإن اعترض أحد الأهل أو الأصدقاء على القبض على المدين أما القاضي، برئ المدين نهائياً وقامت دعوى جديدة بين الدائن والمعترض حتى إذا اتضح أنه تدخل بغير حق حكم عليه بالضعف جزاء له. أما دعوى أخذ رهينة فهي تخول للدائن - في حالات منصوص عليها - حق الاستيلاء على بعض مال المدين المماثل حتى يسدد دينه. ويتضمن اللوحان الرابع والخامس بعض قواعد الأسرة كالزواج والطلاق والسلطة الأبوية والميراث والوصية ويتبين منهما بقاء النظام الأبوي، فربئس الأسرة هو المالك الوحيد لأموالها، يخضع لسلطته أولاده وزوجته ورقيقه في مستوى قانوني واحد. كما طبق نظام الوصاية والقوامة على القصر والنساء والمجانين والسفهاء مراعاة صالح الوصي أو الأسرة أكثر من صالح المشمول بالوصاية أو القوامة، ولم يسمح قانون الألواح بالزواج بين العامة والأشراف ولم يتم ذلك في روما إلا في تاريخ لاحق.

ويحتوي اللوحان السادس والسابع على نظم الملكية وحقوق الارتفاق حيث كانت الملكية جائزة في العقار والمنقول وكانت الالتزامات المالية تنشأ نتيجة للجرائم الخاصة أو كأثر من آثار العقود، التي تميزت

كلها بالشكلية وكانت تتم بإجراءات رسمية، سواء للتصرف في الأموال أو للتعهد بالديون.

وخصت الألواح الباقية لنظم العقوبات التي تميزت بشدتها وقسوتها وتطبيق مبادئ القصاص والقطع والغرامة. وكانت الجرائم تنقسم إلى قسمين: جرائم عامة تمس صالح الدولة أو الحكومة كجريمة الخيانة العظمى، أو تعتبر جرائم خطيرة تمس الأفراد كجريمة القتل. ويحاكم مرتكبوا هذه الجرائم أمام مجلس الشعب، وأهم عقوباتها الموت حرقاً أو شنقاً أو بقطع الرأس أو الإلقاء من صخرة عالية. والقسم الثاني يتمثل في الجرائم الخاصة التي يقع ضررها على الأفراد وحدهم، وكانت قليلة العدد. وهنا يكون للأفراد وحدهم حق طلب عقاب الجاني، وكان للمجني عليه أن يقتص من الجاني بنفسه في جرائم معينة كالسرقة بالتلبس وفصل عضو من الجسم، وذلك إذا لم يتفق على دية محددة، كما كان له أن يطالبه بغرامة محددة قانوناً في باقي الجرائم مثل حالات السرقة الأخرى والاعتداء على الشخص وقطع الأشجار وخيانة الوصاية.

الباب الرابع

وسائل تطور الشرائع القديمة

بعد أن وضعت القواعد القانونية القديمة في مجموعات مدونة، أصبحت الفكرة القانونية مكونة تكويناً تاماً وأخذت كياناً محدداً ثابتاً: قواعد صادرة أو مؤيدة من سلطة حكومية تقوم بتنفيذها على الأفراد وتضبط بها سلوكهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم

لكن هذه القواعد المدونة لم تبق على حالتها الأولى التي وضعت فيها، بل أصابها على مر الأيام كثيراً من التحوير والتعديل والإصلاح، فقد كانت في أول عهدها قليلة العدد ضيقة النطاق، مقيدة بالإجراءات الشديدة، ولم تزد عن أنها صورة مكتوبة من العرف السائد وقت ذلك. وتبعاً لسنة التقدم الاجتماعي وازدياد العلاقات التجارية والاقتصادية ونشوء روابط جديدة ومعاملات متنوعة، شعر الناس بالحاجة إلى تعديل هذه النصوص وتوسيع نطاقها وتبسيط إجراءاتها، حتى تشمل الحالات الجديدة وتلائم التطور الاجتماعي. وقد وصلت الأمم القديمة ذات القوانين المدونة أو التقاليد الثابتة إلى تعديلها وتكميلها بوسائل مختلفة أبرزها الاحتيال على نصوصها وما توصلت إليه مبادئ العقل والعدالة الطبيعية^(١) وفيما يلي بيان ذلك:

(١) يراجع: - دروس في تاريخ النظم القانونية د/ محمد عبد الهادي ص ٧٨ وما بعدها.

- الوجيز في تاريخ القانون د/ عبد السميع أبو الخير ص ٨٥ وما بعدها.

- الوجيز في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية د/ لاشين الغياتي ص ٣٦٦ وما بعدها.

- دروس في القانون الروماني د/ صوفي أبو طالب ص ١٩٥ وما بعدها.

الفصل الأول

الحيل الشرعية

مقدمة:

قبل أن نبدأ دراسة آثار الحيلة في تطوير الشرائع القديمة فلنحاول تعريفها وأسباب استعمالها.

أولاً: تعريف الحيلة: الحيلة معناها افتراض أمر مخالف للواقع يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصه، أو الاستناد إلى واقعة كاذبة باعتبارها واقعة صحيحة حتى ينطبق القانون على حالة لا ينطبق عليها من قبل، وليس للخصم ولا للقاضي تجاه هذا الأمر المزعوم أن يناقشه أو يتنصل منه مع اشتهاار كذبه والغرض منه هو الوصول إلى سماع الدعوى أو رفضها أو إلى استتباط حكم في غير الحالات التي وضع لها القانون في الأصل، ونتيجته إحداث تعديل في معنى القانون بغير تعديل في صيغته. ومن ثم وصفت الحيلة بحق بأنها "أكذوبة محبوكة أملتها الضرورة". ولعلنا نلاحظ هنا أن الحيلة تستمد حتمية تطبيقها من ضرورات الحياة العملية، هذه الضرورات التي تدعو الناس إلى استعمال الحيلة مع علمهم بأنه لا سند لها من القانون، لكونها مخالفة لنصوصه فضلاً عن مخالفتها للواقع."

ثانياً: أسباب استعمال الحيلة:

تتمثل أهم أسباب استعمال الحيلة لدى الشعوب القديمة وبعض الشعوب الحديثة فيما يلي^(١).

(١) الأصل الديني للقواعد الدينية:

بات معلوماً من قبل الأصل الديني لأغلب القوانين وكيف أنها قامت على أساسه، أو أنها ولدت في أحضانه، مما أضفي على تلك القوانين نوعاً من القدسية استتبع صعوبة تعديلها على الرغم مما لحق بالمجتمع من تطورات تقتضي تعديل تلك القواعد سواء بإلغائها أو بتعديلها أو باستحداث قواعد جديدة. وأمام تلك الحاجة الملحة إلى تعديل النصوص القانونية وعدم إمكان ذلك التعديل لما كان يسبغ على تلك النصوص من قدسية في نظر المجتمع اضطر القائمون على تطبيق القانون وتفسيره إلى التحايل على القواعد القانونية سواء بتطبيقها على حالات لم توضع لها أصلاً أو بإهمالها وعدم تطبيقها لعدم صلاحيتها دون المجاهرة بتعديلها أو إلغائها، وذلك هو ما جعل البعض يصف تلك الحيل بأنها لا تعدو أن تكون أكذوبة محبوكة أملت بها الضرورة كما أشرنا من قبل.

(٢) بطء التغيير في القوانين المستمدة من الأعراف والتقاليد:

لئن كان الدين يمثل الأصل الذي نشأت في ظله أغلب القوانين إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون للتقاليد والأعراف البيئية دور بارز في نشأة بعض القوانين، وما من شك في أن تطور تلك التقاليد وتغيرها من حال إلى

(١) أستاذنا: الدكتور / عبد السميع أبو الخير ص ١٢٥ وما بعدها.

حال يستغرق زمناً طويلاً مما يعني جمود التشريعات المستمدة من تلك الأعراف والتقاليد، وأمام ذلك الجمود وأما الضرورات الملحة للتغيير كان لا بد من اللجوء إلى الحيلة للقيام بدورها المشار إليه من قبل.

(٣) الطبيعة المحافظة للشعب الروماني:

تميز الشعب الروماني بروح المحافظة على تقاليده وأعرافه مهما أظهر الواقع من شدتها أو تصورها عن معالجة ما لحق بالمجتمع من تطورات وقد انعكست تلك الطبيعة المحافظة للشعب الروماني على الحياة القانونية فكان تقديسه لنصوص قانونه المكتوب كقانون الألواح الأثني عشر مما استتبع الحد من تدخل المشرع لإصلاح القانون إلا نادراً، وذلك هو ما دفع الفقه إلى محاولة التخلص مما اعتور بعض النصوص القانونية من شدة أو تكملة ما شاب بعضها من قصور عن طريق استعمال الحيلة دون المجاهرة بإلغاء تلك النصوص أو تعديلها.

(٤) الطابع الشكلي للقانون الروماني:

عرف القانون الروماني القديم بغلبة الشكلية أو الرسمية عليه، حتى أنه اعتبر القيام ببعض الإجراءات الشكلية شرطاً لإنتاج الدعاوى والتصرفات القانونية لآثارها وهو ما حدا بالفقهاء والحكام القضائيين إلى محاولة التغلب على ذلك الجمود بالتحايل على النصوص توصلًا إلى الحد من آثار تلك الصبغة الشكلية للقانون الروماني. وفيما يلي نبين دور الحيلة في القوانين القديمة والقانون الروماني والشرعية الإسلامية.

المبحث الأول

الحيلة في القوانين القديمة

لعل أقدم الافتراضات القانونية عهداً وأبلغها أثراً في حياة الجماعات الفطرية افتراض القرابة الدموية، فقد كانت العلاقات بين الأفراد في مستهل الحياة الاجتماعية محصورة في أفراد الأسرة الواحدة، وكان المبدأ الأساسي أن الذين لا تربطهم بالأسرة صلة الدم أما عدو وأما رقيق. وقد اختلف الواقع مع هذا المبدأ ونشأت الروابط السلمية والمصلحية بين غير الأقرباء، دون أن تبني على مبدأ جديد ينسجم معها، ودون أن تصاغ في تعبير جديد يلائمها، بل إن العضو الغريب في كل جماعة كان يعامل معاملة القريب، والرابطة التي تصله بها كانت تعتبر رابطة قرابة، وذلك لأن عقلية الجماعات الفطرية كانت تقصر عن التسليم بوجود نظام يجمع بين الأفراد أو ينشئ بينهم علاقات إلا أن كان صادراً عن صلة عائلية، فلم تجد بداً من التوسع في فكرة القرابة حتى تشمل نظاماً ليس لها أساس صحيح من هذه القرابة، ومع ذلك كان يترتب عليها من الحقوق والواجبات بل ومن المشاعر النفسية ما يترتب على الصلة العائلية وعلى هذا الأسلوب من التفكير الفطري كان افتراض الصلة الدموية أساساً لنظم مختلفة سياسية واجتماعية ولنظم في المعاملات، وفي الأحوال الشخصية من زواج ونفقة وإرث. وكثير من هذه النظم لم يكن مقصوراً على شعب واحد بل كان عاماً على شعوب عديدة، هندية ورومانية وعربية، وسنرى فيما يلي أمثلة للدور الذي قام به هذا الافتراض في تكوين هذه النظم وتطورها في المجتمع الإنساني.

١ - صلة القرابة وتكوين الدولة القديمة:

كانت كل جماعة سياسية في العهد القديم، وهي التي تقابل الدولة في العصر الحديث، ينتسب أفرادها أو رعيته إلى أصل واحد وهذا راجع إلى الاعتقاد بأن صلة الدم هي الأساس الوحيد لأية هيئة يشترك أعضاؤها في حقوق سياسية. ولذلك فإنه رغماً عن تدخل الغريب في كل جماعة، فإنهم كانوا يفترضون أنفسهم من نسل واحد. وقد تدرجت الجماعات الفطرية نحو تكوينها في هيئات سياسية من أسرة خاضعة لسلطة أب واحد فألى عشيرة تعبد جدا واحداً، فألى قبيلة ترجع إلى أصل واحد، ثم إلى شعب أو دولة تنتسب لجنس واحد. وفي كل دائرة من هذه الدوائر التي وصلت باتساعها إلى تكوين الدولة دخلت عناصر أجنبية واندمجت في الأقارب، سواء أكان ذلك بطريق التبنّي في دائرة الأسرة. أم بطريق انضمام النزلاء في دائرة العشيرة، والمهاجرين من القبائل الأخرى في دائرة القبيلة، ومن هذا يتبين لنا أن بناء الدولة على أساس الصلة الدموية كان بناء صناعياً ومع ذلك كان المعتقد أنه الوضع الطبيعي للهيئة السياسية القديمة. أما علة تأثير هذا الافتراض في نفوس الأقدمين وإخلاصهم لهذا الاعتقاد مع علمهم بمخالفته للواقع، فإنها ترجع إلى اشتراك أفراد القبيلة أو الهيئة السياسية في العبادة وفي القران الديني، وترجع بالأخص إلى العبادة السائدة في الديانات القديمة وهي عبادة الأجداد، متى أخذ الغريب بنصيبه فيها سهل الاعتراف بانتسابه إلى الجد الذي اشترك في عبادته. وبذلك قامت الدولة القديمة على وحدة العبادة ووحدة النسب.

ولما تكونت كل جماعة على هذه الصورة وشعرت بعد ذلك بقوتها

وكيانها نبذت مع الزمن افتراض القرابة كوسيلة لتوسيع نطاقها، وضمت إليها عناصر أجنبية وجماعات أخرى لم تطمع في إدعاء وحدة القرابة أو في الاشتراك في العبادة مع أصلاء الدولة الأولى، وقد رفع هؤلاء الأصلاء أنفسهم عند ذلك إلى مرتبة الأشراف والخاصة واستأثروا بالحقوق السياسية دون الدخلاء والعامة الذين لم يحظوا بنعمة الانتساب لأصلهم أو حسبهم، وهو المبدأ الذي يعتبر أساساً للشخصية السياسية في الدولة. كما كان في روما وفي اليونان لكن هذا الإسراف في حرمان العامة وفي اضطهادهم أدخل في الاعتبار مبدأ آخر أسمى مكانة وأشد قوة، مبدأ الصلة الوطنية أو الانتساب إلى وطن ثابت الحدود، وهو المبدأ الذي أصبح أساساً لكل دولة في العصور الحديثة.

٢ - افتراض القرابة في العقود:

لم يكن افتراض القرابة مقصوراً على انضمام الغريب إلى غيره في تكوين الجماعات القديمة، بل امتد إلى بعض الروابط والمعاملات التي نراها الآن ناشئة عن التعاقد وحده، ومن هذه الروابط رابطة الشركة ورابطة الوكالة. فالعلاقات بين الشركاء إنما كانت مشتقة في القديم من افتراض الصلة الدموية بينهم، وبغير هذا الاعتبار لم يقيم مسوغ لوجودها. وقد بقيت إلى عهد حديث في تشكيل بعض الشركات الانجليزية التجارية ذات الأصل القديم آثار الصلة المفترضة بين الأقارب " المتضامنين في الطعام والعبادة والمال " وكان عند الرومان في القديم نظام " الشركة العامة " ذات المسؤولية المطلقة، التي تجعل جميع أموال كل شريك واقعة في مال الشركة وتجعل الشركاء مسئولين عن كل ما تسأل عنه الشركة. مثل هذا الشركة لا تتشأ في العصر الحديث عن

العقد، وإن كانت تحدث في بعض البلاد عن الزواج، ولكنها كانت تقوم في القديم على افتراض صلة الأخوة بين الشركاء ثم تطورت وأصبحت منسوبة إلى قوة التعاقد وحده. كذلك كان الأمر في عقد الوكالة عند الرومان. ففي شرائع العصر الحالي، إذا تعاقد الوكيل مع الغير نيابة عن الأصيل، يكتسب الأخير ما ينشأ عن العقد من الحقوق ويلتزم بما يترتب عليه من الديون، كأنه حضر بنفسه في العقد دون الوكيل، ولا ينشأ عن العقد بالنسبة للوكيل دين أو حق كأنه لم يحضر في العقد. ويعبر عن هذه النتيجة المزدوجة بأن " الإنابة كاملة " أى أن الوكيل يمثل الأصيل في العقد تمثيلاً تاماً تفنى به شخصية الوكيل في شخصية الأصيل. لم يصل الرومان إلى هذه القاعدة المطلقة، وإنما كانت الوكالة عندهم في العهد القديم خالية الأثر في الإنابة فكان الحق أو الدين الناشئ من العقد يرجع إلى الوكيل وحده، هو الذي يكتسب الحق ويلتزم بالدين دون الموكل، وهو الذي يطالب بالحق ويوفي بالدين، وبعد ذلك ينقل إلى الأصيل ما اكتسبه أو قبضه من الحقوق، ويرجع عليه بما دفعه من الديون. غير أن الإنابة كانت كاملة الأثر إذا حضر عن رب الأسرة في العقد ابنه أو رقيقه، أي إذا حضر عنه وكيل تربطه بالموكل صلة عائلية، نظراً لوحدة الشخصية المترتبة على هذه الصلة، ثم تعدل المبدأ الأول مع سرعة تبادل المصالح وتقدم التجارة، وأصبحت الإنابة ذات أثر مباشر على الأصيل بالنسبة للديون الناشئة من العقد في كل حال، وبالنسبة للحقوق في بعض الأحوال. ومن المحتمل أن في هذا التطور ظلاً لذلك الاندماج التام الذي يحدث بين فردين يشتركان حقيقة أو حكماً في عضوية أسرة واحدة، وأنه تطور من طريق التوسع في فكرة القرابة حتى شملت ما بين الوكيل والموكل من صلة.

٣ - افتراض القرابة كمانع للزواج:

يدخل في افتراض الرابطة العائلية حالات قانونية أخرى تولدت عنه في

كثير من الشعوب الأخرى، ولا زال لها بعض الأثر في العصور الحديثة. وكلها حالات تشملها فكرة واحدة تتلخص في أن صلات الأفراد - مادية ونفسية - قد تصاغ في وضع عائلي، إذا جمعتهم عقيدة واحدة أو علاقة مقدسة أو ظروف من شأنها أن تغذي بينهم روح العطف والولاء، وحينئذ ينشأ بينهم من الواجبات والحقوق ما ينشأ عادة بين أعضاء الأسرة الواحدة. ومن ذلك القرابة الروحية الناتجة عن الصلة الدينية في الديانة الرومانية المسيحية، بين وكيل المعمودية أو "الاشبيين" وبين المعمد وأسرته، تلك القرابة التي أصبحت مصدراً لكثير من موانع الزواج على مستوى واحد مع القرابة الطبيعية والمصاهرة، فليس للوكيل مثلاً أن يتزوج ممن تولى تعميدها لأنه منها في منزلة الأب. وعلى هذا الاعتبار أيضاً منع الزواج بين الوصى أو ابنه وبين الفتاة الخاضعة لوصايته.

٤ - افتراض القرابة والنفقة:

وهناك - عدا موانع الزواج - طائفة أخرى من الآثار القانونية التي تعد ألصق من غيرها بالقرابة الطبيعية، كانت شائعة في الشعوب العربية والرومانية الايرلندية والهندية، نقصد أحكاماً للنفقة وللميراث نظمت بها صلات خاصة بين أفراد من نسل مختلف على غرار الصلة بين أفراد من نسل واحد. فقد كان عند عرب الجاهلية، إلى جانب نظام التبني الذي أبطله الإسلام، نظام يسمى "بولاء الموالاة" يعقده الرجل بالإيمان بينه وبين رجل آخر ليتناصرا في الحياة ويتوارثا بعد الوفاة، وهذا العهد يجعلهما في مرتبة الأقربين، ويوجب عليهما التعاون في العيش، ويكسب الباقي منهما حق الاستيلاء على ما اشترط من تركة أخيه إذا مات قبله، وقد أقر الإسلام هذا الولاء ولم يبطله.

وفي القانون الرومانى والشرعية الإسلامية نوع آخر من الولاء قائم بين المعتق والمعتوق، يترتب عليه علاقات وواجبات تماثل ما بين الأب وابنه، لأن المعتق سبب الحياة الحرة للرقيق، والأب سبب الحياة الطبيعية للابن. وعلى هذا الاعتبار يلتزم المعتوق في القانون الرومانى نحو مولاه بما يلتزم به الابن نحو أبيه، من الإجلال لشخصه، والخضوع لقضائه العائلى، وأداء الخدمات اللازمة لسد حاجاته، والإنفاق عليه عند إعساره، وللمعتق فوق ذلك حق الإرث في تركة معتوقه إذا مات من غير وارث. وعلى هذا الاعتبار كذلك يلتزم في الشريعة الإسلامية على بعض المذاهب، بنفقة عتيقه. بل يتعدى هذا الالتزام المعتق إلى العصابة من أقاربه عند موته، ويمتد حق النفقة إلى أولاد العتيق إن كان ولاؤهم لمورثى أبيهم. وإذا مات العتيق من غير عصابة من أقاربه آلت تركته إلى معتقه أو إلى عصبته من بعده. ويتصل بهذه الطائفة من الآثار القانونية تلك الآثار التى كانت تنشأ في بعض الشعوب من التربية العلمية أو الدينية، وقد كان قدماء الأيرلنديين يطلقون على هذا النظام اسم " الرضاع الأدبى " وهو نظام كان متبعاً في مدارس القانون التى أسسها العلماء " البريهون " حيث يتولى المعلم حضانة الطلبة في بيته وتنقيفهم الثقافة القانونية والأدبية العليا بغير مقابل. كانت الصلة بين المعلم وطلبته في مرتبة الصلة بين الأب وأبنائه، بل جعل القانون الإيرلندى للأب من الرضاع الأدبى على طلبته السلطة الأبوية التى جعلت للأب على ولده، وقرر له حق الانتفاع مدى حياته بجزء معين مما قد يؤول من الأموال لابنه من الرضاع، وهو بمثابة حق النفقة الواجب على الابن لأبيه ولذلك لم يكن المعلم البريهونى وتلاميذه مدرسة بالمعنى الحديث بل أسرة بمعناها الصحيح. وإنا لنجد لهذا

الوضع صورة أكثر قوة ووضوحاً عند الهنود في الروابط القانونية بين المعلم البرهمي وتلاميذه، فهو لا يقبض منهم أجراً عاجلاً على ما يتلقونه من تعاليمه الدينية، ولكن القانون الهندي يحتفظ له في مواضع كثيرة من نصوصه بحق الميراث في أموالهم بعد وفاتهم، بل إن هذا الميراث ينتقل بين أعضاء المعهد الواحد تنقله بين أفراد العشيرة الواحدة. فقد قررت النصوص البرهمية ومنها ما هو منسوب إلى مانو، إن الميت " إذا لم يكن له ولد ذكر ورثه أقرب أقربائه، وإن لم يكن له أقارب فمعلمه الديني، وإن لم يكن فتلميذه الذي تلقى عنه، ويضيف الشراح إلى ذلك أنه إذا لم يكن معلمه وتلاميذه أحياء عند موته ذهبت التركة إلى زملائه في الدراسة. وقد نظرت على ضوء هذه المبادئ بعض القضايا الحديثة في سجلات القضاء الهندي. ففي أيرلندا والهند لم تكن الصلة بين أفراد الجماعة العلمية صلة فكرية فحسب، وإنما كانت تعتبر كذلك صلة دموية. ومن الغريب أن هذا الاعتبار تطور بعد ذلك إلى حقيقة، عندما اتجهت الأفكار إلى الاعتقاد بأن العلم الديني والميل إليه والاستعداد له، صفات وراثية تنتقل من الآباء إلى أبنائهم، وتسرى في دماء الذين تناسلوا من العلماء، فأنتهى الأمر إلى استئثارهم بهذه المعاهد والجماعات الدينية دون غيرهم.

المبحث الثاني

الحيلة في القانون الرومانى

كانت الحيلة عاملاً كبيراً في التخلص من ضيق النصوص وشدتها، وفي ارتقاء النظم القانونية في العصور الأولى للدولة الرومانية، بل وفي معالجة بعض الصعاب العائلية والاجتماعية في عصورها الحديثة. ولذلك فإن تأثير الحيلة في القانون الرومانى القديم أو سع نطاقاً من تأثير الوسائل الأخرى، كما أنه أوضح وأعمق منه في أية شعوب أخرى. والأمثلة على ذلك مختلفة متعددة. منها الاحتيال على نظام البيع " بالإشهاد " واستعماله سوريااً للوصية والهبة والمقايضة والوديعة وعارية الاستعمال والرهن الحيازى، فنشأت عقود وتصرفات جديدة لم تكن معروفة من قبل في القانون الرومانى. ومنها الاستعانة " بالدعوى الصورية " لابتداء طرق جديدة سهلة لعق الرقيق ونقل الملكية. ومنها الاحتيال على نص في الألواح الرومانية يجازى الأب " بحرمانه من السلطة الأبوية على ابنه إذا أسرف فيها ببيعه ثلاث مرات"، واستتباط وسيلة صورية منه لإنشاء نظام جديد وهو تحرير الابن إذا أراد أبوه منحه الاستقلال في حياته بأمواله وشعار عمله. ومنها نظام التبني، وهو خلق الصلة العائلية خلقاً صناعياً وبإجراءات صورية وبهذا الأمر الافتراضى في جوهره وشكله تمكنت الأمة الرومانية من صيانة مصالحها وتطوير قانونها. وإلى جانب تعديل المبادئ والنظم القانونية بالتحايل على النصوص الخاصة بها كما تقدم، وصل الرومان إلى تعديلها كذلك من طريق التحايل على الإجراءات القضائية وشروط التقاضى. مثل ذلك أن يقتضى الحاكم القضائى في البرنامج الكتابي الذى يحيل به القضية إلى القاضى للفصل فيها بحسب

وقائعها أن المدعى الأجنبي روماني، حتى يستطيع المطالبة بحقه في نزاع مدنى أو في دعوى جنائية بعد أن لم يكن للفرد حق التقاضي أمام المحاكم الرومانية إلا إذا كان حراً وطنياً. وأن يفترض أن الأرض الإقليمية أرض إيطالية، حتى يتمكن صاحبها من حماية ملكيته إذا اعتدى عليها ومن استردها إذا نزعت منه، بعد أن كانت دعاوى الملكية العقارية مقصورة على الأراضى الإيطالية، وأن يفترض أن المشتري أو الوهوب له - الذى اكتفى باستلام المبيع أو الهبة دون اتخاذ الإجراءات الشكلية الناقلة للملكية قانوناً كالإشهاد - قد مضى على استلامه المدة القانونية المكسبة للتملك، فأصبح التسليم طريقاً لاكتساب الملكية، وأن يفترض أن الابن المحرر من سلطة أبيه والزوجة التى تزوجت بغير خضوعها لسيادة زوجها، وإرث شرعي للأب أو للزوج المتوفى، حتى يأخذ كل منها من تركته نصيباً كالابن الخاضع لسلطة أبيه والزوجة الخاضعة لسيادة زوجها، بعد أن كان الميراث الشرعي مقصوراً على الذين كانوا في سلطته عند وفاته.

المبحث الثالث

الحيلة في الشريعة الإسلامية

الشريعة الإسلامية تكاد أن تخلو من الحيلة، وهذا راجع إلى بساطة إجراءاتها. وإلى أن احكامها مستمدة في غالب الأحوال من أصول وقواعد كلية واردة في القرآن والسنة، تاركة المسائل التفصيلية إلى اجتهاد الفقهاء والقضاة، غير أنه يمكن الوقوف على نماذج للحيلة في الفقه الإسلامي ^(١) على النحو الآتي:-

(١) التحايل لمنع بقاء التركة شاغرة ^(٢):

من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أنه لا تركة إلا بعد سداد ديون الميت، ويستتبع تطبيق هذه القاعدة عدم انتقال ملكية شئ من أموال التركة إلى الورثة قبل الوفاء بما على المورث من ديون، أى أن مال التركة قبل ذلك الوفاء لا يكون ملكاً للورثة وفي نفس الوقت لا يمكن القول بملكية المتوفي لتلك الأموال بحسب أن ملكه قد زال بوفاته، ومنعاً لبقاء المال دون مالك في الفترة التي تعقب وفاة المورث إلى حين سداد ديونه افترض الفقهاء أن الميت لا يزال حياً وبالتالي قضوا بملكيته حكماً لتلك الأموال. وهو ما يستتبع عدم قدرة الورثة على التصرف في أموال التركة قبل الوفاء منها بما على الميت من ديون لكون هذه الأموال وفقاً لهذا الفرض تعتبر مملوكة للمورث حكماً. كما استتبع هذا الفرض في الوقت ذاته عدم بقاء أموال التركة سائبة بدون مالك.

(١) بطبيعة الحال الأمر قاصر على الحيل التي يقصد منها التوصل إلى أهداف مشروعة أما التي يقصد منها أهداف محرمة فإن الفقه الإسلامي مجمع على بطلانها.

(٢) أستاذنا الكبير د/ عبد السميع أبو الخير ص ١٣٤ وما بعدها.

(٢) التحايل لاعتبار المفقود ميتاً:

من المعلوم أن تحقق موت المورث يعتبر شرطاً أساسياً من شروط الميراث، ولاشك أن المفقود لم يتحقق العلم بوفاته، لإحتمال كونه حياً وهو ما كان يقضى بحسب الأصل عدم توزيع أمواله على ورثته. بيد أنه لما كان بقاء الحال على ذلك يستتبع المضرة بالزوجة لكونها تظل معلقة، فضلاً عن المضرة التي تلحق الورثة، جاز افتراض الفقهاء موت هذا المفقود متى مضى على غيابه مدة معينة يغلب فيها هلاكه، حيث يحكم بعدها بموته. ولاشك أن هذا الفرض قد قيل به لتبرير انتقال التركة إلى ورثة المفقود على الرغم من عدم التأكد من وفاته لحظة الحكم بموته، بعد أن دعت الضرورة إلى ذلك.

(٣) التحايل لضمان المال من صاحب العمل في المضاربة:

يقضى الفقه الإسلامى بعدم ضمان الأمين لما يهلك تحت يده من مال الغير مادام قد حدث ذلك دون تعد منه، وتعتبر المضاربة من قبيل عقود الأمانة، وهو ما يستتبع عدم ضمان صاحب العمل لما يهلك تحت يده من أموال شريكه دون تعد من الأول. ولا يمكن في ذات الوقت اشتراط الضمان على رب العمل بحسب أنه شرط غير صحيح في نظر الفقهاء، ومن ثم فإن رب المال ليس أمامه إلا أحد أمرين:-

الأول الامتناع عن المضاربة بما يفضى إليه ذلك من حرمانه وحرمان شريكه من النفع الذى قد يعود عليهما.

الثاني دفع المال إلى شريكه (صاحب العمل) بدون ضمان مع ما يحمله ذلك من مخاطر ضياع المال أو جعله عرضة للضياع على الأقل. وذلك هو ما دفع الفقهاء إلى استعمال تلك الحيلة التى تتمثل في تسليم المال

من صاحبه إلى صاحب العمل على أنه قرض وبالتالي يكون هذا الأخير ضامناً لهلاكه، ثم يستغل المال في التجارة بينما مع اتفاقهما على نصيب كل منهما في الربح وبذلك يتمكن رب المال عن طريق القرض الصورى من استغلال ماله مع ضمان عدم ضياعه عليه في حالة هلاكه.

(٤) التحايل لحصول الوارث على حقه في ذمة مورثه المريض مرض الموت:

يقرر الفقه الإسلامى نفاذ التصرفات المالية من المريض مرض الموت لصالح الأجنبى فيما لا يجاوز ثلث التركة، بينما يقضى بعدم نفاذ تلك التصرفات من هذا المريض لصالح أحد ورثته مهما كانت حصته فى التركة، وذلك رعاية لمصلحة الورثة مجتمعين حتى لا يؤثر المورث أحدهم بنصيب أكبر من نصيبه الشرعى. اللهم إلا إذا أجاز الورثة هذا التصرف، إذ ليس ثمة ما يحول دون سريانه في حقهم، ومع ذلك فقد تكون ذمة هذا المريض مشغولة حقيقة بدين لأحد الورثة ولا بد من الوفاء به، وهنا لجأ الفقهاء إلى حيلة تتمثل في إقرار المريض بذلك الدين لشخص أجنبى يثق فيه ويأمره بقبض ذلك من ماله على أن يدفعه من بعد إلى وارثه صاحب الدين، وبذلك أمكن عن طريق تلك الحيلة الوفاء بما يشغل ذمة المريض مرض الموت، مع كون التصرف بمنجى عن الطعن فيه بعدم النفاذ.

(٥) التحايل لانتقال الالتزام عن طريق حوالة الحق:

يقرر الفقه الإسلامى جواز انتقال الالتزام بين الأحياء عن طريق حوالة الدين وهو ما يعرف بانتقال الالتزام من الناحية السلبية، إلا أن النصوص لا تسمح بانتقال الالتزام عن طريق حوالة الحق وهو ما يعرف بانتقال الالتزام من

الناحية الإيجابية، وذلك حذرا من الوقوع في الربا. بيد أن حاجة المجتمع إلى انتقال الالتزام عن هذا الطريق، دفع الفقهاء إلى استعمال الحيلة للوصول إلى نتائج مماثلة أو قريبة لتلك التي يترتب علي حوالة الحق. وذلك عن طريق توكيل الدائن القديم للمحال له وهو الدائن الجديد في قبض هذا الأخير لما للأول من دين على شخص ثالث وهو مدين الدائن القديم، وفي ذات الوقت يهب المحيل وهو الدائن القديم الدين للدائن الجديد حتى لا يرجع الأول على الأخير بمقتضى تلك الوكالة.

وثمة حيلة أخرى مقناها اشتراط الدائن القديم وهو المحيل على المدين وهو المحال عليه في صلب العقد بالتزام هذا المدين بالوفاء بالدين لكل من يطالبه بالوفاء نيابة عن الدائن القديم وهو المحيل. وبذلك تتحقق نفس نتائج حوالة الحق دون المساس بالنصوص التي تمنع انتقال الالتزام عن طريقها.

الفصل الثاني

مبادئ العدالة

يعرف بعض الفقهاء مبادئ العدالة بأنها تلك القواعد القائمة إلى جانب قواعد القانون الأصلية مؤسسة على وحى العقل والنظر السليم وروح العدل الطبيعي بين الناس، والتي ترمى إلى تعديل قواعد القانون أو الحلول في مكانها، بفضل ما فيها من القوة المعنوية المستعدة من سمو مبادئها.

وتختلف هذه الوسيلة عن الحيل القانونية بأنها تتدخل في تطبيق القانون بصورة مباشرة وتعديل في أحكامه صراحة، أما الحيل فإنها تصل بصورة مستورة غير مباشرة إلى تغيير القانون في معانيه مع احترام نصوصه ظاهراً وتتميز العدالة عن التشريع بأن قوتها لا تستند لى هيئة حاكمة أو سلطة تشريعية وإنما تستند إلى طبيعة مبادئها وإلى سلامتها من حيث اتفاقها مع العقل والعدل والأخلاق. وقد ظهرت هذه المبادئ في مرحلة اجتماعية حديثة اجترأ فيها الناس على تقاليدهم، وعمدوا إلى مخالفة النصوص صراحة متى ظهرت لهم معالم الشدة والظلم في أحكامها، فلا بد أن يكون دور العدالة لاحقاً للدور الذى نشأت فيه فكرة الحيل القانونية، حيث كان الناس يقدسون النصوص والتقاليد، ويحتالون على نتائجها من طريق الافتراض.

مصدر العدالة:

عمت هذه الوسيلة الشعوب التى تطورت شرائعها في العصور القديمة، واستقت مبادئها من مصدر واحد وهو العقل وشعور العدل في النفس، ولكن هذا المصدر الفرد اتخذ باختلاف الشعوب صوراً مختلفة، فقد كان مصدر العدالة عند الرومان " قانون الشعوب " وكان مصدرها عند اليونان " قانون

الطبيعة " ثم أصبح هذا " القانون الطبيعي " صورة لمصدر العدالة عند الرومان منذ بدء العصر العلمى، أما مصدر العدالة في الشريعة الإسلامية فهو العقل وحكمة التشريع في الإسلام. وسنرى تفصيل ذلك كله في بيان أثر العدالة في تطور هذه الشرائع المختلفة كما يلي:

المبحث الأول

مبادئ العدالة فى القانون الرومانى

كان الرومان يعتبرون أن علاقاتهم ومعاملاتهم خاضعة لنوعين من القوانين، القانون القومى الذى تكون من نظمهم وتقاليدهم، والقانون المستعد من المبادئ السائدة فى جميع الأمم. وتأييداً لهذا نصت إحدى مدونات الإمبراطور " جستنيان " على أن كل الشعوب التى تخضع للقوانين والعادات إنما تخضع فى جزء من أحوالها للقوانين الخاصة بكل شعب، وتخضع فى جزء آخر لتلك القوانين العامة على النوع الإنسانى. فالقانون الذى يضعه كل شعب بنفسه " قانونه المدنى "، والذى بينه العقل الطبيعى للإنسانية كلها يسمى " قانون الشعوب " لأن جميع الشعوب تعطى به. أما النوع الأول عند الرومان أى القانون المدنى، أو قانون الرومان، فهو ينحصر فى قواعد الألواح الاثنى عشر والنصوص التى صدرت مكملة له، وهو مخصص لأهل مدينة روما ينفردون بنظمه وإجراءاته.

وأما النوع الثانى، وهو قانون الشعوب، فهو الذى أنشأه فى الدولة الرومانية الحاكم القضائى مستخلصاً إياه من المبادئ العامة المتبعة فى مختلف الشعوب، ومن هذا اتخذ أسمه الذى عرف به. ومن هذه المبادئ العامة:- التسليم بصفته سبباً كافياً لنقل الملكية دون إجراءات شكلية أخرى، والاستيلاء والإضافة كطريقين لاكتساب الملكية. وترجع ظروف إنشائه إلى العهد الذى لم يكن فيه للأجانب الذى نزحوا إلى المدينة الرومانية، رغم استقرارهم فيها وتبادلهم وأهلها المصالح المختلفة من تجارة وتعامل وتزواج، حق الاحتماء بقانون المدينة والاشتراك فى نظمته وإجراءاته. وقد قضت

الضرورة صوناً لمصالح الأجانب والرومان جميعاً أن تنظم العلاقات الاقتصادية والمعاملات التجارية والصلات الشخصية بين القاطنين في المدينة من رومان وأجانب على اختلاف أجناسهم، ومن أجل هذا عهد بتلك الشؤون إلى حاكم قضائي أنشئت وظيفته خصيصاً لها. فأخذ في اقتباس القواعد العادلة التي تقرها جميع الشعوب المجاورة، والعادات التجارية المتبعة بين الأجانب المقيمين في روما. واستجمع الحاكم القضائي مع الزمن طائفة كبرى من المبادئ العظيمة الخالية من الصبغة الشكلية، والملائمة لقيام الناس ولو تتفاوتت صفاتهم القومية. ومن المؤكد أن هذه الطائفة لم يصدر بها أو ببعضها تشريع روماني، بل كانت ثمرة النشاط القضائي، كما أنها كانت قائمة على حاجات عظيمة لا على نظريات فلسفية.

كانت قواعد قانون الشعوب في مبدأ أمرها سارية على الأجانب في روما دون قواعد القانون المدني الذي اختص به الرومان دون غيرهم. إما لأن الرومان كانوا معتزون بجنسهم ويعتبرون الأجانب أدنى منهم مرتبة ويرون في مشاطرتهم نظمهم وطقوسهم تحقيراً لها، وإما لأن إجراءات الرومان في العقود والدعاوى وتبادل الأموال كانت في الأصل ذات صبغة دينية وقومية، وكان قوامها عبارات وإشارات رسمية دقيقة أقل خطأ فيها يضيع كل أثر لها، فلم يكن من المستطاع اشتراك الأجانب فيها على اختلاف أديانهم ولغاتهم وتقاليدهم. ولما تكامل قانون الشعوب على يد " البريتور " الخاص بالأجانب، وأصبح أهلاً لضبط جميع المعاملات والروابط القانونية، وتفوق على القانون المدني بعدالة مبادئه وبساطة إجراءاته وخلوه من التعقيد الشكلي. لم يجد " البريتور " الخاص بالرومان بداً من أن يستعير بعض مبادئه،

وأن يقرها على الرومان في تصرفاتهم ودعاويهم. ثم شعر الفقهاء في العهد الأخير من الجمهورية بالحاجة إلى تطبيق نظم قانون الشعوب على الرومان أنفسهم بدلاً من القانون الرومانى العتيق، واستعان الخطيب الفيلسوف " سيشرون " للوصول إلى ذلك، بمذهب القانون الطبيعي الذي استحدثه الفلسفة اليونانية، وأسند قانون الشعوب إليه. وكان للثقافة اليونانية في ذلك العهد مكانة خاصة نقوش الرومان، نظراً لقصور الإيمان بالأديان القديمة في قلوب المتعلمين منهم وشعورهم بالحاجة إلى بديل عنها في حكمة اليونان. فارتفع شأن قانون الشعوب واندمج في القانون الطبيعي، وأصبح المثل الأعلى الذى يجب أن تتسج عليه نظم القانون المدنى.

ويتبين مما تقدم أن مبادئ العدالة عند الرومان كانت في أول عهدها مقتبسة من قانون الشعب، ثم اعتبر مصدرها القانون الطبيعي منذ القرن الأخير من الجمهورية، عندما سوى الفقهاء بينه وبين قانون الشعوب بوصفه " مجموعة المبادئ المطابقة للعقل والمقبولة عند جميع الأمم ". ولكن هذين المصدرين يختلفان في الحقيقة، لأن كثيراً من المبادئ الخلقية التى يملها القانون الطبيعي لا تجد تأييداً من قانون الشعوب، ولأن كثيراً من النظم التى يقرها قانون الشعوب يأبأها العقل وتتبذرها العدالة الطبيعية ومثال ذلك الرق والأسر، وقد جاء في أكثر من موضع من مجموعة جستنيان المسماة " بالنظم " أن الناس جميعاً خلقوا أحراراً بمقتضى القانون الطبيعي، وأن الرق والأسر مخالفان لهذا القانون، ولكنهما تولدا عن الحرب وأصبح جزءاً من قانون الشعوب، ولذلك فهو يفرق بين الأحرار والأرقاء والعتقاء، خلافاً لقانون الطبيعة الذى جعلهم سواء.

المبحث الثاني

مبادئ العدالة في الشريعة الإسلامية

ظهرت في الإسلام مع اتساع دولته وتغير الأحوال الاجتماعية في شعوبه وتنوع المعاملات والعلاقات بين أفرادها حالات جديدة لم ترد عنها نصوص خاصة في الكتاب والسنة وقد وصل المجتهدين والفقهاء خلال عصور الشريعة الإسلامية إلى مثل ما وصل إليه فقهاء الرومان وقضاة الإنجليز من مواجهة الحالات الجديدة بنشاط فقهي أفضى إلى تعديل القواعد الشرعية، إما بتوسيع نطاقها أو بتخصيص حكمها أو بإضافة مبادئ جديدة إليها. تبعاً لتطور المجتمع ولشعور العدالة في النفس. وليس المقصود بالعدالة هنا تلك النظرية التي استمدها الرومان من الفلسفة اليونانية أو التي ابتدئها الإنجليز أصلاً لمبادئهم القضائية. وإنما هي العدالة التي يرشد إلى مبادئها العقل وحكمة التشريع المستمدة من روح النصوص ومن تطور الحياة الاجتماعية. وقد أطلق على هذا الأسلوب في الشريعة الإسلامية اسم "الرأي" وبدأ العمل به من عهد الخلفاء الراشدين فأصبح مصدراً من مصادر الأحكام الشرعية ثم اتسعت دائرته في العصور التالية مع تجدد أحوال الناس وتقدم البحوث الفقهية.

أمثلة:

لقد استنبط الفقهاء أحكاماً شرعية مستمدة من الرأي أي كان مرجعه القياسي، العرف أو فكرة العدل ذاته، فالقياس هو تطبيق حكم حالة منصوص عليها على حالة غير منصوص عليها نظراً لاتحاد الحالتين في العلة، وهذا مبني على العقل وعلى الحكمة الباعثة على تشريع الحكم المنصوص، وهي

مصلحة يراد بها تحقيقها أو مفسدة يراد اتقاءها، دون التقيد بعبارات النص الحرفية. من ذلك تطبيق حكم القرآن القاضي بتحريم شرب الخمر على شرب النبيذ المتخذ من غير العنب، لاشتراكه مع الخمر في الحكمة الباعثة على التحريم وهي اتقاء الإسكار، ومن ذلك ما قضي به أبو بكر في عهد الصحابة من أن أخوة الميت لا يرثون مع جده، لأنه بالنسبة لهم في مقام الأب، والأخوة لا يرثون مع الأب نصاً. وقد كان القياس أول وسيلة لجأ إليها الصحابة عند التشريع بالرأي بعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.

أما بالنسبة للعرف فإن كثيراً من الأصول أو الأحكام الشرعية أصبحت مقيدة بالعرف الاجتماعي الساري في بلد من بلاد الإسلام أو في جميع بلاده، مراعاة لصالح الناس العامة. والأمثلة على ذلك في الفقه عديدة متنوعة، منها أن الأصل عدم جواز وقف المنقول إلا ما كان متعارفاً عليه من الأموال المنقولة، ومنها أنه لا يجوز أخذ الأجر من العين مقابل عمل خاص بهذه العين ما لم يسر العرف على غير ذلك، ومنها أن الأصل في النفقة الشرعية المقررة على شخص لمصلحة آخر تنحصر في تقديم الطعام والسكنى والكسوة إلا إذا جرى العرف على أدائها نقوداً. والمبدأ المستخلص مما تقدم أن القواعد الشرعية قد تتعدل، تبعاً للعرف العام في البلاد الإسلامية أو للعرف الخاص في بلد منها، وقد أجاز الفقهاء ذلك نزولاً على الضرورات الاجتماعية، ومنعاً لإرهاق الناس في معاملاتهم التي تعارفوا عليها، وتيسيراً للعلاقات بينهم، حتى تكون الأحكام الشرعية متلائمة مع حالة المجتمع، ولهذا فإن علماء المذهب الحنفي، وهو أكثر المذاهب الفقهية عملاً بالرأي، أقرروا العرف مصدراً من مصادر التشريع وعاملاً في تعديل أحكامه ما لم يصطدم بنص قطعي، وقد

أخذت به المذاهب الأخرى، حفظاً لصالح المجتمع، في الأحوال التي لم يرد فيها نص صريح في الكتاب أو السنة. وهناك طائفة أخرى من القواعد والنظم الشرعية، أقرها الفقهاء من مختلف المذاهب، لا ترجع إلى القياس ولا إلى العرف، وإنما تستند إلى فكرة العدل المستمدة من العقل والصالح الاجتماعي سواء أكان ذلك في المسائل الجنائية أم في المسائل المدنية. من ذلك ما اتفق عليه علماء الإسلام من أن للحاكم أو القاضي سلطة التعزير على المجرمين، إذا ارتكبوا جرائم لم ينص لها في القرآن أو السنة على حد شرعي. وحينذاك يحدد العقوبة التي يراها واجبة طبقاً لما تقضي به العدالة وظروف كل جريمة، وقد تركت " التعزيزات إلى اجتهاد الحاكم ونظره بقدر الجنائية وحال الجاني والمجني عليه حتى تقع المؤاخذه على وفق ذلك من غير ظلم منه، ومن ذلك أيضاً المبدأ الشرعي الذي وضعه الإمام أبو حنيفة بعدم جواز الحجر على شخص بسبب سفهه، وهو تنبيه وإسرافه في الإنفاق وتحمله الغبن الفاحش في معاملاته وتصرفه في أمواله لغير غرض معقول، وقد استمد هذا المبدأ من العقل وحرية الإنسان الطبيعية ما دام حافظاً لقواه العقلية، لأن في حجره " ألحاقه بالبهائم وإهدار آدميته وهو أشد ضرراً من التبذير " من ذلك أخيراً الأحكام الشرعية المبنية على نظرية المصالح المرسلة. التي وضعها الإمام مالك وأخذ بها الفقهاء من المذاهب الأخرى في بعض نتائجها على الأقل، وهي المصالح التي لم يشهد لها نص معين بالبطلان ولا بالاعتبار فيفصل فيها بما يلاءم مقاصد الشرع ويتفق مع العقل، مثل الزوجة المفقود زوجها إذا اندرس خبر موته وحياته وقد انتظرت سنين وتضررت بالعزوبة، جاز تزويجها من غيره بعد أجل معين مراعاة لمصلحتها

ودفعاً للضرر عنها، ومثل الزوجة المعسر زوجها بالنفقة جاز تطليقها عليه بعد أن يضرب له أجل تختلف مدته باختلاف الرجال.

يتضح من هذا العرض الوجيز لصور الرأي في أحكام الشريعة الإسلامية أن لقواعد الرأي أثر في تطور الشريعة بمثل ما كان من أثر لمبادئ العدالة في تطور القانونيين الروماني والإنجليزي، غير أن مبادئ العدالة في الشريعة الإسلامية تتميز عنها في هذين القانونيين بأنها لم تنشأ منفصلة عن أحكامها الشرعية، كما حدث عند الرومان والإنجليز قبل أن تمتزج بقواعد القانون أو تنتصر عليه في آخر الأمر، وإنما بدأت من عهدها الأول مندمجة في أصول الشريعة وأحكامها بصفقتها جزءاً منها غير مستقل بذاته.

الفصل الثالث

التشريع

التشريع هو إصدار النصوص القانونية من هيئة تشريعية، أى من سلطة قائمة بسن القوانين في البلاد، سواء أكانت هذه السلطة فرد مستأثر بالحكم أم أقلية تنفرد بولاية الأمر، أم مجلساً ديمقراطياً يتألف من الشعب. وهذه آخرة وسائل الإصلاح في القانون، وقد جاءت في الشرائع القديمة في عهد لاحق في الغالب لوسيلتي الحيلة والعدالة، بعد العهد الذي تحايل الناس فيه على النصوص والنظم القانونية بغية تعديل معانيها دون تغيير حروفها، وبعد العهد الذي صرحوا فيه على لسان قضاتهم وأهل الرأي فيهم بأن هذه النصوص والقواعد لم تعد صالحة للسير عليها أو للحكم بمقتضاها ولا متفقة مع العقل وشعور العدالة وتطور المجتمع، حتى بلغت الجراءة على النصوص والنظم حداً أجاز تعديلها وإلغاءها بنصوص جديدة. ويختلف التشريع عن الحيل القانونية بأنه تعبير صريح في حكم القانون ونصه، وعن العدالة بأن قوته الإلزامية مستمدة من الهيئة الحاكمة التي أصدرته لا من سمو المبادئ التي يحتوي عليها، وهو يتميز عن كليهما بإيجاز صيغة ووضوح مراميه وسهولة فهمه وثبوت وجوده. ثم هو الخطوة النهائية التي يتم بها تمشي القانون مع تطور المجتمع، لأنه في الغالب تركيز رسمي للمبادئ التي وصل إليها القضاء والفقه من طريقي الحيلة والعدالة، إلا أنه ليس من المحتم أن يكون كذلك، فالسلطة التشريعية قد تصدر ما تشاء من القوانين سواء بدافع الشهوة أو بدافع العدالة.

هذا ولم يكثر استعمال هذه الوسيلة في الشرائع القديمة. وإنما اقتصر

الاستعانة بها على حالات نادرة ذلك لأن الناس في العصر القديم كانوا
يمعنون في تقديس نظمهم ونصوصهم وما يحيط بها من صيغة الدين أو
التقاليد، وكانت كل غايتهم أن تطبق تطبيقاً سهلاً خالياً من التعقيد والتحيز،
فلم يلجأوا إلى التشريع إلا لمعالجة حالة سيئة ظاهرة، أو لوضع حد لنزاع
شديد بين الطبقات، أو للقضاء على اضطراب اجتماعي خطير. وتتأيد هذه
الحقيقة بنظرة سريعة في تاريخ التشريع القديم في اليونان والبلاد الرومانية.

المبحث الأول

التشريع في بلاد اليونان والرومان

ففي أثينا كان قانون " دراكون " كما ذكرنا قاسياً في أحكامه وقواعده، حتى أصبح صاحبه مضرب المثل في الشدة والعنت، ثم جاء " صولون " الحكيم وتولي الحكم من بعده على أثر ثورة واضطراب، فأصدر تشريعاً جديداً أحدث به إصلاحات قانونية هامة: فألغى بيع المدين أو استرقاقه من أجل عدم الوفاء بالدين، وحدد سعر الفائدة وحرم الربا الفاحش. وهدم نظام السلطة الأبوية وجعل للابن شخصية مستقلة عن شخصية والده. ويعد عهده لم تصدر قرارات تشريعية تستحق الذكر في القانون الخاص، بل ترك للقضاة تفسيرها وتعديلها وسد الناقص فيها بما يرونه بالاجتهاد من مبادئ العدالة، حتى صارت اليونان ولاية رومانية.

وفي روما كانت القرارات التشريعية قليلة العدد في عهد الجمهورية بعد وضع الألواح الأثني عشر، ولم يضع مجلس الشعب أو مجلس العامة من التشريع إلا في ظروف نادرة لمعالجة النزاع الشديد بين طبقتي الأشراف والعامة، أو بين الشعب الروماني وباقي الشعوب اللاتينية، ولمحاولة التسوية بين الفريقين في الحقوق. وأهم ما صدر منها قانون كانوليا، الذي سوى به الدور الأخير من نزاع العامة والأشراف بإباحة التزاوج بين الفريقين. وقانون هورتنسيا، الذي جعل القوانين الصادرة من مجالس العامة نافذة على جميع الأهالي من الأشراف والعامة على السواء. وقانون ايبوتيا، الذي قرر للحاكم القضائي حق منح برنامج كتابي لصاحب الدعوى بعد سماع دفاع طرفي الخصومة بدون إجراءات رسمية، وبذلك قضى على نظام الدعاوي السابق

الذي كان قوامه إشارات وعبارات شكلية ضيقة أقل خطأ فيها يسقط حق المخطئ ولو كان العدل في جانبه. وكان التشريع بالعكس في عصر الإمبراطورية واسع النطاق، فصدرت عدة قوانين تشريعية، بعضها إقرار لمبادئ العدالة التي نظمها البريتور ولآراء الفقهاء، وبعضها إنشاء لقواعد جديدة، حتى جاء الإمبراطور جوستينيان إلى الحكم فجمع القوانين في مجموعاته الأربعة المشهورة ووصل القانون الروماني بهذا العمل إلى مرحلته النهائية.

المبحث الثاني

التشريع في البلاد الإسلامية

أما في الشريعة الإسلامية فإن هذه الوسيلة لم يكن لها أثر يذكر بجانب آراء الفقهاء وأصحاب المذاهب، بعد أن اكتمل تشريع القرآن، ولكنها بالرغم من ذلك كانت من عوامل التطور في الشريعة الغراء في العهد الأول منها. ونحن نعتبر هنا من القرارات التشريعية كل ما جاء في السنة من الأحكام المدنية، لصدورها من ولي أمر المسلمين رسول الله p ، ولأنها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، ونعتبر منها ما صدر بالإجماع من الصحابة باعتباره مصدراً تشريعياً متفقاً عليه وثابتاً بقوله تعالى " {وَأمرهم شورى بينهم}، وقوله: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً}، وكذلك من القرارات التشريعية ما صدر من الخليفة أو من الوالي من القواعد الشرعية بقصد المحافظة على المصالح العامة. فالسنة قد اشتملت على أحكام مفسرة ومفصلة للمبادئ الأساسية الواردة في القرآن الكريم، كما في الزكاة. وكذلك أضافت إليها بعض أحكام جديدة لم يرد عنها نص قرآني كتوريث الجدة، وأنت ببعض قواعد تفيد تعديل حكم النصوص القرآنية الواردة عنها، فقد أمر القرآن بالوصية " للوالدين والأقربين " ثم جاء في السنة ما يفيد العدول عن ذلك وبأنه " لا وصية لوارث " خوفاً على مصالح باقي الورثة.

أما إجماع الصحابة فقد كان مصدراً تشريعياً في عهد الخلفاء الراشدين، وكان كل من أبي بكر وعمر p يجمع كبار الصحابة ويستشيرهم فيما لم يرد عنه نص في الكتاب أو السنة، ويقرر ما يتفقون عليه فيذهب

حكما عاما على المسلمين، ومن ذلك اتفاق الصحابة في عهد عمر على وضع حد لشارب الخمر ثمانين جلدة، وكانت نصوص القرآن مقصورة على تحريمه، وعقابه مقصوراً على التعزير في عهدي الرسول وأبي بكر. ومن القرارات الصادرة من الخليفة أو الوالي بمبادئ جديدة أو معدلة للأحكام السالفة قرار عمر بن الخطاب باعتبار الطلاق الثلاث الذي ينطق به الزوج دفعة واحدة واقعاً نهائياً، وكان الحكم الشرعي قبل ذلك وقوعه طلقة واحدة، وكان عمر يرمي بقراره هذا إلى زجر الذين يسرفون في الطلاق في أمورهم ويعبثون بالحياة الزوجية.

المبحث الثالث

التشريع في العصور الحديثة

أما التشريع في العصور الحديثة فإنه يكاد يكون الوسيلة الوحيدة لتطور القوانين وتعديلها في معظم الأمم. ويرجع ذلك إلى سهولة الاستعانة بها، وإلى وجود حكومات منظمة وازدياد رقابة الدولة على مناحي النشاط الاجتماعي وإلى قيام هيئات كاملة العدة لمتابعة الرأي العام وظروف الحياة والسير بالنصوص القانونية مع ما تقتضيه الحاجات الاجتماعية.

ولم يكن ذلك مقصوراً على الشرائع الوضعية، بل تناول هذا النشاط الشريعة الإسلامية. فقد تميز العصر الحديث عن العصور السالفة بحركة تشريعية من جانب الخلفاء والولاة، تدخلوا بها في أحكام الشريعة وفي تحديد القواعد التي يجب العمل بها دون غيرها، سواء أكان ذلك بالاختصار على مذهب معين من المذاهب السنية، أم باختيار القواعد الملائمة من أقوال المذاهب المختلفة راجحة أو مرجوحة، أم بإدخال عناصر جديدة تتفق وحالة العصر. من ذلك إصدار " مجلة الأحكام العدلية " بأمر من الخليفة العثماني في سنة ١٨٦٩ ب.م، لتكون سارية على رعايا الدولة العثمانية في معاملاتهم وهي مستعدة في معظمها من قواعد المذهب الحنفي. ومن ذلك أيضاً تدوين " مجلة الالتزامات التونسية " وهي منقولة عن أحكام المذهب المالكي. ومن ذلك أخيراً ما وضعه المشرع المصري منذ عهد محمد على إلى الآن من القرارات التي تبين المذهب الذي يعمل به في المحاكم الشرعية دون غيره من المذاهب وهو المذهب الحنفي، والآراء التي يؤخذ بها في هذا المذهب دون غيرها، والقواعد التي استعارها من المذاهب الأخرى، والمبادئ الجديدة التي أقرها إلى جانب ما أخذه من أحكام المذاهب، وكل ذلك في مسائل الأحوال الشخصية مما يتناوله البحث تفصيلاً في دراسة تاريخ الشريعة الإسلامية.

الباب الخامس

الشرائع السماوية

(اليهودية - المسيحية) (١)

إن الديانات السماوية الثلاثة في حقيقتها وحي الله تعالى إلى رسله سيدنا موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعاً وسلم. غير أن يد التحريف قد طالت بعض هذه الديانات خاصة اليهودية والمسيحية الآن - ولقد حفظ الله تعالى الدين الإسلامي والذي هو جماع تلك الديانات قال تعالى " إن الدين عند الله الإسلام".

وسنلقى الضوء هنا على أهم ملامح الشريعة اليهودية والمسيحية ليستبين للطالب عظمة الشريعة الإسلامية والتي سيتعرض لها من خلال دراساته المختلفة بكلية الشريعة. وسنتناول هذا الباب على النحو الآتي:

الفصل الأول: الشريعة اليهودية.

الفصل الثاني: الشريعة المسيحية.

-
- (١) اعتمدنا في هذا الباب على العديد من المراجع ومن أهمها ما يلي:
- دروس في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية د/ محمد عبد الهادي الشقنقيري ج ١ ط ١٩٨٨. ومؤلفه الشريعة اليهودية ط ١٩٩٤م.
 - تاريخ النظم القانونية والاجتماعية د/ إدوار غالي الذهبي.
 - تاريخ الشرائع - د/ مختار القاضي ١٩٦٧.
 - فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية د/ محمود السقا ١٩٧٨.
 - مبادئ تاريخ القانون د/ صوفي أبو طالب.
 - أصول تاريخ القانون - د/ عمر ممدوح.
 - الوجيز في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية د/ لاشين الغاياني ط ١٩٨٥.
 - محاضرات في تاريخ القانون د/ عبد الحكم شرف - د/ حامد أبو طالب.
 - الوجيز في تاريخ القانون د/ عبد السميع أبو الخير ط ٢٠٠٢.

الفصل الأول

الشريعة اليهودية

- نتعرض في هذا الفصل لمجموعة من النقاط والتي تفيدها في الوقوف على أهم ملامح الشريعة اليهودية وذلك على النحو الآتي:
- المبحث الأول: أصل اليهودية وخصائص الشعب اليهودي.
 - المبحث الثاني: مصادر الشريعة اليهودية.
 - المبحث الثالث: أهم النظم القانونية في الشريعة اليهودية.

المبحث الأول

أصل اليهودية وخصائص الشعب اليهودي

سنتناول في هذا المبحث لمحة عن أصل اليهودية وبعضاً من خصائص ومميزات الشعب اليهودي وذلك في مطلبين:

المطلب الأول

أصل اليهودية

تزوج سيدنا إبراهيم عليه السلام من السيدة سارة ورزق منها بولد اسمه (إسحاق) - ومنه تولد الشعب اليهودي، كما تزوج سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر ورزق منها (إسماعيل) عليه السلام ومنه تولد الشعب العربي. ثم رزق (إسحق) بولد سماه (يعقوب) وهو إسرائيل الذي أنجب أولاداً (١٢ ولداً) منهم سيدنا يوسف عليه السلام الذي ألقى في الجب حقداً وحسداً وبغضاً من أخواته: قال تعالى في كتابه: (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ * قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَكَذَلِكَ يَجْتَنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { سورة يوسف الآيات (٤، ٥، ٦). فنجاه الله من كيد أخوته والتقطه بعض السيارة، ثم أخذه عزيز مصر (وزيرها الأول) فقال تعالى: (وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً). ولما بلغ أشده جعله العزيز على خزان مصر أيام القحط والشدة وقال تعالى: (وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ * قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي

حَفِيزٌ عَلِيمٌ * وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) سورة يوسف الآيات (٥٤، ٥٥، ٥٦). وكان القحط والشدة عامين لمصر والبلاد المجاورة لها، فلما سمع أهل فلسطين بأن في مصر مخزناً كبيراً من القمح يباع للناس، قدموا إلى مصر الحبيبة وهم يمدون أيديهم ما يقوتهم وأسرههم. وكان من بينهم (أخوة يوسف).

فلما رآهم عرفهم وطلب منهم أن يحضروا معهم أخاه الشقيق (بنيامين) أخوهم من أبيهم دون أن يكشف لهم عن شخصيته وهددهم بأنهم إذا لم يحضروا أخاهم من أبيهم فسوف لا يعطيهم شيئاً. قال تعالى: (وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ * فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ) سورة يوسف الآيتان (٥٩، ٦٠). وكان من أمر يوسف وأخوته إن اجتمعوا جميعاً في مصر، ومعهم أبوهم يعقوب، الذي توفي بمصر بعد سبعة عشر عاماً من إقامته بها أولاده. ولبث من بعده أولاده وأحفادهم وتكاثروا بمصر وكانوا يقيمون في منطقة (جاشان) وهي في شمال بلبس ومن بلادها سبط الحنه الآن (فكوسة) نواحي الصالحية (ويلوح لي أنه إنما عمل ذلك ليبعدهم يوسف) عن مخالطة المصريين بقدر الإمكان حتى يكونوا بمنجاة من وثنيته حرصاً منه على بقاء ذريته على التوحيد. وبين ذلك الأطلس التاريخي الذي وضعه المرحوم محمد رفعت بيك سنة ١٩٣٢. وكانت المنطقة ذات مراعي خصبة وبعد ذلك رغب يوسف عليه السلام إلى فرعون أن يقيم أخوته بها لأنهم رعاة غنم. ولما قرب أجل يعقوب بعد أن عاش سبعاً وأربعين ومائة سنة دعا أولاده وأوصاهم بالتمسك بدين آبائهم والبعد عن عبادة فرعون مصر التي

كانت منتشرة آنذاك وبين ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالى: (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد آلهك وآله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق آلهاً واحداً له مسلمون) سورة البقرة الآية ١٢٣. ولما توفى عليه السلام نقل إلى أرض فلسطين حسب وصيته ودفن بها. وظل بنو إسرائيل بمصر بعد موت أبيهم يعقوب مائتين وخمسة عشر عاماً. إلى أن الكهنة قد أخبروا فرعون بأن زوال ملكه سيكون على يد مولود بنى إسرائيل فوجه همه إلى قتل أبنائهم واستحياء نساءهم. خوفاً على سلطانه.... فأرسل الله تبارك وتعالى سيدنا موسى عليه السلام وبعثه بعد أن مر بطروف حرجة وترى فى بيت فرعون. ويعود بهم إلى أرض فلسطين المقدسة لعبادة الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا نظير له.

فكان محور رسالة موسى عليه السلام إطلاق سراح بنى إسرائيل ليعبدوا الله على دين آبائهم فى البرية. فقال موسى وهارون لفرعون هكذا يقول الرب آله إسرائيل (أطلق شعبى ليعبدونى فى البرية). فقال فرعون من هو الرب حتى أسمع لقوله: فأطلق بنى إسرائيل لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلق).....

ومن هنا أمر موسى قومه بأن يعودوا إلى فتح الأرض فتخاضلوا والقرآن الكريم يبين لنا عناد قومه فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانْكُزْهُمَا غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا

قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ { سورة المائدة ٢٠-٢٦ .

وبعد فترة قام بفرعون بطردهم من مصر فظلوا تائهين فى سيناء أربعين سنة.

وفى فترة إقامتهم فى مصر أنزل الله التوراة على سيدنا موسى عليه السلام وشد أزره بأخيه هارون ثم توفى هارون فى مصر ، وتوفى بعده موسى فى مصر كذلك. ثم أعاد (يوشع) خليفة موسى على فلسطين مع جماعة من اليهود وفتحوا الأرض المقدسة من جديد وبعث فيهم الأنبياء من نسل (لاوى من يعقوب) ولما اتسع نفوذهم وقويت شوكتهم جعلهم الله ملوكاً - ومنهم داود وسليمان عليهما السلام. ولقد فتح سليمان فلسطين فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وفى أوائل القرن السادس ق.م استولى ملك بابل (بختنصر) على فلسطين وقام بطرد اليهود إلى بابل لمدة خمسين سنة. ثم غزا (كورشن) ملك الفرس على بابل فى أواخر القرن السادس ق.م وأطلق سراح اليهود فعادوا إلى وطنهم (كنعان) فلسطين ثم وقعوا تحت غزوات قائد الفرس (قمبيز) فى أواخر القرن السادس. وظلوا قرنين تحت حكمهم إلى أواخر القرن الرابع حيث حكمهم الاسكندر الأكبر المقدونى ثم الرومان.

وفى ١٣٥م ثار اليهود على الامبراطور الرومانى (هادريان) ثورة عنيفة فنكل بهم أشد تنكيل إلى أن جاء العرب فاحتلوا فلسطين فى نصف القرن السابع الميلادى.

المطلب الثانى

خصائص الشعب اليهودى

إن للشعب اليهودى خصائص تميزه عن غيره من الشعوب الأخرى أهمها ما يأتى:

١ - الاستعلاء بدون وجه حق:

أن الله تعالى فقد فضلهم على غيرهم من الناس وخصهم بنعم كثيرة ولكنهم تكبروا واستعلوا وقتلوا أنبياءهم وعصوا ملوكهم وكثر بغيهم وطغيانهم وفسادهم فى الأرض مما دعى إلى إرسال الأنبياء لهم ليكونوا حجة عليهم يوم القيامة والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة تدل على أن الله فقد فضل بنى إسرائيل السابقين بأن يرزقهم الله الذرية الصالحة وأن يسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يمن عليهم بدوام الرسالة والنبوة. ومصادق ذلك قول الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم وهو يدعو ربه (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ) سورة إبراهيم - الآية رقم ٣٩، ٤٠، وقال عن سيدنا إبراهيم (فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبياً) والآيات الدالة على التفضيل فى قوله تعالى: (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) سورة البقرة - الآية رقم ٤٧.

وقال سبحانه: (وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) سورة البقرة آية رقم ٤٩، ٥٠. وقال الله فى آية أخرى: { وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

وَالنُّبُوءَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ { سورة الجاثية الآية ١٦ .

وفى آية أخرى (وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) سورة يونس الآية رقم ٩٣. وفى آية أخرى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ) سورة المائدة الآية رقم ١٥٠ .

وغيرها من الآيات التى تؤكد أن الله فضل بنى إسرائيل. ولكن هذا التفصيل ليس على إطلاقه. لأن كثيراً من الآيات تلعنهم وتخزيهم لما بدى منهم من تعنت وعناد وكفر وعدم شكر لله على نعمة التى لا تحصى ولا تعد. فقال الله تعالى: (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) سورة البقرة الآية ٦١.

وقال فى آية أخرى (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) سورة آل عمران الآية ١١٢، وغيرها من الآيات التى تحمل فى طيها اللعنات على بنى إسرائيل بسبب عصيانهم وعدم طاعتهم وعدم

امثالهم لما أمروا به وهى أكثر من آيات التفضيل بل قد فضلهم المولى سبحانه وتعالى ليقيم عليهم الحجة وهو أعلم بهم وبكبريائهم واستعلائهم. فعاقبهم على ذلك أشد العقاب ولقد بين الله لنا ذلك حينما ضرب لنا مثلاً صريحاً لقارون فقال عز وجل: (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ * قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) سورة القصص الآيات رقم ٧٦، ٧٧، ٧٨. ومن أثار الاستعلاء أن اليهود قد جعلوا أنفسهم (شعب الله المختار) بل اعتبروا أنفسهم فوق البشر وغيرهم فى مرتبة أدنى منهم. ومن هنا نشأت التفرقة العنصرية. وعلى أساسها وضعوا قوانينهم. واليكم أمثلة، منها:

أ- الاسرائيلى يحرم عليه قتل اسرائيلى مثله. ولكنهم أجازوا غزو شعوب أخرى مع إبادة أهلها من الرجال واسترقاق نساءها والاستيلاء على متاعها وأموالها.

ب- للإسرائيلى أن يتعامل بالربا مع أخيه الاسرائيلى ولا يأخذ رهنا منه. فإن وقع من ذلك شيئاً وجب على الدائن أن يرده إليه فوراً فى الصباح إذا ما أخذ شيئاً فى المساء. فإذا كان التعامل مع غير الإسرائيلى فيجوز للإسرائيلى نهبه وامتصاص دمه بما استطاع من الربا الفاحش. وهذا المبدأ بلا شك كان سبباً فى أنهم قد تسلطوا على اقتصاديات

العالم وامتصوا موارده على أساس أن هذه التعاليم مفروضة في شريعة اليهود فيجب عليهم أن ينفذوها.

ج- لو باع اسرائيلي نفسه لاسرائيلي مثله يكون عبداً مؤقتاً. أما إذا باع غير الاسرائيلي نفسه لاسرائيلي فيكون عبداً مؤبداً.

ومن هذه النصوص يتضح أثراً مبدأ التفرقة العنصرية التي وضع اليهود قواعدهم ومبادئهم القانونية على أساسها.

٢- الطعن في أعراض الناس:

من الصفات الخاصة لشعب اليهود الطعن في أعراض الناس والاعتداء على الأنبياء والمرسلين بالقتل والسب. تبريراً لفجورهم وعصيانهم. وهناك أدلة كثيرة تبرهن على تطاولهم على الأنبياء:

أ- أنهم قد زعموا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام اتفق مع زوجته السيدة / سارة - على أن تدعى أنها أخته لمصلحته في ذلك حينما هاجر إلى مصر ففتنوا بجمالها وأخذها الملك ضده وجعلها من نسائه وأهداه أنعاماً وعبيداً مقابل ذلك وعندما علم فرعون بأن سارة زوجة إبراهيم نهره وطرده من مصر هو وزوجته.

ب- لقد أول اليهود قصة سيدنا نوح مع ابنه التي ذكرت في القرآن الكريم (ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا) فقالوا افتراء وكذباً وزوراً وبهتاناً بأن حام بن نوح رأى أباه نوحاً وهو سكران مكشوف العورة، فسخر منه ، فلما أفاق نوح من سكره وعلم ما كان من ابنه حام دعا ذريته (الكنعانيون) أن يكونوا عبيداً لعبيد أبناء ولديه الآخرين سام ويافت.

وهذه الإدعاءات الثلاثة مردودة وباطلة ولا تصدر إلا عن كافر أو

ملحد ولا تصدر عن إنسان قد آمن بربه وبرسله وأنبيائه وتعاليمه وترد عليهما بالآتى:

أولاً: كيف يصدر هذا القول من سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وقد اتخذه الله خليلاً فقال: (واتخذوا الله إبراهيم خليلاً). وقال سبحانه وتعالى: (أن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناها فى الدنيا حسنة وأنه فى الآخرة لمن الصالحين). وفى الحديث القدسى عن رب العزة أنه قال: (يا إبراهيم لما وهبت قلبك للرحمن وجسمك للنيران وولدك للقربان ومالك للضيغان اتخذناك خليلاً). وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مكانته وعظمته وفضله بل وأولى العزم من الرسل فسلام عليه يوم ولد ويوم موته ويوم بعثه.

ثانياً: فإن سيدنا نوح أبو البشر الثانى برئ من كل هذه المهاترات والخزعبلات والخرافات ويكفى قوله تعالى له (قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك) (فعليه السلام والبركات من الله تبارك وتعالى وعلى من معه من الذين آمنوا به واتبعوه وصد قوة فيما جاء به من الله عز وجل).

ثانياً: فإن ما ورد بشأن سيدنا داود عليه السلام أمر يخالف الحقيقة لأن الله قد فضله على كثير من عباده المؤمنين وسخر له الجبال والطير والحديد وجعله خليفة فى الأرض يحكم بين الناس بالحق ومصدق ذلك قوله تعالى: (ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالوا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين).

وقال سبحانه وتعالى: (ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبى

معه والطير وألنا له الحديد) وقال: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) فهذه الآيات وغيرها دليل على تفضيله ومكانته من الله تعالى.

٣- الجبن والخوف من القتال:

ومن صفات الشعب اليهودي الجبن والخوف من القتال وتاريخهم الطويل خير دليل على ذلك لأنهم ضعفاء النفوس والعقيدة فضلاً عن الخوف والجبن. والقرآن الكريم يقول: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّ لَّهُمْ ائْبَعَثْ لَنَا مَلَكًا نَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ } سورة البقرة الآية ٢٤٦ . { وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا } ومع ذلك هربوا من القتال و (قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ) { سورة البقرة الآية ٢٤٧ . وغيرها من الآيات الدالة على جبن هؤلاء وعدم ثقتهم بأنفسهم.

ج - يزعمون أن داود عليه السلام كان يمشي على سطح قصره فوقعت عيناه على امرأة متجردة من ثيابها تشغف بها حبا وسأل عنها فقال له أنها زوجة أحد جنوده واسمه أوريا الحتي، وأنه سافر في حملة عسكرية يقودها بؤاب - فأمر داود بإحضار المرأة فحضرت - وزنى بها ثم حملت منه - وخشى داود أن يفتضح أمره فأمر بإحضار زوجها من السفر فحضر، فقال له اذهب إلى بيتك واسترح وقصد من ذلك أن يأتي الرجل زوجته فينسب حملها إليه. ولكن أبى أن يذهب إلى بيته وزملاؤه في الجيش يعانون المصاعب، ثم

قضى ليلته مع خدم القصر الملكي - وفي الليلة الثانية أعاد داود عليه الطلب فأعاد الرفض - فأعادوه إلى الجيش وأمر بواب أن يضع أوربا في أخطر مكان بحيث يموت، فمات، فانتظر داود حتى قضت زوجة أوربا الحداد ثم، وضعت حملها وهي في فراش داود فلم يفتضح أمره.

ويكفي قوله تعالى: { قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ } سورة المائدة الآية ٢٤.

هل هناك علاقة بين اليهود الحاليين وبين اليهود القدامى (فلسطين) ؟
انهارت مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا بعد ذلك ولم تقم لليهود قائمة في فلسطين منذ خضوعهم للرومان وطردهم منها وقتلهم ومن نجا من القتل تشرد في سائر الأرض وعاش في أوربا إلى أن جاء السيد المسيح عيسى بن مريم فمنهم من اعتنق الديانة المسيحية ومنهم من ظل على دينه اليهودي والفترة التي امتدت من دخول الرومان أورشليم حتى الثورة الفرنسية تعرف في تاريخ اليهود بعهد النفي والتشرد ولقد ظلت فلسطين عربية منذ أن فتحت في عهد عمر بن الخطاب ع عام ٦٣٧م حتى قيام إسرائيل سنة ١٩٤٨م. والاسرائيليون الحاليون القائمون في فلسطين لم يعرفوها ولم يدخلوها في يوم من الأيام السابقة. فهم يبعدون عنها كل البعد ولا علاقة بالاسرائيليين السابقين من نسل يعقوب عليه السلام بل هم محتلون لها والغالبية من هؤلاء ينتمون إلى يهود أمريكا وأوربا والاتحاد السوفيتي بل الكثرة الساحقة من سكان إسرائيل اليوم من هذه الدول الكبرى ولذلك دائماً وأبداً يدافعون عنها لأنهم أخوة أشقاء فأصبحت شوكة قوية في ظهر العرب جميعاً.

اليهودية والصهيونية:

إن التفرقة بين اليهودية والصهيونية يجب ألا تغيب عن أحد ولا يخلط بينهما. لأن اليهودية دين اعتنقه أناس من أجناس كثيرة ويتحدثون بلغات متعددة تبعاً للدول التي يعيشون فيها.

بخلاف الصهيونية فهي مذهب سياسي نشأ في أواخر القرن الماضي ما أسمى بالمشكلة اليهودية فبعد أن تحرر اليهود بعد الثورة الفرنسية على المساواة بغيرهم ممن يعتنقوا ديانات أخرى واكتسبوا جنسية الدول التي ينتمون إليها خشى زعماء اليهود أن يعود العالم إلى اضطهاد اليهود مرة أخرى. ولحسم هذا الموقف ظهر اتجاهان: - الاتجاه الأول:

ينادي باندماج اليهود في الدول والقوميات التي يعيشون معها.
(ويرتبط مصيرهم بها. وكان زعيم هذا الاتجاه هو (مندلسون).

الاتجاه الثاني:

ينادي بجمع شتات اليهود في سائر أنحاء العالم وتكوين دولة خاصة بهم في فلسطين الأرض المقدسة أرض الآباء والأجداد الذين طردوا منها قبل ذلك حتى تكون وطناً قومياً لهم وحدهم. وكان زعيم هذا الاتجاه (هرتزل) في كتابه المسمى الدولة اليهودية الصادر عام ١٨٩٦م. ولقد عرف هذا الاتجاه باسم الصهيونية نسبة إلى جبل صهيون بالقدس وبلا شك كانت له الغلبة وخصوصاً بعد صدور وعد بلفور في نوفمبر ١٩١٧ م ثم قيام دولة إسرائيل في ١٥ مايو سنة ١٩٤٨م. على أرض فلسطين (كنعان) الوطن المقدس.

المبحث الثاني

مصادر الشريعة اليهودية

إن التشريع اليهودي يعتمد على الوحي الإلهي المنزل بألفاظه ومعانيه من عند الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله الذين قد أرسلهم الله إلى بني إسرائيل من سيدنا موسى عليه السلام سواء أكانت هذه القواعد منزلة ومنظمة تنظيماً خاصاً لنزاع معين أم كانت شاملة ومقررة لمبدأ عام واجب التطبيق ويراد بالشريعة اليهودية: هي التي تكونت منذ القرن التاسع عشر ق. م لدى إسرائيل حينما كانوا قبائل متفرقة. بل وفي فترة قيام دولة اليهود في فلسطين منذ عهد شاؤول سنة ١٠٢٥ ق.م حتى سقوط دولة إسرائيل عام ٧٢١ ق.م. وأيضاً دولة يهودا عام ٥٩٧ ق.م وظلت هذه الشريعة حتى القرن السادس الميلادي وهي الشريعة الخاصة ببني إسرائيل وحدهم. وقد دونت وجمعت نصوصها في فترات متعاقبة وفي عصور لاحقة على يد أحبار اليهود وفقهائهم ومدارسهم - وأهم المدونات: هي التوراة والتلمود والأسفار والكتابات الفقهية التي وضعها فقهاء اليهود بعد القرن الخامس الميلادي.

وسنوضح هذه المصادر الخاصة باليهود. ورغم ذلك (لا نستطيع أن نعتمد عليها ونحن نعرف بأنها قد زيفت وأخفي بعضها مما يجعلنا أن نعتمد على القرآن الكريم فيما جاء به من قصص وأخبار عن شريعتهم باعتبار أنه الحق، أما المصادر التي تقوم الآن بذكرها فلا نتخذها إلا باعتبارها دليلاً على شريعتهم التي يسيرون عليها دون أن نحاول تنفيذها لأنها حقيقة واقعة يسيرون عليها في دينهم بصرف النظر إذا كانت صحيحة أم غير صحيحة من حيث الواقع.

أولاً: التوراة:

وهي مجموعة من الأحكام التي أنزلت من الله على سيدنا موسى عليه السلام على رأس جبل سيناء حيث كلمه ربه بعد مناجاة دامت أربعين ليلة. قال تعالى: { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ - وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ - قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ - وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ } سورة الأعراف الآيات (١٤٢ - ١٤٥).

وهذه هي التوراة الحقيقية التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام ولكن السؤال الذي ربما قد يكون في ذهن الجميع أين التوراة الحقيقية الآن وهل هي موجودة كما أنزلت من عند الله أم حدث فيها تحريف وتغيير وتبديل. وهل الأسفار الموجودة الآن هي التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى أم لا ؟. أن الذي يقرأ القرآن الكريم وهو الدستور السماوي الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو الذي تكفل الله بحفظه حينما قال: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) هو المصدر الذي نعتمد عليه للرد على هذه التساؤلات لأن فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا، فانظر إلى قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ

بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ { سورة البقرة الآية ١٥٩. وقال فى آية أخرى: { الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } سورة البقرة الآية ١٤٦.

وقال سبحانه: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } سورة البقرة الآية ١٧٤.

وقال تعالى: { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ { سورة المائدة الآية ١٥. وقال فى كتابه العزيز: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ } سورة الأنعام الآية ٩١.

فمن هذه النصوص نستنتج أن أحبار اليهود وقد دأبوا على إظهار بعض أحكام التوراة وإخفاء بعضها، فإذا أرادوا أن يكلموا ما أيدهم جاءوا من عندهم بنصوص وقصص مما أدى إلى تحريف التوراة المنشورة بين الناس. أما ما أخفوه فلقد سمى عندهم (الأسفار الخفية) ربما يكون ما أخفوه فيه شئ قليل جداً من نصوص التوراة الحقيقية.

أسفار اليهود:

لو نظرنا إلى مصادر الشريعة اليهودية لوجدنا أولى هذه المصادر – التوراة – الذى يشتمل على خمسة أسفار:

- ١- سفر التكوين: وهو يتحدث عن خلق العالم وتكوينه من عهد آدم وحياة بنى إسرائيل حينما كانوا قبائل متفرقة وأخبار الأنبياء.
- ٢- سفر الخروج: وقد تعرض للكلام عن بنى إسرائيل حينما خرجوا من مصر وأسباب ذلك.
- ٣- سفر التثنية: وهو خاص بالأحكام المتعلقة بالعقيدة الدينية والتنظيم السياسى والنظم القانونية فى العصور التالية لسيدنا موسى عليه السلام. ويطلق عليه اسم التثنية لأن فيه إعادة للأحكام التى نزلت على موسى وتذكيرا بها.
- ٤- سفر اللاويين: وهو يتحدث عن الأضاحى والذبائح والطهارة من النجاسة وغيرها من الأحكام الخاصة بالعبادات. واللاويين هم أحبار اليهود (طبقة من رجال الدين) ينتمون إلى ليفي أحد أبناء يعقوب.
- ٥- سفر العدد: وهو خاص بالإحصاء لبنى إسرائيل وأموالهم وجيوشهم وجميع ما يتعلق بشئونهم. بولكن متى كتبت أو دونت هذه الأسفار ؟
- لقد أثار هذا الموضوع جدلاً كبيراً ولا يزال بين العلماء والرأى السائد بينهم أنها دونت فى عهد لا حق لموسى عليه السلام فى تواريخ مختلفة ولا يمكن نسبة هذا العمل إلى شخص معين لأنه قد يتم على يد عدد كبير من أحبار اليهود ولحقها تغيير وتبديل وآخر ذلك ما تم على يد (عزراونحميا) حيث قام الأخير بكتابة التوراة باللغة العبرية سنة ٤٤٥ ق.م وهى الصورة التى لازالت موجودة فى هذا العصر. وأهم النصوص التى اشتمل عليها التوراة فى محيط القانون هى:

الوصايا العشر:

ويراد بها التعاليم التي نزلت على سيدنا موسى بن عمران وتلقاها من ربه على جبل سيناء بعد الخروج من مصر فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وهى تعتبر النواة الأولى للتوراة وقد دونت فى سفر الخروج (٢٠: ٢-١٧) وفى سفر التثنية (٥: ٦-٢١) بعد إعادة صياغتها. ورغم اختلاف الألفاظ فإن المعانى متحدة وفى صورة مبادئ عامة أمره بعبادة الله وحده واحترام وتقديس الوالدين. والبعض منها فى صورة نواهى عن المحرمات كالقتل والسرقة وشهادة الزور والزنا وغير ذلك من الأمور الأخرى ويمكن ذكر هذه الوصايا العشر بإيجاز وهى:

- ١- لا يكن لك آلهة أخرى أمامى فإله هو الملك القدوس الذى لا تدركه الأبصار وأنزل كل قانون وفرض كل عقوبة والذى سمي شعبه (شعب إسرائيل) بالمدافعين عن الله (يهوه).
- ٢- لا تصفح لك منحوتات أى حرام أن تصور للآله أى صورة منحوتة لأن صورته منزهة عن جميع الأشكال والصور.
- ٣- لا يجوز أن ينطق الإنسان باسم الله عبثاً بالباطل.
- ٤- تقديس يوم السبت وجعله يوم راحة. عيد إسبوعى.
- ٥- تقديس واحترام الأسرة (إكرام أبائك وأمك) واجعل لهما منزلة عظيمة.
- ٦- ومن السادسة إلى العاشرة كلها وصايا تنهى عن القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور أو يشهى الإنسان امرأة قريبة أو عبده لأن ذلك يؤدى إلى وقوعه فى الخطأ.

وأخيراً نقول بأن هذه الأسفار الخمسة ليست هى التوراة التى أنزلت

على سيدنا موسى عليه السلام بل هى من صنع أقلام أحبار اليهود أنفسهم بعد تحريف وتزييف للتوراة الأصلية وهذا هو ما حدثنا عنه القرآن الكريم وهو المصدر الذى تعتمد عليه الآن عن أخبار الأولين والآخرين.

ثانياً: الأسفار التاريخية:

وهى التى تتحدث عن بنى إسرائيل بعد استيلائهم على كنعان حينما خرجوا من مصر وتؤرخ الحياة ملوكهم وقضاتهم وهى تحتوى على سفر (يوشع) وسفر القضاة، وسفر داغوت، وسفر عزرا، وسفر نحميا وسفران لصموئيل وسفران للملك وآخران لأحبار الأيام.

ثالثاً: أسفار الأناشيد:

وهى الأسفار الشعرية التى اهتمت بالمواعظ والأناشيد: وهى الأسفار أيوب ومزامير لداود، وأمثال سليمان، الجامعة من كلام سليمان ونشيد الأناشيد لسليمان، ويرى فريق من العلماء أن هذه الأسفار تأثرت بكتب الحكمة والأخلاق التى وصفها المصريون فى مصر. ويرجع تاريخها إلى القرنين السادس والخامس قبل الميلاد وهى فترة الأسر البابلى والعودة من الأسر.

رابعاً: أسفار الأنبياء:

وهى عبارة عن سبعة عشر سفاً وكل سفر منها قد خصص لتاريخ نبى ممن أرسلوا بعد موسى وهارون وهؤلاء الأنبياء والرسل هم (أشعيا، وآرميا) (له سفران أحدهما لمراثى آرميا - والثانى عن آرميا). حنقبال، دانيال، هوشع، يونيل، عاموس، عبيديا، يونس، ميخا، حانوم، جبقرق، صوفونيا، حجي، زكريا، ملاحى. وهى الأسفار المنسوبة إلى هؤلاء الأنبياء والمرسلين تدخل فى نطاق الكتب الأدبية والأخلاقية ويرجع تاريخ وضعها إلى فترة الأسر البابلى وما بعدها وهى نفس الفترة التى وضعت فيها أسفار الأناشيد.

خامساً: التلمود:

هو عبارة عن فقه شرعى وتفسير للتوراة يتكون من (الميشنا) تعبيرات فقهية وقضائية وقواعد تنظيمية. والجمارة التى قام بشرح الميشنا والتعليق عليه بواسطة أحبار اليهود الربانيين فى مدارسهم المختلفة فى بابل وفلسطين. ولم يقتصروا على الشروح القانونية بل استتدت على بعض الأساطير بالنسبة للتاريخ الطبيعى والطب والتاريخ السياسى. هذا هو التلمود - الذى يعتبر مرجع اليهود الربانيين فقط. وفيه أحكام العبادات والمعاملات حيث يوجد فى عصرنا الحاضر نوعان من التلمود

١- تلمود أورشليمى نسبة إلى علماء أورشليم (بيت المقدس).

٢- تلمود بابلى نسبة إلى علماء بابل (بغداد) علماً بأن الثانى أوسع من الأول ولذلك يرجع إليه فى غالبية الأحكام.

وقد تمت كتابة الأول فى أواخر القرن الرابع الميلادى والثانى من القرن الخامس الميلادى. والخلاف بينهما لا ينصب على الميشنا لأنه نص واحد فى مدرسة بابل أو مدرسة أورشليم ولكن الخلاف ينحصر فى شروح الميشنا (الجمارة) ولذلك كانت التابعة بابل أدق وأوفى بالمراد فكانت لها السيادة حتى الآن بالنسبة لليهود الربانيون فسارت مرجعهم الخاص بهم.

وجملة القول أن الشريعة اليهودية ظلت مقدسة فى نصوصها وشرحها وظلت أحكامها مختلطة بالدين والأخلاق سواء من حيث مصدرها أم من حيث جزائها - ولذلك كان دور العرف ثانوى حيث انحصر فى النطاق الذى لا يتعارض مع الشريعة المنزلة أو التفسير الذى قام به أحبار اليهود. أما إذا كان هناك تعارض فإن العرف يعتبر لاغياً ولا يعمل به. ولذلك كان فى المرتبة الثالثة من مصادر الشريعة اليهودية بعد التوراة والتلمود الذى يعتبر بمنزلة السنة الشريفة لدينا بعد كتاب الله الحكيم الخبير.

المبحث الثالث

أهم النظم القانونية فى الشريعة اليهودية

لدينا نظم كثيرة خاصة بالشريعة اليهودية كنظام الحكم ونظام الإدارة والتقاضى والعقوبات والأسرة: أى منها ما هو خاص بالنظم المتعلقة بالقانون العام ومنها ما يتعلق بالقانون الخاص. وسنبين: نظام العقوبات من القسم الأول ونظام الأسرة والملكية والعقود من القسم الثانى وذلك على النحو الآتى:

المطلب الأول

نظام العقوبات فى الشريعة اليهودية

إن النصوص التى وردت فى التوراة تبين أن نظام العقوبات يتميز فى شريعة اليهود بخصائص عدة أهمها ما يأتى:

١- أن الطابع الشخصى يغلب على شريعة اليهود مما يترتب على ذلك التفرقة العنصرية فى العقوبات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية. ولذلك كانوا يعتبرون قتل غير اليهودى فرضاً بينما كان القتل محرماً بالنسبة لليهودى وكان الربا محرماً إذا كان المدين يهودياً. ولكن الربا الفاحش فرض إذا كان غير يهودى وبالنسبة للرق فإن استرقاق اليهودى كان مؤقناً وغير اليهودى كان مؤبداً. وكذلك الزواج بين يهودية وغير يهودى أمر محرم والعكس جائز.

٢- يغلب عليها بعض آثار الانتقام الفردى:

وهذا يتضح من القاعدة التى تنص على أنه يجوز لمن شهد ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام أن يقتل الجانى فى الحال قبل محاكمته وإلا اختص القضاء بالحكم عليه بالعقوبة. كقتل السارق ليلاً وهو متلبس بجريمته، وقتل الزانى أيضاً وهو متلبس.

٣- أن العقوبة تترتب على فعل يغضب الله تعالى بسبب ترك واجب فرضه الله عليه أو اعتداء على حقوق الآخرين أو مخالفة أوامره أو نواهيه. والعقوبة بلا شك بمثابة كفارة عما ارتكبه الإنسان من أثم. علماً بأنها تختلف باختلاف الفعل المؤدى إلى غضب الخالق ولا تضر المخلوقات أو فعل يترتب عليه الضرر بالمخلوقات فقط.

فالتكفير عن الذنب يتم بتوقيع العقوبات الدنيوية والأخروية فى الحالة الأولى وأن يتقدم بالقرايين. أما التكفير فى الثانية فإنه يتم بتوقيع العقوبة الدنيوية فقط وهى القتل والجلد والحرمان الكبير والصغير والغرامة التى يجوز الجمع بينها وبين التعويض المدنى عن الضرر الذى لحق بالمجنى عليه وكلاهما يؤول إليه لا إلى الدولة

٤- أن العقوبات البدنية تعتبر أقل قسوة من العقوبات المنصوص عليها فى قانون حمورابى. ودليل ذلك عقوبة الجلد التى حددت بأربعين جلدة. والإعدام المحصور فى جرائم القتل والزنا والكفر بالله لما فيها من خطورة. فهذه الجرائم قد وردت على سبيل الحصر.

٥- " مبدأ المسؤولية الشخصية " لقد حل هذا المبدأ محل المسؤولية الجماعية التى سادت فى القبائل ولم يبق من آثارها إلا نظام واحد يشبه نظام القسامة المعروفة لدى العرب وأقرته الشريعة الإسلامية وصورة القسامة (أن اليهود كانوا يلجأون إليها فيما لو وجدت جثة قتيل فى قرية من القرى أو بلد أو مكان ما دون التعرف على القاتل) ومضمون هذا النظام اختيار طائفة من اهل البلد الذى وجدت فيه جثة القتل وينحر أمامهم عجلة من قفاها فى جدول ويغسلون أيديهم فوقها ويقسمون أنهم لم يقتلوا القاتل ولم يعلموا له قاتلاً، وبهذا القسم تبرأ ساحتهم وإلا طبقت عليها عقوبة القصاص. وهذا الإجراء فيه شئ من الغرابة لأنه لا مثيل له فى الشريعة الإسلامية. وأغلب الظن أنهم قد أخذوه من قصة البقرة المعروفة فى القرآن الكريم فى سورة البقرة. قال تعالى: { وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ

إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوُثُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَّخِذُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنِّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ { سورة البقرة الآيات ٦٧:٧٤ .

أنواع العقوبات فى الشريعة اليهودية: ونطاق تطبيقها:

إن الجرائم فى هذه الشريعة نوعان:

١- جرائم تتعلق بحق الرب كترك الفروض وعقوبتها أخروية.

٢- جرائم تتعلق بكيان الأفراد وحقوقهم وعقوبتها دنيوية.

والعقوبات لدى اليهود تنحصر فى هذه الأنواع:

القتل (الإعدام أو القصاص) والجلد والغرامة والحرمان الكبير والحرمان

الصغير (السخط). وكل عقوبة من هذه العقوبات لها جرائم خاصة بها نبينها

فيما يأتى:

أولاً: عقوبة الإعدام:

يقضى بعقوبة الإعدام فى الجرائم الكثيرة التى نص عليها فى التوراة

وأهمها جريمة القتل العمد ن والضرب المفضى إلى الموت، والشروع فى قتل

إنسان غدرًا أى ظالمًا وعدوانًا والاعتداء على الأب أو الأم بالضرب. وجريمة الكفر بالله والتلبس بالزنا. وأمر توقيع هذه العقوبة ليس موكلًا للحاكم أو القاضى وحده بل يجوز لمن رأى الجريمة ترتكب أن يقوم بتوقيع العقوبة فوراً خلافاً للمبدأ العام الذى يقضى بأن توقيع العقوبة من اختصاص المحاكم. فيجب إذن على كل إسرائيلى قتل من استحق القتل شرعاً. ولكن ذلك لا يمنع من اختصاص القضاة اليهود فى توقيع العقوبة إذا لم توقع ممن شهد الجريمة. ويجوز للشخص أن يقتل المعتدى دفاعاً عن النفس والمال. كما يجوز قتل السارق فى التلبس بالجريمة ليلاً.

وكأن الليل ظرف مشدد. ويقضى بعقوبة الرجم (الموت) على كل من الزانية والزانى من اليهود إذا كان كل منهما متزوجاً أى محصناً وحكم المخطوبة كحكم المتزوجة ترجم مع من زنى بها إذا كان الزنا داخل المدينة، أما إذا كان خارجها فيقتل الزانى ولا يتقل الزانية. أما المرأة اليهودية العذراء غير المخطوبة فعقاب من اضطجع بها خمسون من الفضة يدفعها لأبيها وتكون له زوجة. فإن زنا بها عوقب بالجلد. ويقتل الرجل الذى زنى بامرأة وثنية أى لا دين لها. ويقضى بالقصاص فى الجراح أى فيما دون النفس إن حصل اعتداء على الجسم. فالعين بالعين والسن بالسن واليد باليد والرجل بالرجل والكى بالكى والجرح بالجرح والرض بالرض. ولقد ورد هذا الحكم فى التوراة ولكن اليهود عدلوا عنه وطبقوا عقوبة الحرمان المبير. ولقد نص عليه فى القرآن الكريم قال تعالى: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } سورة المائدة الآية ٤٥.

ثانياً: عقوبة الجلد:

وكانت مقررة لجرائم كثيرة أهمها:

- ١- هتك العرض.
- ٢- قطع الذكر أو الخصيتين.
- ٣- مسقط الحمل.... (عدا الإجهاض).
- ٤- نبش القبور.
- ٥- تحريض الصبيان على الفسق والفجور.
- ٦- الزنا بيهودية غير متزوجة.
- ٧- العائد إلى مخالفة أحكام القضاة إذا لم يردعه الحرمان.
- ٨- فعل قوم لوط.
- ٩- الاستمناء باليد.

ولا يجوز للقاضى العفو فى عقوبة الجلد بل له الحق أن يستبدلها بالغرامة.

وفى حالة تنفيذ عقوبة الجلد فإن المتهم يدعى إلى الكنيسة وقت صلاة الصبح من أيام الغفران (الاثنين والخميس) ويؤمر بأن يعترف أمام جميع المصلين بما وقع منه وما جناه وما أستحقه من العقاب كل ذلك بصوت جهورى بسمعه جميع الحاضرين، وهذه صيغة الاعتراف:

"اللهم يا ذا الرحمة تقبل دعاء عبدك الذليل المقر بذنوبه وخطاياہ، إنى لى خجل من تراكم المعاصى التى ارتكبتها ولا أقدر أن أرفع وجهى نحوك لطلب المغفرة مرة أخرى بعد ما وقع منى من الذنوب ولاخطايا. وإنى لمقر بذنبى وسوء فعالى ومخالفة حكمك وشرعك، فقد وقع منى هذا الفعل مع علمى

بتحريمه، ولكن الإنسان ضعيف ما أسرع تسلط الغواية عليه، وتغلب الوسوس على عزائمه، فما هو إلا كف من التراب مصيره إلى التراب داوود. ما أشقانى.. كيف الخلاص من هذا الجسد المفطور على الوقوع فى الخطايا وارتكاب المعاصي، أنك إن عاملتني بما استحق فأنى من الهالكين، لقد قلت فى كتابك العزيز: لا أريد عقاب المخطئ بالموت وإنما أريد منه التوبة ويبقى حياً يرزق مع الأحياء. فأقر يا رب بخطيئتي وذنبى الذى ارتكبتة وهو كذا وأتوب بين يديك وأعدك أنى لن أعود قط إلى غضبك ما دمت حياً وأسألك أن تجعل العقاب الذى سأذوقه الآن مكفراً عن سيئاتى ."

وبعد الانتهاء من الاستغفار يطرح المحكوم عليه بالجلد: جسمه على الأرض، ويعد جميع بدنه على سطحها ملقياً وجهه وبطنه على الأرض وظهره للسماء ثم يأتى رسول المحكمة فيضربه تسعا وثلاثين جلدة لا تزيد ولا تنقص ويضرب بسوط مستطيل معتل الشكل غير معتول ولا مثن ولا مزدوج طوله نصف ذراع وعرضه ثلاثة أصابع.

وينبغى أن يكون الجلد بالغاً على الأقل ثمانية عشر عاماً. ولا يجوز أن يكون قريباً ولا صهراً ولا عدواً للمجلود.

ثالثاً: الغرامة:

يحكم بها القاضى فى معظم الجرائم التى يريد تخفيف عقوبتها وتدفع للمجنى عليه لا للدولة بل من حقه أيضاً أن يحصل على تعويضات لما أصابه من ضرر بسبب الخطأ الذى وقع عليه من الجانى.

رابعاً: ومن العقوبات: عقوبة السخط أو الحرمان الصغير، فإذا ارتكب شخص جريمة مما يقضى بالسخط فيها، كلف بالحضور أمام القضاة أيام

الغفران، أى الاثنين والخميس ويتلى الحكم فى حضوره إن كان حاضراً وفى غيبته لمن كان غائباً.... ويجوز صدور الحكم بالسخط فى كل يوم إلا أيام السبت وأيام الأعياد، ويكون صدوره بعد صلاة الصبح بحضور المصلين فى المعبد.

وقبل تلاوة حكم السخط يأمر القاضى بإشعال مسرجتين، ويلبس حزام الصلاة ثم يصعد على المنبر ويده التوراة، ثم يتلو الحكم بصوت جهورى بالصيغة الآتية:

"بما لى من السلطة الدينية التى من بها على القادر على كل شئ رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعملاً بكتابه العزيز الذى أنزل على رسوله موسى عليه السلام قد حكمت على فلان بن فلان بالسخط والإنعزال عن الطائفة الإسرائيلية، لارتكابه جريمة كذا وأمرت بتحريم دخوله المعبد وإبعاده عن الطائفة حتى يتوب ويندم على ما وقع منه من الجناية ".

ولا يشترط تلاوة الحكم باللغة العبرية، بل يجوز تلاوته بلغة أخرى، ومن نزل عليه هذا السخط والعذاب الأليم صار شقياً عاصياً كافراً، ويجب على الناس الهرب والفرار منه والامتناع عن مخاطبته، ولا يستحق أن يحكم له بالعدل فى قضاياها ولا يصح تقليده أى منصب ولا توليته أى عمل من أعمال جماعة اليهود، ولا يكمل به عدد جماعة المصلين فى الصلوات التى لا تصلح إلا باجتماع عشرة من اليهود. ولكن يجوز العفو عن المجرم فى الجرائم السابقة بعد الحكم عليه، إذا تاب ورجع إلى ربه، ففى هذه الحالة يزول عنه الحكم، ويرفع عنه العذاب ويصير كأنه لم يكن بالكلية، ولا يجوز تعييره فيما بعد كى لا يخجل، لأن من تاب بعد ذنب أفضل ممن لم يقع منه ذنب،

ومقام التائبين فى الآخرة أرفع من الصالحين لأن التائب ذاق لذة المعاصى وابتعد عنها وهجرها، ومن لم يخطئ لم يعرف لذة المعصية ولم يمتحن. والجرائم التى يحكم فيها بالحرمان الصغير هى:

- ١-التعدى على يهودى برفع اليد.
- ٢-معصية الحكام ومقاومة أعوان القضاة وعدم تنفيذ أحكامهم
- ٣-من أساء الأدب ضد والديه أو معلمه أو أحبار اليهود، وفى هذه الجريمة يجوز الصّح عن المجنى عليه إن كان أباً أو أمّاً. اما صفح المعلمين والأحبار فلا يمنع من توقيع العقوبة.
- ٤-غش الأختام والنقود.
- ٥-السرقه إذا بلغت قيمتها نصف الياردة. ويضاف إلى الحرمان دفع ضعف قيمة الشئ المسروق.
- ٦-النشل وسرقه المنازل وكسر الأبواب وتسور الجدران واصطناع المفاتيح.
- ٧-إتلاف مال الغير.
- ويضاف إلى الحرمان التعويض. ويجوز للمجنى عليه العفو فتمنع العقوبة. والتعويض فى جريمة السرقه يصل إلى خمسة أمثال أو أربعة أمثال قيمة الشئ المسروق فى حالة التلبس. ويخفض التعويض إلى مثلى قيمة الشئ المسروق بدون تلبس أو إخفاء الأشياء المسروقة.
- ٨-غش البضاعة.
- ٩-النصب.
- ١٠- الاستغلال

خامساً: ويطبق اليهود عندهم كذلك عقوبة الحرمان الكبير، وتوقع كما توقع عقوبة الحرمان الصغير (السخط) ولكن بعد استتابة الجانى ثلاثة أيام متوالية. فإن تاب أو أصلح فيها وإلا وقع عليه الحكم. ويجب أن يتلى قرار الحرمان الكبير باللغة العبرية. وهذا نصه: " يا بنى اسرائيل اسمعوا وابكوا ومزقوا ثيابكم وأعلموا أن بينكم شقياً خالف شرع موسى وإسرائيل وكفر باسم ربنا ورب آبائنا. قد ارتكب هذا الشقى فلان بن فلان ذنباً شنيعاً هو كذلك ونصحناه فلم يرتدع ولم يطع وصار مستحقاً للخروج عن جماعتنا الطاهرة، فيمسح اسمه من قلوبنا وعليه لعنة الله وليحقيق به ما حاق بقوم لوط من خراب الديار وهدم الجدار، ويجب على كل اسرائيلى أن يبتعد عنه ويفر فراره من الأبرص. وقد صار محرم من نعمة الدفن فى المقابر وأصبح جسده غنيمة لمخالب الطيور وجزاؤه (جهنم) سيصلى فيها ناراً حامية مخلداً فيها أبد الأبدىين "

وبناء على ذلك يحرم دخول دار المحروم حرماناً كبيراً، والسلام عليه ولو فى الطريق ومداواة أسقامه إذا مرض. ويحرم الدنو منه على مسافة أقل من أربعة أذرع، وعلى من بلغ ثمانية عشر عاماً من أولاده الخروج من داره والسكن بعيداً عنه. ولا ينبغى أن يكنوا له احتراماً وإنما ليس لهم إهانته وإيذاؤه بعمل إيجابى. وأمواله مباحة، ولا يجوز التأجير له ولا إعارته شيئاً، ولا البيع له ولا اعطاؤه شيئاً، ولا شراء أى شئ منه ولا قبول شئ منه. وإذا مات لا يكفن ويلقى خارج المقابر، وإذا أراد المحرم العفو عنه تاب، بأن يخرج من البلد ويمزق ثيابه ويخلع نعاله ويرتدى جولقا ويلقى التراب على رأسه ويظل

يطلب التوبة من الله ثلاثة أيام، ثم يأتي خاشعاً منكساً رأسه غاضاً ويطلب الصفح من الرب (الرئيس الدينى) فإذا رأى الرب صدق توبته رفع عنه الحرمان بلا تأخير، سواء أكان هو الذى حكم عليه أم كان غيره. والجرائم التى يقضى فيها بالحرمان الكبير هى:

- ١- التعدى على أرملة أو يتيم.
 - ٢- اليمين الباطلة.
 - ٣- رشوة الشهود، ويحكم فيها أيضاً بالتعويضات.
 - ٤- امتناع القاضى عن الحكم بغير عذر.
 - ٥- التعدى بالضرب والجرح، ويضاف إليه التعويضات، وهذا الحكم مخالف لما ورد فى التوراة (نفس بنفس وعين بعين وسن بسن....).
 - ٦- القذف والسب.
 - ٧- الميسر والرهان.
 - ٨- السحر وتحضير الأرواح والشياطين وتفسير الأحلام والإدعاء بمعرفة الغيب والتنجيم وجس البطون لمعرفة ما فى الأرحام.
- أثر التوبة على العقوبة:**

لم يرد فى شريعة اليهود أن العفو والتوبة تمنعان من توقيع العقوبة كما ورد صراحة فى القصاص فى أحكام القرآن حيث يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفى له من أخيه شئ فأتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) سورة البقرة. والمعروف فى الشريعة الإسلامية إن كثيراً من الجرائم يجوز فيها العفو

قبل توقيع العقوبة متى تاب المجرم، وفى ذلك يقول الله تعالى: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } سورة المائدة الآيات ٣٣ ، ٣٤ .

ونظام التوبة المانعة من توقيع العقوبة عند اليهود معمول به فى جرائم الأموال إذا تنازل المجنى عليه عن دعواه. كما هو معمول به فى الجرائم التى يحكم فيها بالحرمان الكبير، فإن المجرم يستتاب من ذنبه، فإن تاب لم توقع عليه عقوبة الحرمان الكبير، وإذا كانت تستتبع عقوبة أخرى من الحرمان الكبير وقعت العقوبة الأخرى.

أما بالنسبة للجرائم التى يحكم فيها بالسخط (الحرمان الصغير) وبالجلد وبالقتل، فلا تمنع التوبة من توقيع العقوبة.

المطلب الثانى

نظام الأسرة فى الشريعة اليهودية

إن نظام الأسرة فى الشريعة اليهودية قائم على النظام الأبوى حيث كان الأب يتمتع بسلطاته الواسعة على زوجته وأبنائه حتى أصبحت كالولاية على المال أو النفس وإذا تحدثنا عن هذا الموضوع فلا بد من توضيح هذه النقاط:

١- الزواج:

أن بنى إسرائيل فى العهد القبلى كانوا يحرمون الزواج من الأجانب ويقصرونه على الأقارب. ثم أبيع الزواج المختلط فى عهد القضاة مع كراهته وبعد الأسر البابلى أعيد تحريره.

تعدد الزوجات:

إن هذه الشريعة كانت تأخذ بالتعدد المطلق للزوجات فضلاً عن الجوارى والإماء (ملك اليمين) وكان الهدف الأساسى من الزواج هو إنجاب الأولاد حتى يكونوا خلفاً لأبيهم يحملون اسمه. فإذا توفى الرجل ولم يترك ولداً من صلبه، كان على أخيه أن يتزوج أرملة له وإذا ولدت ولداً نسبه إلى المتوفى. وحمل اسمه.

ولقد أطلق على هذا النظام (بنظام الخلافة) لما فيه من التضامن العائلى ولذلك قالوا أخيراً بأن الأخ لا يتزوج من أرملة أخيه إلا إذا كان يعيش معه عيشة مشتركة فى مكان وتحت سقف واحد. وبهذا يصبح ملزماً بزواجها وإلا فلا إلزام.

وقد استدلوا بجواز التعدد المطلق - بصرف النظر عن صحته أو عدم صحته - بأن داود عليه السلام كان متزوجاً من عدة زوجات فضلاً عما

يملكه من جوارى وبأن سليمان عليه السلام كان متزوجاً من (٧٠٠٠ زوجة، ٣٠٠ جارية) وكان يطلق على الزوجات الأحرار " الشرعيات " وأولادهن كذلك بحيث يسود بينهم مبدأ المساواة دون تفضيل لإحداهن على الأخرى.

والزوجات الجوارى غير شرعيات وأولادهن كذلك إلا إذا كانت الزوجة عقيم ومنحت زوجها جارية بهدف الإنجاب فإن الأولاد فى هذه الحالة شرعيون - مستدلين بحادثة السيدة / سارة - حينما منحت سيدنا إبراهيم الجارية المصرية (هاجر) - وظل التعدد سائداً فى عهد الدولة اليهودية بجانب انتشار الزواج الفردى ولم تصدر تعاليم أو قواعد تحرم التعدد فظل مباحاً.

انعقاد الزواج:

وهو ارتباط الرجل والمرأة وفقاً للقانون بقصد تكوين الأسرة. ويلزم لانعقاد الزواج فى الشريعة اليهودية عدة شروط:

١- الرضا (إيجاب وقبول) من الزوج والزوجة أو من وليهما وإتفاقهما على الزواج شريطة أن تكون إرادة كل منهما سليمة وصحيحة وخالية من العيوب كالإكراه والغلط.

٢- لا بد من الإجراءات الشكلية المقترنة بالتراضى وهى: الكتابة والصلاة الدينية صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الأقل.

٣- تسمية المرأة على الرجل وتقديسها بقبولها ولو بخاتم يعطيه إليها يدا بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلاً لها - تقدست لى زوجة بهذا الخاتم أو بكذا إذا كان شيئاً آخر، مع إقامة الحفلات الدينية والعائلية.

٤- ويشترط أيضاً موافقة الأب على زواج ابنته التى لم تبلغ سن الثانية عشرة ونصف. فإذا بلغت هذه السن وجب الحصول على موافقتها

على الزواج.

وكذلك الابن إذا كان قاصراً فلا بد من موافقة أبيه حتى سن الرشد، فتكون الموافقة غير لازمة.

٥- عدم وجود المانع: الموانع كثيرة كمانع السن والعدة لبراءة الرحم وخوفاً من اختلاط الأنساب وكذلك العجز الجنسي والأمراض المعدية والخطيرة والجنون واختلاف الدين فلا يصح زواج يهودى بغير يهودية وكذلك العكس.

وتحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت بغيره أو تقدمت له زوجة وتحريم المرأة بسبب دم الحيض (إذا تكرر ثلاث مرات متتاليات عقب الزواج ظهور دم الحيض فى الزوجة حين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب تطليقها وليس عليه إلا ما دخلت به ولا يجوز عقده عليها ثانية.

وأهم هذه الموانع: القرابة - التى كانت مقصورة فى نطاق ضيق ثم أخذت تتسع شيئاً فشيئاً. فالزواج كان مباحاً للجمع بين الأختين ومع الحواشي كالعمة والخالة وحينما اتسعت دائرة القرابة التى تمنع من الزواج، نجد الزواج أصبح محرماً بين الأصول والفروع والإخوة والأشقاء وغيرهم وكذلك العمات والخالات.... الخ. وتقوم المصاهرة والخطوبة مقام القرابة - وإذا خالف أحد هذه الأحكام فإن عقابه الإعدام.

٧- لابد من دفع المهر إلى أب الزوجة. لأنه شرط لصحة الزواج ويدفع في الغالب وقت الخطبة. وعلى أب الزوجة أن يدفع دواة إلى زوجها لكى تستعين بها على أعباء المعيشة المشتركة. وكلن هل تظل مملوكة للمرأة أم تنتقل لزوجها ؟ والخاطب من حقه أن يهب بعض أمواله لزوجته حتى ترزق منها بعد وفاته.

حكم العدول عن الخطبة:

إذا عدل الخاطب عن الخطبة ولم يتم الزواج فقد ما دفعه من مهر وإن كان العدول من المخطوبة التزم أبوها بدفع مثلى المهر إلى الخاطب.
آثارها:

إذا توافرت الشروط الموضوعية والشكلية للخطبة فى شريعة اليهود انعقدت صحيحة وترتب عليها آثارها وأهمها:

أ- إن زنا المخطوبة يسرى عليها حكم زنا المرأة المتزوجة.

ب- تقوم المخطوبة مقام القرابة كمانع من موانع الزواج فيحرم على الخاطب عقد زواج مع اقارب مخطوبته.

ج- يلتزم الأب فى حالة وجوده أو الأخ بدفع الدوطة.

الطلاق لدى اليهود:

إن رابطة الزواج تتحل بإحدى أمرين:

الأمر الأول:

وفاة أحد الزوجين - فإنها تنفص فى هذه الحالة بسبب لا إرادى أى قهرى لا دخل لإرادة الإنسان به.

الأمر الثانى:

الطلاق - وهو حق الزوج دون الزوجة التى لا يجوز لها طلب الطلاق بأى حال من الأحوال. ولا يحرم الزوج من هذا الحق إلا فى حالة اغتصابها كزوجة له. وللزوجة أن تتزوج من رجل آخر بعد الطلاق وانتهاء العدة ويجوز للرجل أن يراجعها بعد طلاقها بشرط ألا تكون قد تزوجت بآخر. وكانت الزوجة بعد طلاقها أو موت زوجها تصبح كاملة الأهلية أما قبل ذلك فهى لا

تستطيع إبرام التصرفات إلا بعد الإذن من زوجها بل جميع ما تملكه ملكاً
لزوجها وليس لها إلا المهر تطالب به عند طلاقها أو موت زوجها. بل كان
له حق التأديب دون بيعها.

سلطة الأب على أولاده:

إن الأب كان يتمتع فى ظل الشريعة اليهودية بسلطة كبيرة على أولاده.
وكان الأب يستطيع أن يبيع ابنته كخادمه بل كان من حقه نبذ أولاده وطردهم
من الأسرة وخاصة إذا كان ولده من جاريته. السلطة الأبوية تنتهى حينما
يصل الولد إلى سن البلوغ.

الميراث:

إن المبدأ العام فى شريعة اليهود يقضى بأن الوارث يعتبر استمراراً
لشخصية المورث ويترتب على ذلك أن المورث يرث حقوقه وديونه كلها حتى
ولو كانت الديون تستغرق التركة.

الوصية المقيدة:

فإذا كان الشخص حراً فى الإيصاء بماله فهذه الحرية ليست مطلقة بل
مقيدة بعدم جوازها لوارث ولغيره إلا فى حالة عدم أبناء ذكور للمتوفى.
فإذا كان للمتوفى أبناء ذكور فإن التركة تؤول إليهم مع حصول ابن
الابن على نصيب أبيه المتوفى قبل والده ويأخذ الابن الأكبر نصيب اثنين من
الأخوة الذين كانوا يحجبون البنات اللاتى لا يرثن إلا إذا انعدم الذكر، فإذا
انعدم الذكر والانتى، تؤول إلى الإخوة ويتميز الابن الشرعى عن التبني.

المطلب الثالث
نظام الملكية والعقود والالتزامات
فى الشريعة اليهودية

١ - نظام الملكية:

إن نظام الملكية يختلف قبل الأسر البابلية عما بعد الأسر البابلية. فكانت قبل الأسر البابلية تتمثل فى شيخ القبيلة الذى كان يملك كل شئ باعتباره رئيسا لها من ماشية ومراعى وأرض مملوكة للقبيلة ملكية مشتركة. وقيل بأن الأرض الزراعية قسمت إلى أسهم ثم وزعت على الأسر داخل القبيلة مراعين فى القسمة عدد أفراد الأسرة ثم ظلت كل أسرة تستأثر بنصيبها التى حصلت عليه. وكانت فى الأصل غير قابلة للتصرف إلى أن تحولت ملكية الأسرة إلى ملكية فردية تخول المالك حق التصرف فيها ولو لشخص بعيد عن الأسرة إلا إذا كانت الملكية ذات أهمية خاصة بل من آثار الأسرة فلا يجوز التصرف فيها لأجنبى عن الأسرة وإلا فمن حق القريب أن يسترد العقار المبيع من المشتري بعد دفع الثمن الذى اشترى به المشتري.

وبعد الأسر البابلية - آلت الملكية أى ملكية الأرض كلها إلى الآله واختص رجال الدين بأربعة أخماس الأرض والخمس للقبائل الأخرى. ويحظر التصرف فيها - بخلاف المنازل فإن الملكية فيها تامة ينصرف فيها كيفما يشاء بل من حق الأقارب أن يستردوا المنزل أو الحصة المباعة خلال سنة من تاريخ المبيع.

٢- العقود والالتزامات:

إن القارئ لنصوص التوراة يجد فيها القليل جداً عن العقود والالتزامات كعقد الرهن والقرض.

وإليك أهم هذه المبادئ المتعلقة بهذا الموضوع:

- ١- القرض بفائدة من يهودى إلى يهودى آخر حرام، ويرتكب فاعله أثم.
- ٢- إلزام الدائن المرتهن بأن يرد فى فصل الشتاء اللباس الذى رهنه عنده أحد الفقراء.
- ٣- لا يجوز للدائن أن يقتحم منزل المدين للاستيلاء على الشيء المرهون ولا يجوز له الحجز على حجرى الرحى.
- والغرض من هذه النصوص حماية المدينين الضعفاء أو تخفيف العبء عليهم.
- ٤- عدم جواز تأجيل أجر العامل للوفاء به - كما يترك نصيب الفقراء من الحصاد وقت جنيته.
- ٥- أن شريعة اليهود كانت تبيح الاستيلاء على شخص المدين المعسر وزوجته وأولاده واسترقاقهم عند عدم الوفاء بدينه لمدة ٦ سنوات.
- ٦- العمل الضار - يعتبر مصدر للالتزام - فهو ينشئ على عاتق الفاعل التزاما بتعويض المضرور عما لحقه من ضرر. فأساس المسؤولية هو الخطأ سواء كان مصدر الخطأ هو الفاعل أو أحد تابعيه أو حيوان مملوك له أو إتلاف زرع الغير فإنه يسأل عن ذلك.
- ٧- من حفر لتجميع المياه ولم يغطيها فسقط فيها حيوان مملوك للغير التزم بالتعويض. ومالك (البناء) والحيوان - مسئول عن التعويض إذا

مثل هذا الحيوان حيواناً للغير أو رجلاً. وتتفق المسؤولية أى مسؤولية الشخص عن الضرر الذى قد حدث بسبب قوة قاهرة. مثل سرقة الشئ المودع وافتراس وحش الحيوان لرجل عهد لحراسته إلى الغير. ومسؤولية الشخص تتفق إذا كان الضرر غير محتمل الحدوث فمالك الحيوان لا يسأل عن وفاة الشخص أو الحيوان الذى ينطحه.

الفصل الثاني

الشريعة المسيحية

نتناول فى هذا الفصل - بإيجاز - أصل المسيحية ونشأتها، وأهم ما جاء بها من أحكام ونظم قانونية وذلك على النحو الآتى:

المبحث الأول

أصل المسيحية ونشأتها

نشأت المسيحية على يد السيد المسيح عيسى بن مريم، وعليه أنزل الإنجيل المسمى بالعهد الجديد بالقياس إلى التوراة التى سميت بالعهد القديم.

وكثيراً ما يطبع العهدان معاً فى كتاب واحد، يطلق عليه اسم " الكتاب المقدس".

وكان للمسيح حواريون عددهم اثنى عشر حوارياً، يطلقون عليهم اسم الرسل وكانوا مبشرين ومنذرين باسم المسيحية، وهم بطرس وهو كبير الحواريين وأخوه أندراوس ويوحنا، وأخوه يعقوب الكبير ويعقوب الصغير وأخيه يهوذا، ومتى، وتوما، وفيليب، وبارتليمي، وسمعان، ويهوذا الإسخريوطى، ويقول النصارى أن الإسخريوطى هذا قد خان السيد المسيح وأرشد الفريسيين والرومان على مكانه فصلبوه. وأن يهوذا مات شر ميتة حيث بقرت بطنه وسفحت دماؤه فى مكان سموه (حقل الدماء) وقد اختير بدلا منه ماتيوس أو متى. وهؤلاء هم الرسل، ويقابلهم الصحابة فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ومن بعد الرسل التلاميذ ويقابلهم التابعون عند المسلمين. وعددهم عند النصارى سبعون تلميذاً.

الأناجيل:

ويوجد عند النصارى أكثر من إنجيل وسبب تعدد هذه الأناجيل يرجع إلى أكثر من واحد كان يكتب عن السيد المسيح فتعددت الأناجيل بتعدد الكتاب. ومن بين هذه الأناجيل أنجيل مرقس واسمه الأصل يوحنا، وقد صاحب برنابا، وبطرس فى رحلاتهما التبشيرية، ويقال أنه قضى زمناً مع بطرس فى روما وأنه جاء إلى الأسكندرية ونشر فيها الديانة المسيحية وهو من تلاميذ الرسول بطرس.

ويقال أن بطرس هذا أشرف على تحرير الإنجيل، ويقال أيضاً أنه من وضعه هو وإنما نسبه إلى مرقس إيثاراً له على نفسه وكانت مهنته صيد السمك وأنجيله أحدث الأناجيل.

وأنجيل يوحنا، وهو ابن القديس زيدى، وأمه سالومى القديسة المشهورة وقريبة السيدة مريم بنت عمران، وكانت مهنته صيد الأسماك وأنجيله أقدم الأناجيل. وأنجيل متى، وكان متى هذا محصلاً للضرائب عند الرومان، وقد سافر إلى الحبشة ومكث فيها نحو من أربعة وعشرين عاماً يبشر بالمسيحية ثم مات فيها مقتولاً. وأنجيل لوقا وهو أحد التلاميذ (التابعين) ألفه لعظيم اسمه نيو فيل. وقيل عن لوقا أنه كان طبيباً أو مصوراً. وقيل أنه ولد فى أنطاكية وقيل أنه رومانياً عاش بأيطاليا. هذه هى الأناجيل المتعددة، ويجد غيرها غير معتمد، ومن بين الأناجيل غير المعتمدة أنجيل برنابا، وهو يهودى من اللاويين ومن التلاميذ التابعين وهو خال القديس مرقس وأنجيله هو الإنجيل الوحيد الذى ينكر صلب المسيح وألوهيته ويذكر أن الذى صلب يهوذا ولشدة شبه صوته وصورته بصوت المسيح وصورته (شبه لهم أن المصلوب

هو السيد المسيح)، كما يقول أن المسيح المنتظر الوارد فى الكتاب المقدس ليس هو المسيح عيسى بن مريم بل هو محمد - صلى الله عليه وسلم - . فهو يذكه لا بالاسم وأنه بالوصف فيقول عنه انه رجل يكثر حمد الناس له وهو رسول الله، وأن آدم لما طرد من الجنة وجد على بابها سطوراً من نور كتبت عن هذا الشخص الذى يحمده الناس " محمد رسول الله " وأن الذبيح لم يكن إسحاق كما تزعم التوراة، بل هو إسماعيل، وقد أدت هذه البيانات المتفقة مع جوهر الدين الإسلامى إلى إنكار النصارى لهذا الإنجيل، والاعتقاد من أنه من وضع بعض المسلمين. كما ينسب إلى برنابا سفر غير معتمد يسمى " أعمال الرسل " ومن الأناجيل غير المعتمدة أنجيل الأبيونيين، وهى فرقة تنتمى إلى رجل اسمه أبيون، وهو كأنجيل برنابا لا يعتقد بألوهية المسيح وهو فى هذا يتفق مع العقائد الإسلامية فى طبيعة شخصية المسيح عيسى بن مريم.

وأنجيل آخر لمتى لم يعتمده، لأنه أعلن أن مريم عندما ولدت السيد المسيح لم تكن متزوجة من يوسف النجار، ولا مخطوبة له، وأنها جاءت بالمسيح دون أن يمسهأ بشر، وهو مخالف لما جاء فى الأناجيل المعتمدة التى ترى أن مريم كانت زوجة ليوسف النجار أو على الأقل مخطوبة له. وما ورد فى هذا الإنجيل يتفق مع العقيدة الإسلامية.

العهد الجديد:

لا يقتصر العهد الجديد على الأناجيل الأربعة المعتمدة كما يظن (وإنما يلحق بها رسائل الرسل وهم بولس ويعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا وسفران للرسل لوقا ويوحنا).

المبحث الثانى

أهم النظم القانونية فى الشريعة المسيحية

لم تأت الشريعة المسيحية بشئ جديد يضاف إلى أحكام التوراة، فالمسيح أرسل لليهود، وكان مصدقا لما بين يديه من التوراة. قال تعالى (إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. تكلم الناس فى المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل....) سورة المائدة الآية رقم ١١٠. ويقول الله تعالى: (وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ * وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) سورة المائدة الآية رقم ٤٦، ٤٧.

ويقول: (إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ * وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ * وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ * وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ

مُسْتَقِيمٌ * فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (سورة آل عمران
الآيات ٤٥ - ٥٢). يفهم من هذه الآيات مجتمعة أن عيسى عليه السلام لم
ينسخ أحكام التوراة وإنما جاء معدلاً لها " وأحل لكم بعض الذى حرم عليكم "
وأن التعديل الذى جاء به السيد المسيح اختلف فى المنهاج، فقد ضرب مثلاً
أعلى للتسامح فى عهده الجديد وقد أُنذر الله بنى إسرائيل فى التوراة بأشد
العقوبات فلم يرتدعوا وزادوا فجوراً فاتخذ معهم طريقة أخرى هى التسامح
المفرط والرأفة والرحمة، لعلهم يرحمون - ويلزمهم حجة أخرى وهى أنه معهم
بالشدة فلم تفلح واللين فلم ينفع وبذلك تحقق عليهم كلمة العذاب لهذا كان السيد
المسيح مثلاً فريداً فى اللين والتسامح ونسيان الإساءة.

وفى ذلك يقول الله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي
ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) * ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم
بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (سورة
الحديد الآيات ٢٦، ٢٧). ويقول الله تعالى فى الذين اتبعوه (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ
النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ)
سورة المائدة الآية رقم ٨٢. والأحكام التى جاء بها الإنجيل معدلة لأحكام
التوراة وورد معظمها فى وصية السيد المسيح المعروفة بوصية الجبل أو
خطبة الجبل، ألقاها وهو جالس على قمة الجبل على حواربيه وتلاميذه، وهى

تشمل فيما يقولون:

منع الطلاق: بين السيد المسيح فى وصيته أن اليهود لقساوة قلوبهم أباحوا الطلاق أما هو فيقرران الزوجين بعد زواجهما يصبحان جسماً واحداً فلا يعودان بعد ذلك اثنين. فالذى جمعه الله هذا الجمع لا يصح أن يفرقه الإنسان. وأن من يفارق امرأته إلا بسبب الزنا يجعلها تزنى، وأن من يتزوج مطلقة يزنى وأن من طلق امرأته وتزوج باخرى يزنى بها، وإن فارقت المرأة زوجها ثم تزوجت بأخر ارتكبت بذلك جريمة الزنا. وأنا أرى أن النصوص الواردة فى الإنجيل الأول غامضة. فهى لم تذكر بطلان الطلاق ولم تتكلم عن حكم المطلق وإنما تكلمت عن حكم من تزوج بعد طلاق وهى فضلاً عن ذلك تختلف عبارتها عما ورد فى الأناجيل الأخرى.

ألغى مبدأ القصاص (العقوبات): ذكر السيد المسيح أنه تقرر فيما سبق مشيراً إلى التوراة أن العين بالعين والسن بالسن. أما أنا (عن نفسه) فأقول إنه لا ينبغى أن تقاوموا من يتصدى لكم بالأذى وأنه إذا صفحك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وإذا نازعك أحد فى إزارك وأدعى ظلماً إنه له فأعطه إزارك ورداءك

والمسيح عليه السلام يطبق فى هذا مبدأ أخلاقياً عاماً ذكره فى نفس الخطبة حيث قال: لقد كان يقال لكم (فى التوراة) أحبوا أبناء شعبكم وأبغضوا أعداءكم وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم وباركوا للذين يعلنونكم وقدموا الخير لمن يكرهوكم وأدعوا بخير لهؤلاء الذين يضهدونكم ويعذبونكم حتى تستحقوا أن تكونوا أبناء لأبيكم الذى فى السماوات. وعلى كل حال فإن التسامح والغض عن سيئات الناس ليس معناه أنه نسخ بالضرورة أحكام القصاص، فقد جاء

فى القرآن الكرىم ما ىءعوا الشءص إلى التسامء ومع ذلك فلا ىسقط حقه فى طلب توقىع الجزء المقرر. الءعوة إلى التسامء لا تتعارض مع بقاء الحكم على ما كان عله؁ أو بمعنى آءر ىكون التسامء منءوباً لا فرضاً.

ألغى رءم الزانىة: عئءما ءاء ءماعة من الفرىسفن (فرقة ىهوءفة) إلى المسفء بامراً فوءئت مءلبسة بالزنا وذكروه بءكم التوراة هو الرءم أطرق قلفلا وأءذ ىءط بفءه على الأرض ثم رفع بصره وقال لهم " لىبءاً برءمها من لم ىرتكب منكم ءطفئة ثم عاد وأطرق مرة أخرى وهو ىءط بفءه على الأرض؁ ثم رفع بصره مرة أخرى فلم ىءء إلا المرأة فقال لها: أفن هؤلاء الءفن ىتهمونك ألم ىبءاً أءء برءمك فقال: لا ىا سفءى. فقال لها: أفضاً لا اعافبك اءهبى لسفبك ولا ترجعى إلى ما اقترفته. وهذا أفضاً ءفر قاطع فى الءالة على إسقاط ءء الرءم. فقد ورد مثله فى الإسلام ءفن أءى رءل إلى النبى - صلى الله عله وسلم - وهو موشك على الصلاة فقال أصبء ءءا ىا رسول الله؁ فلم ىرد عله. ثم ءهب ىصلى فلما انهى صلاته ءاء الرءل مرة أخرى وقال له: أصبء ءءا ىا رسول الله؁ فقال له الرسول: ألسء صلفء معنا ؟ قال: نعم نعم؁ قال: فاف الله قء ءفر له. هذه تشبه تلك؁ ومع ذلك لم ىقل أءء أن العفران لمن أصاب ءءا ىسقط الءء وفسفه نسخا عاماً.

تم بءمء لله؁؁

القسم الثاني
تاريخ القانون المصري

الدكتور
حامد أبو طالب
أستاذ بقسم القانون الخاص
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

القسم الثاني

تاريخ القانون المصري

ينقسم القانون المصري -في مصر- إلى خمسة عصور، هي:

العصر الأول:

عصر القانون المصري الفرعوني: ويبدأ هذا العصر حوالي سنة ٣٢٠٠ (ق.م) بتوحيد مصر على يد الملك مينا، وينتهي سنة ٣٣٢ (ق.م) حيث استولى الإسكندر الأكبر على مصر. وهذا العصر يمتد حوالي ثلاثين قرناً. ويشمل تاريخ القانون المصري في عهد الفراعنة.

العصر الثاني:

عصر القانون المصري اليوناني: ويبدأ هذا العصر من استيلاء الإسكندر الأكبر على مصر سنة ٣٣٢ (ق.م) ويستمر حتى استيلاء الرومان على مصر، ودخول الإمبراطورية اليونانية سنة ٣٠ (ق.م). وبذلك يكون هذا العصر قد استمر ثلاثة قرون. ويشمل تاريخ القانون المصري في عهد البطالمة.

العصر الثالث:

عصر القانون المصري الروماني: ويبدأ هذا العصر من سنة ٣٠ (ق.م) وينتهي بفتح العرب لمصر سنة ٦٤٠ بعد ميلاد السيد المسيح. وبذلك يكون هذا العصر قد استمر قرابة سبعة قرون، ويشمل تاريخ القانون المصري في الفترة التي كانت مصر فيها جزءاً من الإمبراطورية الرومانية.

العصر الرابع:

عصر القانون المصري الإسلامي: ويبدأ منذ فتح العرب لمصر سنة ٦٤٠ م إلى أن انفصلت مصر عن الدولة العثمانية في أوائل القرن التاسع عشر، وبذلك يكون هذا العصر قد امتد ما يقرب من اثنتي عشر قرناً، ويشمل القانون المصري الإسلامي.

العصر الخامس:

عصر القانون المصري الحديث: ويبدأ منذ عهد محمد علي سنة ١٨٠٥م - حيث بدأ مصر تتقل عن الغرب نظمها وقوانينها- إلى وقتنا الحاضر.

منهج الدراسة:

تتناول الدراسة تاريخ القانون المصري في عصوره المختلفة، ونخصّ بابًا لكل عصر، نتحدث فيه عن أنظمة القانون العام في فصل، ثم أنظمة القانون الخاص في فصل ثانٍ، ثم نظام التقاضي في فصل ثالث، ونصدّر كل باب بفصل تمهيدي، نتحدث فيه الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية والحالة الدينية؛ في مصر في هذا العصر.

الباب الأول

القانون المصري في العصر الفرعوني

يبدأ العصر الفرعوني بتوحيد الوجهين على يد الملك مينا أو نارمر سنة ٣٢٠٠ (ق.م) وينتهي سنة ٣٣٢ (ق.م) حيث استولى الإسكندر الأكبر على مصر، وبذلك يكون هذا العصر قد استمر قرابة ثلاثة آلاف سنة، مرت بمصر، ما بين فترات من الازدهار وأخرى من الاضمحلال، حكم مصر فيها ثلاثون أسرة من أسر الفراعنة؛ ونظرًا لطول هذا العصر قسّمه المؤرخون إلى عصور ثلاثة: عصر الدولة القديمة: وهي الفترة التي حكمت فيها الأسرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ويعتبر المؤرخون فترة حكم الأسرة الأولى والثانية فترة نشوء ونمو للوحدة، وبانتهاء الأسرة السادسة سادت البلاد فترة من الانحلال والتدهور، استمرت حتى نهاية الأسرة العاشرة.

ومع بداية حكم الأسرة الحادية عشرة يبدأ عصر الدولة الوسطى، التي لم تزدهر فيها المدنية المصرية إلا أثناء حكم الأسرة الثانية عشرة، ثم تردّت البلاد في حالة من التفكك والانحلال؛ بسبب تهديد القبائل الآسيوية للحدود الشرقية لمصر، ثم غزا الهكسوس مصر خلال حكم الأسرة الثالثة عشرة، واستمر حكم الهكسوس لمصر إلى أن طردهم الملك أحمس، الذي اعتبره المؤرخون مؤسسًا للأسرة الثامنة عشرة.

وبقيام الأسرة الثامنة عشرة تبدأ الدولة الحديثة؛ حيث ازدهرت المدنية من جديد، واستمرت فترة الازدهار خلال حكم الأسرتين (الثامنة عشرة والتاسعة عشرة) ثم دبّت عوامل الانحلال والتفكك مرة ثانية.

واستمر الحال كذلك حتى نهاية حكم الأسرة الرابعة والعشرين، وفي عهد حكم الأسرتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين؛ استعادت مصر بعضًا من مجدها، إلى أن وقعت البلاد في يد الفرس، الذين حكموا البلاد، مؤسسين الأسرة السابعة والعشرين، وانتهت هذه الأسرة بطرد الفرس من مصر، وتولى أمير "صا الحجر" حكم البلاد، مؤسسًا الأسرة الثامنة والعشرين، التي انتهت بوفاته، وتولى بعده ملوك الأسرة التاسعة والعشرين، وملوك الأسرة الثلاثين، ثم سقطت البلاد مرة ثانية تحت حكم الفرس، لكنه لم يدم طويلًا، حيث وقعت مصر تحت حكم الإغريق، وفقدت البلاد استقلالها قرونًا طويلة.

هذا، وقد جرت عادة فقهاء تاريخ القانون على تقسم عصور تاريخ النظم القانونية -في العصر الفرعوني- إلى أربعة عصور، تسير وفقاً لعصور التاريخ السياسي، فيتحدثون عن القانون المصري في عهد الفراعنة، في دورته الأولى، وتشمل تاريخ النظم القانونية في عهد الدولة القديمة، ثم يتحدثون عن القانون المصري الفرعوني في دورته الثانية، وتشمل تاريخ النظم القانونية في عهد الدولة الوسطى، ثم يتحدثون عن القانون المصري الفرعوني في دورته الثالثة، وتشمل عهد الدولة الحديثة، ثم يتحدثون عنه في دورته الرابعة، وتشمل العصر الصاوي، الذي يبدأ بتولي الأسرة السادسة والعشرين.

كما جرت عادة آخرين من فقهاء تاريخ القانون إلى تقسم عصور تاريخ القانون المصري إلى ثلاثة عصور فقط؛ وذلك بإسقاط العصر الصاوي. لكن نظراً لظروف الدراسة، وضيق وقتها؛ فسنعالج تاريخ القانون المصري في العصر الفرعوني دفعة واحدة، ونقسم الحديث -في هذا الموضع- إلى ثلاثة فصول، نخص أولها بأنظمة القانون العام، ونتحدث في ثانيها عن أنظمة القانون الخاص، وفي الفصل الثالث نتناول الحديث عن نظام القضاء، وقبل هذا كله نتناول أحوال مصر الفرعونية، وذلك في فصل تمهيدي.

الفصل التمهيدي

أحوال مصر الفرعونية

نتحدث في هذا الفصل عن أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والدينية؛ في مصر الفرعونية.

الحالة الاقتصادية:

أفاء الله -سبحانه وتعالى- على شعب مصر، وأكرمهم، ومنحهم النيل العظيم، ومنذ فجر التاريخ وجد المصريون أنفسهم أمام هذه الهبة العظيمة، ومن ثم اعتمدوا عليها في حياتهم، فتركوا التجوّل والصيد، واستقروا حول النيل، وعرفوا الزراعة، وأتمّ الله النعمة على هذا الشعب بالتربة الخصبة والمناخ الملائم.

وظلت الزراعة في مصر الفرعونية عماد الحياة الاقتصادية، ومجال النشاط الرئيسي للمصريين، واعتمدوا فيها على النيل؛ نظرًا لقلة الأمطار، وقد عرف المصريون فضل النيل عليهم، فربطوا حياتهم بأحواله، فكان قدامؤهم يقسمون العام إلى فصول ثلاثة، تدور مع أحوال النيل، وهي: فصل الفيضان: وهو الفصل الذي تزيد فيه مياه النيل وتفيض على الأرض بالطمي والخير، والفصل الثاني: فصل البزوغ، وهو الفصل الذي تبدأ فيه الأرض بالبزوغ والظهور عند انحسار مياه النيل التي كانت تغطي الأرض، والفصل الثالث: فصل الحصاد، وهو الفصل يحصد فيه المصريون محاصيل زراعتهم.

وقد أدى اهتمام المصريين بالزراعة إلى اهتمامهم ببناء السدود، وشق الترع والمصارف، وردم الأحراش والمستنقعات.

وكان العاملون بالزراعة يمثلون الغالبية العظمى بالنسبة لغيرهم ممن يعملون في أنشطة أخرى، وقد عرف المصريون -منذ أمد بعيد- زراعة الحبوب، كالقمح والذرة والشعير، وكانت الحبوب عماد الثروة الزراعية، إلى جانب الفول والعدس والخضروات، كما عرفوا زراعة البساتين^(١).

(١) تاريخ القانون المصري، للدكتور سلام زناقي، ص: ٣٤.

والى جانب الزراعة -كمورد اقتصادي رئيسي- نشأت أنشطة أخرى، كتربية الماشية، إلى جانب النشاط الصناعي، فقد عرف المصريون القدماء صناعة النسيج، وبرزوا فيها، كما عرفوا صناعة الأواني من النحاس، وصناعة الحلي من الذهب والفضة.

وطبيعي أن يوجد -بجانب النشاط الزراعي والنشاط الصناعي- نشاط تجاري بين المدن المختلفة داخل البلاد، وبين مصر وغيرها من البلاد المجاورة.

الحالة الاجتماعية:

كان المجتمع المصري -في عهد الفراعنة- مقسماً إلى طبقات، في أعلى هذه الطبقات: الطبقة الأرستقراطية، تليها: الطبقة المتوسطة، وهم صغار الموظفين وأرباب الحرف والتجار، ثم الطبقة الثالثة: وهي طبقة الفلاحون، ثم طبقة رابعة: وهم الرقيق.

(أ) الطبقة الأرستقراطية:

وكانت تتكون من أفراد الأسرة الحاكمة، وكبار الموظفين، وكبار رجال الدين، وقادة الجيش، وكان أفراد هذه الطبقة يملكون الأراضي الواسعة، والثروات الكبيرة، وكانوا يتمتعون بقدر كبير من النفوذ.

(ب) الطبقة المتوسطة:

وكانت تتكون من صغار الموظفين والتجار وأرباب الحرف، ويعمل صغار الموظفين بالأعمال الكتابية لدى الملوك أو أمراء الأقاليم^(١). أما التجار وأرباب الحرف؛ فكان الابن -عادة- يرث حرفة أبيه، أو تجارته.

(ج) الطبقة الثالثة:

وكانت تتكون من الفلاحين الذين يعملون في الأرض، وكانت هذه الطبقة تشكّل الغالبية، وهم الطبقة الكادحة من الشعب، وهم الطبقة المحرومة أيضاً، وعليهم يقع عبء زراعة الأرض، وهم المكلفون بأعمال السخرة، من: إقامة السدود، وحفر الترعة والمصارف، وغير ذلك.

(١) تاريخ القانون المصري، للدكتور محمد عبد الهادي الشقنقيري، ص: ٥٠.

(د) الطبقة الرابعة:

وهم طبقة الرقيق، والمراد بهم: أشخاص يعاملون الأشياء، فيباعون ويشتررون. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن مصر الفرعونية لم تعرف هذا النوع من البشر، على الأقل في عصر الدولة القديمة، اللهم إلا بالنسبة لعض الأرقاء الذين كانوا يعملون في خدمة الملك، أما أفراد الشعب فلم يكن أحد منهم يملك رقيقاً. وذهب رأي آخر إلى أن مصر الفرعونية عرفت نظام الرق، شأنها -في ذلك- شأن بقية المجتمعات القديمة، وأن الأرقاء كانوا موجودين في عهد الدولة القديمة وعهد الدولة الحديثة، غاية الأمر: أن عددهم قد تزايد في العصور التي زادت فيها الغزوات والفتوحات العسكرية.

هذا، وقد كانت هذه الطوائف في شبه جمود؛ نظراً لأن الآباء كانوا يورثون أبنائهم أوضاعهم الاجتماعية.

لكن يلاحظ أن الطبقات الدنيا لم تكن مستسلمة على طول الزمن، بل إن تاريخ الفراعنة كثيراً ما يشير إلى ثورات اجتماعية تقوم إبان ضعف الحكومة المركزية، وعجزها عن تحقيق العدل بين الناس.

الحالة الدينية:

بنى الفراعنة ملكهم على أساس ديني؛ فالفرعون إله في حياته وإله في مماته، وعرفت مصر آلهة متعددة وديانات مختلفة؛ نظراً لتعدد آلهة الأقاليم، وحتى بعد أن وحد الملك مينا الوجهين؛ لم يترتب على ذلك زوال عبادة آلهة الأقاليم.

ومن الآلهة التي عرفها المصريون: "رع" إله الشمس، الذي اتسع نفوذه منذ عهد الأسرة الثانية، والإله "بتاح" إله منف، والإله "آمون" إله مدينة طيبة، والإله "أوزوريس". وقد قام على خدمة كل هذه الآلهة وغيرها مجموعة من الكهنة، الذين كان لهم نفوذ كبير، وكانت تمنح الأراضي والهبات لهذه الآلهة.

كما كان المصريون يعتقدون أن هناك حياة أخرى؛ ولذا كانوا يحرصون على العناية بجثث الموتى، يحيطونها بكميات من الأطعمة والأشربة.

الفصل الأول

أنظمة القانون العام في عهد الفراعنة

نتحدث عن أنظمة القانون العام في عهد الفراعنة في ثلاثة مباحث، نخصص أولها لنظام الحكم، والثاني لنظام الإدارة، والثالث لنظام التجريم والعقاب.

المبحث الأول

نظام الحكم

نظام ملكي:

توحد مصر على يد الملك مينا سنة ٣٢٠٠ (ق.م) ومن وقتها أخذ نظام الحكم في مصر صورة النظام الملكي، واستمر كذلك حتى نهاية العصر الفرعوني، وأصبحت الملكية وراثية، فلم يعد الملك يعتلي العرش عن طريق الانتخاب من الشعب أو رؤساء القبائل بالأقاليم من الأشراف، بل أصبحت وراثية، يرثها الابن عن أبيه، وأصبحت هذه الملكية تعتمد على فكرة الحق الإلهي، فقد ارتبط نظام الحكم في مصر الفرعونية ارتباطاً وثيقاً بالدين والمعتقدات^(١) التي تعد تعتبر الملك مجرد حاكم، بل اعتبرته إلهاً أو ابناً للإله، أو -على الأقل- ممثلاً للإله. ويعتبر ملوك الأسرة الأولى والثانية أول من اتخذ فكرة الحق الإلهي أساساً لحكمهم، حينما اتخذ الملك لقب "حوريس" باعتباره ابناً للإله حوريس؛ حيث إن الملك من روح الإله حوريس.

وقد تطورت هذه الفكرة في عهد الأسرة الثالثة، عندما ظهرت عبادة إله الشمس "رع"، فربط كهنة "هليوبلس" بين عبادة "حوريس" و"رع"، بعد انتشار هذه العبادة الأخيرة، وأصبح الملك -ابتداءً من هذا التاريخ- يعرف باسم "حوريس" أو "رع حوريس"، وأصبح -أيضاً- ابن الإله "رع"^(٢).

ومع بداية الأسرة الرابعة أصبح الملك صورة مجسمة للإله "رع"، حتى إن أسماء الملوك أصبحت جزءاً من اسم "رع"، كما ترى في: "خفرع"، و"منكاورع" = خف + رع، ومنكاو + رع.

(١) تاريخ القانون المصري، دكتور محمد عبد الهادي الشقنقيري، ص: ٨٢.

(٢) معالم في تاريخ القانون المصري، دكتور محمود السقا، ص: ٣٤.

واستمرت فكرة ألوهية الملك، وظهرت بجلاء خلال عصر الدولة الحديثة، مع تغير الألقاب تبعاً لتغير الآلهة بطبيعة الحال، فحين توحد "آمون" إله طيبة مع "رع" إله هليوبلس، وأصبح اسمه "آمون رع"؛ بدأت صور "آمون" تظهر على النقوش الملكية وداخل المعابد^(١).

وهكذا، لم يعد الملك مجسماً للإله فقط، أو ابناً للإله، بل أصبح هو الإله في حياته وبعد مماته، عندما ينتقل إلى السماء ليحيا حياة الآلهة مع أجداده. وفكرة ألوهية الملك غالباً ما كانت تسيطر على الملك ذاته، فتحد من طيشه وهواه؛ فهو الإله الأمر الناهي، ولا بد أن يكون أمره خيراً وعدلاً. والملك إله، والمقصود بالملك: تصريف الأمور لما فيه الخير لشعب مصر في الشمال والجنوب، فلا بد من مراعاة المساواة بين الجميع، وتطبيق العدالة في كل أنحاء البلاد.

وخلاصة القول هنا: أن طبيعة الملك الإلهية - وإن منحت سلطات مطلقة - تضمنت تقييداً لهذه السلطات؛ فالعدل من صفات الإله، وإن كان الملك إلهاً؛ فيجب أن يكون عادلاً^(٢).

سلطات الملك:

كان الملك هو الدولة، ففيه تركز جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى جانب السلطة الدينية، كان هو وحده - من الناحية النظرية - صاحب هذه السلطات بلا شك، فهو الحاكم المطلق، وقائد الجيش، وهو المشرع الذي يصدر القوانين والمراسم واللوائح، وهو المختص بتفسيرها، وهو الذي يطبقها، ويحكم بين الناس بالعدل، وهو الكاهن الأكبر.

(١) المرجع السابق، ص: ٣٥.

(٢) تاريخ القانون المصري، دكتور محمود سلام زناقي، ص: ٦٥.

ونتناول سلطات الملك بإيجاز:

السلطة التشريعية:

تولى الملك السلطة التشريعية في البلاد -أول الأمر- بنفسه، وكان القانون وحيًا يوحى من الملك؛ باعتباره إلهًا.

ونظرًا لتنوع مشكلات الحياة واختلاف الأحداث؛ قد يستعين الملك بمن يعاونه في تحضير القوانين والمراسم واللوائح، لكن هؤلاء الأعوان ليسوا إلا موظفين يأترون بأمر الملك، ويمارسون هذه الوظيفة باسمه، وتحت إشرافه، حتى لو عهد بهذه السلطة إلى وزير.

وإذا كان القانون نابعًا من إرادة الملك؛ فهو المختص بتفسيره -أيضًا- إذا شابه لبس أو غموض، فإذا ثار نزاع حول تطبيق قانون معين؛ عُرض الأمر على الملك الذي يُصدر مرسومًا ملكيًا يسمى "المرسوم التفسيري" يُبقي فيه على التفسير الذي يراه ملائمًا^(١).

وكانت القوانين -التي تصدر- تُسجل في دار العدالة "قاعة حوريس الكبرى"، بخلاف المراسيم، فلم تكن تسجل، لكنها تعتبر نافذة بمجرد ختمها بختم الدولة. ورغم سلطة الملك التشريعية المطلقة؛ لم يكن في استطاعته إصدار مرسوم يخالف قانونًا؛ فإنه لا ينفذ حتى لو كان مختومًا بالختم الملكي، لكن -من جهة أخرى- يستطيع الملك أن يصدر قانونًا يخالف قانونًا سابقًا، والقانون اللاحق ينسخ السابق.

السلطة التنفيذية:

الملك هو رئيس الدولة، وكل مقاليد الحكم في البلاد في يده؛ فهو الذي يعلن الحرب، وهو الذي يعقد المعاهدات، وهو القائد العام للجيش، وكثيرًا ما كان يقود الجيش في المعارك بنفسه.

ومن ناحية أخرى: فالملك هو الذي يعين الموظفين، ويرقيهم، ويُسألون أمامه عن أعمالهم؛ فهم أدوات مجردة في يده، يواصلون العمل لتحقيق رفاهية الشعب.

(١) معالم في تاريخ القانون المصري، دكتور محمود السقا، ص: ٥١.

ولم يكن هؤلاء الموظفون أعضاء في الدولة، بل كانوا يؤدون أعمالهم باعتبارهم عمالاً للملك، يستمدون منه سلطتهم، ويحيطونه علماً برغبات رعيته.

السلطة القضائية:

يتولى الملك سلطة القضاء، وكان يتولاها وحده، ويجلس ليحكم في مظالم الرعية، وكان لأي فرد الحق في رفع مظلته إلى الملك، وهو وحده القادر على إنصاف الناس جميعاً.

وكثيراً ما كان الملك يعهد بمهمة القضاء إلى قضاة الدولة، وقد كان القضاة من المدنيين وقت انفصال السلطة المدنية عن السلطة الدينية، وفي أواخر عهد الأسرة الرابعة؛ تحولت الدولة إلى دولة دينية، وأصبح القضاة من الكهنة. وابتداء من عصر الأسرة الخامسة والسادسة استقل حكام الأقاليم بأقاليمهم، وصاروا يتولون سلطة القضاء، وينسبون الأحكام إلى آلهة الأقاليم بدلاً عن الملك.

السلطة الدينية:

إلى جانب السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية التي كان يتمتع بها الملك؛ كانت له سلطة دينية؛ باعتباره الكاهن الأكبر، وكان يُقدّم القرابين إلى الإله الرئيسي، وكان يُنِيب الكهنة في تقديم القرابين إلى بقية الآلهة.

كما كان الملك يرأس الاحتفالات التي تقام في المناسبات الدينية المختلفة^(١).

وبعد أن كانت سلطة الملك أو الفرعون في مصر القديمة قائمة على فكرة الحق الإلهي؛ أصبحت مطلقة وعامة، فذات الفكرة هي التي جعلت لهذه السلطة ضوابط تحد منها، وتنظمها، وتجعلها تسير في الطريق الصحيح لها.

ضوابط سلطات الملك:

قد يعتقد البعض أن الملك هو من يستمد من اعتباره إلهاً، بيده الملك المطلق، وكل السلطات في قبضته، وكل الشعب رهن إشارته؛ قد يعتقد البعض أنه يحكم بطريقة عشوائية، وكما يحلو له ويتراءى، دون ضوابط.

(١) في تاريخ القانون المصري، دكتور محمود سلام زناقي، ص: ٦٧.

والواقع كما سبق: أن العقيدة الدينية، أو فكرة الحق الإلهي؛ هي التي تضع ضوابط سلطة الملك؛ على النحو التالي:

تحقيق العدالة:

تقتضي الفكرة -التي بنى عليها الملك كل سلطاته- أن الملك ساعياً لتحقيق العدالة، وإذا لم يُقم العدالة إبان حكمه؛ كان حسابه عسيراً في محكمة الآلهة في السماء، ويكون مسؤولاً عما اقترفه في حق العدالة.

ولم يقف احترام العدالة -منذ الفراعنة- عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى حد احترام العدالة في ذاتها، وتقديسها. وقد كانت للعدالة آلهة تسمى "معات"، ولم تكن هذه الآلهة -في اعتقاد الفراعنة- من لحم ودم، بل كانت مجردة، وزادت أهمية الإله "معات" يوماً بعد يوم حتى أضحت ابنة الإله "رع"، وسيدة السماء، وحاكمة القطرين، وعين الإله "رع" التي لا مثيل لها^(١).

والملك -باعتباره من روح الله- عليه أن يطيع الآلهة، ولا يخرج في تصرفاته عن تعاليمها.

وعلى ذلك: فالملك وإن كان مطلق الحرية في التصرف؛ إلا أن ذلك في حدود العدالة وتعاليمها.

(١) اشتملت وثائق التاريخ الفرعوني على كثير من صور العدالة، من ذلك: الوثيقة التي تحمل إلينا نصائح أحد كبار الموظفين لابنه يقول: "لا تَرْتَشِ، اقض بالعدل بين الناس، ولا تظلم الضعيف لصالح الغني، ولا تطرد من كان مظهره غير مناسب، لا تغش في جباية الضرائب، ولا تكن قاسياً، إذا اكتشفت مبلغاً متأخراً على القائمة عند أحد الفقراء فقسّمه ثلاثة أقسام، واحذف قسمين منهم، ولا تُحْصِلْ إلا قسماً واحداً". ويقول الأب في النهاية: "إن جميع ما تفعله من غير عدالة لن يجلب لك بركة؛ إذ إن مكياً واحداً يعطيه الإله خير من خمسة آلاف تُكتسب بغير حق، إذا جاءك أحد بشرة غير مشروعة فإخا لن تبقى معك ليلة واحدة، عند طلوع الصباح لن تكون في بيتك، وخير للإنسان قلب راضٍ من غنى مقرون بالهموم. [انظر: تاريخ القانون المصري، دكتور فتحي المرصفاوي، ص: ٥٥ - ٥٦] وأيضاً: تعاليم الملك "خبتي الرابع" رابع ملوك الأسرة العاشرة، التي وجهها إلى ابنه "مريكارع": "يا بني تحلّ بالفضائل؛ حتى يثبت عرشك على الأرض، هدّئ من روع الباكي، لا تظلم الأرملة، لا تُجَرِّد أحداً مما يملك، ولا تطرد موظفاً من عمله، ولا تكن فظاً، بل كن رحيم القلب، لا ترفع ابن الشخص العظيم على ابن الشخص المتواضع، بل قَرِّب إليك الإنسان حسب كفاءته" [انظر: معالم التاريخ المصري، دكتور محمود السقا، ص: ٣٩ - ٤٠].

تحقيق الخير:

الملك -أيضاً- يسعى دائماً لتحقيق الخير لشعبه، وعليه أن يفعل الخير دائماً؛ حتى يضمن حياة الآخرين، وحياة الخلود والبقاء الأبدى.

هذا، إلى جانب أن بعض الملوك نسبوا أنفسهم إلى الإله "حوريس" إله الخير الذي انتقم من إله الشر "ست"، وقضى عليه. وهل يعقل أن يكون من ينتسب إلى إله الخير إلا أن يفعل الخير!

وجود مراكز قوة في البلاد^(١):

وجود مراكز القوة في البلاد يجعل الملك -أحياناً- يحسب لها حساباً؛ مما يجعله لا ينحرف، ولقد كان للكهنة -مثلاً- نفوذ كبير في العصر الفرعوني؛ نظراً لمكانتهم الأدبية وتأثيرهم في الرأي العام، وكان من الطبيعي أن يعمل الملك على إرضائهم، ولقد استطاع الكهنة -في بعض العصور- الاستيلاء على الحكم، واستطاعوا أن يضعوا الأشخاص الذين كانوا يملأونهم.

كذلك كان الملك أحياناً يحسب حساباً لبعض الشخصيات التي تتمتع بنفوذ قوي كحكام الأقاليم.

(١) في تاريخ القانون المصري، دكتور محمود سلام زناقي، ص: ٦٩.

المبحث الثاني

نظام الإدارة

بعد أن وُحِدَ الملك مينا القطرين؛ كان لا بد من توحيد نظام الإدارة، بل وتركيز السلطة في عاصمة البلاد، ويد الملك، وكان الملك -كما قلنا- يباشر جميع السلطات بنفسه، ونظرًا لتشعب الأمور وتشابكها، وتجدد المشاكل؛ كان لا بد للملك من أعوان يعينونه في إدارة البلاد، ولقد قسمت أوجه النشاط المختلفة في إدارات مركزية، مقرها العاصمة، وأنشئت لهذه الإدارات شعب في الأقاليم.

الفرع الأول

الإدارة المركزية

يظل نظام الحكم نظامًا مركزيًا طالما كان الملك مسيطرًا سيطرة فعلية، لكن حين يتغير الحال، وتضعف هذه السلطة، وتصبح سلطة الملك سلطة رمزية؛ فإن الإدارات المركزية تتجزأ، وتسير في طريق الانحلال، إلى أن تتحول الأقاليم إلى إمارات، وتتفكك وحدة البلاد السياسية، فيتفكك -تبعًا لذلك- نظام الإدارة المركزي. وأهم الشخصيات التي كانت تعاون الملك: المستشار الأكبر، وكاتم الأسرار، ومجلس العشرة الكبار، ومجلس الدواوين.

المستشار الأكبر أو الوزير:

هو أهم شخصية -بعد الملك- في البلاد، والمستشار الأكبر كان معروفًا قبل توحيد البلاد على يد الملك مينا^(١)، وكان المستشار يحمل لقب أمير، ويرأس السلطة التنفيذية نيابة عن الملك، لكنه لم يكن يتولى السلطة التشريعية ولا سلطة القضاء. أما الوزير فلم تظهر وظيفته إلا ابتداء من عصر الأسرة الرابعة، وحلت وظيفة الوزير محل وظيفة المستشار الأكبر، فكان يتولى رئاسة السلطة التنفيذية، وكان كبيرًا لكهنة الإله "تحوت"، وكان يتولى السلطة القضائية نيابة عن الملك. ونظرًا لما لوظيفة الوزير من أهمية كان الملوك يولونها أبناءهم أو أحفادهم^(٢).

(١) في تاريخ القانون المصري، دكتور محمد عبد الهادي الشقنقيري، ص: ١٤٣.

(٢) في تاريخ القانون المصري، دكتور فتحي المرفاوي، ص: ٦١.

كاتمو الأسرار:

اتخذ الملوك عددًا من كاتمي الأسرار، وكانت وظيفتهم: مساعدة الملك في النهوض بالسلطة التشريعية أو القضائية أو العسكرية؛ نظرًا لأن الملك كان يتولى هذه المهام بنفسه، وكلما زادت مهام الملك احتاج إلى عدد أكبر من كاتمي الأسرار. وقد زادت أهمية كاتمي الأسرار في عهد الأسرة الرابعة؛ نتيجة لازدياد سلطات الملك، وأصبح كاتمو الأسرار يجتمعون في مجالس خاصة بهم، تختص برسم السياسة العامة للملك، سواء فيما يتعلق بأمر الدين أو التشريع أو القضاء أو الإدارة^(١).

مجلس العشرة الكبار:

هذا المجلس كان معروفًا في إقليم الصعيد قبل توحيد مينا للقطرين، وكان المجلس مكونًا من عشرة من النبلاء، أو أمراء الأقاليم، وبعد توحيد البلاد استمر هذا المجلس على مستوى البلاد، بقطريها، وأصبح هذا المجلس يتكون من كبار الموظفين في البلاد، وكانت مهمة هذا المجلس: الإشراف على الشؤون الإدارية للبلاد، وكان كل عضو من أعضائه مكلفًا بمراقبة سير العمل في مرفق من مرافق الدولة.

رؤساء الدواوين:

قسمت أوجه النشاط في البلاد إلى إدارات، تختص كل إدارة بنوع من هذا النشاط، وكانت هذه الإدارات تتخذ من القصر الملكي مقرًا لها، أو تقيم في مبان خاصة قريبة من القصر؛ لتبقى تحت الإشراف المباشر لرئيسها الأعلى، وهو الملك. وأهم هذه الإدارات:

(أ) ديوان الرسائل:

ويختص بإبلاغ التعليمات التي تصدر عن الملك، وإيصال المكاتبات والمراسلات -التي تصدر من الملك- إلى المؤسسات الحكومية المختلفة، كما كان يختص بتنسيق العمل بين هذه المؤسسات.

(١) في تاريخ القانون المصري، دكتور محمد الشقنقيري، ص: ١٤٦.

(ب) ديوان التسجيل والتوثيق:

ويختص بعمل تعداد للسكان في البلاد كل عامين، وعمل إحصائيات بذلك، كما كان يختص بإحصاء الأموال الثابتة والمنقولة، وإثبات أسماء الملاك، وتحديد ما يملكون، وما يرد على هذه الأملاك من تصرفات، وإعداد سجلات لإثبات الحالة المدنية للأشخاص، كالميلاد والزواج والميراث، كما كان يختص بتسجيل المراسيم والقرارات الصادرة من الملك.

(ج) ديوان الضرائب:

يختص بتحديد الضرائب، وتحصيلها.

(د) ديوان الشؤون الدينية:

ويختص بشؤون الديانة الملكية، وإدارة الأموال التي تخصص لتقديم القرابين وأداء الشعائر الدينية لعبادة الملك، وكان هذا الديوان يسمى "البيت الأحمر"، كما كان إدارة أخرى خصصت لعبادة الملك بعد وفاته، وتقديم القرابين، وإحياء الشعائر للمقبرة الملكية، وكانت هذه الإدارة تسمى "الأوقاف الدينية"، وقد أوقف على هذه الإدارة كثير من الأموال^(١).

(هـ) ديوان المالية:

(و) ديوان الأشغال:

ويختص بتوفير الموارد الأولية اللازمة للبناء والأيدي العاملة، من: عمال ومهندسين، كما كان يختص باستغلال المناجم.

(ز) ديوان الزراعة:

ويختص بالشؤون الزراعية، وخاصة المملوكة للدولة، وتوزيع بعض الأراضي على الموظفين لاستغلالها، كجزء من راتبهم أو كله.

(١) المرجع السابق، ص: ١٥٣.

الفرع الثاني الإدارة المحلية

قُسمت البلاد إلى مجموعة من الأقاليم، يبلغ عددها ٤٢ إقليمًا، وكان يرأس كل إقليم حاكم يعينه الملك، وكان يعد نائبًا عن الملك في حكم الإقليم، وحاكم الإقليم يمثل السلطة التنفيذية، وتساعده فروع الدواوين الإدارية بالإقليم، ويعد حاكم الإقليم مسئولًا عن السلطة القضائية في إقليمه، وليس له سلطات عسكرية أو سياسية، ولم يكن يحمل ألقابًا عسكرية، ولم يكن يتمتع بلقب أمير أو مستشار.

لكن كان له حق رئاسة الإدارات الفرعية، وحق الإشراف على جميع الموظفين في الأقاليم، وتحديد اختصاصاتهم، ولم يكن له حق عزلهم، كما كان حاكم الإقليم يرأس "مجلس الأعيان".

مناطق ذات نظام خاص:

تمتعت بعض المناطق بنظام خاص، ولم تدخل في تقسيم البلاد إلى أقاليم؛ لأسباب عسكرية أو تاريخية أو دينية.

(أ) محافظات الحدود:

كانت مصر -دائمًا- معرضة للغزو في كل عصر، وكانت هذه الغزوات تأتي إما من جهة الجنوب وإما من جهة الشرق وإما من جهة الغرب؛ ونظرًا لذلك فقد قسمت الحدود المصرية إلى ثلاث محافظات: في الجنوب، وفي الشرق، وفي الغرب. وتمتع حكام تلك المحافظات الحدودية بسلطات كبيرة؛ نظرًا لأهمية الواجبات الملقاة على عاتقهم، وكانت هذه السلطات تتركز في رئاسة الجيوش التي ترابط في محافظاتهم، وقيادة هذه الجيوش لصد غارات الأعداء.

(ب) مدينتا "نخن" و"يوزوريس":

تمتع حكام هاتين المدينتين بوضع خاص؛ نظرًا لأسباب سياسية، فلقد كانت مدينة "نخن" عاصمة الوجه القبلي قبل توحيد البلاد، وكانت مدينة "يوزوريس" عاصمة الوجه البحري، وأراد الفراعنة تكريم هاتين المدينتين، ومن ثم فقد منحوا حاكم مدينة "نخن" لقب نائب الملك في مدينة "نخن"،

ولقب "مستشار"؛ مما يدل على حقه في مباشرة أعمال السيادة، كذلك منح حاكم مدينة "يوزوريس" لقب "أمير" لـ"ليباشر - عن الملك - أعمال السيادة.

(ج) مدينة "بي" و"هليوبلس":

وتتمتع هاتين المدينتين بوضع خاص؛ نظرًا لأسباب دينية، فلقد كانت مدينة "بي" مكان أحد المعابد ذات الشهرة البعيدة، وكان الكاهن الأعلى لذلك المعبد حاكمًا على المدينة منذ أبعد العصور، وأراد الفراعنة أن يسيروا على نفس التقاليد، فعينوا لهذه المدينة "مفوض الملك في بي".

وأما "هليوبلس" فقد أصبحت عاصمة البلاد الدينية، ومن ثم تمتع حكامها بمركز خاص، فالحاكم هو كبير الكهنة في هذه المدينة، ويحمل لقب "أمير"، وكانت مرتبته تلي الملك مباشرة في طول البلاد وعرضها^(١).

مجالس الأعيان:

كانت أقاليم الوجه البحري تقوم على أساس نظام مجالس الأعيان^(٢)، وكان لها اختصاصات على جانب كبير من الأهمية، وهو نظام شبيه بالحكم الديمقراطي في الأقاليم.

وبعد توحيد البلاد رأى الفراعنة تعميم مجالس الأعيان في الوجهين، وكان الملك يصدر قرار تشكيل المجالس، وكان المجلس يتكون من عشرة أعضاء، يختارهم الملك من أعيان الأقاليم، ويرأس حاكم الإقليم اجتماعات المجلس.

وكان لمجالس الأعيان اختصاص قضائي، فكانت تعتبر محكمة "أول درجة" في الإقليم، كما كان لها اختصاص إداري، فكانت تتولى وضع كشوف الضرائب.

(١) في تاريخ القانون المصري، دكتور محمد الشقنقيري، ص: ١٥٤. وما بعدها، وانظر: تاريخ القانون، للدكتور مختار القاضي، ص: ٧٨.

(٢) في تاريخ القانون المصري، دكتور فتحي المرفاوي، ص: ٥٠.

المبحث الثالث

نظام التجريم والعقاب

تشير الوثائق الخاصة بنظام التجريم والعقاب إلى أن القانون الفرعوني قد تدخل في السياسة التجريبية التي اصطبغت بصبغة دينية وأخلاقية ظاهرة. ومن ثم فإن القانون الفرعوني كان يقسو على كل مجرم، خاصة إذا كانت جريمته تمس المعتقدات الدينية أو المبادئ الأخلاقية.

وكان من مظاهر ذلك: أن قرر القانون الفرعوني عقوبة الإعدام للجرائم التي تمس العقيدة، كما سن هذه العقوبات كجزاء للاعتداء على المقدسات، كالمعابد أو حقول الآلهة أو رموزها.

ولقد عرف هذا القانون كثيرًا من أنواع العقوبات، كعقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة، والسجن، والنفي، والجلد، والصوم الإجباري.

كما سن هذا القانون نوعًا آخر من العقوبات، تهدف إلى الحيلولة بين الجاني وبين العودة إلى ذات الجريمة، كقطع لسان الجاسوس، أو قطع أيدي المزورين. وفيما يلي إشارة إلى بعض الجرائم والعقوبات المقررة لها في ظل هذا القانون:

أولاً: جرائم الاعتداء على الأشخاص:

تحدثنا الوثائق التاريخية بأن أشهر جرائم الاعتداء على الأشخاص هي تلك التي تتمثل في جريمة القتل.

وكان الجزاء الذي سنّه القانون لهذه الجريمة هي عقوبة الإعدام، في حال ما إذا كان القتل عمدًا.

أما إذا وقعت الجريمة من ابن على أبيه؛ فلا بد من قطع أصابع الابن أولاً، ثم إعدامه حرقًا بعد ذلك.

وذلك بخلاف ما إذا وقعت الجريمة من والد على ولده؛ فإن عقوبة الإعدام كانت تستبدل بأن يؤمر الوالد باحتضان جثة ولده ثلاثة أيام متصلة بلياليهن. وذلك على مشهد من الناس وتحت سمع السلطة وبصرها.

كما قرر القانون الفرعوني نفس العقوبة لمن يشاهد شخصًا يُقتل ولا يتقدم لنجدة مع قدرته على ذلك.

ومع أن عقوبة الإعدام كانت هي الجزاء المقرر لتلك الجرائم؛ إلا أنه يلاحظ أنه كان من حق الملك أن يستبدلها بعقوبة الأشغال الشاقة.

كما يلاحظ أن تنفيذ هذه العقوبة كان يتسم بمظاهر الرحمة على الجاني؛ حيث إن المحكوم عليه بالإعدام كان يُقدم له مُسكرًا أو مخدرًا قبل تنفيذ الحكم فيه.

ثانيًا: جرائم الاعتداء على الأموال.

تمثل جريمة السرقة أهم جرائم الاعتداء على الأموال، وهي إما أن تكون جريمة واقعة على أموال الآلهة أو الملك، وإما أن تكون واقعة على أموال خاصة بغيرهم؛ فإذا كانت الجريمة واقعة على أموال الإله أو الملك فإن الإعدام هو العقوبة المقررة لتلك الجريمة. وإذا كانت السرقة واقعة على أموال خاصة فإن العقوبة تتمثل في التزام الجاني برد ضعف أو ثلاثة أضعاف قيمة الشيء المسروق، وذلك فضلًا عن أنه كان يتلزم بتعويض الضرر الناتج عن ضياع المال المسروق من صاحبه.

ويعلل بعض الشراح لسن هذه العقوبة بأن جرائم الاعتداء على الأموال الخاصة كان يتصل اتصالًا وثيقًا بأحكام القانون المدني، وذلك فضلًا عن أن التفرقة بين القانون الجنائي والقانون المدني لم تحدث في القوانين إلا ببطء.

ثالثًا: جرائم الاعتداء على الأخلاق والمصلحة العامة وأمن الدولة.

سبق أن أشرنا إلى أن القانون الفرعوني قد اصطبغ بصبغة دينية وأخلاقية ظاهرة.

وكان من مظاهر هذه السياسة التجرمية: أن حمى القانون الفرعوني الأخلاق من جرائم الاعتداء عليه.

فنراه وقد حرم الزنا، وجعل الجزاء على جريمته تتمثل في عقوبة الإعدام بالنسبة للمرأة والتطويع بالنسبة للرجل، إلا أن تنفيذ العقوبة بالنسبة للمرأة كان يؤجل إلى أن تضع الزانية -إن كانت حاملاً- حملها.

كما نراه وقد سن عقوبة الإعدام لجريمة الكذب في البيانات أو الإحصائيات، التي كان الأفراد يلتزمون بتقديمها سنويًا.

كما سن القانون الفرعوني عقوبة قد أصابع يد من يرتكب جريمة التزوير.

أيضاً: راعى المشرع ضرورة الحفاظ على أمن الدولة وسلامتها؛ حينما سن قانون
قطع اللسان كجزء من عقوبة إفشاء أسرار الدولة.^(١)

(١) فتحي المرفاوي، ص: ١٨٥ - ١٨٧.

الفصل الثاني

أنظمة القانون الخاص في عهد الفراعنة

نتحدث في هذا الفصل عن الشخصية القانونية، ونظام الأسرة، ونظام الملكية، ونظام العقود والالتزامات؛ في المباحث التالية:

المبحث الأول

الشخصية القانونية

(أ) الشخص الطبيعي:

هو الإنسان الذي تجب له الحقوق ويتحمل الواجبات، وكل إنسان يعتبر طبيعياً في القانون الآن. أما في بعض القوانين القديمة فقد كان بعض الأشخاص يحرمون من الاتصاف بهذه الشخصية، وهؤلاء هم المعروفون بـ "الرقيق": فهل كان القانون المصري القديم يعرف هذه الطائفة من البشر؟ والمراد بهم: أشخاص يعاملون معاملة الأشياء.

لم يعرف القانون المصري نظام الرق - بهذا المعنى - إلا ابتداء من الأسرة الحادية عشرة، ولم يسر هذا النظام إلا على أسرى الحرب؛ ذلك أنه ابتداء من عهد الأسرة الحادية عشرة كانت الحروب والفتوحات، وكان أن عاد الجيش المصري من تلك الغزوات بأعداد كبيرة من الأسرى، وكان هؤلاء الأسرى يسمون بأسماء أجنبية، ويبيعون ويؤجرون كما هو الحال في الأشياء^(١).

أما بالنسبة للفلاحين والعمال المصريين فقد كانوا يتمتعون بحقوق، هي من مظاهر الشخصية القانونية، مثل: عقدهم عقود مزارعهم، وارتباطها بعقود عمل لساعات معينة، وتقاضيهم أجوراً عن هذه الأعمال.

حتى بعد ظهور النظام الإقطاعي وطبقة الأشراف - ابتداء من الخامسة - واعتبار الفلاحين والكتبة والمستخدمين من أنصاف الأحرار؛ نتيجة تبعية هؤلاء للأرض، أو للشريف الذي يعمل عندهم؛ فإن الواقع أن هذه التبعية تختلف في حالة الرق؛ لأن

(١) التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة، دكتور شفيق شحاتة، ص: ١٧ - ١٤٤.

أنصاف الأحرار يعتبرون أحرارًا في نظر القانون، وإن كانوا غير أحرار من ناحية الواقع^(١).

(ب) الشخص الاعتباري:

لم يعرف القانون -في عهد الفراعنة- نظام الشخص الاعتباري بمعناه المعروف الآن في القانون، وإن كان القانون الفرعوني قد عرف نظام رصد بعض العقارات على ذمة الآلهة والمعابد؛ بقصد الإنفاق من ريعها على هذه الآلهة وتلك المعابد، وكانت هذه العقارات لا يجوز بيعها أو التصرف فيها؛ مما يجعلها قريبة الشبه بالأموال المخصصة للمنفعة العامة، وبالأموال التي توقف على مسجد معين؛ مما دعى بعض الفقهاء إلى تشبيه نظام الأموال المخصصة للآلهة والمعابد بنظام المؤسسات في القوانين الحديثة^(٢).

(١) تاريخ القانون المصري القديم، دكتور محمد الشقنقيري، ص: ٣٢٧ - ٣٣٠.

(٢) المرجع السابق.

المبحث الثاني

نظام الأسرة

المقصود بنظام الأسرة: طريقة نشأة الأسرة، والقواعد التي تحكم الأسرة بعد نشأتها، وأسباب انحلال العلاقة الأسرية، وما يتعلق -عادة- بالأسرة في المسائل المالية، كالميراث والوصية.

كانت الأسرة -في عهد الفراعنة- متماسكة، يرتبط أفرادها برباط المحبة والتعاون، فضلاً عن رباط القرابة، وقد تمتعت المرأة بمساواة الرجل -مساواة تامة- في عصور الازدهار، فكان الرجل والمرأة سواء أمام القانون، لكن في عصور التدهور تختفي هذه المساواة؛ لتحل السلطة القانونية لرب الأسرة محل الروابط العاطفية، وكان لكل مصري الحق في الزواج من واحدة، ثم ظهر نظام تعدد الزوجات، كما ظهر نظام التسري.

أفراد الأسرة:

كانت الأسرة تتكون من: الأب والأم والأولاد، وكانت السلطة بيد الأب (أسرة أبوية) وكانت المرأة مساوية للرجل -مساواة تامة- في عصور الازدهار، فهما سواء أمام القانون، لكن في عصور التدهور تختفي هذه المساواة لرب الأسرة؛ لتحل السلطة القانونية لرب الأسرة محل الروابط العاطفية.

وكانت الزوجة والأولاد يتمتعون بأهلية أداء كاملة، فيستطيعون التعاقد وتملك العقارات^(١)، وكان لكل فرد من أفراد الأسرة ذمة مالية مستقلة، ولم يكن لرب الأسرة أي سلطان على أموال أفراد الأسرة، غير أنه -في عصور التدهور- يصبح للأب ولاية على كل أفراد الأسرة، ويصيرون من أتباعه، ولا يستطيعون مباشرة التصرفات القانونية بمفردهم.

(١) دكتور محمد الشقنقيري، في مذكراته عن تاريخ القانون المصري، ص: ٣٣٤.

نظام الزوجة الواحدة ونظام تعدد الزوجات:

كان من حق كل رجل مصري أن يتزوج بزوجة واحدة^(١)، وقد حافظ المصريون على هذه التقاليد في بعض العصور، وكانت الزوجة تظهر في النقوش والتماثيل تقف بجانب زوجها، وفي حجم واحد؛ مما يدل على المساواة في الحقوق. أما في بعض العصور الأخرى فقد أصبح الغالب هو نظام تعدد الزوجات، فأصبح من حق الرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ويظهر في النقوش محاطاً بزوجاته، ويلاحظ أن منهن من تظهر في حجم الزوجة، أما البقية فيظهرن بحجم أصغر، بل وهن يقدمن واجب الاحترام إلى الزوج وزوجته الأولى، التي كانت تحمل لقب "أميرة"؛ مما يدل على أنها كانت تتمتع -دون غيرها- بحقوق الزوجة كاملة، رغم أن باقي الزوجات هن زوجات شرعيات.

التسري:

في عصور الاضمحلال ظهر -أيضاً- نظام التسري، فكان للرجل أن يتخذ عدداً من السراري والمحظيات، وقد ظهر التسري بالنسبة للملوك في بداية الأمر، ثم سرعان ما لبث أن تفشى في طبقة الأشراف وغيرهم.

وهؤلاء السراي والمحظيات لم يكنّ زوجات شرعيات، وهناك نصوص كثيرة تشير إلى السراي، غير أنه لم يُذكرن بأسمائهن ولا أسماء أولادهن؛ مما يشير إلى ما يولد لهن لم يكونوا يعاملوا معاملة الأولاد الشرعيين.

غير أن هؤلاء السراي والمحظيات غالباً ما يكن من الأجانب، وقد يكن من المصريات، لكن على كل حال كلما اتسعت الفتوحات المصرية في البلاد المجاورة، كلما وصل العديد منهن للملك وللأشراف ولكبار رجال الدولة والقادة، بل والجنود^(٢).

مركز رب الأسرة:

كان الأب هو رئيس الأسرة عند الفراعنة، فالأسرة عندهم أسرة أبوية وليست أسرة أمية، كما هي في بعض المجتمعات القديمة.

(١) في تاريخ القانون المصري، دكتور شفيق شحاتة، ص: ٣٥.

(٢) في تاريخ القانون المصري، دكتور فتحي المرفاوي، ص: ١٢٠.

وكانت سلطة الأب معتدلة، لا تعدو التوجيه السديد، مشوبًا بعاطفة الرحمة والمحبة الأبوية، فلم تكن تخرج هذه السلطة عن مفهوم تسيير شئون الأسرة، ولم يكن لرب الأسرة سلطة على أموال أفرادها، لكنه كان يتولى إدارة أموال القُصّر منهم، بل والأموال المشتركة بين الزوجين.

وكانت سلطة رب الأسرة -بالنسبة للأولاد- مؤقتة، بمعنى: أنها تنتهي بالنسبة للبنات بزواجهن، وبالنسبة للولد ببلوغه الرابعة عشرة من العمر.

لكن في عصور التدهور تبدلت الأحوال، وأصبحت سلطة رب الأسرة تتعدى التوجيه والإشراف إلى فرض السيطرة العالية على جميع أفراد الأسرة، فأصبحت الزوجة خاضعة للزوج، ولم يعد لها حرية التصرف في أموالها دون إجازة الزوج، وبعد وفاة رب الأسرة تنتقل سلطة الإشراف على أموال الزوجة إلى الابن الأكبر.

وكذلك بالنسبة للأولاد: ففي عصور التدهور أصبحت سلطة الأب مستمرة، فلا يبلغ سن معينة، بل تستمر طوال حياة الأب، وتتعدى هذه السلطة الإشراف والتوجيه إلى فرض الولاية على أموال الأبناء.

مركز الابن الأكبر:

لم يكن للابن الأكبر امتياز عن بقية إخوته في عصور الازدهار، فقد كانت المساواة بين الأبناء تامة، لكن في عصور التدهور ظهر للابن الأكبر امتياز عن بقية إخوته، وأصبح هذا الابن يحل محل رب الأسرة بعد وفاته، فيتولى رئاسة جميع أفراد الأسرة، بمن فيهم أمه، ويدير أموال الأسرة كلها، وهو الوحيد الذي يستطيع مباشرة التصرفات القانونية، وكان الابن الأكبر برعاية باقي أفراد الأسرة والإنفاق عليهم.

والذي يتمتع بتلك المزايا هو الابن الأكبر من الذكور، فلا يصح أن تؤول هذه السلطات وتلك المزايا إلى الأنثى، حتى لو كانت هي أكبر إخوتها وأخواتها، ومع ذلك فقد كان الأب -قبل وفاته- يستطيع أن يعين وصيًا يحل محله في إدارة شئون الأسرة بعد وفاته.

الطلاق:

تفيد الوثائق التاريخية أن قدماء المصريين قد عرفوا نظام الطلاق، كسبب تنتهي به الحياة الزوجية.

واتفق المؤرخون على أن الرجل كان له حق الطلاق، لكن اختلفوا في مدى حق المرأة في إيقاع الطلاق.

ومن المقطوع به: أن المرأة كانت تستطيع أن تشتترط حقها في الطلاق عند إبرام عقد الزواج، وحينئذ يكون لها حق إيقاع الطلاق، ولو لم يُنص على ذلك في العقد. وعلى ذلك: كان للرجل والمرأة حق إنهاء الزواج بالطلاق بإرادة أيّ منهما منفردًا. أسباب الطلاق:

لم يُعلّق جواز الطلاق عند قدماء المصريين على سبب معين، بل كان الطلاق جائزًا وإن لم تكن هنالك أسباب. وغاية الأمر: وجود سبب أو مبرر للطلاق كان يعفي من أوقع الطلاق من دفع تعويض.

وعلى ذلك: فإن زنا الزوجة -مثلًا- كان يجيز إيقاع الطلاق بدون تعويض، وكذلك عقم الزوجة كان يعد مبررًا لإيقاع الطلاق، ودون تعويض. ومن ناحية أخرى: إذا كانت معاملة الزوج لزوجته قاسية بحيث تستحيل معها الحياة؛ كان ذلك يعد مبررًا للطلاق، دون أن تدفع الزوجة تعويضًا.

إجراءات الطلاق:

كان الطلاق يتم بتدوين وثيقة تثبت الطلاق، وتُسلم للطرف الآخر، وتضمن إعلان الزوج تخليه عن زوجته^(١).

وقد يترتب على الطلاق بعض الأعباء المالية على الطرف المطلق، كدفع الزوج الصداق لزوجته، أو أن يتخلى لها عن المكاسب المحققة، أو أن تدفع الزوجة ضعف الصداق للزوج والتخلي عن المكاسب المحققة للزوجة إن كانت هي المطلقة.

(١) في تاريخ القانون المصري، دكتور محمود سلام زناقي، ص: ١٦١.

وفاة أحد الزوجين:

كما تنتهي الحياة الزوجية بالطلاق؛ فإنها تنتهي -أيضاً- ب وفاة أحد الزوجين، وإذا توفي أحد الزوجين كان يجوز للطرف الآخر أن يعقد عقد زواج جديد، ويميل بعض الشراح^(١) إلى القول بأن الأرملة -إذا أرادت الزواج- كان عليها التريص فترة معينة بعد وفاة زوجها.

وكان للطرف الباقي على قيد الحياة حق حضانة الأولاد ورعايتهم، كما كان للأب حق الولاية على أموال أبنائه القُصّر، حتى بعد وفاة أمهم، أما إذا توفي الأب فإن الولاية تكون للأم، ما لم يكن الأب قد عين وصياً على أمواله قبل وفاته.

نظام الإرث:

تشير الوثائق إلى أن الأولاد الشرعيين يرثون والدهم، أما غير الشرعيين فلم يكن لهم حق الميراث، وعند انعدام الأولاد الشرعيين كانت التركة تؤول إلى الإخوة، وكانت أنصبة الأولاد -في الإرث- متساوية، لا يوجد أي تمييز لابن على آخر.

لكن في عصور التدهور، وظهور امتياز الابن الأكبر؛ لم يعد الأولاد جميعاً في مركز واحد من ناحية الحق والميراث، بل كانت التركة تؤول إلى الابن الأكبر، ليديرها لحساب جميع أفراد الأسرة، ولم يكن لهم حق تسلم نصيبهم من التركة، وإن كانوا يعتبرون شركاء في الملكية^(٢).

وبعد وفاة الابن الأكبر كانت السلطة تؤول إلى من يليه من إخوته الذكور، حتى إذا انقرض جميع الذكور؛ توزع الأموال بين الفروع، فيأخذ كل فرع نصيب أصلهم كاملاً، وتنشأ أسر جديدة.

هذا، وقد اختلفت آراء الفقهاء حول مركز البنت بالنسبة للميراث، فذهب رأي إلى أن البنت لا ترث إلا في الأموال موروثها بطريق الميراث، وذلك حتى لا تؤول أموال

(١) في تاريخ القانون المصري، دكتور محمد سلام زناقي، ص: ١٦٣.

(٢) دكتور محمد الشقنقيري، من مذكراته في تاريخ القانون المصري، ص: ٣٤١.

الأسرة إلى أيدي أشخاص أجنبى عن الأسرة. وذهب رأي آخر إلى أن البنت كانت تترث من تركة والدها، كما يرث الولد تمامًا، ويقدر ما يرث.

على أنه من المؤكد أن البنت كانت تترث الحلي والمجوهرات والمعادن النفيسة التي كانت ملكًا لأمها.
نظام الوصية:

عرف الفراعنة نظام الوصية، وكانوا يلجأون إليها -غالبًا- لتقسيم التركة بين الورثة في حياة الموروث، أو نقل الملكية للابن الأكبر قبل ظهور امتيازاته على التركة. والشخص كان حرًا في الإيصاء بجزء من أمواله -أو أمواله كلها- لأي أحد من الورثة، أو لجميعهم، أو لغيرهم، بل وكان له أن يرجع عنها، أو يعدل فيها؛ فهي تصرف إرادي. لكن بعض المؤرخين يرون أن الأبناء غير الشرعيين كانوا محرومين من الاستفادة من الوصية، تمامًا كما كانوا محرومين من الاستفادة من الميراث.

ولما كانت الوصية تصرفًا إراديًا؛ فقد كان يشترط لها صحة الإرادة، فلا تصح من شخص عديم الإرادة. وتتكرر في الوثائق عبارة مأثورة، جرى العمل بها في وصايا قدماء المصريين: "الموصي لا يزال حيًا، واقفًا على قدميه، وغير مريض"^(١).

وجرت العادة على أن تكون الوصية مكتوبة دائمًا، بل أصبحت الكتابة في عصور التدهور شرطًا لصحة الوصية.

كما جرت العادة على أن تكتب الوصية في حضور الشهود، الذين يحدد عددهم، بل كان العدد يزيد كلما زادت قيمة الوصية.

(١) تاريخ القانون المصري، دكتور فتحي المرفاوي، ص: ٧٢.

المبحث الثالث

نظام الملكية

حينما سادت فكرة ألوهية الملك، وأمسك بيده كل السلطات؛ ترتب على ذلك أنه مالك كل شيء، وأنه يملك الأرض وما حوت، ومن هنا ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن الملك كان يملك كل شيء، ويستمد سلطاته من أجداده الآلة؛ باعتباره من نسلهم، هو مالك لأرض مصر كلها، يتصرف فيها كيف يشاء، ولمن يشاء، ويرون أن ملكية الأراضي قد اقتصرت على الملك، أما باقي المصريين فليسوا إلا عمالاً زراعيين يعملون في خدمة الملك، وبعبارة أخرى: يرون أن مصر في عهد الفراعنة لم تعرف نظام الملكية الفردية.

هذا، ويذهب رأي آخر -أقرب إلى الترجيح- إلى القول بعكس ذلك، ويرون أن الملك لم يكن يملك كل الأراضي، بل إن المصريين كان لهم الحق في تملك الأراضي ملكية كاملة، بمقتضاها يحق للمالك أن ينتفع ويستغل ويتصرف في ملكه كيف يشاء ولمن يشاء ومتى يشاء، وبعبارة أخرى: يرون أن مصر في عهد الفراعنة عرفت نظام الملكية الفردية^(١).

ويسوق هؤلاء وأولئك أدلة على قولهم، نجملها فيما يلي:

أدلة القول الأول:

مصر لم تعرف الملكية الفردية في عهد الفراعنة

الدليل الأول:

بعض الوثائق التي نُص في إحداها على أن الملك أو الأمير قد تكفل بزراعة جميع الأراضي المملوكة أو المقاطعة، وأنه أوجد أنواعاً من الحبوب، وأن النيل قد استجاب له ففاض على الحقول، وليس في المملكة من يشكو الفاقة.

ونص في أخرى على أن الأمير "إميني" قد نقل ما اجتمع لدى العمال من الغلال إلى قصر الملك، ولم يبق عنده شيء منها، وأن المقاطعة كلها كانت تعمل بأمره، ولم

(١) انظر: تاريخ القانون المصري، دكتور فتحي المرفاوي، ص: ٧٦ وما بعدها. وتاريخ القانون المصري، دكتور محمد الشقنيري، ص: ٩٠ وما بعدها. وتاريخ القانون في مصر القديمة والحديثة، دكتور شفيق شحاته، ص: ٤٥.

يَشْكُ أحد الفاقة حتى في أزمنة القحط؛ لأنه زرع جميع حقول المقاطعة لغاية حدودها، ويضيف في النهاية: أنه "إذا كان الفيضان عظيمًا كان لمن غرس أن يستأثر بما يُغله غرس يده، ولم أقتضي لنفسي شيئًا مما تنتجه الحقول"^(١).

هذا، ويمكن الرد على هذا الدليل بأن هذه العبارات فيها تعميم، ويجوز تفسيرها على أن الملك يرفع مصالح الشعب في شئون الزراعة، كما يقول -مثلاً- وزير الزراعة: إن الأرض قد أنتجت خمسة ملايين قنطارًا من القطن، وبفضل العناية بالأرض" فهل يعني ذلك أن وزير الزراعة مالك للأرض؟

والوثيقة الثانية التي تفيد أن الأمير "إميني" قد نقل ما اجتمع لدى العمال من الغلال إلى قصر الملك؛ فهي إلا لا تفيد أن الأمير كان يتولى -نيابة عن الملك- بعض أمواله الخاصة.

الدليل الثاني:

ما جاء في التوراة من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، حينما أتى إلى مصر؛ وجد الأرض مزروعة بين الكهنة والشعب، ولما حل القحط والجوع بالبلاد؛ أتى أفراد الشعب إليه باعتباره وزير الملك وأمين خزائنه، وقالوا له: لم يتبق لنا شيء سوى أنفسنا وأرضنا، فاشتترط عليهم سيدنا يوسف أن يتنازلوا عن أرضهم للملك مقابل حصولهم على ما يطلبون من غلال، فقبل الناس ذلك، وأصبحت الأرض ملكًا للملك، وعلى ذلك فالأرض صارت ملكًا للملك من وقت هذه الواقعة.

ويرد على ذلك: بأن القصة تدل -دلالة قاطعة- على أن المصريين كانوا يملكون أرضهم قبل قدوم سيدنا يوسف، وأن هذا يدل على أن الأرض كانت مملوكة للأفراد، ولم تكن مملوكة للملك، بل وإن مَلَكَها تصرفوا فيها -ببيعها أو التنازل عنها- بسبب ما أصابهم من القحط.

لكن: هل اشترى سيدنا يوسف أراضي مصر كلها للملك أم أن المصريين قد تنازلوا جميعًا عن أملاكهم للملك؟

(١) انظر الوثيقتين: في التاريخ العام للقانون في مصر القديمة، دكتور شفيق شحاتة، ص: ١٧٠ - ١٧١.

القصة تروى على أن الناس جاءوا يطلبون الغلال، لكن لم تذكر من الذي جاء، وكم كان عددهم، وهل جميع الشعب أم طائفة معينة أو إقليم معين منهم؟ وعلى ذلك فإن التنازلات قد تمت ولم يعرف مقدارها.

هذا إلى جانب أنه من الثابت زمن سيدنا يوسف يصادف الفترة التي كان الهكسوس يحكمون مصر فيها، والواقع أن هذه الفترة يكتنفها كثير من الغموض^(١).

الدليل الثالث:

ما ذكره المؤرخان (هيروdot وديودور الصقلي) من أن الفراعنة -في الدولة الحديثة- قاموا بتوزيع الأراضي على الكهنة والجند، وبذلك أثبتوا أن الأراضي المصرية -في ذلك الوقت- أصبحت موزعة بين الملك والكهنة الجنود. ويرد على هذا الدليل: بأن ذلك لا يدل على أن الشعب لم يكن يملك شيئاً، وإنما يدل على أن الكهنة والجند كانوا يتمتعون ببعض الامتيازات.

الدليل الرابع:

يعتمد هذا الدليل على إجمالي الأجور التي كانت تُدفع للموظفين، على هيئة مؤن يحصلون عليها من: مخازن الملك، أو مساحات من الأرض يختصون باستغلالها، وكذلك الأراضي الضخمة التي كانت ترصد للإنفاق منها على المعابد وعلى العاملين بها (حقوق الآلهة)، وكذلك تكاليف إعداد الجيوش، ذات الأعداد الكبيرة، والعدد الوفيرة، ومرتببات الجنود الذين مُنحوا مساحات من الأراضي كراتب لهم. فمن أين أتى الملك بكل هذه المبالغ والمؤن إذا لم يكن مالكا للأراضي المصرية كلها؟

ومن هنا: استنتج البعض أن جميع أراضي مصر كانت ملكاً للملك^(٢).

ويرد على هذا بأن ضخامة نفقات الدولة في العصر الفرعوني لا تدل على أن الملك كان يملك أرض مصر كلها، كما أن ضخامة النفقات الحكومية حالياً، والتي تساوي أضعاف نفقات الحكومة في العصر الفرعوني؛ ومع هذا لم يقل أحد بأن حاكم مصر الآن يملك أراضي مصر كلها.

(١) التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة، دكتور شفيق شحاتة، ص: ١٧٢، معالم تاريخ القانون المصري، دكتور محمود السقا، ص: ٧٠ - ٧١.

(٢) تاريخ القانون المصري، فتحي المرفاوي، ص: ٨١.

ويمكن القول بأن هذه النفقات كانت تغطي من موارد الدولة، كالضرائب، والرسوم الجمركية، والثروات الطبيعية.

أدلة القول الثاني:

خلاصته: أن الملك لم يكن يملك كل أراضي مصر، بل كان لأفراد الشعب حق التملك، فمصر الفرعونية عرفت نظام الملكية الفردية، وعلى وجه الخصوص: في عصور الازدهار، التي ساد خلالها اتجاه فردي.

ويستدل على هذا بما يلي:

١- النزعة الفردية التي سادت في عصور الازدهار، وعاش المصريون -

في ظلها - متساويين في حقوقهم وواجباتهم، ويصعب معها تصور حرمان المصريين من أهم وأقدس الحقوق، ألا هو حق الملكية^(١).

٢- النظام الإداري للدولة: يعكس لنا صورة المجتمع، ويشير إشارة

واضحة إلى أن البلاد كان بها ملاك يملكون الأراضي وغيرها، وكان لهم حق التصرف فيما يملكون، فمثلاً: ديوان التسجيل والتوثيق، الذي كان يختص بعمل إحصاء كل عامين، يحصى فيه عدد الأفراد، وما يملكون، كما كان يختص بتسجيل الوثائق الخاصة بنقل الملكية، عن طريق: البيع، أو الهبة، أو الوصية. كل ذلك يدل على أن المصريين كان لهم حق التملك بما يتضمنه هذا الحق من عناصر الاستعمال والاستغلال والتصرف، كما كان هناك ديوان الضرائب، وهو يختص بربط الضريبة وتحصيلها، وكان يراعي في ربطها مقدار ما أنتجت الأرض، وهذا يدل على هذه الضرائب كانت مفروضة على الملاك من أفراد الشعب المصري.

٣- الوثائق الوفيرة التي تفيد أن المصريين كانوا يتصرفون تصرفات ناقلة

لملكية الأموال، من عقار ومنقول، بعوض وبدون عوض. فمثلاً: جاء في نص يرجع تاريخه إلى عهد الأسرة الحادية عشرة أن شخصاً

(١) في معالم تاريخ القانون المصري، دكتور محمود السقا، ص: ٧٤.

يدعى "بب" قد اشترى أربعة "أراوير" من الأراضي الزراعية، وأنه قد دفع ثمنها مما كان يحصل عليه من بيع أموال أبيه.

*- وفي عقود الهبة الصادرة من أمير أسيوط ما يشير إلى أنه ملك بعض الأموال ملكية خاصة يجوز له التصرف فيها، حتى بعد وفاته، بلا قيد ولا شرط؛ لأنه قد حصل عليها عن طريق الإرث، بخلاف الأموال التي كان يحوزها باعتباره أميرًا، وهذه الأموال لا يستطيع التصرف فيها^(١). وكثير من الوثائق التي تحمل صور التصرفات المتعددة، والتي تؤكد -ببقين- الملكية الفردية للأراضي في مصر الفرعونية.

(١) التاريخ العام للقانون المصري، د. شفيق شحاتة، ص: ١٧٤.

المبحث الرابع نظام العقود والالتزامات

أولاً: مصادر الالتزام:

لقد كان العقد هو المصدر الغالب لنشأة الالتزامات في ظل القانون الفرعوني، وإن كان ليس ثمة ما يمنع من نشأة الالتزام عن غير طريق العقد في بعض الأحيان. إلا أن العقد كمصدر للالتزام -في ظل القانون- قد مر بتطورات عدة.

ففي المرحلة الأولى: كانت نشأة العقد تتسم بالطابع الشكلي المحض؛ إذ كان وجوده يتم بأداء اليمين الدينية، التي تصدر من الملتزم إلى الملتزم له، وذلك بحضرة عدد من الشهود.

فكانت هذه اليمين هي التي تعطي قوة الالتزام لعبارة المتعاقد، ولم يكن لإرادة المتعاقدين إلا دور مكمل.

وبالتالي: فإن التراضي من المتعاقدين لم يكن شرطاً لانعقاد العقد؛ حيث كان يتطلب هذا الانعقاد ضرورة اقتران الإرادة بتلك اليمين أو ذلك القسم.

ثم تطور الأمر في عهد الدولة الوسطى والحديثة إلى التخفيف من غلواء هذه الشكلية، وذلك عندما حل العقد الكتابي أو المكتوب محل العقد الشفوي أو الشكلي؛ إذ كان العقد في هذا العهد الأخير ينشأ بحلف الملتزم اليمين أمام القاضي، ثم يقوم الكاتب -بعد ذلك- بتدوين محتوياته.

ثم انتهى الأمر -أخيراً- إلى أن أصبح العقد يتم بالكتابة وحدها، دون حاجة إلى يمين، اللهم إلا إذا ترتب على هذا العقد التزام يجب الوفاء به مستقلاً، فكان لا بد -حينئذ- من أداء القسم أمام الشهود، مع ذكر الشهود الذين أدى اليمين أمامهم.

ولئن كان العقد هو المصدر الرئيسي لنشأة الالتزام؛ فإن هذا الأخير لم يكن ما يمنع من نشأته عن غير العقد، كما هو الحال في الفعل الضار مثلاً؛ حيث كان يعد مصدرًا من مصادر الالتزام، كما لو أتلّف شخص ما لأملاً مملوكاً للغير؛ فإنه يلتزم -في هذه الحالة- بتعويض الضرر الذي أصابه^(١).

(١) المرجع السابق، ص: ٤٧، ود. عمر ممدوح، ص: ١٥١ - ١٥٢، ود. فتحي المرصفاوي، ص: ١٩٦ - ٢٠٠.

ثانيًا: آثار الالتزام:

تشير الوثائق التاريخية إلى أن رابطة الالتزام -في ظل العقود الإقطاعية- كانت تقع على شخص المدين، ومن ثم فإن جسم هذا المدين كان هو الضامن للوفاء بدينه عند عجز أمواله عن هذا الوفاء.

ومن ثم كان يحق للدائن أن يسترقّ مدينه إذا لم يَفِ بالالتزام. وفي عهد لاحق كان يحق للمتعاقدين أن يتفقا -مقدمًا- على نوع الجزاء الذي يحق لأيهما أن يوقعه على الآخر عندما يتخلف عن الوفاء بالالتزام. وقد يكون هذا الجزاء متمثلًا في الالتزام بدفع مبلغ مالي كغرامة عند عدم الوفاء، وقد يكون متمثلًا في نوع من الإكراه البدني، كأن يُقر المدين -مقدمًا- بأن للدائن الحق في ضربه عند عدم الوفاء بالالتزام.

وظل الأمر على هذا النحو حتى جاء عصر "بوكوخريس"، الذي ألغى نظام الإكراه البدني مطلقًا، وجعل ذمة المدين هي الضامنة للوفاء بدينه. وإن كان قد ألزم الطرف المسئول عن الإخلال بالالتزام بدفع غرامة مالية، قد تصل إلى نصف قيمة الدين.

ثالثًا: إثبات الالتزام.

لقد اختلفت وسيلة الإثبات في العهد الإقطاعي عنها في ظل الوسطى والحديثة. حيث كانت وسيلة إثبات الالتزام في العهد الإقطاعي تتمثل في صدور التعبير عن الإرادة مقترنًا باليمين أمام سيد الإقطاع، وذلك في حضرة عدد من الشهود. أما في عهد الدولتين (الوسطى والحديثة) فكان الدليل الكتابي هو وسيلة الإثبات، خاصة بعد ظهور العقد المكتوب، وحلوله محل العقد الشفوي^(١).

رابعًا: أحكام بعض العقود:

تدل الوثائق التاريخية على أن مصر الفرعونية قد عرفت كثيرًا من العقود، كعقد البيع، والإيجار، والقرض...إلخ. وكانت هذه العقود هي المصدر الرئيسي لنشأة الالتزامات، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

(١) د. عمر ممدوح، ص: ١٥٣ - ١٥٤. ود. محمد عبد الهادي، ص: ٣٥٨ - ١٥٩.

وفيما يلي إشارة عجل إلى أحكام بعض هذه العقود:

(أ) عقد البيع:

يتضح من الوثائق التاريخية الخاصة بهذا العقد أن أبرز أحكامه تتلخص فيما يلي:

١- أن البيع لم يكن -في المراحل الأولى للقانون الفرعوني- من العقود الرضائية؛ إذ إن الإيجاب والقبول لم يكونا كافيين لنشأته، إلا إذا انضم إلى ذلك صيغة القسم. وبحلول عصر الدولة الحديثة أصبح التراضي كافياً لانعقاد البيع، وخاصة في عهد "بكوخريس" الذي نص -في مجموعته القانونية- على مبدأ "حرية التعاقد" ومبدأ "الرضائية في العقود"؛ حيث أصبحت تتم دون حاجة إلى يمين.

٢- أن البيع كما يرد على الأشياء المادية من منقولات وعقارات، كما كان يرد على الأشياء المعنوية، كما في بيع الوظائف. ٣- أن مقابل البيع لم يكن نقدًا؛ لأن العملة المصرية لم تكن ظهرت بعد، وإنما كان هذا المقابل عبارة عن منقولات في مقابل البيع. وقد أدى ذلك إلى اختلاط عقد البيع -كما يرى البعض- بعقد المقايضة، الذي هو مبادلة مال بمال، دون تقدير لأحدهما بثمن معين.

٤- أن الكتابة كانت لازمة لانتقال الملكية، بتسجيل العقد، كما كانت لازمة لانتقال الحياة إلى المشتري.

٥- أن البائع لم يكن ملتزمًا بنقل ملكية المبيع إلى المشتري؛ إذ إن هذه الملكية كانت تنتقل بحكم القانون، بمجرد تسجيل العقد.

٦- أن البائع كان يتلزم بضمان الاستحقاق، وضمان العيوب الخفية في المبيع.

ومفاد الضمان الأول:

أن البائع كان يُسأل في حال ما إذا تعرض الغير للمشتري، أو استحالة المبيع في يد هذا الأخير؛ بسبب أن البائع لم يكن مالكا للشيء المبيع.

كما أن البائع يتلزم بضمان خلو العين المبيعة من العيوب الخفية، وهي التي تجعل الانتفاع بالعين انتفاعاً ناقصاً.

فكان يحق للمشتري الرجوع على البائع بالضمان في مثل هذه الحالات^(١).

(ب) عقد الإيجار:

لقد دلت بعض الوثائق التاريخية على أن عقد الإيجار -في ظل القانون الفرعوني- إما أن يكون وارداً على الأشياء، كما هو الحال في إجارة الأرض الزراعية، وإما أن يكون هذا العقد وارداً على الأعمال، وهو ما يعتبر الآن "عقد عمل"، كما هو الحال استئجار العمال الزراعيين للعمل في زراعة الأرض عند ملاكها، نظير أجر معين.

وقد اختلفت طبيعة عقد الإيجار -بنوعيه- باختلاف العصور المتعاقبة للقانون الفرعوني، فبينما كان يُنظر في العهد الفردي إلى عقد الإيجار على أنه عقد مؤقت؛ نظراً لكونه محدد المدة، التي تنتهي -حتمًا- بوفاة المستأجر، مهما طال أجله؛ أصبح النظر إليه في العهد الإقطاعي على أنه عقد مؤبد؛ وذلك لكونه يمتد إلى حياة المستأجر وحياة ذريته من بعده، وذلك بعد أن أصبح حق المستأجر حقاً وراثياً، ينتقل إلى ورثته من بعده، بحكم القانون، وهو ما يعرف في الوقت الحاضر بـ "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".

وذلك ما حدا ببعض شراح القانون إلى تشبيه مركز المستأجر -في العهد الإقطاعي- بمركز صاحب حق الانتفاع^(٢).

(١) د. فتحي المرفصاوي، المرجع السابق، ص: ٢٠٧ - ٢١١.

(٢) د. محمد عبد الهادي، المرجع السابق، ص: ٣٥٧ - ٣٥٨.

والحال كذلك بالنسبة لعقد إجارة الأشخاص:

حيث تغير طبيعة هذا القانون من عقد مؤقت -ينتهي بانتهاء العمل- إلى عقد مؤبد؛ وذلك بعد أن تحول العمال إلى أجراء، يرتبطون بالأرض، أو بصاحب العمل؛ طيلة حياتهم. كما كانت تمتد التزامات العامل -بأداء عمله- إلى ورثته من بعده، وبحلول عهد الدولتين (الوسطى والحديثة) عاد إلى عقد الإيجار أبرز سماته الأولى، وهي: كونه عقدًا من عقود المدة التي تنتهي بانتهاء أجلها المحدد أصلاً.

كما خول لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء هذا العقد متى شاء، وذلك فضلاً عن أن عقد الإيجار كان -في ظل العهد الأخير- يتضمن النص على التزام المستأجر بدفع الأجرة مقدماً، وكذلك النص على التزامه بدفع غرامة -قد تصل إلى نصف الأجر- في حال تأخره عن الوفاء بالتزامه.

وأخيراً: فإن عقد الإيجار -في ظل هذا العصر الأخير- كان يتضمن شرطاً ينص على اعتبار أموال المستأجر محملة بحق رهن عام عليها لصالح المؤجر. والنص كذلك على التزام المستأجر من الباطن بدفع حصة معينة من محصول الأرض للمالك، زيادة على الأجرة المحددة أصلاً بين المالك والمستأجر الأصلي.

(ج) عقد القرض:

تدل الوثائق التاريخية المتعلقة بهذا العقد على أن العقد طيلة عصور القانون الفرعوني، وحتى أوائل عصر الدولة الحديثة؛ كان قرضاً حسناً؛ إذ لم يكن المصريون يعرفون التعامل بالربا.

غير أن التعامل بالربا شاع أمره وعظم خطره؛ بحلول العهد الإقطاعي، لا سيما بعد اختلاط المصريين بالأجانب.

حتى إن سعر الفائدة وصل إلى مائة في المائة، كما عرف نظام الفوائد المركبة، حتى ساءت حالة المدينين جراء ذلك، إلى درجة جعلت المشرع المصري يتدخل لإصلاح نظام الفوائد إصلاحاً شاملاً، وذلك في عهد "بوكوخوريس"، الذي نص على تحديد سعر الفائدة، ولا يجوز تجاوزه في أي حال من الأحوال.

وذلك فضلاً على أنه حرّم التعامل بنظام الفوائد المركبة، الذي كان سائداً من قبل، كما أنه لم يُجزز -بأي حال من الأحوال- أن تتجاوز الفوائد أصل الدين^(١).

ضمانات تنفيذ العقود:

من المعلوم العقد يفرض التزاماً على المدين بأن يقوم بعمل، أو بأن يمنع من عمل، أو بأن يقوم بتسليم شيء.

وهذا الالتزام الذي يقع على عاتق المدين هو ما يسمى بالمدونية.

ولا شك أن هذا الالتزام يستتبع مسؤولية المدين عند عدم الوفاء بالتزامه.

ومن المعلوم كذلك:

أن ضمانات الوفاء بهذا الالتزام إما أن تتمثل في الكفالة الشخصية وإما في الضمان العيني.

ولم يعرف القانون الفرعوني -طيلة عهده الخالصة- نظام الكفالة الشخصية، أو التأمين الشخصي؛ إلا تحت تأثير الحضارتين الإغريقية والرومانية فيما بعد.

ومن ثم فإن الضمان الوحيد الذي كان معروفاً لدى القانون الفرعوني من الضمان العيني، الذي تمثل في صورة بيع الوفاء، حيث كان المدين يعطي لدائنه أمواله أو بعضاً منها؛ ليستغلها هذا الأخير كمالك، على أن يكون ملتزماً بردها على المدين عند سداده الدين.

ولقد تطور بيع الوفاء ليصبح -فيما بعد- رهناً حيازياً؛ حيث يعطي المدين أمواله أو بعضاً منها لدائنه؛ على أن يستغلها هذا الأخير كحائز، وليس كمالك، وعلى أن يردها إليه بعد سداده الدين.

وكان انتفاع الدائن بالعين -عن طريق الرهن الحيازي- يقوم مقام الفوائد، ومن ثم فإنه لا يجوز للدائن أن يطالب المدين بفوائد لهذا الدين.

كما لا يجوز للمدين أن يطالب الدائن برد غلة هذه العين.

وبجانب هذا الضمان العيني لتنفيذ العقود -في ظل القانون الفرعوني- وجدت وسائل أخرى لضمان تنفيذ الالتزامات.

(١) د. عمر ممدوح، ص: ١٥٨ - ١٥٩. ود. فتحي المرفاوي، ص: ٢١٣ - ٢١٤.

إذ كان القانون الفرعوني يجيز للدائن استرقاق مدينه، في حال عجز هذا الأخير عن الوفاء بدينه عندما يحل ميعاد استحقاقه.

بيد أن هذه الرسالة الأخيرة قد ألغيت في عهد "بوكخريس"، الذي ألغى نظام التنفيذ الجبري بطريق الإكراه البدني، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. بحيث أصبح المدين مسئولاً في ذمته -لا في شخصه- عن الوفاء بدينه قبل دائه^(١).

(١) الوجيز في تاريخ القانون، أ.د/ عبد السميع أبو الخير، ص: ١٧٨ - ١٨٧.

الفصل الثالث

نظام القضاء

تدل الآثار والرسوم التي تبين مشاهد المحاكمات في عهد الفراعنة؛ على أن نظام القضاء عندهم كان نظاماً دقيقاً، لا يقل في دقته وتنظيمه عما نشاهده في دور المحاكم في عصرنا الحاضر، مما دعا البعض إلى القول بأن نظام القضاء عند الفراعنة ربما كان خير قضاء في العالم القديم^(١).

ونتحدث عن نظام القضاء في عهد الفراعنة في مبحثين، نخصص الأول منهما لمصادر القانون عند الفراعنة، والثاني نتحدث فيه عن السلطة القضائية في ذلك العصر.

(١) في تاريخ القانون، د. محمد مختار القاضي (يرحمه الله) ص: ٨٠.

المبحث الأول

مصادر القانون المصري الفرعوني

نقصد بمصادر القانون المصري: الوسائل التي تتولد منها القواعد القانونية، وعلى ذلك فما هي الوسائل التي كانت تتولد منها القواعد القانونية في العصر الفرعوني؟ وبعبارة أخرى: ما هي مصادر القانون الفرعوني؟

من الممكن الجزم بأن التشريع كان المصدر الرئيسي للقانون في عهد الفراعنة، إلى جانب العرف والسوابق القضائية، غير أن المصدرين الآخرين لا توجد معلومات تشير صراحة إليهما باعتبارهما من مصادر القانون المصري الفرعوني.

أولاً: التشريع.

قلنا -فيما سبق- إن الملك يمسك بيده كل السلطات: التشريعية والقضائية والتنفيذية والدينية، وعلى ذلك فقد كانت سلطة التشريع بيد الملك، وبمقتضى هذه السلطة كانت التشريعات تصدر من الملك باعتباره إلهًا، وكانت هذه التشريعات تصدر في صورة قوانين أو مراسيم أو قرارات. وإن كانت المراسيم والقرارات تصدر من السلطة التنفيذية إلا أن الملك كان يتولى السلطتين (التشريعية والتنفيذية) مما جعل التنفيذ بين ما يعتبر تشريعًا وما يعتبر منه أمرًا صادرًا من السلطة التنفيذية؛ أمرًا صعبًا للغاية.

وعلى كل حال: فإن التشريع عبارة عن القواعد الآمرة التي يصدرها الملك، بمفرده، أو بمساعدة الموظفين المختصين الذين كوّنوا جماعة "كاتمي الأسرار". وسواء أكانت القوانين صادرة عن الملك وحده أم بمساعدة كاتمي الأسرار؛ فقد كانت تسجل في سجلات خاصة في دار العدالة.

كما كان الملك يختص بتفسير القانون، ويكون ذلك بمرسوم يصدره الملك، يسمى "المرسوم التفسيري"، ويختتم بختم الملك.

وعلى ذلك: فالأوامر الملكية -من قوانين ومراسيم وقرارات- لم تكن شفوية، بل كانت مكتوبة، حتى تفسير القانون كان يصدر كتابة.

ورغم ذلك فقد كانت هذه الأوامر عرضة للضياع أو النسيان^(١)؛ ولهذا لجأت الشعوب القديمة إلى تجميع هذه القوانين في شكل مدونات.

المدونات القديمة:

عرفت مصر الفرعونية نظام المدونات منذ عصور سحيقة؛ فقد تناقلت الروايات أن تقنيًا كبيرًا وضعه الإله "تحوت" إله القانون، وأن مدونة "تحوت" هذه كانت سائدة في شمال مصر، قبل توحيدها على الملك "مينا"، وأنه رأى أن يعمم هذه المدونة على مصر كلها بعد أن توحدت على يديه.

هذا، لكن هذه المدونة لم يصل إلينا منها شيء.

ويروي "ديودور الصقلي" أن الملك "ساسوحيث" -من ملوك الأسرة الرابعة- قام بتدوين القانون في مدونة جديدة، كما يروي أن الملك "سيسوسيث" -من ملوك الأسرة الثانية عشرة- قام بتدوين القانون في مدونة جديدة.

وأيضًا الملك "بوكخريث" -من ملوك الأسرة الرابعة والعشرين- قام بتدوين القانون في مدونة سميت باسمه "مدونة بوكخريث".

ومن بعدها مدونة "أمازيث" أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين.

وأخيرًا: مدونة الملك "دارا" الفارسي، بعد أن فتح مصر قام بوضع مدونة للقوانين المصرية.

مدونة بوكخريث:

نظرًا لأهمية ما تحويه مدونة "بوكخريث" أثرت في مدونات أخرى، وسنتحدث عن هذه المدونة في إيجاز:

صدرت مدونة "بوكخريث" في عهد الملك "بوكخريث" مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين في مصر، والذي استمر حكمه مدة ست سنوات، بدأت من ٧١٨ ق.م وانتهت في ٧١٢ ق.م، ورغم قصر مدة حكمه إلا أن إصداره لهذه المدونة الشهيرة كفل له الشهرة، ووضعه على رأس الأسرة الرابعة والعشرين.

(١) في تاريخ القانون المصري، د. فتحي المرفاوي، ص: ٩٠.

واستمر العمل على أساس هذه المدونة ما يزيد على تسعة قرون، وإن كانت قد خضعت للتعديل والتطوير الجزئي.

وأهم أحكام مدونة "بوكخريس":

١- تجريد عقد الزواج من صفته الدينية، وإعطاء الابن أهلية كاملة، وجعل الزوجة والأولاد غير مسئولين عن ديون رب الأسرة؛ فكل واحد منهم ذمة مالية مستقلة.

٢- تحرير عقد الهبة من جميع الآثار الدينية.

٣- أصبحت ملكية المنفعة تنتقل من شخص لآخر بلا قيد ولا شرط؛ وذلك عن طريق العقد الذي جعله القانون سبباً من أسباب الملكية.

٤- في مجال الإثبات: أصبح إثبات العقود بالكتابة.

وعموماً: فإن مدونة "بوكخريس" حررت العقود من الطقوس الدينية، حيث كانت تجري في المعابد، وأطلقت حرية التعاقد، وأصبحت العقود قائمة على الرضائية المتمثلة في الإيجاب والقبول^(١).

أهمية مدونة "بوكخريس":

ترجع أهمية مدونة "بوكخريس" -بالنسبة لتاريخ القانون المصري- إلى أن هذه المدونة تعتبر خاتمة المطاف في تطور القانون المصري القديم، فهو لم يتطور بعد ذلك إلا بصورة جزئية، كما سبق القول. كما أن البطالمة قاموا بتقنين القانون المصري "مدونة بوكخريس" وما جد من تعديلات، ويعرف هذا التقنين باسم "القانون الأهلي"، كما قننه الرومان، وعرف باسم "قانون المصريين"^(٢).

هذا وقد تأثر واضعو مدونة "بوكخريس" بقوانين بابل، خاصة قانون "حمورابي"، ومن جهة أخرى يذكر لنا المؤرخون القدامى "هيروديت" و"ديودور الصقلي" أن المشرعين الإغريق -أمثال "صولون"- قد تأثروا بهذه المدونة، ونقلوا عنها بعض

(١) في تاريخ القانون، د. محمد مختار القاضي، ص: ٣٨ - ٣٩.

(٢) تاريخ النظم: صوفي أبو طالب، ود. محمد الشقنقيري، ص: ١١٥.

الأحكام، مثل: مبدأ عدم التنفيذ على جسم المدين، واعتبار ذمته المالية هي الضمان لديونه.

بل ويقطع الفقيه الفرنسي "ريفيو" بأن واضعي قانون الألواح الإثني عشر، الذي يعد صلب القانون الروماني؛ قد تأثروا -إلى حد بعيد- بمدونة "بوكخريس"^(١).
ثانيًا: العرف.

يذهب بعض الشراح^(٢) إلى أن العرف يعتبر مصدرًا من مصادر القانون في عصر الفراعنة، فالنظم القانونية -التي كانت مطبقة- لم تنشأ من العدم، وإنما هي -ولا شك- كانت نظمًا عرفية، نشأت بصورة تلقائية، واكتسبت -مع الزمن- الشعور بالتزامها؛ بسبب جريان عادة الناس وشعورهم بضرورة عدم الخروج عليها.
وفي الواقع أن العرف في العصر الفرعوني لم يؤد نفس الدور الذي كان يؤديه في المجتمعات المدنية في مراحلها الأولى، لكنه فقد كثيرًا من أهميته كمصدر من مصادر القانون، وترك مكانه لمصادر أخرى.

ثالثًا: السوابق القضائية.

لا توجد معلومات تشير صراحة إلى أن المحاكم كانت تعتبر في العصر الفرعوني مصدرًا من مصادر القانون، ومع هذا فقد ذهب بعض الشراح^(٣) إلى أن الأحكام التي كانت تصدر من المحاكم العليا برئاسة الوزير كان لها وزنها وقيمتها عند قضاة المحاكم الأدنى؛ بحكم تبعيتهم للوزير، ومن ثم فإن محاكم الدرجة الأولى كانت تأخذ في الاعتبار -بلا شك- ما صدر قبل ذلك من المحكمة العليا في شأن نزاع مماثل.

(١) تاريخ القانون المصري، دكتور فتحي المصفاوي، ص: ٩٢.

(٢) تاريخ القانون المصري، د. محمود سلام زناقي، ص: ٥٥.

(٣) المرجع السابق، ص: ٦١.

المبحث الثاني

السلطة القضائية في مصر الفرعونية

مدح المؤرخون القدماء نظام القضاء في مصر الفرعونية؛ نظراً لأن هذا النظام قد بُني على أسس تكفل وصول الحق لصاحبه؛ فهي تعطيه الفرصة لإبداء دعواه أمام محاكم الدرجة الأولى، وإذا لم يقتنع بما انتهت إليه هذه المحكمة؛ تكون أمامه فرصة لعرض دعواه أمام محاكم الدرجة الثانية، وفي كلتا الدرجتين يُبدي المدعي دعواه، ثم يرد المدعى عليه مبدئياً دفعوه التي تبرئ ذمته.

ونتناول نظام السلطة القضائية في مصر الفرعونية في عدة نقاط؛ توضح معالم هذا النظام:

اختلاط السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية:

قلنا -فيما سبق- بأن الملك كان يمسك بيده كل السلطات: التشريعية والقضائية والتنفيذية والدينية، وعلى ذلك فقد كانت سلطة القضاء بين الناس يتولاها الملك بنفسه، أو يعهد بها إلى بعض موظفيه، الذين يصدرون أحكامهم باسم الملك، أو يرفعون إلى الملك ما انتهوا إليه من إدانة المتهمين، وهو يقرر العقوبة المناسبة. كما كان للوزير اختصاص قضائي^(١) إلى جانب اختصاصاته التنفيذية والإدارية؛ فهو الذي كان يرأس محكمة الاستئناف العليا في العاصمة، واختصاصها كان يشمل القطر كله.

كما كان لرجال السلطة التنفيذية في الأقاليم تولي السلطة القضائية، وكانوا يصدرون أحكامهم باسم الملك، لكن بعد تحويل الأقاليم إلى إمارات أصبحوا يصدرون الأحكام باسم بدلاً من اسم الملك. وهكذا كانت السلطة القضائية تختلط بالسلطة التنفيذية في مصر الفرعونية؛ فقد جمع الملك والوزير وكبار الموظفين بين السلطتين.

(١) تاريخ القانون المصري، دكتور محمود سلام زناقي، ص: ٨٤.

أنواع المحاكم وتشكيلها:

عرف الفراعنة نظام التقاضي على درجتين؛ فقد كانت الدعاوى تعرض على محكمة الدرجة الأولى (محكمة الأقليم) وتستأنف هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف العليا، ومقرها العاصمة.

كما كانت هناك محكمة للقضاء الإداري، وقد عرف الفراعنة -أيضاً- نظام المحاكم الاستثنائية، كما عرفوا نظام التحكيم.

محاكم الدرجة الأولى (محكمة الإقليم):

تتشكل محكمة الإقليم من قضاة يُختارون من أعيان الإقليم، ويرأسهم حاكم الإقليم، وتختص بالفصل في المسائل الجنائية والمدنية، ويتبع كل محكمة إدارة للمحفوظات تحفظ فيها القوانين والأحكام والوثائق التي تعرض على المحكمة، وإدارة أخرى تختص بتلقي عرائض الدعاوى من المتقاضين، ويشرف رئيس المحكمة على هاتين الإدارتين^(١).

والأحكام التي تصدر من محكمة الإقليم؛ يستأنفها ذو الشأن -إن أراد- أمام محكمة الاستئناف العليا.

محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف العليا):

عرف الفراعنة نظام استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وكانت هذه الأحكام تستأنف -كما قلنا حالاً- أمام محاكم الدرجة الثانية، وهي محكمة الاستئناف العليا، وكانت تتكون من كاتمي الأسرار الذين يحكمون باسم الملك، وكانت تسمى محكمة الستة، ولا يُعرف -على وجه القطع- إذا ما كان الستة هم عدد أعضاء المحكمة أم عدد الدوائر، وكان الوزير يرأس هذه المحكمة. على أن اختصاص محكمة الاستئناف العليا قد اندثر بعد استقلال الأقاليم، وصدر الأحكام فيها باسم أمراء الأقاليم لا باسم الملك.

(١) في تاريخ القانون، دكتور محمود الشقنقيري، ص: ١٧٠.

محكمة القضاء الإداري:

عرفت مصر الفرعونية نوعاً من القضاء الإداري، ويختص بفصل المنازعات بين الأفراد وجهات الإدارة، وكان القضاء الإداري على درجتين أيضاً، فكانت محكمة الدرجة الأولى في الأقاليم تتكون من كبار موظفي ديواني المالية والضرائب، ويرأسها حاكم الإقليم.

وكانت القرارات الصادرة من هذه المحكمة تُستأنف أمام محكمة خاصة في العاصمة، تتكون من كبار رجال القضاء في العاصمة، لكن بعد استقلال الأقاليم، وانفكاك الرابطة الإدارية بين العاصمة والأقاليم؛ اختفى -تبعاً لذلك- نظام القضاء الإداري.

المحاكم الاستثنائية:

كما عرفت مصر نظام المحاكم الاستثنائية، وهي المحاكم التي لا تخضع -في اختصاصاتها وتشكيلها وإجراءاتها- للقواعد العامة، بل هي محاكم تُشكّل للنظر في موضوع معين، وتنتهي ولايتها بإصدار الحكم في هذا الموضوع، وقد لجأ الفراعنة إلى تشكيل محاكم من هذا القبيل؛ للفصل في دعاوى خاصة؛ نظراً لأهميتها، وغالباً ما تُشكّل مثل هذه المحاكم للفصل في دعاوى تتعلق بمؤامرات لقلب نظام الحكم في الدولة^(١)، وكان يتولى القضاء في هذه المحاكم من يختاره الملك.

نظام التحكيم:

سلطة الفصل بين الخصوم مسندة -أصلاً- للدولة، ووظيفة من وظائفها، تتولاها ممثلة في السلطة القضائية. ومع هذا فيجوز للخصوم أن يتفقوا على شخص معين أو أكثر من شخص، وقد عرف نظام التحكيم -بهذا المعنى- عند الفراعنة، وبمقتضى اتفاق التحكيم يتحدد عدد المحكمين، وأشخاصهم، وموضوع النزاع، والإجراءات التي تُتبع، وسلطة المحكمين، وكان الحكم الذي يصدر عن المحكمين يعتبر نهائياً قابلاً للتنفيذ، دون حاجة لعرض على القضاء.^(٢)

(١) في تاريخ القانون المصري، د. محمود سلام زناقي، ص: ٨٥ - ٨٦.

(٢) في تاريخ القانون، د. محمود الشفقتيري، ص: ١٧٣.

هذا، ويلاحظ أن القضاة كانوا من المدنيين، وكانت الإجراءات التي تُتبع أمام المحاكم تخلو من الطابع الديني، إلا أنه -بعد استقلال الأقاليم- أصبحت الأحكام تصدر باسم الأمير؛ باعتباره ممثلًا للإله الإقليم المحلي، ومن ثم فقد اصطبغت إجراءات التقاضي بصبغة دينية، وأصبحوا يقولون القضاء داخل المعابد.

الفصل الأول

أحوال مصر في عهد البطالمة

نتحدث -في هذا الفصل- عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والدينية لمصر في عهد البطالمة

الحالة الاقتصادية:

كانت الزراعة عماد الحياة الاقتصادية في مصر الفرعونية، وفي عهد البطالمة كانت الزراعة تقوم بنفس الدور؛ فهي أساس الحياة الاقتصادية، ومجال النشاط الرئيس لغالبية السكان، وظلت الحبوب -كالقمح والذرة والشعير- عماد الثروة الزراعية، إلى جانب الفول والعدس والسّمسم والقرطم، كما استمرت زراعة البساتين، وأصبحت مجال النشاط الزراعي الرئيسي للإغريق، وقد نجح البطالمة في استصلاح أراضي جديدة؛ زيادة للإنتاج، إلا أنهم أرهقوا الفلاحين بالضرائب، مما جعل الفلاحين يكرهون الزراعة ويهربون منها، مما أدى إلى نقص الحاصلات الزراعية.

وإلى جانب الزراعة -كمجال رئيسي لنشاط السكان- وجدت أنشطة أخرى، كتربية الماشية، والصناعة التي تعتمد على المنتجات الزراعية، كعصر الزيتون، وغزل ونسج الكتان، وتلك التي تعتمد على إنتاج الحيوان، كغزل ونسج الصوف، وكذلك الصناعات التي تقوم على مواد مستوردة، كنسج الحرير، وصناعة الحلّي من الذهب والفضة وغيرهما من المعادن.

وقد أدى ذلك إلى نشاط تجاري كبير فيما بين المدن المختلفة داخل البلاد، وبين مصر وغيرها من البلاد، وكانت مصر تصدر لهذه الدول الغلال ولفائف البردي والمنسوجات الكتانية، وتستورد من بعضها الأخشاب والمعادن. غير أن هذا النشاط كان في عهد البطالمة الأوائل، أما الأواخر منهم -نظرًا لنقص الإنتاج- انكمش النشاط التجاري تبعًا لذلك.

هذا، ولقد خضعت مصر في هذا العهد لنظام الاقتصاد الموجّه، بمعنى: أن الدولة كانت تتدخل في شئون الإنتاج، فكانت، فكانت الدولة تُحدد الأراضي التي تُزرع بنوع معين، ثم تتولى استلام المحصول، ومن ثم توزيعه أو تصديره. كما كان الحال كذلك في النشاط الصناعي فكانت تُحدد من تصدير أو استيراد سلعة ما، وذلك عن

طريق فرض رسوم جمركية على هذه السلعة، كما تدخلت الدولة واحتكرت كثيرًا من الصناعات، كصناعة المنسوجات والزيت والجلود والورق وغير ذلك، كما أنشأت البنوك الملكية، وأخضعت جميع الصناعات لرقابة دقيقة، بدءًا من المادة الأولية إلى مرحلة تصنيعها ثم توزيعها؛ مما مكّن الدولة من وضع يدها على النشاط الاقتصادي، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الثروة.

ونظرًا لأن البطالة كانوا يهدفون إلى جمع ما يمكن جمعه من خيارات مصر - تدعيمًا لامبراطوريتهم - نراهم قد طبقوا سياسة الاقتصاد الموجّه ونظام الاحتكار، وفوق ذلك كله حققوا بغيتهم عن طريق الضرائب التي تعددت وتتنوعت في هذا العصر، وكان المصريون يخضعون لضرائب أكبر من التي يخضع لها الإغريق، كما أن البطالة كانوا يعفون بعض الفئات من الخضوع لضريبة أو أخرى.

الحالة الاجتماعية:

لقد اعتمد نظام الحكم البطلمي على سياسة التمييز العنصري بين السكان، وهو الأمر الذي استتبع اختلافًا في الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الأفراد؛ تبعًا للجنس الذي ينتمون إليه.

فكان الإغريق يتمتعون بكثير من الحقوق التي لم تقابل إلا بأقل القليل من الواجبات، وذلك في الوقت الذي حُرّم فيه المصريون من أبسط الحقوق، بل وأُنقل كاهلهم بالأعباء والضرائب.

وكانت مصر تضم -إلى جوار الإغريق والمصريين- طوائف أخرى، كاليهود والفرس، وقد حظيت هذه الطوائف من الحقوق بما لم ينله المصريون أصحاب الحق الشرعي في البلاد.

ونعرض فيما يلي -بكلمة موجزة- إلى المركز القانوني لكل جنس من هذه الأجناس:

أولاً: المصريون.

على الرغم من أن المصريين هم أصحاب البلاد، وعلى الرغم -كذلك- من أنهم يمثلون الغالبية العظمى من سكانها؛ إلا أن البطالة كانوا ينظرون إليهم على أنهم في منزلة أدنى من منزلة المحتل الغاصب.

وبالتالي حُرِّم المصريون من مباشرة الحقوق السياسية، كما حُرِّموا من حق تملك الأرض، وإن بقي لهم حق التقاضي أمام المحاكم المصرية.

١- حق التقاضي أمام المحاكم المصرية:

لم يفرض البطالمة نظامهم القانوني على المصريين؛ نظرًا لتمسك المصريين بعاداتهم وتقاليدهم، ومن ثم سمح البطالمة للمصريين أن يتعاملوا طبقًا لنظامهم القانوني، كما سمحوا لهم بالتقاضي أمام المحاكم المصرية، التي ظلت تطبق القوانين المصرية؛ إعمالًا لمبدأ الشخصية القانونية^(١).

وكانت المحاكم المصرية تتكون من قضاة مصريين (من رجال الدين) للفصل في الخصومات بين المصريين؛ نيابة عن الملك.

وعلاوة على اختصاص هذه المحاكم بالفصل في الدعاوى المنظورة أمامها؛ كانت -كذلك- تختص بالصلح بين أطراف هذه الخصومة.

إلا أن المحاكم المصرية ما كانت تطبق القوانين المصرية إلا إذا أصدر الملك إذنًا كتابيًا بالتصديق عليه، والإذن -كذلك- بتطبيقه على الرعايا المصريين^(٢).

٢- عدم اشتراك المصريين في الحكم:

لقد جرت سياسة البطالمة على حرمان المصريين من الاشتراك في شئون الحكم، سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر. إذ كان البطالمة يرون المصريين ليسوا أهلًا لمباشرة الحقوق السياسية؛ لأنهم لا يتمتعون بتلك الحقوق في عهد ملوكهم الفراعنة. كما أنه لم يُسمح للمصريين بالحق في تملك الأراضي، سواء تلك التي تقع في نطاق المدن الحرة أم خارجها.

ورغم أن المصريين جميعًا كانوا يشتركون في الحرمان من تلك الحقوق السابق ذكرها، إلا أنهم -مع ذلك- توزعوا على طبقات يختلف مركز الشخص فيها تبعًا للطبقة التي ينتمي إليها، وذلك على النحو التالي:

(١) د. صوفي أبو طالب، ص: ٥١٤.

(٢) د. عبد الفتاح سايرداير، ص: ١٧٧، ود. فتحي المرصفاوي، ص: ٢٦٧ - ٢٨٧.

(أ) طبقة الكهنة:

وكانت هذه الطبقة تمثل طبقة الأشراف الوحيدة من المصريين في العهد البطلمي، وبالتالي فقد احتفظت بالمركز الممتاز الذي كانت تتمتع به في عهد الفراعنة. وكان ذلك يرجع -بصفة أساسية- إلى مكانة هؤلاء ونفوذهم بين المصريين، وذلك فضلاً عن أن البطالمة قد أقاموا سياستهم على أساس التسامح مع المصريين، والإبقاء على ديانة آلهتهم، بل والتقرب إليهم بعبادتها، وحتى يستمدوا منها سلطتهم المطلقة؛ باعتبارهم ممثلين للآلهة وخلفاء للفرعون.

ومن ثم فإن هذه الطبقة من المصريين حظيت ببعض الامتيازات، مثل: إعفائهم من أعمال السخرة، وحقهم في استغلال الأراضي الموقوفة على الآلهة.

(ب) طبقة الموظفين:

وكانت هذه الطبقة تشمل طبقة الموظفين (المدنيين والعسكريين) في عهد الفراعنة، ولما أن حُرم المصريون من الوظائف العسكرية -رغبة من المحتل في إقصائهم عن مركز القوة- اقتصرَت هذه الطبقة على الموظفين المدنيين، الذين كانوا يقومون بالأعمال الوظيفية الصغرى؛ نظراً لاحتلال البطالمة للوظائف الكبرى، التي كانت حكرًا عليهم هم وحدهم.

(ج) الطبقة العاملة:

وقد مثلت هذه الطبقة الغالبية العظمى من المصريين، وكانت تحتل أسفل درجات السلم الاجتماعي.

وكانت هذه الطبقة تتمثل في: الزَّراع والصَّنَّاع والتجار، الذين يسخرهم البطالمة لخدمتهم، ولملء خزانة الملك بالمال.

وهم الذين قُيدت حريتهم إلى الحد الذي حرم عليهم التنقل خلال العمل الموسمي، حتى بين بلاد مصرية.

ومن ثم فقد حرم عليهم مغادرة محال عملهم إلا بإذن خاص من الدولة، ومن خالف تلك التعليمات كان السجن أو الاسترقاق له بالمرصاد.

ثانيًا: الإغريق:

وهم طبقة المستعمر ، الذين وفدوا إلى مصر -في أول الأمر- تجارًا لا فاتحين، ثم تكاثرت هجرتهم إلى مصر بأعداد كبيرة بعد الغزو الإغريقي لمصر؛ وذلك بتشجيع من المحتل الذي قصر الوظائف العليا عليهم، واعتمد عليهم في إدارة شئون البلاد، وتكوين الجيش، والإشراف على الاقتصاد؛ مما أدى إلى تكوين طبقة من الموظفين المدنيين والعسكريين يمكن تقسيمها إلى فئات ثلاث، كانت أرفعها قدرًا: فئة الوزراء والقادة وكبار الحاشية المدنية والعسكرية، ثم تليها: فئة حكام الأقاليم وكبار رجال الإدارة المحلية بالأقاليم، وأخيرًا: تأتي فئة كبار الموظفين من مساعدي حكام الأقاليم وكبار رجال الإدارة المحلية والجنود.

ومع أن الإغريق -من الناحية الرسمية- يمثلون رعايات للدولة كالمصريين؛ إلا أنهم -من حيث الواقع- كانوا يتمتعون بما حرم منه من كانوا به أحق وأولى، وهم المصريون.

فضلاً عن أن الامتيازات التي كان يتمتع بها سكان المدن الحرة من الإغريق؛ فقد أَعفوا من الضرائب التي كان يخضع لها المصريون، مثل: ضريبة الجزية، كما أَعفوا من أعمال السخرة.

وفوق ذلك: كان حق الانتفاع بالإقطاعات الزراعية حكراً على كبار الموظفين منهم، إلا أن طبقة الإغريق في مصر كانت تضم فئتين: فئة الإغريق: سكان المدن الحرة، وفئة الجاليات التي كانت تنتشر في سائر البلاد المصرية.

وقد تمتع إغريق المدن الحرة بالحقوق والامتيازات التي سبقت الإشارة إليها، أما إغريق الجاليات فهم -وإن كانوا يتمتعون بالحقوق السياسية داخل جاليتهم- إلا أنهم كانوا يختلفون عن إغريق المدن الحرة في أمرين:

الأمر الأول: أن حق تملك الأراضي ملكية خاصة كان مقصوراً على تلك الأراضي الممنوحة للمدن الثلاث، وبالتالي لإغريق الجاليات حق تملك الأراضي.

الأمر الثاني: أن إغريق الجاليات كان يُسمح لهم بالزواج المختلط، وهو الذي يتم بين الإغريق والمصريين وغيرهم^(١).

ثالثاً: المصريون المتأغرقون.

لقد ظهر على مسرح الحياة المصرية فئة من المصريين أطلق عليها "المصريون المتأغرقون".

وكان ذلك نتيجة للسياسة التي انتهجها البطالمة في آخر عهدهم من التقرب إلى المصريين ومحاولة نشر التعليم الإغريقي بين المصريين.

وأيضاً نتيجة لحرص ضعاف النفوس من المصريين على الانتماء إلى طبقة المحتل؛ حتى ينعموا بمنحه وعطاياه وتولي الوظائف الكبرى التي هي حكر على الإغريق دون سواهم.

ولقد فتح البطالمة -في أواخر عهدهم- الباب أمام مثل هؤلاء، لتولي الوظائف الكبرى؛ حتى يتخذوا منهم سنداً وعوناً في تأييد حكمهم وسيطرتهم على البلاد.

رابعاً: الأجانب من غير الإغريق.

كانت توجد في مصر -في العهد البطلمي- فئات أخرى من الأجانب غير الإغريق، وكان هؤلاء قد وفوا على مصر منذ عهد الفراعنة، وكانوا أجناساً شتى؛ إلا أن أهم هذه الفئات كانت فئة اليهود وفئة الفرس.

١- فئة اليهود:

لقد كانت هذه الفئة تمثل أهم فئة أجنبية بعد الإغريق في ذلك العهد من الزمان، وكان أكثرهم يعيش في الإسكندرية.

وقد تمكن اليهود من تكوين جالية كانت تتمتع بمراكز لم تتمتع بها أي جالية أخرى، بعد الإغريق.

إذ اعترف لهم البطالمة بنظام الجماعات السياسية، ومن ثم فإن هذه الفئة كانت تتمتع بقدر من الحكم الذاتي، وذلك فضلاً عما كان لهذه الجالية من محاكمها الخاصة، التي كانت تفصل في منازعاتهم؛ طبقاً للديانة اليهودية.

(١) د. صوفي أبو طالب، ص: ٥٢٢ - ٥٢٣. د. فتحي المرفاوي، ص: ٢٧٤ - ٢٧٥.

والغريب في الأمر: أن اليهود كانوا يتمتعون بكل هذه الامتيازات رغم أنهم لم يكونوا معتبرين مواطنين من مواطني الإسكندرية (وهي مدينة حرة)؛ إذ كان اكتسابهم لهذه الصفة يقتضي الاشتراك في عبادة إله المدينة، وكان الاشتراك في مثل هذه العبادة يعتبر كفرًا بالديانة اليهودية التي هم أحرص الناس عليها. وقد اشتهر اليهود بممارسة التجارة، وإقراض الأموال بالربا الفاحش، ومع كل ذلك كان لجالياتهم كثير من الحقوق، لا سيما في عهد بطليموس الثاني، الذي لقب بـ "صديق اليهود"^(١).

٢ - الفرس:

وهم الذين استوطنوا مصر بعد الغزو الفارسي لها قبل الاحتلال البطلمي، وقد انخرط هؤلاء في سلك الجندية؛ ولذلك كانوا يتمتعون بما يتمتع به الجنود البطالمة من مركز ممتاز.

الحالة الدينية:

تعددت المعتقدات الدينية في عهد البطالمة؛ تبعًا لتعدد فئات السكان، فهناك المصريون الذين حافظوا على معتقداتهم المتوارثة أبا عن جد، فظلوا يعبدون آلهتهم القديمة: آمون، ورع، وبتاح، وأوزوريس، وإيزيس. كما ظل الكهنة المصريون يديرون المعابد المصرية، وإن كان البطالمة الأوائل قد اتجهوا إلى تجريد الكهنة من هذا الحق، لكنه عاد إليهم بعد موقعة رفح.

كما كان للإغريق المقيمين في مصر معتقداتهم الدينية، وظلوا يعبدون آلهتهم، وأقاموا لهم المعابد في المدن الخاصة بهم، وقدم البطالمة القرابين لهذه الآلهة، واشتركوا في احتفالاتهم.

كما كان لليهود معتقداتهم الدينية، التي حافظوا عليها، وأقاموا لهم المعابد أيضًا.

(١) الوجيز في تاريخ القانون، دكتور عبد السميع أبو الخير.

الفصل الثاني

أنظمة القانون العام في عهد البطالمة

نتحدث عن أنظمة القانون في العهد البطلمي في ثلاثة مباحث، أولها: لنظام الحكم، ثانيها: لنظم الإدارة، ثالثها: لنظام التجريم والعقاب.

المبحث الأول

نظام الحكم

النظام الملكي:

رأينا كيف وصل القائد "بطليموس" إلى حكم مصر، وكيف نصّب نفسه ملكًا عليها، مؤسسًا أسرة مالكة، سميت بـ "البطالمة"، واستمرت من ٢٣٢ ق.م إلى سنة ٣١ ق.م.

وقد سار البطالمة على نفس النهج الذي سار عليه الفراعنة، فقد اعتبروا أنفسهم خلفاء للفراعنة، وظهروا بمظهر الآلهة، وحملوا الألقاب التي اعتاد الفراعنة أن يحملوها، بل وأخذوا عنهم بعض العادات التي نشأت من فكرة ألوهية الملك، ووجوب الاحتفاظ ببقاء الدم الملكي، مثل: عادة الزواج من الأخت؛ فقد ظهرت هذه العادة من البطالمة ابتداءً من بطليموس الثاني، وسار عليها ملوك البطالمة من بعده، باستثناء بطليموس الثالث.

كما سار البطالمة على ما كان يسير عليه الفراعنة من إقامة المراسيم الدينية عند تتويج الملك، وكانت مراسم تتويجهم تتم في معبد "فتاح" بمنف، أمام ممثلي المعابد المختلفة^(١)، وكانت هذه المراسم تتم أمام المصريين، فهم قد اعتادوا على فكرة ألوهية الملك، بخلاف الإغريق الذين لم يعتادوا على هذه الفكرة، بل كانت غريبة عليهم، ومن ثم كان البطالمة يظهرون أمامهم باعتبارهم ملوكًا لهم، ويتولى السلطة الملكية أمام الإغريق في احتفال خاص بالإسكندرية، قبل إقامة المراسم الدينية في مدينة "منف".

(١) تاريخ القانون المصري، د. محمد الشقنقيري، ص: ١٨٢.

لكن هذه الصفة المزدوجة للملك، وكونه إلهًا عند المصريين ومجرد زعيم عند الإغريق؛ لم يقتنع بها البطالمة^(١)، ومن ثم فقد قدّس البطالمة الإسكندر؛ اعتمادًا على أنه أسس مدينة الإسكندرية، كما أن بطليموس الثاني "فلاديف" أمر بتأليه أبيه بعد وفاته؛ لأنه أسس مدينة بطلمية أخرى في الوجه القبلي، وعندما توفيت أخته "أرسينوي" أمر بتأليهها، وهكذا فقد توصل بطليموس الثاني إلى أنه يمت بصلة وثيقة للآلهة؛ فهو ابن لإله، وزوج لإمرأة مقدسة، وسهل كل ذلك الاعتراف به إلهًا.

ومنذ ذلك الوقت فقد جرت العادة بأن يحمل كل الملوك والملكات -عند توليهم العرش- اسم "إليها"، وأصبح الملك إلهًا في نظر الإغريق كما هو إله في نظر المصريين.

سلطات الملك:

أصبح الملك إلهًا عند البطالمة كما كان عند الفراعنة، ومن ثم أمسك الملك بيده كل السلطات، من: تشريعية وقضائية وتنفيذية ودينية؛ فهو مصدر هذه السلطات جميعها.

لكن يلاحظ أن سلطة الملك في عهد البطالمة -وإن كانت تشبه سلطة الملك في عهد الفراعنة- إلا أن الأمر يختلف، لأن ملوك الفراعنة كانوا يمسكون بأيديهم كل السلطات بهدف تحقيق الرخاء لشعبهم، ورغم إطلاق يد الملك في كل السلطات إلا أنه كان هناك ضوابط تضمن أن يسير الملك في الطريق الصحيح، ولا يحكم بحسب طيشه وهواه، أما البطالمة فقد ركزوا السلطات في يد الملك بهدف تحقيق حلمهم في بناء الإمبراطورية الإغريقية، ولن يتكون الحلم إلا بتكوين الجيوش الضخمة، التي تحتاج إلى نفقات كثيرة، ومن ثم فلا بد لهم من استغلال البلاد استغلالًا منظمًا ودقيقًا.

(١) في تاريخ القانون المصري، د. فتحي المرفاوي، ص: ١٥٠.

ونتناول سلطات الملك التشريعية التنفيذية والقضائية والدينية -بإيجاز- فيما

يلي:

السلطات التشريعية:

كان الملك -في عهد البطالمة- هو الممسك بالسلطة التشريعية، وكان يمارس هذه السلطة في صورة أوامر يصدرها، وقد تكون هذه الأوامر الصادر عن الملك عامة أو خاصة، فالأوامر العامة يكون المقصود بها جميع سكان المملكة، أو سكان جزء معين من المملكة، أو سكان مدينة معينة، أو حتى مجموعة معينة من الشعب، أما الأوامر الخاصة فكانت تتعلق بمصلحة فرد بعينه، أو عدة أشخاص في مكان معين^(١).

السلطة التنفيذية:

وكذلك أمسك الملك -في عهد البطالمة- بالسلطة التنفيذية؛ فهو الرئيس الأعلى للدولة، يرسم سياستها، ويحدد علاقاتها بمختلف الدول، وهو الذي يعلن الحرب، ويعقد المعاهدات.

ومن جهة أخرى: هو رئيس البلد الإداري، فهو الذي يختار الوزراء، وكبار الموظفين، والحكام المحليين، وقادة الجيش، وهو الذي يرقبهم ويؤدبهم، وفي استعماله لهذه السلطة لا يخضع لأي رقابة أو إشراف.

السلطة القضائية:

كان للملك -في عهد البطالمة- سلطة قضائية، فكان لكل فرد من الشعب أن يرفع إلى الملك تظلمه، وكان للقصر الملكي بالإسكندرية باب مخصص لتقديم مثل تلك الشكاوى.

وكان الملك ينظر في مثل تلك التظلمات بنفسه، مستعينًا بمستشاريه، أو يحيلها إلى القضاة المتخصصين.

السلطة الدينية:

كان للملك مندوب في كل المعابد الرئيسية، وكان يدير أملاك الآلهة بواسطة موظفيه، وكانت الوظائف الدينية ملكًا للملك، يبيع بعضها، ويوزع الباقي على من يشاء،

(١) في تاريخ القانون المصري، د. فتحي المرفاوي، ص: ٢٤٣.

وكان يدعو كل عام جميع الكهنة إلى اجتماع يعقده في إحدى العواصم الدينية:
الإسكندرية، أو كانوب، أو ممفيس^(١).

(١) د. محمود سلام زناقي، المرجع السابق، ص: ٢٤٤. في تاريخ القانون المصري، د. فتحي المرفاوي، ص: ١٩٠ وما بعدها.

المبحث الثاني

نظام الإدارة

نتحدث عن الإدارة المركزية في المطلب الأول، ثم عن الإدارة المحلية في المطلب الثاني.

المطلب الأول

الإدارة المركزية

قلنا إن ملوك البطالمة أمسكوا بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الدينية، وقد استعانوا بموظفين يساعدهم على النهوض بشئون الحكم.

وكانت حاشية الملك تضم أغلب مساعديه الرئيسيين الذين لم يكونوا على مستوى واحد، بل كانوا يتفاوتون فيما بينهم؛ فهناك أقرباء الملك، ونظراؤهم، والأصدقاء الأول، ونظراؤهم، وطبقة الأصدقاء، وطبقة الخلفاء، وطبقة كبار رجال الحرس الخاص.

إلى جانب هؤلاء وجد عدد كبير من موظفي القصر، مثل: كبير الياوران، وكبير حاملي السلاح، وكبير الخبازين، وكبير السقا، وكبير الأطباء، ومعلمو الأطفال الملكيين، ومربوهم، والفراشون، والحجّاب^(١).

وكان الملك على قمة الهرم الإداري للدولة، ويليهِ الوزير الذي كان ينوب عن الملك في الإشراف على الإدارات ورؤسائها، ومن أهم الإدارات التي كان لها دور هام في العهد البطلمي: إدارة المالية، وإدارة القضاء، وإدارة الأشغال، وإدارة شئون الحرب.

إدارة المالية:

كانت هذه الإدارة من أهم الإدارات في مصر البطلمية، وكان يرأسها أحد كبار الموظفين التابعين للملك، والذي يعتبر وزيراً للمالية، وأطلق عليه اسم "ديويكتيس"، أي (مدير الضيعة الملكية) مما يشير إلى أن البطالمة كانوا يعتبرون مصر ضيعة لهم وملكاً خاصاً يديرها مدير الضيعة.

(١) د. محمود سلام زناقي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٢٤٥. ود. محمود السقا، في تاريخ القانون المصري، ص:

وكان مدير الضيعة هذا يتمتع بمكانة كبيرة في البلاط الملكي، وفي حياة مصر العامة؛ فقد كان يسيطر على اقتصاديات الدولة كلها، ومرافقها، وعلى الأخص: موارد الخزانة العامة، التي كان يطلق عليها "خزانة الملك"^(١).

إدارة القضاء:

يمكن اعتبارها وزارة العدل، وكان يتولى رئاستها موظف من كبار موظفي الدولة، يطلق عليه "أرخيديكاستس"، ومن المرجح أنه كان يعين القضاة المصريين والإغريق، إلى جانب أنه كان يرأس المحاكم الخاصة بالإسكندرية، التي كانت تنتظر في شئون الدولة العليا.

إدارة الأشغال:

وكان يرأسها موظف من كبار الموظفين، أطلق عليه "أرخيتكتون"، وكانت مهمة إدارة الأشغال: العناية بنظام الري وصيانة وسائله.

إدارة شئون الحرب:

تختص بالإشراف على تجنيد الجيوش، ودفع المرتبات للجنود، وتوزيع الإقطاعات الزراعية، كمنحية ملكية للجنود، وكان يرأس إدارة شئون الحرب وزير الحرب، ويقال إن الملك -بوصفه القائد الأعلى للجيش- هو نفسه الذي يتولى الإشراف على التجنيد بمساعدة وزير المالية^(٢).

(١) في تاريخ القانون المصري، د. محمود الشقنقيري، ص: ١٨٤.

(٢) د. محمود السقا، في معالم التاريخ المصري، ص: ٢٩٥.

المطلب الثاني الإدارة المحلية

احتفظ البطالمة بالتقسيم الإداري الذي كان موجوداً في عهد الفراعنة، وهو تقسيم البلاد إلى قسمين: مصر العليا، ومصر السفلى، ثم يقسم كل منهما إلى أقاليم، وكل إقليم ينقسم إلى عدد كبير من المراكز، التي تضم مجموعة من القرى. وكان يرأس الإقليم حاكم أو محافظ يسمى "نومارك"، ويرأس المركز رئيس يسمى "توبارك"، ويرأس القرية رئيس يسمى "كومارك".

وكانت هذه الوظائف في يد المصريين في أول الأمر، لكن بطليموس الثاني أضعف هذه المناصب، وجردها من أهميتها، إلى أن انتهى بها الأمر إلى الزوال؛ وذلك بأن عين على رأس كل إقليم حاكماً عسكرياً من الإغريق أو المقدونيين، وفي ذلك إشارة إلى الطابع العسكري للاحتلال، وكان هذا الحاكم يسمى "استراتجوس"، أي: قائد، وزادت سلطة القائد شيئاً فشيئاً حتى طغت تماماً على سلطة حاكم الإقليم "نومارك"، وإلى جانب الحكم العسكري جرت العادة بتعيين موظف إداري تختاره الإدارة المركزية، سمي باسم "الكاتب الملكي"، وفي ظل هذين الموظفين أصبح حاكم الإقليم "النومارك" مجرد ممثل لمصالح المصريين في مواجهة الفاتحين، بل إن هذه الوظيفة قد اختفت نهائياً في أواخر العصر البطلمي.

كما عين البطالمة -بجوار وظيفة "التوبارك" رئيس المركز - موظفاً يسمى "كاتب المركز"، وإلى جانب رئيس القرية "الكومارك" عين موظف إداري، يسمى "كاتب القرية"، وشيئاً فشيئاً احتل الموظف الإداري مكان الصدارة، وحل محل رئيس المركز أو رئيس القرية، وانتهى الأمر إلى اختفاء رئيس القرية، وخضوع كاتب القرية للقائد والكاتب الملكي^(١).

(١) د. محمود سلام زناقي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٢٤٧ وما بعدها.

مدن ذات مركز خاص:

ما سبق كان النظام الإداري للأقاليم والمراكز والقرى المصرية. ولم يسر النظام على المدن الإغريقية الثلاث التي تمتعت بمركز خاص، وهذه المدن هي: "نقراطيس" بالقرب من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وكانت مركزاً تجارياً، وقد سكنها عدد كبير من الإغريق عند نهاية العهد الفرعوني، ومدينة الإسكندرية، التي كانت عاصمة البلاد في عهد الدولة البطلمية، وأقام بها عدد كبير من الأجانب، ومدينة "بطوليموس" التي أنشأها بطليموس الأول؛ لتكون إسكندرية الجنوب، ومكانها الحالي مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وفيها يتجمع إغريق الصعيد^(١). هذه المدن الثلاث منحت امتيازات عدة، في قوانينها، ومجالسها الشعبية، واستقلالها الذاتي، وتميز الإغريق الذين كانوا يسكنونها عن غيرهم من الإغريق الذين انتشروا في باقي البلاد المصرية.

نظام المدن الحرة:

تمتعت المدن الثلاث (نقراطيس - الإسكندرية - بطوليموس) بالاستقلال الذاتي، وكانت تسير على نفس النظم التي كانت سائدة في المدن الإغريقية، فكانت كل مدينة تعتبر وحدة سياسية، لها قانونها الخاص، ومحاكمها، وموظفوها، كما كان لها هيئات تشريعية مستقلة، وأهم هذه الهيئات:

(أ) المجلس الشعبي:

ويتكون من كل المواطنين الذين لهم حق ممارسة الحقوق السياسية، فالمواطن لم يكن له حق ممارسة الحقوق السياسية إلا إذا بلغ الرابعة عشرة من عمره، وسجل اسمه في أحد أحياء المدينة، فكان النظام السائد هو نظام الديمقراطية المباشر، حيث كان الشعب كله -ممثلاً فيمن لهم حق ممارسة الحقوق السياسية- بحكم نفسه بنفسه.

وكان المجلس الشعبي يتولى كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فهو الذي يختار الحكام وكبار الموظفين، وهو الذي يحاسبهم، وله أن

(١) د. محمود السقا، في معالم تاريخ القانون المصري، ص: ٢٩٨.

يعزلهم من وظائفهم، كما كان المجلس يختص بوضع التشريعات، كما كان له أن يفصل في بعض القضايا بنفسه، كما كانت تستأنف أمامه الأحكام القضائية.

(ب) مجلس الشيوخ:

وكان يتكون من عدد محدود من الموظفين الظاهرين في المدينة، والذين يمثلون أحياءها المختلفة، كالنبلاء والأثرياء والأعيان، وعلى ذلك: كان مجلس الشيوخ أقل عددًا من المجلس الشعبي.

وكان مجلس الشيوخ يختص بإبداء الرأي في المسائل الهامة التي يستشيرها الحكام فيها، وكان للمجلس مراقبة هؤلاء الحكام ومحاسبتهم بعد عزلهم عما أدوه من أعمال، كما كان للمجلس أن يباشر الحكم في بعض القضايا الهامة.

(ج) الحكام:

كان الشعب في المدينة يختار الحكام، مثل: قائد الجيش، والمشرف على الشؤون المالية، والقائم بالأعمال الدينية، وعلى هؤلاء الحكام أن يقوموا بالأعمال التنفيذية لتنظيم شؤون المدينة، وتصريف أمورها، وكان الحكام يسألون عن أدائهم لواجباتهم أمام المجلس الشعبي ومجلس الشيوخ.

امتيازات سكان هذه المدن:

وفضلاً عن الحقوق السياسية التي ذكرناها كان لسكان هذه المدن حق الزواج الشرعي من المواطنين التابعين لمدينتهم أو لمدينة من المدن الحرة الأخرى، أو بغيرهم من الإغريق الذين ينتشرون في المدن الأخرى. كما كان لهم حق تملك الأرض -الواقعة في حدود المدينة الحرة- ملكية تامة، لكن هذا الحق كان مقصوراً عليهم، فلم يكن للمصريين إلا مجرد

وضع اليد، واستغلال الأرض التي لم تمنح لهم، والتي تعتبر -من الناحية القانونية- ملكاً للملك^(١).

(١) انظر: تاريخ القانون المصري، د. محمود السقا، ص: ١١٧. وتاريخ القانون المصري، د. محمود الشقنقيري، ص: ١٩٧ وما بعدها.

المبحث الثالث

في نظام التجريم^(١)

لقد فرّق البطالمة بين نوعين من الجرائم:

جرائم تمثل اعتداء على الدولة أو المجتمع، وبالتالي كانت الدولة تباشر بالنسبة لها سلطة الادعاء؛ بهدف توقيع العقوبة على الجاني.

أما النوع الثاني من الجرائم: فكان القانون البطلمي ينظر إليه على أنه اعتداء على مصالح خاصة.

وبالتالي كانت مزالة الدعوى من حق المجني عليهم أو أسرهم، دون أن يكون لغيرهم الحق في رفع الدعوى على الجناة.

ومثال النوع الأول: جريمة الاعتداء الذات الملكية؛ إذ كانت تعتبر جريمة ضد الدولة؛ إذ تمثل خيانة عظمى للملك الذي تجسدت الدولة في شخصه. وكانت هذه الجريمة متعددة، حيث تشمل: الذات الملكية، أو الحنث في القسم بحياة الملك.

ومن النوع الأول أيضاً: الجرائم الاقتصادية التي تمس أمن الدولة، كجريمة التهرب من دفع الضرائب، أو الإهمال في دفعها، وكانت الدولة تتدخل في مثل هذه الجرائم عن طريق موظفيها المختصين بذلك.

أما النوع الثاني من الجرائم:

فكان يتمثل في جرائم الاعتداء على الأشخاص، مثل: القتل والضرب، وجرائم الاعتداء على الأموال الخاصة، كالسرقة وإتلاف المزروعات أو الماشية، وكذلك جرائم النصب والتزوير.

وهنا يبرز وجه الفرق بين القانون البطلمي والقانون المصري؛ حيث إن هذا القانون الأخير كان ينظر إلى الجرائم كلها على أنها تشكل اعتداء على الدولة بالدرجة الأولى.

(١) الوجيز في تاريخ القانون، د. عبد السميع أبو الخير، ص: ٢٣٤ - ٢٣٥.

وانطلاقاً من هذه الفلسفة المصرية كانت عقوبة الإعدام توقع على كل شخص يرى جريمة قتل وينكل عن أي مساعدة للمجني عليه إن كان في استطاعته ذلك. فإن تعذرت هذه الاستطاعة فلا أقل من أن يبلغ السلطات المختصة، وإلا كان جزاؤه الجلد والصوم بمنعه عن الطعام ثلاثة أيام متواليات^(١).

(١) انظر في تفصيل ذلك: د. فتحي المرفاوي، ص: ٢٩٥ - ٤٠٢.

الفصل الثالث

أنظمة القانون الخاص في مصر البطلمية

نتحدث -في هذا الفصل- عن الشخصية القانونية في المبحث الأول، ثم عن نظام الأسرة في العصر البطلمي في المبحث الثاني، ثم عن نظام الملكية في المبحث الثالث، ثم عن نظام العقود والتأمينات في المبحث الرابع.

المبحث الأول

الشخصية القانونية

في ظل القانون المصري الفرعوني -وخصوصًا في عصر الازدهار- كان كل شخص يتمتع بالشخصية القانونية، وبتعبير آخر: القانون المصري الفرعوني لم يعرف نظام الرق، بمعناه المعروف الآن، وهو أن يعامل الإنسان معاملة الأشياء، في أنه يباع ويشترى، فالمصريون الفراعنة كانوا أحرارًا، رغم أن بعضًا منهم لم يتمتع بكامل الحقوق (أنصاف الأحرار).

وقلنا إن نظام الرق -بمعناه المعروف- لم يوجد في مصر الفرعونية إلا في عهد متأخر، أي في عهد الأسرتين (الوسطى والحديثة) وكان يطبق على الأجانب الذين يؤسرون في الحروب فقط.

والآن نتساءل: هل كان كل شخص يتمتع بالشخصية القانونية في عصر البطالمة؟ وبتعبير آخر: هل عرف البطالمة نظام الرق؟

عرف الإغريق نظام الرق، وبعد من النظم الهامة التي عرفها المجتمع الإغريقي، بل ومارس الإغريق نظام الرق إلى أبعد ما وصلت إليه المجتمعات القديمة.

وحينما حكم البطالمة مصر؛ أتوا إليها بتقاليدهم وقوانينهم المتعلقة بهذا النظام، بل قد أثرت هذه التقاليد والقوانين في التشريع المصري، فيما يختص بهذا النظام إلى مدى بعيد، مما دعا بعض الفقهاء إلى القول بأن أكبر أثر للقانون الإغريقي على القانون المصري كان في موضوع الرق^(١).

(١) د. محمود السقا، في تاريخ القانون المصري، ص: ١٥١.

أسباب الرق:

عرف الإغريق كل أسباب الرق التي عرفها المجتمعات القديمة، سواء أكان الرق بسبب الميلاد أم بسبب لاحق للميلاد.

فبالنسبة للميلاد -كسبب من أسباب الرق- كان الإغريق يلحقون الولد بأمه (حرية وعبودية) وعلى ذلك كانوا يعتبرون ابن الحرة حرًا حتى لو كان أبوه عبدًا، وابن الأمة عبدًا حتى لو كان أبوه حرًا، وذلك بعكس القاعدة التي كانت سائدة وفقًا للقانون المصري، ومؤداها: أن الولد يلحق بأبيه (حرية وعبودية) فابن الحر حر وإن كانت أمه أمة، وابن العبد عبد وإن كانت أمه حرة.

وهنا تأثر القانون المصري بالقانون الإغريقي، وحلت القاعدة الإغريقية (إلحاق الطفل بأمه حرية وعبودية) محل القاعدة المصرية (إلحاق الطفل بأبيه حرية وعبودية)^(١).

كما عرف الإغريق الحرب كأهم مصدر من مصادر الرقيق، فكانوا يسترقون أسرى الحرب، بدلًا من قتلهم، وكان هذا السبب معروفًا -أيضًا- عند الفراعنة. كما عرف الإغريق -أيضًا- خطف الأحرار، كسبب من أسباب الرق، كما كانوا يسترقون اللقيط، فكان يجوز لمن يعثر على طفل أن يتخذه عبدًا، وهنا أثر القانون الإغريقي في القانون المصري في القواعد التي تحكم هذه الحالات، فمثلاً: كان القانون المصري يُسقط حق السيد عن العبد إذا أَبَقَ إلى معبد مقدس، لكن القانون الإغريقي لم يسقط حق السيد في هذه الحالة. وهنا أثر القانون الإغريقي في القانون المصري، وأصبح من حق السيد أن ينتبع عبده، حتى لو هرب إلى المعابد المقدسة، إلى جانب أن القانون الإغريقي كان يمنع بيع الرقيق خارج البلاد، وقد أخذ القانون المصري بهذه القاعدة أيضًا.

وعرف الإغريق إفسار المدين، كسبب من أسباب الرق، فإذا حصل ميعاد الوفاء بالدين، وعجز المدين عن الوفاء بالدين، فكان يجوز للدائن أن يتخذ المدين عبدًا له، وقد بقي العجز عن الوفاء بالدين سببًا من أسباب الرق طوال مدة الحكم البطلمي في

(١) في تاريخ القانون المصري، د. محمود الشقنقيري، ص: ٢٨٥ - ٢٨٦. ود. محمود السقا المرجع السابق.

مصر، رغم أن ملوك البطالمة كانوا يميلون إلى القضاء على هذا السبب من أسباب الرق^(١).

الشخصية القانونية للعبد:

العبد إنسان قبل كل شيء، ومن ثم فقد اعترف له القانون البطلمي بقدر من الشخصية القانونية، فله أن يباشر بعض التصرفات القانونية نيابة عن سيده، وله أن يدير أموال سيده، وله أن يباشر عقد الزواج بنفسه، كما كان له أن يتزوج من حرة، كما كان للعبد أهلية التقاضي، سواء أكان مدعيًا أم مدعى عليه، كما كان له أهلية الشهادة أمام القضاء.

هذا من ناحية تصرفات العبد إلا أنه من ناحية ثانية كان العبد يعتبر شيئًا مملوكًا لسيده ملكًا شخصيًا، وكان السيد يتصرف فيه كافة التصرفات القانونية، فله بيعه وتأجيريه ووهبته، كما كان له حق تأديبه وترتيبه.

كما كان العبد يسجل ضمن ممتلكات سيده؛ باعتباره ملكًا له، كما كانت تفرض عليه ضريبة الامتلاك، وعند بيعه ضريبة البيع.

طرق الإعتاق:

كما تأثر المصريون بأسباب الرق عند الإغريق؛ تأثروا -أيضًا- بأسباب العتق، وقد عرف الإغريق وسائل العتق الاختيارية، كالوصية بمنح العبد حريته، أو أن يهب السيد الحرية لعبد، أو عن طريق إقرار السيد أمام الموثق بحرية عبده، أو عن طريق نذر العبد للآلهة، أو بيعه لهم، وقد تأثر المصريون بهذه الأسباب الاختيارية في عتق العبيد.

كما عرف الإغريق وسيلة العتق الإجبارية، وهي نص القانون، وقد نقل المصريون عن الإغريق هذه الوسيلة، ويظهر ذلك في اللائحة الملكية التي نصت على عتق العبد إذا أدلى بمعلومات هامة، أو قدم خدمات جليلة للسلطات العامة؛ كجزاء له.

(١) في تاريخ القانون المصري، د. محمود المصري، ص: ١٥٢ - ١٥٣.

المبحث الثاني

نظام الأسرة في عهد البطالمة

نتحدث عن نظام الأسرة في عهد البطالمة عن طريق قيام الأسرة، ثم القواعد التي تحكمها في حياتها، ثم في طريق انتهاء الأسرة، وما يتعلق -عادة- بانتهاء الأسرة من الميراث والوصية.

تمهيد:

خضعت الأسرة في مصر لقواعد تختلف اختلافًا واضحًا عن القواعد التي خضعت لها الأسرة عند الإغريق، ومن ثم فقد كان للمصريين عادات وتقاليد وقوانين تأصلت في نفوس أهل البلاد، كما كان للإغريق قوانينهم، التي أتوا بها إلى مصر وطبقوها على الإغريق المقيمين في مصر، لكن -مع مرور الزمن- تأثر كل من القانونين بالآخر، ولذا فإننا سنتحدث عن نظام الأسرة في نقاط، نوضح فيها موقف القانون المصري، بجانب القانون الإغريقي؛ لنلقي ضوءًا على ما حدث بينهما من تفاعل.

أولاً: نظام الزواج.

كان الزواج -عند المصريين- يتم على مرحلتين: الأولى: الاتفاق على الزواج، وتسمى مرحلة الزواج غير الموثق، وفيها يكون مجرد الاتفاق كافيًا لانعقاد العقد، أما الثاني: فهي مرحلة توثيق العقد، وتسمى مرحلة الزواج الموثق، وتتضمن الشروط الخاصة بالحقوق المالية، وحقوق الأولاد، ولا يلزم أن يكون هناك فاصل بين المرحلتين، فكان من الممكن أن تتم المرحلتان معًا.

كما كان للمرأة -في ظل القانون الفرعوني- خاصة إذا كانت أرملة أو مطلقة- أن تلي بنفسها عقد الزواج؛ باعتبارها طرفًا في العقد، هذا بالنسبة للبالغة الرشيدة، أما الفتاة الصغيرة فكانت تزوج عن طريق الأب أو الأم.

هذا، وأما عند الإغريق فكان الأمر يختلف، فلم يكن للمرأة أن تختار زوجها، أو تبدي رأيها فيه، وكان يلي العقد -نيابة عنها- من تثبت له صفة الولاية عليها، من

أقرب أقاربها، وهو يعقد عقد زواج البنت دون اعتبار لرغبتها، أو توقف على إرادتها، وكان من الممكن عقد العقد دون حضورها، أو استشارتها^(١).

وقد تأثر القانون الإغريقي بالقانون المصري فيما يتعلق بمراحل إبرام عقد الزواج، وأصبح الزواج عند الإغريق في مصر يمر بمرحلتين، الأولى: مرحلة اتفاق الزواج، ويعني توافق الإرادتين على إنشاء أسرة جديدة، والتعهد بتحرير العقد الثاني، أما المرحلة الثانية: فقد أطلقوا عليها "عقد المباشرة"، ويعني اتفاق الطرفين على حقوق الزوجين والأولاد.

هذا من جانب، ومن جانب آخر تأثر القانون المصري بما كان سائداً في القانون الإغريقي من نظام "الدوطة"، وهو مبلغ من المال تدفعه المرأة الإغريقية -عند الزواج- لزوجها، ويظل هذا المبلغ ملكاً للزوجة، ولزوجها حق إدارته والانتفاع به، لكن ليس لأي منهما حق التصرف في "الدوطة"؛ إذ قد خصصت لمواجهة أعباء الحياة.

ونظام الدوطة لم يكن معروفاً في مصر إلا في عصور الازمحلل، وفي بعض مدن الوجه البحري، وقد تأثر سكان الوجه البحري من المصريين بنظام "الدوطة" عند الإغريق، بخلاف سكان الوجه القبلي الذين ظلوا يحافظون على تقاليدهم في التزام الرجل بدفع المهر للمرأة.

زواج الأخ بأخته وتعدد الزوجات:

لم يأخذ القانون المصري الفرعوني بقرابة النسب كمانع من موانع الزواج، فقد عرف الفراعنة زواج الرجل بأخته أو زواجه بابنته، وكان ذلك في الأسرة المالكة أول الأمر؛ محافظة على نقاء الدم الملكي، لكن ما لبث أن انتشر بين أفراد الشعب، مقتدين -في ذلك- بملوكهم.

كما عرف المصريون القدماء نظام تعدد الزوجات، فكان للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة في وقت واحد، ولم يكن حق الزواج بأكثر من واحدة قصراً على الملك، بل كان حقاً لجميع أفراد الشعب، غير أن الزوجات المصريات كن يحتطن لأنفسهن ضد

(١) في تاريخ القانون المصري، د. محمود الشقنقيري، ص: ٢٧٢.

هذا التعدد؛ بتضمين عقد الزواج شرطاً تهدف به إلى حماية نفسها من أن يتزوج زوجها غيرها في حياتها^(١).

وأما القانون الإغريقي فكان يعتبر القرابة مانعاً من موانع الزواج، ومن ثم فلا يجوز للأخ أن يتزوج بأخته، ولا للأب أن يتزوج من ابنته. وأما تعدد الزوجات فلم يكن القانون الإغريقي يحظره بصفة قاطعة، لكن الواقع أن تعدد الزوجات كان أمراً عسيراً ونادر الوقوع.

وقد تأثر القانون الإغريقي بالعادات المصرية في ذلك، فتزوج بطليموس الثاني من أخته، وتبعه في ذلك جميع ملوك البطالمة، ما عدا بطليموس الثالث، بل إن هذه القاعدة قد تفشت حتى صارت قاعدة.

أيضاً بالنسبة لتعدد الزوجات اتبع القانون الإغريقي القانون المصري في ذلك، ولم ينص على تحريم تعدد الزوجات، ومن ثم فقد جرى الإغريق في مصر المصريين في الزواج بأكثر من واحدة، مع أن ذلك ظل أمراً عسيراً؛ نظراً لأن الزوجات الإغريقيات -في مصر- كن يحتطن لهذا الأمر، فيُضمّن عقد الزواج شرطاً يُحرم الزوج من حقه في اتخاذ زوجات أخريات^(٢).

ثانياً: سلطة رب الأسرة.

قلنا: إن سلطة رب الأسرة -في القانون الفرعوني- كانت سلطة مؤقتة، بمعنى: أنها كانت تُرفع عن الولد ببلوغه الرابعة عشرة من عمره، وعن البنت بزواجها، وقلنا إن هذه السلطة أصبحت مطلقة في عصور الاضمحلال؛ إذ أصبح الأولاد خاضعين لأبيهم ما دام حياً.

أما الإغريق فكانت سلطة الأب عندهم مرتبطة بفكرة الشخصية القانونية، التي كانت تمنح لمن يستطيع حمل السلاح، أما من لا يستطيع حمل السلاح -كالمرأة والطفل والشيخ الكبير- فلا شخصية لهم، ومن ثم فإن هؤلاء يظلون خاضعين لسلطة رب الأسرة.

(١) د. فتحي المرفصاوي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٣٦٨.

(٢) د. محمود السقا، في معالم تاريخ القانون المصري، ص: ٣٤٢.

وقد تأثر القانون الإغريقي بالقانون المصري في ذلك، فأعطى للابن الشخصية القانونية عند بلوغه الرابعة عشرة من عمره، ومن ثم تكون له حقوق المواطن، ويلتزم بالواجبات المفروضة عليه، من: أداء الضرائب، والسخرة، ويصبح الولد مستقلاً عن والده تمام الاستقلال.

أما البنت فتظل خاضعة لسلطة أبيها إلى أن تتزوج، فتصبح خاضعة لسلطة زوجها، وعموماً: أصبحت المرأة غير متمتعة بأهلية التصرف؛ اعتباراً من القانون الذي أصدره بطليموس الرابع^(١).

كما كان الأب ملتزماً برعاية أسرته والإنفاق عليها، ورعاية مصالح أولاد القُصّر، وبناته اللاتي هن تحت رعايته، وينوب عنهم في كل التصرفات القانونية، وهو مسؤول عن هذه التصرفات التي يباشرها.

مركز المرأة وتأثره بالقانون الإغريقي:

قلنا إن المرأة في عهد الفراعنة -خصوصاً في عصور الازدهار- كانت تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة، فكان لها أن تلي التصرفات القانونية، كما كانت أهلاً لأداء الشهادة أمام القضاء، كما كانت صاحبة الكلمة في شأن زواجها، فكان لها أن تُضمّن عقد زواجها ما تشاء من الشروط، فالمرأة المصرية كانت تتصرف في نفسها وفي ملكها بحرية تامة وإرادة مطلقة من كل قيد.

أما المرأة الإغريقية فكان الحال يختلف معها، فقد اعتبرها القانون الإغريقي شخصاً قاصراً، ومن ثم فلم يكن لها أهلية مباشرة التصرفات القانونية، بل إن القانون أخضعها للوصاية الدائمة، فكانت المرأة تُشمل بوصاية أبيها قبل زواجها، ووصاية زوجها بعد الزواج، ومن بعده تشمل بوصاية أقرب الأقارب من الذكور، أو من يختاره ولي أمرها قبل وفاته، أو من تعينه السلطة صياً على المرأة.

ورغم ما سار عليه الإغريق من احترام عادات وتقاليد المصريين؛ فإنهم تنكروا لهذه السياسة، وعملوا في هذا المجال على مساواة المرأة المصرية بالمرأة الإغريقية مجاملة لها، فأصدر بطليموس الرابع أمراً ملكياً منع فيه المرأة المصرية من الزواج دون

(١) د. فتحي المرفصاوي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٢٢١.

إذن وصي، كما منعها من التعاقد مع الغير دون إذن زوجها، وبذلك ساوت المرأة المصرية المرأة الإغريقية في المركز، وخضعت لنظام الوصاية الدائمة^(١).

ثالثاً: انحلال الزواج.

تتحل رابطة الزواج إما بالطلاق وإما بوفاة أحد الزوجين.

(أ) الطلاق:

تمتع المصريون بالمساواة بين الرجل والمرأة في عصور الازدهار من عهد الفراعنة، واعتماداً على هذه المساواة كان للرجل حق إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، حتى لو لم يكن هنالك مبرر للطلاق، كما كان للمرأة -أيضاً- حق إيقاع الطلاق إذا اشترطت ذلك لنفسها في العقد، بل ويرى البعض أن المرأة كانت تتمتع بهذا الحق حتى لو لم تشترط هذا الشرط في عقد الزواج.

أما القانون الإغريقي فكان يفرق بين الرجل والمرأة في إيقاع الطلاق، فكان للرجل أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة، وبدون قيد، ولم يكن للمرأة حق الانفصال عن زوجها إلا عن طريق القضاء، ولأحد سببين، أولهما: إسراف الزوج في حياة الفسق والمجون، بحيث يترتب على ذلك إهمال الأسرة وهجر الزوجة، وثانيهما: إساءة معاملة الزوجة إساءة بالغة^(٢).

وقد تأثر القانون الإغريقي بالقانون المصري في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الطلاق، واكتسبت الزوجة الإغريقية حرية الطلاق كزميلتها المصرية.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: جرت عادة المصريين على تضمين عقود الزواج شروطاً من شأنها أن تُحد من إرادة الزوج في الطلاق، كأن يُضمّن العقد شرطاً ينص على أن الزوج يتخلى عن أمواله الحاضرة، وأحياناً عن المستقبل أيضاً؛ لمصلحة ابنه الأكبر، أو لأولاده من هذه الزوجة. أو ينص في عقد الزواج على شرط جزائي يتعهد الزوج بمقتضاه أن يدفع مبلغاً للزوجة تعويضاً أو نفقة في حال وقوع الطلاق^(٣).

(١) د. محمود السقا، في معالم تاريخ القانون المصري، ص: ٣٣٩ وما بعدها.

(٢) د. محمود سلام زناقي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٣٧٣ وما بعدها.

(٣) د. محمود الشقنقيري، في تاريخ القانون، ص: ٣٧٤ - ٣٧٥.

أما الإغريق فلم تجر العادة عندهم على اشتراط شروط تقييد حرية الرجل في الطلاق، لكن الإغريق الذين أقاموا في مصر ما لبثوا أن اتبعوا نهج المصريين في ذلك، وتقيدت حرية الرجل في الطلاق عن طريق الشروط التي يتضمنها عقد الزواج.

إجراءات الطلاق:

كان الطلاق يتم بتحرير وثيقة على نمط خطاب، وكانت تحرر من صورتين، يحتفظ كل طرف بصورة، وكانت الوثيقة تنص على الانفصال دون ذكر أسباب، وتنص على انتهاء حقوق الزوجية قبل بعضهما، والتعهد بعدم مقاضاة بعضهما، والاعتراف بحق كل واحد منهما في عقد زواج جديد، وتحديد حقوق الأولاد.

(ب) وفاة أحد الزوجين:

وكما تتحل رابطة الزواج بالطلاق؛ فإنها تتحل بوفاة أحد الزوجين، وإذا توفي أحد الزوجين يكون للزوج الباقي الحق في الزواج من جديد، ولم يعرف -على وجه القطع- ما إذا كانت المرأة تلتزم قبل الزواج بتريص فترة معينة أو لا تلتزم بذلك.

وكانت حضانة الأولاد تؤول إلى الزوج الباقي على قيد الحياة، فإذا كان الزوج هو الباقي؛ استمر في مباشرة الولاية على أولاده، أما إذا كانت الزوجة هي الباقية فيكون لها -وفق القانون- الحق في مباشرة الولاية على أولادها، ولم يكن القانون الإغريقي يعترف لها بهذا الحق، بل كانت المرأة نفسها تخضع للوصاية، وفي هذا تأثر القانون الإغريقي بالقانون المصري، ومنح المرأة حق الولاية على أولادها بعد وفاة زوجها.

رابعًا: الميراث والوصية.

كان قدماء المصريين يلجأون إلى الوصية لتقسيم أموالهم على أبنائهم وفقًا لأغراضهم، وحتى لا يحدث نزاع بين الورثة بعد الوفاة، أما الميراث فقد بين القانون النصيب القانوني لكل وارث.

(أ) قواعد الميراث:

بالرغم من المعلومات القليلة في هذا الموضوع؛ إلا أن بعض الشراح^(١) - واعتمادًا على بعض الوثائق التي وصلت إلى أيديهم - يتلمسون القواعد التي كانت تحكم

(١) د. محمود سلام زياتي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٣١١ وما بعدها.

في عهد البطالمة، فعند المصريين، فعند المصريين كانت التركة تؤول إلى الذكور من أبناء المتوفى، وإذا لم أبناء كانت التركة تؤول إلى الإخوة، وكذلك كان القانون المصري في العصر البطلمي، يعترف بامتياز الذكورة، وبمقتضاه يكون للابن الأكبر حقوق على التركة تفوق حقوق إخوته، فقد كان الابن البكر -بمقتضى هذا الامتياز- يختص بأموال أبيه المنقولة، وله الحق في اختيار نصيبه من الأموال العقارية قبل إخوته، كما كانت تؤول إليه تركة إخوته الذين يتوفون عن غير وارث.

وكذلك كان يمتاز دائماً عن البنت، فيختار الابن الأكبر نصيبه، ثم من يليه، وهكذا إلى آخر ذكر، ثم تختار البنت الكبرى، ثم التي تليها، وهكذا. ويذهب بعض الباحثين إلى القول بأن الأموال تقسم على أساس ثلاثة أنصبة للابن الأكبر، ونصيبين لكل أخ بعده، ونصيب واحد لكل بنت.

أما بالنسبة للإغريق فإن تركة الميت كانت تؤول إلى أبنائه الذكور فقط، وأما البنات فكان حقهن يقتصر على تقرير بائة لهن، فإذا كان الأب قد قرر لهن بائة فلا شيء لهن، وإن كان على إختوتهن تقرير بائة لكل واحدة منهن لم تحصل على بائة من أبيها. وإذا لم يترك الميت سوى بنتاً واحدة ولم يترك ذكوراً؛ فإنها تتزوج من أقرب أقاربها، والتركة تؤول إلى أول ذكر يولد لها؛ باعتباره ابناً لجده لأمه.

هذا وإذا لم يترك المتوفى بنين أو بنات؛ آلت التركة إلى أبيه، فإن لم يوجد فإنها تؤول إلى إخوته.

هذا، وقد تأثر القانون الإغريقي بعادات المصريين وتقاليدهم بخصوص التراث، ومن ثم فقد عرف امتياز الابن الأكبر، فكان يحصل على نصيب أكبر من نصيب إخوته الآخرين، كما كان يختص ببعض الأموال التي لا يشاركه فيها بقية الورثة.

ومن ناحية أخرى: اعتاد المصريون أن يضمّوا عقود الزواج قواعد تتعلق بالميراث، كتمليك الابن الأكبر للزوجين أو الأولاد الذكور لهما أموال الأب الحاضرة، وأحياناً الحاضرة والمستقبلية، وهذا النص لا يعني فقدان الأب لأمواله، بل يعني أن هذه الأموال هي ملك للابن الأكبر أو الذكور، ولا يملك الأب حق التصرف فيها، لكن له حق إدارتها والانتفاع بها.

وقد تأثر الإغريق -أيضاً- بهذه العادة، فأصبحوا يضمّنون عقود زواجهم نصوصاً خاصة، تتعلق بالميراث، شأنهم شأن المصريين تماماً^(١).

(ب) نظام الوصية:

عرف الفراعنة نظام الوصية، بل كثيراً ما كانوا يلجأون إليها لتقسيم أموالهم بين أولادهم وهم على قيد الحياة.

وكانت الوصية -عند الفراعنة- تصرف إرادي، فللشخص أن يوصي بأمواله كلها أو بعضها، وأن يوصي لوارث ولغير وارث، كما كان الحق في أن يعدّل في مقدارها، بل كان له أن يرجع عنها، وكان يشترط له سلامة الإرادة، كما كانت تحرر كتابة وأمام شهود.

كما عرف الإغريق -أيضاً- نظام الوصية، وكانت تتخذ شكل محرر يتضمن عدة بيانات، مثل: تاريخ تحريرها، ويحدد بسنة الملك الحاكم، واسم رجال الدين القائمين على العبادة الملكية، واسم الموصي وأصله، مع الإشارة إلى أنه سليم معافى، وبيان الموصى إليه أو إليهم، ونصيب كل منهم عند تعددهم، وكانوا ينصون على عدم جواز استيلاء أحد الموصى إليهم على شيء من أموال الوصية إلا بعد وفاة الموصي، كما كانت تتضمن الوصية بياناً بأسماء الشهود وتقيعاتهم، وكان يشترط في الشهود أن يبلغ عددهم ستة.

وكذلك كانت الوصية في القانون الإغريقي كما كانت في القانون المصري الفرعوني؛ تصرف إرادي، فللموصي أن يوصي بكل أمواله أو بعضها، لوارث ولغير وارث، كما كان له أن يعدّل الأنصبة، أو أن يرجع عن وصيته. هذا، وقد تأثر القانون المصري بالقانون الإغريقي في خصوص شكل الوصية، ومن ثم فقد لجأ المصريون إلى كتابة وصاياهم في شكل الوصية الإغريقية^(٢).

(١) راجع في قواعد الميراث: القانون المصري للدكتور محمود سلام زناقي، ص: ٣١١ وما بعدها، والدكتور محمد الشقنقيري، في تاريخ القانون المصري، ص: ٣٧٧ وما بعدها.

(٢) د. فتحي المرفصاوي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٣٣٠.

المبحث الثالث نظام الملكية في عهد البطالمة

تمهيد:

إذا كان القانون الإغريقي قد تأثر بالقانون الفرعوني في خصوص نظام الأسرة، وفي دوائر ضيقة ومحددة، إلا أن هذا التأثير كان أبعد مدى وأوسع وأشمل فيما يتعلق بنظام الملكية؛ ذلك أن البطالمة كانوا يهدفون من وراء احتلالهم لمصر استغلالها استغلالاً دقيقاً منظماً، وقواعد الملكية في التاريخ الإغريقي كانت تعترف بالملكية الفردية، فهي لم تسعفهم في تحقيق غرضهم من احتلال مصر، فوجدوا بغيتهم في القانون الفرعوني الذي كان يحصر الملكية الفردية في نطاق ضيق، وكان يعترف بملكية الملك لغالبية الأراضي في مصر.

هذا، وقد اعتمد البطالمة -في ملكيتهم للأرض في مصر- على أنهم من سلالة الإسكندر، الذي فتح مصر عنوة، وبذلك أصبحت مصر ملكاً له، وتركه يرثها البطالمة من بعده.

ومن ناحية أخرى: أدخلوا في روع المصريين أنهم ورثة الفراعنة أيضاً، يملكون مصر باعتبارهم آلهة، بل إنهم زعموا -اعتماداً على فكرة الحق الإلهي- أن مصر قد آلت إليهم بناء على اتفاق بين آلهة مصر ومؤسس حكم البطالمة في مصر.

وتحقيقاً لغرضهم ضمّنوا القانون الإغريقي القواعد التي وضعها الفراعنة لتنظيم الملكية العقارية، وانتقالها، والتي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

ومن ناحية أخرى فإن القانون المصري -أيضاً- قد نقل بعض القواعد عن القانون الإغريقي، وخصوصاً فيما يتعلق بوسائل حماية وضع اليد، وتنظيم علاقة الجوار.

وعلى ذلك فقد طبق البطالمة القانون الفرعوني فيما يتعلق بنظام الملكية، وكان هذا القانون -كما قلنا- يقصر الملكية الفردية على المنقولات، ومساحات صغيرة من الأراضي الزراعية، أما بقية الأراضي فكانت ملكاً للملك، وكان يمنح بعضها للمعابد أو العسكريين أو فئات أخرى.

وبجانب ذلك: اعترف البطالمة بحق الملكية الفردية لسكان "نقراطيس" و"بطوليميس" و"الإسكندرية، فيما يتعلق بالمنقولات الواقعة في حدود المدينة.

أنواع الملكية في عهد الفراعنة:

مما سبق يتضح أن ملكية الملك للأراضي كانت هي الأصل في عهد البطالمة، وبجانبها توجد ملكية الأراضي الممنوحة للأجانب، إلى جانب الأراضي المملوكة للأفراد.

أولاً: ملكية الملك.

كان الملك يملك غالبية الأراضي ملكية كاملة، تعطي حق الاستعمال والاستغلال والتصرف، وقد استغل الملك حقهم على هذه الأراضي أحسن استغلال؛ فقد كانوا يستعملونها كمزارع توضع تحت رعاية كاملة من الدولة، ويعمل فيها طائفة من المزارعين، أطلق عليهم "مزارعو الملك"، وكانوا يلتزمون بما يصدر إليهم من أوامر وتعليمات بشأن نوع المحصولات وأماكن زراعتها، وإلا تعرضوا للعقاب، لكن يلاحظ أن هؤلاء المزارعين ليسوا عبيداً، بل أحرار، تنظم علاقاتهم عقود عمل مكتوبة، يلتزمون - بمقتضاها - بتسليم جزء كبير من المحصول، كما يلتزمون بالبقاء في قراهم خلال موسم الزراعة، ومن ثم فكانوا يسجلون في القرى أو المدن التي يقيمون فيها، والتي لا يستطيعون مغادرتها إلا بعد الوفاء بالتزاماتهم.

كما كانت الأراضي الملكية تستغل عن طريق تأجيرها بالمزاد، وتستمر مدة الإجارة حتى يعلن عن تأجيرها مرة ثانية، ولم يكن المستأجر حرّاً في زراعة ما يشاء، بل يلتزم بالتعليمات في هذا الشأن، وكان المستأجر يدفع الأجرة جزءاً من المحصول، وكان يدفع - عادة - الحبوب، سواء أكانت الأرض مزروعة بالحبوب أم بغيرها، كما كان المستأجر يلتزم بدفع أجرة أخرى مقابل استخدامه لمواشي الملك، كما كان عليه أن يدفع فائدة قدرها ٥٠% من قيمة البذور التي أقرضت له، وبجانب ذلك كان المستأجر يلتزم بدفع الضرائب الباهظة التي تفرض عليه.

وقد ترتب على ذلك أنه لم يبق للمستأجر شيء إلا قليل، بل في كثير من الأحوال يعجز المتسأجر عن الوفاء بالأجرة أو الضرائب، مما يضطر كثير منهم إلى ترك قراهم وزراعتهم والهرب إلى المدن، فيترتب على ذلك عدم زراعة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتبويرها، فتتقص المساحات المزروعة.

كل ذلك دفع الملوك إلى اتباع سياسة جديدة، تحد من هجرة الفلاحين، وتحملهم على الاستقرار في الأرض، وتتمثل هذه السياسة في عقد إيجارات طويلة المدى، تتحدد مدتها ما بين خمس إلى عشر سنوات، بل هناك عقود وصلت مدتها إلى عشرين سنة، كما اتجه الملوك إلى تخفيض القيمة الإيجارية، بل إن بطليموس الثاني أصدر مرسومًا استثنى فيه بعض الأراضي من الإيجار المتأخر، ومن الضرائب التي لم تدفع للخزانة الملكية^(١).

لكن هذه السياسة لم تفلح في إجبار المزارعين على البقاء في الأرض، مما دعا الملك إلى جعل المستأجرين يقسمون على البقاء في الأرض والعمل بالزراعة، وعدم اللجوء إلى أي وسيلة للهرب والاختفاء، لكن هذه الوسيلة -أيضًا- لم تمنع المزارعين من الهرب وترك الحقول.

لذلك لجأ الملوك البطالمة إلى وسائل أخرى، تتمثل في إلزام المزارعين الأكثر ثراء باستئجار هذه الأراضي، أو جعل كل قرية مسؤولة عن زراعة الأرض الملكية بها. كما كان للملوك -بمقتضى حق ملكيتهم لأرض مصر- أن يتصرفوا فيها، وقد لجأ بعضهم إلى بيع الأراضي بدافع الحاجة إلى المال، وكان جزء يسير -من الأراضي المباعة- من الأراضي الملكية، وكان الغالب من الأراضي التي آلت إلى الملك، لأنها كانت ضمانًا لمستأجرين لم يفوا بالتزاماتهم، وأراض مصادرة، أو أراض لا مالك لها، أو أراض وضع الأفراد يدهم عليها^(٢).

ثانيًا: الأراضي الممنوحة.

منح ملوك البطالمة أجزاء من الأراضي لبعض الطوائف والأفراد على الوجه التالي:

١- ملكية المعابد:

كانت المعابد -في ظل القانون المصري الفرعوني- تملك كثيرًا من الأراضي التي وهبها الملوك أو الأفراد، ولم يشأ البطالمة أن يجردوا المعابد مما تملك،

(١) دكتور محمد الشقنقيري، في تاريخ القانون المصري، ص: ٤٠٣.

(٢) د. محمود السقا، في معالم تاريخ القانون المصري، ص: ٣٦٤.

بل وأغدقوا على المعابد المنح والهبات، ومع ذلك فقد اتبعوا سياسة تهدف إلى إضعاف نفوذ الكهنة، وجعلهم تحت إمرتهم، وذلك بأن وضعوا هذه الأراضي تحت يد موظفين تابعين للملك بدلاً عن الكهنة، وكانت هذه الأراضي تدار كما تدار أراضي الملك الخاصة، ويتولى الموظفون القائمون عليها أمر الإنفاق على المعابد، ويدفع مرتبات كهنتها، وما يتبقى -بعد ذلك- كان يودع خزانة الملك^(١). ويستمر الحال كذلك في عهد البطالمة الأقوياء، لكن حين يضعف نفوذ بعض الملوك البطالمة فإنهم كانوا يسندون إدارة هذه الأراضي للكهنة.

٢- أراضي الهبات:

وكانت هذه الأراضي تمنح من الملك لبعض الموظفين، على أن يكون ريعها مرتباً عينياً للموظف، على أن هناك نوعاً آخر من الهبات، عبارة عن أراض شاسعة تمنح لكبار الموظفين (مدنيين أو عسكريين). وعموماً: فإنّ فإن أراضي الهبات -بنوعيتها- هي هبة شخصية، تتصل -عادة- بالمنصب الذي يشغله الموظف، ومن ثم فهو ينتفع بها فقط، ولا يجوز له توريثها، فضلاً عن التصرف فيها، بل ويستطيع الملك -وهو مالك الرقبة- أن يستردها في أي وقت شاء، كما كانت أراضي الهبات تفرض عليها نفس الضرائب التي كانت تفرض على الأراضي الأخرى. وكما كان ملوك البطالمة يهبون أجزاء من الأرض؛ فإنهم يهبون نوعاً آخر من الهبات، عبارة عن حصيلة بعض الضرائب.

٣- الإقطاعات العسكرية:

تنازل ملوك البطالمة عن مساحات من الأراضي للعسكريين من ضباط وجنود، وكانوا مدفوعين إلى ذلك بعدة اعتبارات منها: استعانتهم بالمرتزقة من المقدونيين والإغريق والآسيويين، حتى يضمنوا بقاء هؤلاء المرتزقة؛ منحهم مساحات من الأراضي يستغلونها بدلاً عن مرتباتهم.

(١) د. محمود سلام زناقي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٣٠٣.

وكذلك زيادة رقعة الأراضي الزراعية، فلم تكن هذه الأراضي دائماً صالحة للزراعة، لكنها قد تكون أراض قابلة للزراعة، وأيضاً فإن ذلك يؤدي إلى توفير العملات المعدنية، التي كانت الدولة تدفعها راتباً للعسكريين، أضف إلى ذلك: أن البطالمة كانوا يعملون على أن تكون هذه الإقطاعات في وسط القرى، وذلك من أجل نشر الحضارة الإغريقية بين المصريين، وهو هدف كثيراً ما سعى البطالمة إلى تحقيقه.

وقد كان لرجال الشرطة -أيضاً- نصيب من هذه الإقطاعات؛ تقديرًا لدورهم في حفظ الأمن الداخلي في البلاد.

ولم يكن للمصريين نصيب في هذه الإقطاعات أول الأمر، لكن البطالمة - مع مضي الزمن - منحوا بعض العسكريين المصريين بعض الإقطاعات الصغيرة، على أن هذه الإقطاعات الصغيرة للمصريين قد زادت بعد موقعة "رفح"، التي استتبسل فيها الجيش المصري، ومن ثم زادت إقطاعات المصريين، وقلّت -تبعاً لذلك- إقطاعات الإغريق^(١).

ولم يكن المقتطع يملك هذه الأرض، بل كان له حق الانتفاع بها فقط، ومن ثم لم يكن له توريثها أو التصرف فيها، بل كان للملك أن يسترد هذه الأرض في أي وقت يشاء، لكن من ناحية الواقع فقد كان من مصلحة الملك أن يخلف أن يخلف الابن أباه في الجيش، ومن ثم الأراضي الممنوحة له، وهكذا أصبح حق اقتطاع هذه الأرض حقاً دائماً، بل ويورث كما تورث بقية الحقوق، ولم تعد الإقطاعات في أيدي العسكريين فقط، بل صارت في أيدي المدنيين أيضاً، بل ويجوز أن تحوز الإقطاعية امرأة.

هذا، وقد كان أصحاب الإقطاعات ملزمين بزراعة إقطاعاتهم، ويخضعون - في ذلك لإشراف دقيق، بل كانوا ملزمين بدفع الضرائب التي يلزم بها غيرهم.

(١) د. محمد الشقنقيري، في تاريخ القانون المصري، ص: ٤٠٦.

ثالثاً: الأراضي المملوكة للأفراد.

عرف القانون المصري الفرعوني نظام الملكية الفردية، ويتفق الفقهاء على أن الملكية الفردية كانت معروفة وموجودة في عهد البطالمة، فلا يوجد ما يدل على أنهم ألغوا الملكية الفردية، بل هناك من الوثائق ما يدل على وجود الملكية الفردية في عهد البطالمة^(١).

وبعد، فيتضح مما سبق أن القانون الإغريقي قد تأثر بالقانون المصري فيما يتعلق بقواعد تنظيم الملكية العقارية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بقي أن يقال: إن القانون المصري -أيضاً- قد تأثر بالقانون الإغريقي فيما يتعلق بنظام التقادم كسبب من أسباب الملكية؛ إذ إن أسبغ الحماية على وضع اليد على العقارات مدة سنتين أو ثلاث، مع وجود سبب صحيح، كالبيع أو الميراث، كما عرف القانون الإغريقي دعوى استزادة الحيازة، كما تأثر القانون المصري بالقانون الإغريقي فيما يتعلق بعلاقات الجوار؛ فقد ألزم القانون الإغريقي ملاك المباني بترك مسافة معينة بين الجار، ونص على جزاءات توقع على من يخالف ذلك، كما نظم ما يمكن أن يثار من منازعات بين الجيران، كتحديد الحدود، أو أيلولة منزل الجار للسقوط.

(١) د. محمود سلام زناقي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٣٠٥ - ٣٠٦.

المبحث الرابع نظام العقود والتأمينات^(١)

أولاً: نظام العقود.

لقد تأثر القانون الإغريقي بالقانون المصري في مجال توثيق العقود، وفي مجال صياغتها، فبالنسبة لتوثيق العقود: نرى أن القانون الإغريقي قد تأثر بالقانون المصري في هذا المجال؛ نظراً لاستمرار نظام التسجيل والتوثيق الذي كان سائداً في العصر الفرعوني.

وذلك فضلاً عن أن معظم الموثقين كانوا من المصريين، مما جعل الموثقين الإغريق يتأثرون بهم في هذا المجال.

أما بالنسبة لصياغة العقود: فلقد ظهر أثر القانون المصري في القانون الإغريقي في عدة عقود:

ففي عقد البيع مثلاً: اقتفى الإغريق أثر النظام المصري الذي كان يقضي بكتابة عقدين للبيع، يختص أولهما بإثبات اتفاق المتعاقدين على: البيع، وقدر الثمن، وإقرار البائع باستلامه، وضمان لاستحقاق المبيع ولعيوبه الخفية، وكان يطلق على هذا العقد "عقد المال".

أما العقد الثاني: فكان ينص على تنازل البائع عن كافة حقوقه على الجميع لصالح المشتري وتسليمه له، كما كانت تذكر فيه قيمة التعويض الذي يستحقه المشتري في حال إخلال البائع بهذه الالتزامات، وكان يسمى هذا العقد "عقد التنازل".

وفي عقد الإيجار: نرى أن القانون الإغريقي قد تأثر بما كان يجري عليه العمل في النظام المصري، من النص على التزام المستأجر من الباطن بدفع جزء من المحصول الكلي إلى المالك، ومن صياغة التأجير من الباطن على أنه بيع، ومن النص في عقد الإيجار على تحميل أموال المستأجر بحق رهن عام عليها لصالح المؤجر.

(١) د. عبد السميع أبو الخير، الوجيز في تاريخ القانون، ص: ٢٣١ - ٢٣٤.

كذلك فإن القانون الإغريقي هجر قاعدته القديمة التي كانت تنص على تحديد مدة عقد الإيجار بخمس أو عشر سنوات، وتبنى النص المصري الذي كان يحدد المدة بسنة زراعية واحدة^(١).

ولئن كان القانون الإغريقي قد تأثر بالقانون المصري في المجالات السابق ذكرها؛ فإن القانون المصري قد تأثر بالقانون الإغريقي في مجالات أخرى. إذ أخذ المصريون من الإغريق نظام العربون، منذ العهد البطلمي، كما أخذ المصريون عنهم نظام الإكراه البدني إذا لم يف المدين بما عليه من دين، رغم أن هذه الوسيلة كانت قد ألغيت منذ عهد "بوكوخريس"^(٢).

ثانيًا: نظام التأمينات.

لقد تأثر القانون البطلمي بالقانون المصري في مجالات التأمينات العينية والشخصية، فبالنسبة للتأمينات العينية: كان إبرام الرهن لدى البطالمة يأخذ صورة بيع الوفاء، وهو الذي يمارس فيه المرتهن سلطته على العين المرهونة كمالك، وإن كان من حق الراهن أن يسترد هذه العين عند سداده الدين الذي قُدمت هذه العين ضمانًا له. أما القانون المصري: فإنه كان قد تجاوز مرحلة بيع الوفاء لتأمين الحقوق إلى مرحلة أخرى، هي مرحلة الرهن الحيازي، وهو الذي تبقى فيه العين المرهونة على ذمة المدين الراهن وفي ملكه، ولا يكون للدائن المرتهن عليها إلا حيازتها والانتفاع بها مقابل فوائد دينه، على أن يردّها إلى المدين إذا قام هذا الأخير بالوفاء بما عليه. أما إذا حل ميعاد الاستحقاق ولم يؤد للمدين ما استحق في ذمته من دين؛ فإنه يجوز للدائن المرتهن طلب بيع العين المرهونة للوفاء منها بحقه. ولقد هجر القانون الإغريقي نظام بيع الوفاء، واستعان بما كان ينص عليه القانون المصري في هذا الصدد.

(١) د. صوفي أبو طالب، ص: ٥٤٣ - ٥٤٤. د. محمد الشقنقيري، ص: ٤٢٥. د. فتحي المرصفاوي، ص: ٣٨٣.

(٢) د. صوفي أبو طالب، ص: ٥٣٦، د. محمد الشقنقيري، ص: ٤٣٨.

وفي مجال التأمينات الشخصية:

أخذ المصريون عن الإغريق صيغة عقد الكفالة، والتي كانت تؤمّن للكفيل حال وفائه لما على المكفول من دين، وذلك بالنص على حلوله محل الدائن في حقوقه على العين المرهونة^(١).

(١) د. صوفي أبو طالب، ص: ٤٢٦ - ٤٢٧، د. محمد الشقنقيري، ص: ٥٤٥، د. قنحي المرصفاوي، ص: ٣٧٩ - ٣٨٢.

الفصل الرابع

نظام القضاء

نتحدث عن السلطة القضائية في مبحثين، الأول: نخصه لمصادر القانون، والثاني: للسلطة القضائية.

المبحث الأول

مصادر القانون في عهد البطالمة

كان الشعب في مصر -أيام البطالمة- عبارة عن خليط من البشر، غالبية من المصريين (سكان البلد الأصليين)، بجانب عدد كبير من الإغريق، الذين كان بعضهم يسكن المدن ذات المركز الخاص، وبعضهم كان يسكن أنحاء البلاد، وإلى جانب هؤلاء وأولئك كان اليهود.

وقد احترم البطالمة عادات وتقاليد كل من المصريين واليهود، ومن ثم أخذوا بمبدأ شخصية القانون، وأصبح كل شخص يخضع لقانون جنسيته، وفي نفس الوقت لجأ البطالمة إلى إصدار بعض التشريعات التي تسري على جميع طوائف الشعب، فلا تقتصر على طائفة معينة، وهناك ما يشير إلى أن القضاء والعرف قد أديا دوراً في إيجاد قواعد قانونية جديدة. وعلى ذلك سنتكلم عن شرائع القوميات المختلفة والتشريع والعرف والقضاء^(١).

(أ) شرائع القوميات المختلفة:

طبق البطالمة على المصريين قانونهم، الذي تمثل في قانون "بوكخريس"، ويقال: إن البطالمة قد قننوا القانون المصري في وضعه الذي استقر عليه بعد صدور مجموعة "بوكخريس"، وأطلق عليه اسم "القانون الأهلي"، وقد اشتمل القانون الأهلي على جميع التشريعات التي تنظم شئون المصريين، عدا القانون الجنائي، التي تركت لما يصدره ملوك البطالمة من تشريعات^(٢).

(١) د. محمود سلام زناقي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٢٣٥.

(٢) د. محمد الشقنقيري، في تاريخ القانون المصري، ص: ٢٠٠ - ٢٠١.

كذلك طبق البطالمة على الإغريق في مصر قوانينهم التي تختلف تبعاً للفئة التي ينتمون إليها، فساكن المدن الحرة كانت كل مدينة تطبق قانونها الخاص بها، أما بقية الإغريق المنتشرين في البلاد فكان يطبق على كل منهم قانون مدينته التي وفد منها. أيضاً طبق البطالمة على بقية الأجانب قوانينهم، فكان اليهود يطبقون أحكام شريعتهم على علاقات بعضهم مع بعض.

(ب) التشريع:

قلنا إن سلطة التشريع كانت بيد الملك، وكان الملك بمقتضى هذه السلطة- يصدر القوانين التي تتعلق بالشؤون المالية، أو التي تتعلق بالقانون العام أو الخاص، فقد أصدر ملوك البطالمة كثيراً من التشريعات المالية، سواء منها ما يتعلق بالضرائب والرسوم، أو ما يتعلق بتنظيم الاحتكارات الملكية، أو ما يتعلق بالإقطاعات الملكية. كما أصدروا كثيراً من التشريعات التي تتعلق بالقانون العام، سواء منها ما يتعلق بالشئون الإدارية أو ما يتعلق بالقانون الجنائي. كما أصدر ملوك البطالمة كثيراً من التشريعات التي تتعلق بالقانون الخاص، والقانون الصادر عن الملك قد يكون عام التطبيق، ومن ثم يجري على جميع السكان، وقد يكون خاصاً بطائفة معينة أو مدينة معينة، ومن ثم يقتصر تطبيقه على من يوجه إليهم.

(ج) القضاء:

يذهب بعض الشراح إلى أن القضاء يعد مصدراً من مصادر القانون في عهد البطالمة، ذلك العهد الذي اجتمعت فيه على أرض مصر فئات وطوائف مختلفة في عاداتها وتقاليدها، وطبقت كل فئة قانونها، فتعدد القوانين المطبقة لا بد أنه قد أدى -في كثير من الحالات- إلى وجود مسائل غير متوقعة، وكان على القضاء أن يفصل فيها، ولا سبيل أمامه إلا إيجاد قواعد جديدة.

(د) العرف:

يعد العرف مصدرًا من مصادر التشريع في عهد البطالمة، فقد ساهم في إيجاد بعض القواعد القانونية التي كانت تضمها تشريعات الطوائف في مصر، بل إن العرف قد ساهم في تطوير القواعد القانونية في مصر؛ فالتقارب الذي حدث بين القانون المصري والقانون الإغريقي إنما يرجع - في جزء كبير منه - إلى العرف^(١).

(١) د. محمود سلام زناطي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٢٣٩.

المبحث الثاني

السلطة القضائية في عهد البطالمة

نظرًا لاختلاف عادات وتقاليد الطوائف التي كانت تسكن مصر في عهد البطالمة، جرياً من البطالمة على عهدهم في احترام عادات وتقاليد الطوائف، وتطبيق قانون كل فئة على أفرادها؛ فقد تعددت -تبعاً لذلك- الجهات ذات الاختصاص القضائي، ومن ثم كانت هناك/ المحاكم المصرية، والمحاكم الإغريقية، والمحاكم المختلطة، والمحاكم الخاصة.

١- المحكم المصرية:

كان للمصريين -في عهد البطالمة- محاكمهم الخاصة، وكانت هيئة المحكمة تتكون من ثلاثة قضاة مصريين، وكانوا من الكهنة، ومع هذا لم يكن القضاء المصري قضاء دينياً، فلم تصطبغ الإجراءات بالصبغة الدينية، والقانون المطبق لم يكن دينياً، وكانت المحاكم تضم -إلى جانب القضاة الثلاثة- موظفاً قضائياً إغريقياً، وكانت مهمته: إعداد القضايا، وتلخيصها، وتلاوة المستندات أمام المحكمة، وتنفيذ الحكم.

وتختص المحكمة المصرية بنظر المنازعات الدينية^(١) التي تكون بين مصريين، على أساس أن ضابط الاختصاص هو جنسية المتقاضين، لكن هذا الضابط قد تغير، فأصبح الضابط في الاختصاص هو لغة العقد، وأصبحت هذه المحاكم تختص بالمنازعات الناشئة عن العقود المكتوبة باللغة المصرية، أيًا كانت جنسية الأطراف، وكانت أحكام هذه المحكمة تُستأنف أمام محكمة الاستئناف بالإسكندرية^(٢).

(١) ويرى بعض الشراح أنها كانت تختص بالجرائم أيضاً. انظر: د. محمود سلام زناقي، في تاريخ القانون المصري، ص:

٢٥٥.

(٢) ج. محمد الشقنقيري، في تاريخ القانون المصري، ص: ٣٠٢.

٢- المحاكم الإغريقية:

كان للإغريق الذين يسكنون المدن الحرة قضاؤهم الخاص، فقد كان لكل مدينة جهازها القضائي المستقل. أما الإغريق -الذين يسكنون أنحاء البلاد- فكانت لهم محاكم خاصة بهم، وكانت هذه المحاكم تتكون من ثلاثة قضاة، يختارهم الملك من المواطنين الإغريق، وكانوا يتولون القضاء مدة معينة، ثم تنتهي مهمتهم بانتهاء هذه المدة، وكان يساعد المحكمة مدع عام، ومُحْضِر.

وكانت هذه المحاكم تختص بالنظر في المنازعات التي تثور بين إغريقين، على أساس أن ضابط الاختصاص هو جنسية الخصوم، لكن هذا الضابط تغير، فأصبح ضابط الاختصاص هو اللغة التي كتب بها العقد، ومن ثم أصبحت هذه المحاكم تختص بالمنازعات الناشئة عن عقود مكتوبة باللغة الإغريقية.

ولم يكن لهذه المحكمة مقر ثابت، بل كانت متنقلة تتجول بين الأقاليم، وتتخذ بناء على طلب المدعي العام، وكانت أحكامها تستأنف أمام محكمة استئناف الإسكندرية.

٣- المحاكم المختلطة:

إلى جانب المحاكم المصرية والمحاكم الإغريقية؛ وجدت المحاكم المختلطة، وكانت تختص بنظر المنازعات التي تثور بين شخصين مختلفي الجنسية، وقد كانت هذه المحاكم موجودة عندما كان ضابط الاختصاص هو جنسية المتخاصمين، لكن بعد أن تغير ضابط الاختصاص، فأصبح لغة العقد؛ اختفى اختصاص هذه المحكمة.

٤- المحاكم الخاصة:

ما سبق كان يعتبر جهات القضاء العادي، وبجانبه وجدت محاكم أخرى، وهذه المحاكم إما محاكم إدارية تختص بنظر المخالفات الإدارية التي تقع من الموظفين، ويتولى الفصل فيها قضاة ذوو صفة

إدارية، وإما محاكم عسكرية، تختص بنظر القضايا الخاصة بأفراد الجيش.

هذا، كما كانت الأفعال التي تمثل اعتداء على النظام السياسي أو الديني؛ تخضع لمحاكم خاصة، بمعنى الكلمة، أو محكمة شُكّلت لنظر قضية معينة، وتنتهي ولايتها القضائية بإصدار الحكم في هذه القضية.

ويلاحظ: أن المسائل الجنائية كانت من اختصاص المحاكم الإغريقية، بصرف النظر عن المدعى عليه، مصرياً كان أو إغريقياً.

الباب الثاني القانون المصري في العصر الروماني

تمهيد:

دبت عوامل الضعف والانحلال في أوصال دولة البطالمة عقب انتصارها في موقعة رفح ٢١٧ ق. م؛ ذلك أن روح الوطنية لدى المصريين كانت قد اشتعلت، بعد اشتراكهم في هذه الموقعة، وتحقق النصر على أيديهم، فبدأ الشعب المصري يثور ضد البطالمة، ففي عام ٢١٦ ق. م. قامت أعنف ثوراتهم، وبدأت في الدلتا، وما لبث الأمر حتى شمل جميع البلاد (شمالها وجنوبها) واستمرت هذه الثورة حتى عام ١٨٣ ق. م، ثم قام حكم وطني في طيبة، استمر ثمانية عشر عامًا، واستمرت الثورات والاضطرابات تتوالى، مما أدى إلى اختلال الأمن وسوء الأحوال المالية، وبجانب هذه الثورات خبا بريق مصر في أعين الإغريق، ونزحوا عنها بعد أن عمّت الفوضى واختل الأمن وساءت الأحوال.

وقد مهدت هذه الأوضاع للرومان طريق احتلال مصر، بعد أن تمكنت قواتهم من السيطرة على كثير من شعوب البحر المتوسط، الذي سيطر عليه الأسطول الروماني، وأصبح يمثل بحرية رومانية داخلية، والتقى الأسطول الروماني بقيادة "إكتافيوس" - بالأسطول المصري بقيادة "أنطونيوس" و"كيلو باترا"، ودارت بينهما معركة "أكتيوم البحرية" عام ٣١ ق. م، وانتهت بانتصار الأسطول الروماني، فتقدم "أكتافيوس" الذي أطلق عليه - بعد ذلك - لقب الإمبراطور أغسطس؛ ليدخل الإسكندرية، بعد انتحار كيلو باترا وأنطونيوس في شهر أغسطس عام ٣٠ ق. م.

وهكذا وقعت مصر تحت السيطرة الروماني، وظلت كذلك حتى بعد انقسام الإمبراطورية إلى دولتين، وأصبحت مصر من نصيب الإمبراطورية الشرقية، إلى أن وفد المسلمون فاتحين لمصر، وانتصارهم على الرومان، في موقعة "حصن بابلون" عام ٦٤١ ميلادية.

ونتحدث عن القانون المصري في عصر الرومان؛ في أربعة مباحث، نتحدث في المبحث الأول: عن أحوال مصر في هذا العصر، والثاني: عن أنظمة القانون العام، والثالث: عن أنظمة القانون الخاص، والرابع: عن نظام القضاء.

الفصل الأول

أحوال مصر في عهد الرومان

نتحدث -في هذا الفصل- عن أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والدينية؛ في عصر الرومان.

الحالة الاقتصادية:

استمرت الزراعة هي العامل الرئيسي في الاقتصاد المصري في العصر الروماني، بالرغم مما أصابها من انكماش في أواخر العصر البطلمي، فقد اهتم أباطرة الرومان الأوائل بالزراعة، فحفروا الترع والقنوات، واعتنوا بشأنها؛ مما حقق لهم هدفهم من احتلال مصر، وهو مد الإمبراطورية الرومانية بالغلال والنقود، فانتعشت الزراعة، وآتت أكلها ضعفين، لكن ما لبث الأمر أن تنكب الرومان الطريق، وساروا في نفس الطريق الذي سار فيه من سبقهم من الغزاة، فأتقلوا كاهل المصريين بالضرائب، مما أدى إلى هروبهم من الأرض، وإهمالهم شأنها، فتردت إلى ما تردت إليه في أواخر عصر البطالمة من نقص الحاصلات.

واستمرت تربية الماشية -كنشاط ثان للسكان- يقوم بجانب الزراعة، كما استمرت الصناعة أيضاً، سواء أكانت تقوم على إنتاج زراعي، كعصر الزيوت، وغزل ونسج الكتان، أو على إنتاج حيواني، كغزل ونسج الصوف، أو كانت تقوم على مواد مستوردة، كنسج الحرير، وصناعة الحلي من الذهب والفضة وغيرهما من المعادن.

ومن الطبيعي أن تزدهر التجارة تبعاً لذلك، وهو ما حدث في بداية العصر الروماني، فنشطت التجارة فيما بين المدن المختلفة داخل مصر، أو بين مصر وغيرها من دول العالم، وعادت لمصر مكانتها كدولة مصدرة للغلال، ولفائف البردي، والمنسوجات الكتانية، وفي مقابل ذلك: تستورد الأخشاب والمعادن.

ولقد سلك الرومان نفس مسلك البطالمة في استغلال مصر، واعتنقوا نفس السياسات الاقتصادية أو تكاد، فاحتكرت الدولة بعض الصناعات، وتركزت للأفراد بعضها، كما فرضت الدولة إشرافها على بعض الصناعات التي يباشرها الأفراد، وأخضعتها لرقابتها، كما أنشأ الرومان بنوكاً خاصة بالدولة، وسمحت لبعض الأفراد بإنشاء بنوك خاصة بهم، كما خضعت الزراعة -كذلك- لنظام التوجيه، وأُجبر الزرّاع

على زراعة أراضٍ معينة بمحاصيل معينة، تُسلم للدولة في النهاية، مقابل سعر محدد سلفاً.

كما فرضت السلطة الرومانية أنواعاً من الإتاوات والضرائب؛ تحقيقاً لغرضهم من احتلال مصر، حيث جعلوها كبقرة حلب تمون الإمبراطورية الرومانية بالغلال والمال، ومن ثم تعددت الضرائب وتنوعت، هناك مثلاً: جزية الرؤوس. وهي مفروضة على المصريين والإغريق واليهود، وإن كان سعرها -عند الإغريق- أقل من غيرهم، إلى جانب الضرائب التي فرضت على الصناعات والحرف وغير ذلك من أوجه النشاط، وعلى العموم: تقاضى الرومان من الرعية في مصر معظم الضرائب التي كان يتقاضها البطالمة، بل وزادوا عليها.

ومن الجدير بالذكر: أن الرعية -في العصر الروماني- لم تكن على درجة سواء في المعاملة، فكان الرومان المقيمون في مصر لا يخضعون للضرائب، كما كان يعفى من الضرائب أيضاً: سكان الإسكندرية، وأحياناً سكان باقي المدن الإغريقية. ووقع العبء الأكبر على كاهل الفلاحين المصريين؛ مما دفعهم لإهمال الأرض والهروب ومنها.

الحالة الاجتماعية^(١):

لقد مر النظام الاجتماعي -في العصر الروماني- بمرحلتين متميزتين: إذ تأثر هذا النظام في المرحلة الأولى من هذا العصر بمبدأ التمييز العنصري، الذي كان سائداً من قبل في العصر البطلمي، حيث إن المركز القانوني للشخص يختلف باختلاف الجنس الذي ينتمي إليه.

وقد استمر الحال على هذا الوضع حتى صدر قانون "كراكلا" عام ١١٢م، وهو الدستور الذي منح الجنسية الرومانية لكل سكان الإمبراطورية الرومانية، على ما يراه بعض الباحثين.

(١) د. عبد السميع أبو الخير، الوجيز في تاريخ القانون، ص: ٢٤٤ - ٢٥٥.

ومن المعلوم أن مصر -في عهد الرومان- كانت تضم نفس الأجناس التي كانت على أرضها في العصر البطلمي، وإن زاد عليهم جنس جديد، احتل الصدارة، هو الجنس الروماني.

وكانت الأجناس الرئيسية في مصر هم: الرومان، والإغريق، والمصريون. وفيما يلي إشارة عجل إلى المركز القانوني لكل جنس من هذه الأجناس قبل صدور قانون "كراكلا" وبعده:

١ - المركز القانوني للسكان قبل صدور قانون "كراكلا":

أولاً: الرومان.

لقد تكون الرومان في مصر من عدة طوائف، بيانها فيما يلي:

(أ) طائفة المواطنين الرومان:

وكانت هذه الطائفة تتكون من المهاجرين الرومان، الذين كانوا يتمتعون بصفة المواطن الروماني قبل فتح الرومان لمصر، وهم الذين نزحوا إليها واستوطنوها وقت الفتح الروماني.

بيد أن عدد هؤلاء كان قليلاً جداً، ويرجع ذلك -بصفة أساسية- إلى الأباطرة ما كانوا يسمحون للمواطنين الرومان بالهجرة؛ لخوفهم من وجود جالية رومانية كبيرة، وذلك بخلاف أسلافهم البطالمة، وذلك فضلاً عن أن الرومان كانوا يعتبرون مصر لا تعدو أن تكون مزرعة للحبوب اللازمة لتموينهم.

(ب) طائفة المتجنسين بالجنسية الرومانية:

وتشمل هؤلاء الذين حصلوا على الجنسية الرومانية، من: الإغريق، والفرس، واليهود، وبعض المصريين المتأخرين.

وإن كان الحصول على الجنسية الرومانية -في ذلك الوقت- أمر عزيز المثال، مما استتبع قلة عدد المتجنسين بالجنسية الرومانية.

(ج) طائفة المجندين:

وهي الطائفة التي كان القانون الروماني يقضي بمنحهم الجنسية الرومانية لالتحاقهم بالجيش الروماني؛ بشروط خاصة.

ومع ذلك فقد قلَّ عدد هذه الطوائف؛ نظرًا لأنه كان محرمًا على المصريين العاديين الالتحاق بالجيش الروماني، بينما كان يسمح بذلك لغير المصريين، أو للمصريين المتأغرقين، وذلك فضلًا عن قلة الراغبين من المصريين في الانخراط في سلك الجندية الرومانية.

(د) عُتَقاء الرومان:

وهم الأشخاص الذين كانوا أرقاء للرومان، ثم أُعْتِقُوا بطرق العتق الرسمية.

المركز القانوني للرومان في مصر:

رغم أن عدد الرومان -بطوائفهم المتعددة- كان قليلًا جدًّا؛ حيث لم يتجاوز عشرين ألفًا كما تحكي لنا الوثائق التاريخية؛ إلا أنهم كانوا يحتلون الصدارة على غيرهم من الطبقات الأخرى.

ولذلك فقد تمتعوا بالعديد من الامتيازات، التي تتمثل في: الإعفاء من ضريبة الرؤوس وغيرها من الضرائب، التي كانت تثقل كاهل المصريين، كما كانوا يستأثرون بالوظائف الرئيسية في البلاد.

بل إن المناصب الهامة كانت حكرًا على طائفة الرومان الأصلاء دون المجنسين.

ولما كان الرومان في مصر يخضعون لجنسيتهم؛ فإن القانون الروماني كان هو القانون الواجب التطبيق؛ وذلك إعمالًا لمبدأ شخصية القوانين^(١).

ثانيًا: الإغريق.

لقد احتفظت معظم الجاليات الإغريقية بنفس المركز القانوني الذي كانت تتمتع به في ظل العصر البطلمي، حيث أبقى الرومان على التفرقة التي كانت قائمة بين إغريق المدن الحرة وما سواهم من الإغريق المقيمين في باقي البلاد.

(١) انظر في ذلك: د. عمر ممدوح، ص: ٢٠٣ - ٢٠٤. د. صوفي أبو طالب، ص: ٥٥٣ - ٥٥٤. ود. محمد الشقنقيري، ص: ٢٢٤ - ٢٢٨.

(أ) إغريق المدن الحرة:

وتشمل هذه الطائفة سكان المدن الحرة التي كانت موجودة في العصر البطلمي، وهي: الإسكندرية، بطلمية، نقراطيس.

ثم أضاف الرومان مدينتين جديدتين، هما: مدينة باريتونيون، وكانت تقع بالقرب من مرسى مطروح، ومدينة إنتينوبوليس، وهي التي كانت تقع بمحافظة المنيا بجوار ملوي.

ولقد تمتع سكان هذه المدن بنفس الامتيازات السياسية التي كانوا يتمتع بها أهلها من قبل؛ وذلك بسبب أنها كانت تمثل ملتقى للجنسيات المختلفة التي كانت تقيم في البلاد، وذلك فضلاً عن غلبة الطابع الإغريقي عليها، مما جعلها تمثل خطراً على الاستقرار والأمن في البلاد.

وذلك ما حدا بالرومان إلى الخوف من إطلاق الحرية السياسية لهؤلاء. وعلى كلٍّ: فقد تحدد المركز الثقافي القانوني لسكان المدن الحرة على اعتبار أنهم من الأجانب العاديين، الذين أبقت روما على تنظيماتهم وقوانينهم المحلية، في الحدود التي لا تتعارض مع النظام العام للدولة^(١).

وبالتالي: كان لهم الحق في التعامل طبقاً لقوانينهم، كما أعطاهم الرومان الحق في الالتحاق بالجيش الروماني، وذلك فضلاً عما كانوا يتمتعون به من الإعفاء من بعض الضرائب، كضريبة الرؤوس.

كما اعتمد عليهم الرومان في إدارة شئون البلاد، وإن كانت الوظائف الكبرى قد بقيت حكراً على الرومان دون الإغريق، وهو الأمر الذي أضعف من مركز الإغريق بالنسبة لما كانوا عليه إبان الحكم البطلمي.

وبالإضافة إلى ذلك: لم يكن لمثل هؤلاء الحق في الزواج من الرومان؛ لأن القانون الروماني كان يشترط لصحة الزواج من رومانية: أن يكون الزوجان متمتعين بحق الزواج، وهو حق لا يحوزه إلا من كان متمتعاً بالجنسية الرومانية.

(١) انظر: د. عمر ممدوح، ص: ٢٠٥. ود. محمد الشقنقيري، ص: ٢٢٩، ود. صوفي أبو طالب، ص: ٥٥٥.

بيد أن ذلك لا يعني النعي على هذه العلاقة بعدم الشرعية إن تمت، بل كل ما في الأمر أنه يعتبر زواجاً من درجة أدنى.

(ب) إغريق خارج المدن الحرة:

لقد اختلف الباحثون حول المركز القانوني للإغريق الذين كانوا يقيمون خارج المدن الحرة؛ إذ كان الرأي السائد -حتى عام ١٩٢٧م- يذهب إلى القول بأن هؤلاء الإغريق ظل وضعهم في العهد الروماني كما كان من قبل في العهد البطلمي. إذ كان مركزهم يقرب من مركز إغريق المدن الحرة، كما أنه -في الوقت نفسه- يختلف عن وضع بقية المصريين. وذلك فضلاً عما يراه هذا الرأي من أن الإغريق -في ظل العصر الروماني- قد تجمعوا في المدن وعواصم المحافظات، بدلاً من تفرقهم، حيث أنشأ لهم الإمبراطور أغسطس نظام الإدارة المحلية بديلاً عن نظام الجاليات^(١). بيد أن هذا الرأي قد هجره كثير من الباحثين، عندما أثبت بعض المؤرخين أن الرومان قد اعتبروا كل سكان مصر من المصريين، وذلك باستثناء: المواطنين الرومان، ومواطني المدن الحرة، وبعض الجماعات الذين اقتطعتهم الدولة إقطاعات زراعية لرفع مستواهم، وبعض الأقليات الأخرى، خاصة اليهود. وهذا الرأي الأخير هو ما يعتنقه جمهور الباحثين^(٢).

وبذلك كان الإغريق الذين هم خارج المدن الحرة في نفس مستوى المصريين، ولم يكن ثمة تفرقة بين هؤلاء وهؤلاء.

ثالثاً: المصريون.

لقد كان المصريون -بالطبع- يمثلون الغالبية العظمى من سكان مصر، وكانوا يتكونون من فئتين رئيسيتين:

الفئة الأولى: سكان الحضر. وكان معظمهم من المصريين المتأخرين الذين استفادوا من النظم البلدية التي استحدثها الرومان في عواصم الأقاليم، وهي تلك النظم التي كانت تخولهم بعض الحقوق والامتيازات.

(١) د. عمر ممدوح، ص: ٢٠٥.

(٢) د. صوفي أبو طالب، ص: ٥٦٦. د. محمد الشقنقيري، ص: ٢٠٣.

الفئة الثانية: سكان الريف. ويمثلون الغالبية العظمى من المصريين، وقد حرم هؤلاء من تطبيق النظم البلدية عليهم حتى بداية القرن الرابع الميلادي.

وسواء أكان المصريون من الفئة الأولى أم الثانية؛ ظل مركزهم القانوني على ما كان عليه إبان الدولة البطلمية، حيث استمر حرمانهم من الحقوق السياسية، ومن تولي الوظائف العامة، اللهم إلا أحطها شأنًا وأقلها قدرًا.

كما كان الرومان ينظرون إليهم على أنهم مجرد ممولين للضرائب، حيث يعملون ويكدحون ويسخرون في الزراعة؛ من أجل إشباع حاجة المستعمر من الأموال والغلال.

كما اعتبرهم الرومان من الأجانب الأعداء، المسمون بالأجانب المستسلمين. إذ إن القانون الروماني - وإن كان يعتبر كل من لم يتمتع بالجنسية الرومانية أجنبيًا - إلا أنه كان يفرق بين نوعين من الأجانب.

النوع الأول: الأجانب العاديون. الذين كانوا يتمتعون بصفة "مواطن" في دولهم قبل خضوعهم لروما.

وقد أبقى الرومان على النظم القانونية لهؤلاء، الذين كان يمثل معظمهم في سكان المدن الحرة.

النوع الثاني: الأجانب المستسلمون. الذين ينتمون إلى دول لم تخضع للحكم الروماني إلا بعد هزيمتهم في الحرب واستسلامهم للرومان دون قيد أو شرط.

كما يدخل في هؤلاء: الأجانب الذين لم يتمتعوا بصفة "مواطن" في دولهم قبل خضوعها لروما.

ولم يكن يسمح لهؤلاء الاحتفاظ بنظمهم المحلية، كما حرّموا من الحقوق السياسية، ومن التعامل طبقًا لقانونهم، اللهم إلا بالقدر الذي يسمح لهم به الحاكم الروماني.

وبالطبع كان المصريون كان المصريون يدخلون في طائفة "الأجانب المستسلمون"، وإن كانت سياسة الرومان قد جرت على السماح للمصريين بتطبيق قواعد قانونهم المحلي، وهو القانون الفرعوني الذي نتج عن التفاعل بين القانون الفرعوني والإغريقي في ظل حكم البطالمة.

٢- المركز القانوني لطوائف السكان بعد دستور "كراكلا".

لقد أصدر الإمبراطور "كراكلا" في أول يوليو ٢١٢ م دستورًا يقضي بمنح الجنسية الرومانية لجميع الأجانب المقيمين في الإمبراطورية الرومانية. وكان هذا الدستور يهدف -أول ما يهدف- إلى تحقيق أغراض مالية؛ حيث قصد إلى إخضاع السكان لضريبة الميراث، والتي ما كان يخضع لها إلا من تمتع بالجنسية الرومانية^(١).

ومن المتفق عليه بين الشراح: أن هذا الدستور قد منح الجنسية الرومانية لجميع الأجانب الأحرار المقيمين في الإمبراطورية الرومانية. إلا أنه لم يقض -نهائيًا- على التفرقة العنصرية بين سكان الإمبراطورية؛ حيث حرم الأرقاء والبرابرة من صفة المواطنة الرومانية.

بيد أن هذا الذي قد أثار خلافًا بين الشراح هو أثر هذا الدستور بالنسبة لمركز الأجانب المستسلمين بصفة عامة، والمركز القانوني للمصريين بصفة خاصة. إذ يرى فريق من الشراح أن هذا الدستور كان أثره عامًا شاملًا بالنسبة لجميع الأجانب، سواء أكانوا من الأجانب العاديين أم من الأجانب المستسلمين، وبالتالي فإن صفة الرعية الرومانية تكون قد منحت للمصريين بحسب أنهم فريق من الأجانب المستسلمين.

بينما يرى فريق آخر من الباحثين أن هذا الدستور قد اقتصر أثره على فئة الأجانب العاديين، الذين كانوا ينتمون إلى مدينة من المدن التي تتمتع بنظام بلدي معترف به.

وهو ما قضت به المنشورات الخاصة بضرورة تطبيق القانون الروماني، وفرضه على سكان الولايات الشرقية، ومنها مصر^(٢).

(١) د. عمر ممدوح، ص: ٢١٩.

(٢) د. عمر ممدوح، ص: ٢٠٩.

وذهب فريق آخر من الباحثين:

إلى أن عبارة "عدا الأجانب المستسلمين" -الواردة في النص- لا يمكن صرفها لغويًا إلى استثناء المصريين من اكتساب الجنسية الرومانية، بل يمكن صرفها لواحد من أمرين:

الأمر الأول:

أن يكون هذا الاستثناء منصرفًا إلى الأجانب المستسلمين من انتمائهم إلى النظم البلدية، مع ضرورة إصلاحهم لنظمهم الخاصة.

الأمر الثاني:

أن يكون هذا الاستثناء منصرفًا إلى عدم السماح للأجانب المستسلمين بالاحتفاظ بجنسياتهم القديمة بجانب الجنسية الرومانية، وذلك خلافًا للأجانب العاديين الذين أبيح لهم ذلك.

وهذا الرأي الأخير هو ما يعتنقه جمهور الشراح^(١)، وهو -أيضًا- ما نميل إليه. إذ إن القول باستثناء الأجانب غير العاديين -ومنهم المصريين- مع اكتسابهم لصفة الرعوية؛ لا يستقيم مع منطوق النص السالف، ومن ثم فإن المصريين -بناء على هذا الرأي- لم يتمتعوا بصفة الرعوية الرومانية بعد صدور، ولم يقض على هذا الخلاف اكتشاف الوثيقة التي حوت هذا النص الدستوري في أوائل القرن الحالي؛ وذلك نظرًا لسقوط بعض عباراتها، والتي غُمَّ معها على الباحثين تحديد المراد منها، إذ جاء في النص: "لقد منحنا جميع الأجانب المقيمين في الإمبراطورية صفة الوطنية الرومانية، مع الاحتفاظ عدا الأجانب المستسلمين".

ولقد ذهب الباحثون في تفسير هذه الوثيقة مذاهب شتى:

إذ يرى فريق منهم أن عبارة "عدا الأجانب المستسلمين" -الواردة في النص- إنما تنصرف إلى استثناء المصريين من اكتساب الجنسية الرومانية، بمقتضى ذلك الدستور. ودليله على ذلك: أن منح صفة الرعوية الرومانية للأجانب -بمقتضى هذا الدستور- إنما كان مشروطًا بحتمية الانتماء إلى مدينة من المدن التي كانت تتمتع

(١) د. صوفي أبو طالب، ص: ٥٥٥ - ٥٥٦. د. محمد الشقنقيري، ص: ٢٤٦ - ٢٤٧.

بالنظم البلدية الخاصة، وحيث إن المصريين لم يكونوا متمتعين بذلك؛ لم يطبق عليهم - إذن - قانون "كراكلا". ولا أدل على ذلك أيضا: من أن طبقة المستسلمين ظلت باقية وقائمة حتى بعد تطبيق دستور "كراكلا".

ولا يسوغ العقل أن القانون الروماني كان مطبقاً على المصريين بعد هذا الدستور، مما يدل على منحهم صفة الرعوية بعد صدور؛ إذ إن تطبيق القانون الروماني على المصريين - بعد صدور هذا الدستور - لا يدل على اكتساب المصريين الجنسية الرومانية، وما ذاك إلا لأنه لم يكن مسموحاً للأجانب المستسلمين بالتعامل وفقاً لقانونهم وعاداتهم الخاصة.

إذ إن هذا النص قد صدر بمنطوق عام في حكمه، وهو قوله: "لقد منحنا جميع الأجانب في الإمبراطورية صفة الوطنية الرومانية....".

ولوا أنه قصد استثناء الأجانب غير العاديين - في هذا الحكم - لكان صدر النص يقتضي أن يقول: "لقد منحنا جميع الأجانب العاديين المقيمين في الإمبراطورية.... إلخ".

ثم إن القول بتطبيق القانون الروماني على المصريين لا يدل على اكتسابهم لصفة الرعوية الرومانية؛ لأنه كان مفروضاً عليهم، بل هو قول يتنافى مع الحقيقة الثابتة، من أن الرومان قد سمحوا للمصريين بالتعامل طبقاً لعاداتهم وقوانينهم المحلية، كما سبقت الإشارة.

الحالة الدينية:

استمر تعدد الديانات في هذا العصر، فهناك المصريون الذين ظلوا يعبدون آلهتهم الموروثة أباً عن جد، وقد شاركهم - في عبادتهم - الإغريق الذين كانوا يقيمون خارج المدن الحرة، أما الإغريق سكان المدن الحرة فقد استمروا يعبدون آلهتهم الخاصة بهم، وقد اتبع الرومان سياسة التسامح الديني بالنسبة للمعتقدات، ومع هذا فقد عملوا على إضعاف نفوذ الكهنة بالإقلال من امتيازاتهم، وإخضاعهم لرقابة دقيقة، وشيئاً فشيئاً إلى أن انتهى الأمر وفقدت المعابد كل استقلال لها، وخضعت - تماماً - للسلطة المدنية. أما بالنسبة للرومان فكانت تماثيل الأباطرة توضع في المعابد، لكن الإمبراطور الحي لم يكن يعبد بصفة رسمية، ولا يوصف بأنه إله، بل يوصف بالقداسة، وأحياناً

يُقَسَم باسمه، أما بعد الوفاة فإن من أُلِه منهم كانت تقام له عبادة رسمية، وكانت هذه العبادة تقام جماعية، أي للآلهة جميعاً، ومع هذا فقد كان لبعض الأباطرة معابد خاصة.

الديانة المسيحية:

دخلت الديانة المسيحية مصر في وقت مبكر، ومن المقطوع به أن عددهم أصبح كبيراً في نهاية القرن الثاني الميلادي بالإسكندرية، ثم انتشرت في مصر في القرن الثالث، وأصبح غالبية السكان مسيحيين في القرن الرابع.

وقد أذاق الأباطرة الرومان المسيحيين ألوان العذاب في كل أنحاء الإمبراطورية، لا سيما مصر، فقد شن عليهم الإمبراطور "سبتميموس سيفريوس" عام ٢٠٧م حرباً عنيفة، بلغت ذروتها في مدينة الإسكندرية، ثم قامت محاولة أخرى للقضاء عليهم في عهد الإمبراطور "ديكيوس" (٢٤٠ - ٢٥١) وأصدر مرسوماً أوجب به على جميع السكان أن يقدموا إقرارات بأنهم يقدمون القرابين للآلهة، وكانت هذه الإقرارات تقدم إلى لجان مُشكلة خصيصاً لذلك، وقد أحدث هذا المرسوم ذعراً ورعباً في نفوس المسيحيين، حتى ارتد كثير منهم عن دينه، وبلغ العذاب ذروته على يد الإمبراطور "دقلديانوس" عام ٣٠٣، الذي عذّب الرجال والنساء بالعصى وخدق العيون بأعواد الغاب المسنون، ثم يسجلون على بلاط الشارع الخشن في إحدى الضواحي، ثم يُرجمون، أو يُحرقون حتى الموت، وفضلاً عن تعذيبه للأشخاص كان يقوم بحرق وهدم الكنائس.

لكن هذا العذاب الذي أذاقه الرومان للمسيحيين لم يمنع انتشار الديانة المسيحية، بل إنه ساعد على انتشارها، لكن في فترات الهدوء.

وقد انتهى اضطهاد المسيحيين عام ٣١٣ عندما أصدر "قسطنطين" وحليفه "ليكيونيوس" المرسوم المعروف بمرسوم "ميلان"، وأعطى الجميع حرية اختيار الدين الذي يريدونه، وفي عام ٣٢٤ - حينما انتصر "قسطنطين" على "ليكيونيوس"، وأصبح هو الإمبراطور الوحيد؛ كان أول إمبراطور مسيحي، وأصبحت المسيحية هي الديانة الرئيسية للإمبراطورية، وما لبث الأمر أن أصبحت المسيحية هي الديانة الوحيدة.

الفصل الثاني

أنظمة القانون العام في العصر الروماني

نتحدث عن أنظمة القانون العام في العصر الروماني في مبحثين، أولهما: نظام الحكم، والثاني: نظام الإدارة.

المبحث الأول

نظام الحكم

اتبع الرومان -في حكم بلادهم والأقاليم التي فتحوها- سياسة تقوم على مبدأ التوزيع الثنائي للسلطة، بين الإمبراطور -وهو المواطن الأول- ومجلس الشيوخ، الذي يشارك الإمبراطور مهام الحكم، وقد نشأ عن ذلك خلافات كثيرة بين الإمبراطور ومجلس الشيوخ، انتهت بوضع مبادئ التسوية عام ٢٧ ق.م، وتأكدت هذه المبادئ عام ٢٣ ق.م، ونتج عن هذه التسوية تقسيم الإمبراطورية إلى نوعين، أولهما: أقاليم تسودها الاضطرابات، إلى جانب الأقاليم الجديدة، ويُعهد بهذا القسم للإمبراطور، وثانيهما: أقاليم يسودها الهدوء، ويُعهد بهذا القسم إلى مجلس الشيوخ، للإشراف عليها، ومباشرة الحكم فيها، وكان المجلس ينتخب من يقوم بهذه المهمة. وإلى جانب هذين النوعين كان هناك أقاليم أخرى تعتبر ملكًا خاصًا للإمبراطور الذي يديرها عن طريق نواب له، يسمون نواب الملك.

وضع مصر:

لقد ترك الإمبراطور "إكتافيوس" (أغسطس) وثيقة هامة، هي وثيقة أنقرة، وضمن ما سجل فيها: "أن الإمبراطور أغسطس ضم مصر إلى ممتلكات الشعب الروماني". وكان هذا النص سببًا في اختلاف الفقهاء بالنسبة إلى وضع مصر: هل كانت تُحكم عن طريق الإمبراطور أم عن طريق مجلس الشيوخ؟ أم كانت تعتبر ملكًا خاصًا للإمبراطور، يديرها عن طريق نواب له؟

والواقع أن مصر كانت تعتبر ملكًا خاصًا للإمبراطور، يحكمها حكمًا مطلقًا، ولا تخضع -في ذلك- لأحد سواه؛ نظرًا لما يحتاجها من الثروات والاضطرابات المستمرة، فضلًا عن أهميتها الحربية والاقتصادية، وكان الإمبراطور يحكم مصر عن طريق نائب له، يختاره من بين رجاله، يحمل لقب "حاكم مصر"، وهو يستمد سلطته من الإمبراطور

مباشرة، فهو صاحب السلطة الوحيد الذي له حق تعيينه، وحق إبقائه أو عزله، دون الالتزام بمدة معينة، كما هو الحال بالنسبة لسائر حكام الولايات الرومانية.

الإمبراطور:

حكم الإمبراطور "أغسطس" -ومن جاء بعده من الأباطرة- مصر على أساس أن الإمبراطور هو الملك الشرعي للبلاد، ويعتبر حكمه امتداداً لحكم الفراعنة والبطالمة، فهو فرعون مصر، وقد بنى الرومان حكمهم لمصر -كمن سبقهم- على فكرة الحق الإلهي، ولذا فقد ظهر أباطرة الرومان على جدران المعابد وهم يرتدون زي الملوك الفراعنة، وعلى رؤسهم تاج الوجهين، وقد ظهر الإمبراطور "أغسطس" على جدران معبد "فيله" وهو يقدم القرابين للآلهة؛ باعتباره فرعون مصر، وترحب به الآلهة التي انضم إليه حديثاً.

كما حمل الإمبراطور "أغسطس" الألقاب التي حملها الفراعنة من قبل، والتي توضح صفتهم الإلهية، فهو ابن الإله "رع" والمحبوب من الإله "بتاح"، والإله "إيزيس"، وهو سيد القطرين.

ولم يكن الإمبراطور يدير شئون مصر بنفسه، بل كان يعهد بإدارتها إلى شخص يختاره من رجاله، ويطلق عليه "حاكم مصر"، أو "والي مصر".

الوالي:

هو حاكم مصر المباشر، ويعتبر نائباً عن الإمبراطور، ويخضع له مباشرة، ولذا كان الإمبراطور هو الذي يختاره لها بنفسه، وله أن يبقيه أو يعزله في أي وقت شاء، على خلاف الحال في الولايات الرومانية الأخرى، وكان الوالي يقيم في الإسكندرية.

سلطات الوالي:

كان الوالي على مصر يتمتع بسلطات مطلقة، لا يحد من هذه السلطات إلا خضوعه لرقابة الإمبراطور، وإمكان التظلم له من الوالي.

ويأتي الوالي في قمة الهرم الإداري بالنسبة للموظفين في مصر، فهو الذي يعين كبار الموظفين الذين يعينونه في النهوض بشئون البلاد، ولم تكن سلطته مطلقة في ذلك، بل كان للإمبراطور الحق في تعيين كبار الموظفين الذين يعاونون الوالي، كرؤساء بعض الإدارات الهامة، كالعدل والمالية.

ونظرًا لأن الحصول على المال هو الهدف الأساسي من احتلال الرومان لمصر؛ فقد كان الإمبراطور يحدد للوالي قيمة الضرائب الكلية الواجب جبايتها، وإن كان تحديد هذه القيمة يتم بناء على عناصر يقدمها الوالي إلى الإمبراطور، ومن ثم فهو يستطيع أن يزيد في هذه القيمة، أو ينقص منها.

وكان الوالي يشرف على جباية الضرائب ونقلها إلى روما، على أن الإمبراطور كان حقه أن يعفي بعض الأشخاص من الضرائب، وفي ذلك يلتزم الوالي بهذه الإعفاءات، كما كان الوالي يشرف على إنفاق الدخل المخصص للإنفاق.

ومن ناحية أخرى: كان الوالي يعتبر القائد الأعلى للجيش الروماني في مصر، وكان يقود الجيش بنفسه في بادئ الأمر، لكن ما لبث أن اقتصرت سلطته على الإشراف على نظام التجنيد، وإقرار النظام في صفوف الجند، والنظر في مسائل الأول الشخصية المتعلقة بالجنود، من: زواج وطلاق وغير ذلك.

وأخيرًا: كان للوالي اختصاص قضائي بالفصل في المسائل المدنية، وكان الوالي يتولى بنفسه الفصل في الدعاوى التي ترفع إليه، بنفسه أحيانًا، أو مستعينًا -في ذلك- بمجلس قضائي، وأحيانًا أخرى يفوض أمر الفصل -في هذه الدعاوى- لبعض رجال الإدارة، كما كان للوالي حق الفصل في المسائل الجنائية المتعلقة بالجرائم العامة، وهناك ما يشير إلى أن الوالي كانت له سلطة توقيع عقوبة الموت، وعقوبة العمل في المناجم.

المبحث الثاني

نظام الإدارة

نتحدث عن نظام تكوين الإدارة المركزية في مطلب أول، ثم عن الإدارة المحلية في مطلب ثانٍ.

المطلب الأول

نظام الإدارة المركزية

بجانب الوالي كان يوجد نواب رومانيون يرأس كل واحد منهم إدارة من الإدارات، ويخضعون لسلطة الوالي، وكانوا يعينون عن طريق الإمبراطور نفسه.

١- النائب القضائي:

كان يقوم بدور المستشار القانوني للوالي، يستشير في أحكامه؛ حتى لا تتعارض هذه الأحكام مع المبادئ القانونية الرومانية، وكثيراً ما كان الوالي ينييه في نظر القضايا المدنية -التي ترفع إليه- دون القضايا الجنائية^(١). وكان النائب القضائي يعتبر رقيباً على الوالي في حياته، ويحل محله بعد وفاته، إلى أن يصل الوالي الجديد، وحينئذ كان يحمل لقب "نائب الوالي".

٢- المشرف على الإدارة المالية:

هو نائب روماني يطلق عليه "ديوكيتس"، ومهمته: الإشراف على الإدارة المالية، وكانت لوظيفة المشرف المالي أهمية كبرى في العصر البطلمي، لكن لم تعد لها هذه الأهمية في العصر الروماني؛ نظراً لأن السلطات المالية كانت مركزة في أيدي الوالي.

٣- مراقب الحسابات الخاصة:

وهو نائب يطلق عليه "إيديوس لوجوس"، ومهمته: الإشراف على موارد الخزانة غير العادية، كتحصيل الغرامات، والقيام بالمصادرات، كما كان يقوم بالإشراف على إدارة الأراضي المصادرة؛ نظراً لأن أصحابها لم يدفعوا ما عليها من ضرائب، أو لأنهم ارتكبوا مخالفات أدت إلى استيلاء الدولة على أراضيهم، أو لأنهم تركوها، كما كان يدخل في اختصاصه كل ما من شأنه أن يزيد من إيرادات الدولة غير المتظم، مثل:

(١) مذكرات في تاريخ القانون، د. محمد الشقنقيري، ص: ٢١٤.

البحث عن التركات التي لا وارث لها، كما كان للنائب اختصاص قضائي معين، فكان يختص بالفصل في قضايا الضرائب^(١).

٤- رئيس إدارة الأديان:

هو نائب ينهض بالإشراف على المعابد والكهنة، ولم يكن هذا النائب كاهنًا، بل كان موظفًا مدنيًا، ومع ذلك كان يسمى "الكاهن الأكبر للإسكندرية وسائر مصر"، يختص بالإشراف على شئون المعابد والكهنة، وقد أسندت له مهام هذه الوظيفة في وقت معين لمراقبة الحسابات الخاصة، وعن طريق هذه الإدارة أحكمت روما قبضتها على الكهنة، فهم كانوا مبعث الحركات القومية.

٥- حكام المناطق:

منذ بداية العصر الروماني قسمت البلاد إلى ثلاث مناطق، هي: الدلتا، ومصر الوسطى، والصعيد، وكانت كل منطقة تضم عددًا من الأقاليم، وكان يرأس كل منطقة من هذه المناطق نائب روماني من طبقة الفرسان، كبقية النواب، وكان هؤلاء النواب يختصون بأعمال الإدارة، ولم يكن لهم اختصاص عسكري، وهم يتبعون والي مصر، ويقدمون إليه تقارير عن مناطقهم.

(١) د. محمود سلام زناقي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٣٦٨. د. عبد الفتاح ساير داير، في تاريخ القانون العام، ص:

المطلب الثاني

نظام الإدارة المحلية

ظل التقسيم الإداري لمصر في عهد الرومان على ما كان سائداً عليه إبان الحكم البطلمي، ومن ثم فقد كانت البلاد مقسمة إلى أقاليم، والأقاليم مقسمة إلى مديريات، والمديريات مقسمة إلى مراكز وقرى، هذا إلى جانب المدن الإغريقية.

١ - المدن الإغريقية الحرة:

أبقى الرومان للإغريق في مصر كثيراً من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في العصر البطلمي، فأبقوا لهم على مدنهم الإغريقية التي كانت موجودة بمصر، وهي: نقرطيس، الإسكندرية، بطلمية، بل وأضاف الرومان إليها مدينتين جديدتين هما: باريثونيون (مرسى مطروح الآن) وأنتينوبوليس (قريبة من مدينة ملوي الآن) وقد تمتعت هذه المدن -ما عدا الإسكندرية- بنفس نظام الحكم الذي كانت تتمتع به في العهد البطلمي، فكان لكل منها حكام منتخبون، ومجلس شورى، كما كان لكل منها مواطنة خاصة، ولهذا كانت لا تخضع -في إدارتها- لسلطة رجال الإدارة المحلية.

أما بالنسبة لمدينة الإسكندرية فقد فقد مواطنوها كثيراً من امتيازاتهم على أيدي الرومان، فقد ألغوا مجلس الشيوخ بها، ولم يبق لمجلس الشعب بها إلا حق انتخاب الحكام المشرفين على الإدارة المحلية، ويرجع هذا إلى وضع الإسكندرية بالنسبة للرومان؛ فقد اعتبروها المدينة الثانية في الإمبراطورية، رغم الطابع الإغريقي عليها.

٢ - الأقاليم الأخرى:

كان الإقليم ينقسم إلى مديريات، والمديريات إلى مراكز وقرى، وكان يرأس كل مديرية قائد، يطلق عليه "استراتيجوس"، يُختار من الإغريق أو من المصريين المتأخرين، ويستمر في وظيفته مدة ثلاث سنوات، ويختص بالإشراف العام على شئون المديرية، والفصل في بعض القضايا، بناء على تفويض من الوالي، ونظر وتنفيذ أوامر الوالي ومنشوراته، لكن لم يكن للقائد اختصاص عسكري كالذي كان له في العصر البطلمي، شأنه -في ذلك- شأن القائد العام للأقاليم.

كما كان بجانب هذا القائد: كاتب ملكي، يعين لمدة ثلاث سنوات أيضاً، ويحل محل القائد عند غيابه، ومن واجبات مد القائد بالإحصاءات التي تطلب منه، وتقدير الضرائب، والتشريح للوظائف الأدنى، وأعمال السخرة^(١).

ومثل هذا النظام كان بالنسبة للمراكز والقرى، ولم يكن شاغلو هذه الوظائف يمثلون السلطة المركزية، بل كانوا يمثلون المدن في علاقتها بالسلطة، ومع هذا كان للوالي حق رقابتهم، كما كان كبار الموظفين يعاملون هؤلاء الحكام على أنهم موظفون.

نظام الوظائف العامة:

كانت هذه الوظائف -في العهد البطلمي- يقوم بها موظفون على أساس علاقة تعاقدية بين الدولة والموظف؛ بحيث لا يتولى المنصب إلا من يتقدم إليه، وفي مقابل مرتب، أما في العهد الروماني فقد أصبحت هذه الوظائف تكليفاً من التكاليف المفروضة على الأشخاص القادرين، يتولونها دون مقابل مادي، أو في مقابل زهيد، ومن يكلف بها لا يملك رفضها أو التنحي عنها؛ لأنها أصبحت واجباً من الواجبات العامة، وفي أول الأمر كان أهل البلاد يرغبون في هذه المناصب؛ لما يتبعها من جاه ونفوذ، لكن الأمر تغير وأصبح الناس يتهربون منها بشتى الوسائل؛ لما كانت تفرضه على شاغليها من أعباء وتكاليف وتعطيل لمصالحهم الخاصة بلا مقابل، وقد أدى نظام التكليف هذا إلى إفقار الطبقة المتوسطة، وإضعاف الإغريق، فقد كانوا يشغلون أغلب تلك الوظائف، حيث اعتمد عليهم الرومان في حكم البلاد.

(١) د. محمود سلام زناقي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٣٧١ - ٣٧٢. د. محمد الشقنقيري، مذكرات في تاريخ القانون المصري، ص: ٢١٧ - ٢١٨.

الفصل الثالث

أنظمة القانون الخاص في العصر الروماني

نتحدث -في هذا الفصل- عن الشخصية القانونية، ونظام الأسرة، ونظام الملكية؛ في مباحث متتالية:

المبحث الأول

الشخصية القانونية

١ - المرأة:

تمتعت المرأة بشخصية قانونية كاملة في ظل القانون الفرعوني، ثم جاء القانون البطلمي فأخضعها لنظام الوصاية الدائمة، فلم يعد للمرأة الحق في إجراء تصرفات قانونية إلا باشتراك وصيها، لكن هذا لم يدم طويلاً؛ إذ إن الوثائق التاريخية -في العهد الروماني- يوجد فيها ما يشير إلى أن المرأة كانت ترفع الدعوى باسمها؛ لأن زوجها غائب، وتتعاقد -كمشترية- دون توقيع لوصيها على العقد^(١)، وإن كان الرومان قد أخضعوا المرأة المصية لنظام الوصاية الدائمة، لكن هذا القيد -أيضاً- لم ينتج أثره من ناحية التطبيق العملي، بل إن الرومان أنفسهم تأثروا بالقانون المصري، وأخذوا بالنظام السائد في مصر، من حيث: سلطة الأم على أولادها، وحقها في إدارة أموالهم، ووقوفها بجانبهم عند قيامهم بأي تصرف قانوني، وبالتالي فهي أهل للقيام بدور الوصي على أبنائها^(٢)، ولكن الأباطرة حاربوا هذا الاتجاه، فصدر دستور عام ٢٢٤ يحرم المرأة من القيام بدور الوصي، ثم صدرت قوانين "جوليا" في عهد الإمبراطور "أغسطس"، تضمنت امتياز الأولاد بمقتضاه تتحرر المرأة من الوصاية، إذ هي أنجبت عددًا معينًا من الأولاد، وقد طُبّق هذا الامتياز على المصريات أيضاً.

٢ - ابن الأسرة:

كان لرب الأسرة -بمقتضى القانون الروماني- سلطة دائمة مطلقة على الأولاد، فلا تنتهي هذه السلطة ببلوغ الابن سنًا معينة، بل تمتد هذه السلطة لتشمل أموال الابن

(١) د. صوفي أبو طالب، في مبادئ تاريخ القانون، ص: ٥٧٢.

(٢) د. محمود السقا، في تاريخ القانون المصري، ص: ٣١٢.

وممتلكاته، بل وتعطي هذه السلطة لرب الأسرة حق الحياة والموت للخاضعين لسلطته، ومنه الابن. وقد ترتب على ذلك: أن الابن لم تكن له شخصية قانونية فيما يتعلق بالأموال، فكل الأموال تؤول لرب الأسرة؛ باعتباره ممثل الأسرة في مواجهة الغير، والمالك الوحيد لكل أموالها. وتبعًا لتطور المجتمع الروماني تطور القانون الروماني، فاعترف لابن الأسرة بقدر من الشخصية القانونية، فأصبح للابن حق اكتساب الحقوق لنفسه، وبالتالي تملك ما يخصه من أموال، وقد أعطى القانون الروماني لابن الأسرة حق الملكية لثلاثة أنواع من الأموال، أطلق عليها "الحوزات"، هي: الحوزة الحربية، وظهرت في عهد الإمبراطور "أغسطس"؛ تشجيعًا لأبناء الأسر حتى ينضموا للجندية، وكانت تتكون من الأموال التي يكتسبها الابن باعتباره جنديًا، وتشمل: مرتبه، ونصيبه من الغنائم والهبات، وكان للابن حق التصرف في هذه الأموال -حال حياته- بالبيع أو الهبة، وبعد وفاته بالوصية.

ثم أدخل الإمبراطور "قسطنطين" تعديلات جديدة في القانون الروماني، متأثرًا في ذلك بالقانون المصري الإغريقي على وجه الخصوص، ذلك القانون الذي كان يعترف للابن بشخصية قانونية وذمة مالية مستقلة عن ذمة رب الأسرة، فأنشأت هذه التعديلات نظام "الحوزة شبه الحربية"، وخضعت لنفس أحكام الحوزة الحربية، وبمقتضاها: كان يحق للابن أن يمتلك الأموال التي يحصل عليها من وظيفته، كما أنشأت هذه التعديلات نظام الحوزة الخارجية، وبمقتضاها: يحق للابن أن يمتلك الأموال التي تؤول إليه عن طريق أبيه، كالأموال التي تؤول إليه عن طريق أمه، أو أصولها، وتمثل هذا الحق في ملكية الرقبة، أما ملكية الانتفاع بها فقد كان للأب طوال حياته، وعند وفاته تؤول هذه المنفعة للابن مالك الرقبة.

٣ - الرقيق:

اعترف القانون المصري للعبد بنوع من الشخصية القانونية، فله ذمة مالية مستقلة عن ذمة سيده، فله أن يمتلك، وأن يتصرف بالتصرفات القانونية لحسابه، كما كان للعبد حق الزواج من حرة أو من أمة، كما كانت له أسرته، بعكس ما كان عليه الحال -أولًا- في القانون الروماني، فلم يعترف للعبد بأي شخصية قانونية، أو بأي حق من الحقوق المالية، أو الاجتماعية، فلم يكن للعبد ملكية خاصة، كما لم يكن له أن يعقد عقد زواج

بنفسه، بل كان سيده هو كل شيء بالنسبة له، يتصرف في شخصه وماله حسب رغبته وهو اه^(١).

وما لبث الأمر أن تغير، فقد تأثر القانون الروماني بالقانون المصري، وبالفلسفة الإغريقية، التي وصلت روما عن طريق مذاهب الفلسفة الرواقية، كما كان للمسيحية دور في هذا المجال، فقد اتجه القانون الروماني صوب التغيير، فاعترفوا للعبيد ببعض الاستقلال المالي، وبالحق في تكوين أسرة، وأعطى له الحق في إجراء بعض التصرفات القانونية.

كما تأثر الرومان بالمصريين في تسهيل إجراءات العتق، فقد سلكوا الطرق السهلة الميسرة التي يسلكها المصريون في العتق، وتخلوا عن طرقهم المعقدة، وأصبح للعبد تحرير نفسه عن طريق دفع فدية يتفق عليها مع مالكه، كما حل نظام العتق أما الموثق محل الإجراءات المعقدة التي كانوا يسلكونها.

(١) مذكرات في تاريخ القانون، د. محمد الشقنقيري، ص: ٣٩٢.

المبحث الثاني نظام الأسرة

الزواج:

عرف المصريون نظام تعدد الزوجات، فكان يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، وبقي هذا الحق في العصر الروماني -أيضاً- من الناحية القانونية، وإن كان واقعاً أصبح نادر الوقوع؛ نظراً لما جرت عليه العادة من تضمين عقد الزواج شروطاً تقيد حق الرجل في الزواج من زوجة ثانية، ثم جاءت الدساتير الرومانية لتحرم نظام تعدد الزوجات، في وقت اختفت فيه هذه العادة عملاً.

كما عرف المصريون الزواج من المحارم، وقد بقيت هذه العادة في العهد الروماني، حتى بعد صدور الدساتير الرومانية التي حرمت هذه العادة، بل واستمرت حتى بعد انتشار المسيحية في مصر، حيث إن العادة لم تُلغ صراحة إلا بمقتضى الدستور الصادر من الإمبراطور "زينون" عام ٤٧٥^(١).

وكان الاتفاق على الزواج يتم غالباً ما بين طالب الزواج ووالد الفتاة، فكان للوالد حق تزويج ابنته دون الحصول على موافقتها، كما كان للأم حق تزويج بنتها، كما كانت البنت تتولى تزويج نفسها أحياناً.

أما بالنسبة للولد فكان الأمر غير ذلك، فإذا تم الاتفاق عن طريق غيره؛ فلا بد -لصحة الزواج- من موافقته^(٢).

واجبات الزوجين:

كانت الزوجة تتلتزم بالإخلاص لزوجها، وإذا أخلّت بهذا الالتزام فإنها تتعرض لجزاء جنائي، فضلاً عن تطبيق ما يكون قد نص عليه العقد في مثل هذه الحالة، كحق الزوج في الاستيلاء على بائنة الزوجة عند خيانتها.

(١) د. محمود السقا، في تاريخ القانون المصري، ص: ٣١٣.

(٢) د. محمود زناقي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٣٨٤ - ٣٨٥.

كان يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته، واستمرت عادة تضمين عقد الزواج النص على واجب الزوج في الإنفاق على زوجته، كما كان الحال بالنسبة للعصر البطلمي، رغم أن الأباطرة حرموا على الأزواج أن يتعهدوا لزوجاتهم بالنفقة السنوية.

الطلاق:

كان يجوز للزوج المصري والإغريقي حل عقد النكاح بالطلاق دون أسباب، فلم تكن هناك قيود قانونية في هذا الشأن، ومع هذا فقد كانت هناك قيود اتفاق تقيد حق الزوج في إيقاع الطلاق تُضمّن عقد الزواج، كما كان المطلق يتحمل التزامات مالية، وكان هذا الحق للزوج والزوجة أيضًا، استمر الوضع كذلك حتى العصر الروماني.

أما بالنسبة للقانون الروماني فقبل أن تصبح المسيحية هي الدين الرسمي للدولة؛ كان يعطي للزوجين الحق في إنهاء الزواج بالطلاق، وبدون أسباب، بل واعتبر هذا الحق يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فأى قيد يرد على هذا الحق يعتبر باطلاً، وقد أثر القانون الروماني في هذا الشأن، حيث اختفت من عقود الزواج الشروط التي تقيد حق الطرفين في إيقاع الطلاق.

أما بعد أن أصبحت المسيحية هي الديانة الرسمية؛ فقد قيّد الأباطرة الرومان حق الطلاق، ومن ثم فقد وضعوا أسباباً معينة يجوز -عند تحقيقها- إيقاع الطلاق، ويفقد الطرف المتسبب في الطلاق حقوقه قبل الآخر.

كما كان يجوز إيقاع الطلاق بدون سبب، لكن الأباطرة المسيحيين حاربوا هذا، ووضعوا له جزاءات متعددة، كما كان الطلاق بالاتفاق بين الزوجين جائزاً.

وفاة أحد الزوجين:

وكما كانت عقدة الزواج تتحل بالطلاق؛ كانت -أيضاً- تتحل بوفاة أحد الزوجين، وإذا توفي أحد الزوجين كان للطرف الباقي على قيد الحياة حق عقد زواج جديد، وإذا توفي الزوج وكانت الزوجة على قيد الحياة؛ يكون لها حق استرداد بائنتها، واستمر الوضع كذلك في العصر الروماني، وجرت العادة -في هذا العصر والعصر الذي سبقه- على تقرير رهن عام على أموال الزوج لصالح الزوجة، وبمقتضاه: تستوفي الزوجة قيمة بائنتها عند اللزوم.

وكان للطرف الباقي على قيد الحياة حق الولاية أو الوصاية على الأبناء القُصّر، فيجوز للأب أن يعين زوجته وصية على أولاده القُصّر بعد وفاته، هذا بالنسبة للقانون المصري.

أما بالنسبة للقانون الروماني فقد قلنا إن المرأة خضعت لنظام الوصاية الدائمة، وحرمت من أن تكون وصية على أبنائها؛ إذ إن الرومان يرون أن الوصاية خاصة بالرجال، لكن لم يلبث الأمر أن تغير، وتأثر القانون الروماني بالقانون المصري، فاعترف للأُم بهذا الحق.

نظام الإرث:

كان الميراث يؤول إلى أولاد الميت (بنين وبنات) فإن لم يوجد كان يؤول إلى الأب، فإن لم يوجد آلت التركة إلى الإخوة، وعند عدم وجود إخوة للمتوفى تؤول التركة إلى أولادهم.

وكان الميراث يعني انتقال ذمة الميت -بكل حقوقها والتزاماتها- إلى الوارث، لكن الوارث لا يلتزم من ديون الميت إلا بقدر ما آل إليه من حقوق. وكان يجوز للوارث أن يتنازل عن حقه في التركة بعد وفاة الموروث، بل وفي حال حياته. وهنا أثر القانون المصري في القانون الروماني الذي بمقتضاه يتحمل الوارث كل ديون التركة حتى لو كانت أكبر مما آل إليه من التركة، ثم ما لبث الأمر أن تغير، فأصبح الوارث لا يسأل عن ديون التركة إلا بقدر ما آل إليه منها.

نظام الوصية:

عرف المصريون نظام الوصية في وقت مبكر من تاريخهم، فقد كانوا يسلكون نظام الوصية لإعطاء ميزة للابن الأكبر، قبل ظهور امتياز الابن الأكبر، وهناك من الشواهد ما يدل على وجود هذا النظام في ظل القانون الفرعوني والقانون البطلمي، ومن ثم فلا محل للقول بأن القانون المصري عرف الوصية عن طريق القانون الروماني وتأثر به^(١).

(١) د. محمود سلام زياتي، في تاريخ القانون المصري، ص: ٤٠ وما بعدها.

وكان الموصي حرًا في وصيته، فقد يوصي بجزء من ماله أو بماله كله، يوصي للوارث أو لغير الوارث، وهذه الحرية كان يتمتع بها الموصي في العصرين (الفرعوني والبطلمي)، ولم تقيد -أيضًا- في العصر الروماني قبل صدور مرسوم "كراكلا".

ويلاحظ أن الحرية -أيضًا- لم تكن مطلقة، بل يجوز أن تقيد بمقتضى اتفاق يحدد مصير أموال الزوجين بعد الوفاة.

وكان يشترط -لصحة الوصية في العصر الروماني- أن تكون مكتوبة، كما كان يشترط لها نفس الشرط في العصرين الفرعوني والبطلمي، يستوي أن يكتبها الموصي بنفسه أو مستعينًا بغيره، على أن يذكر فيها أسماء الشهود، وتوقيعاتهم، فضلًا عن توقيع الموصي.

المبحث الثالث

نظام الملكية

استمرت الملكية على الصور التي كانت عليها في العصر البطلمي قائمة في بداية العصر الروماني، مع التغيير الذي اقتضته الأوضاع الجديدة. ويمكن حصر صور الملكية في العصر الروماني فيما يلي:

١- أراضي الدولة:

بعد استيلاء الجيش الروماني على مصر؛ أصبحت البلاد جزءًا من أملاك الشعب الروماني، وللامبراطور حق السيادة على هذه البلاد، وإلى جانب حق السيادة هذا كانت الدولة تملك أراض خاصة بها، وتشمل هذه الأراضي: الأراضي الملكية التي كان يملكها الملوك البطالمة، إلى جانب الأراضي المصادرة، وهي الأراضي التي كانت ملكًا لأفراد ثم صادرتها الدولة لسبب ما، إلى جانب الأراضي الجديدة، وهي أراضي جديدة لم تكن على ضفاف النيل؛ نتيجة تراكم الطمي عليها.

وتستغل هذه الأرض عن طريق إعطائها للفلاحين مزارعة، وكان هؤلاء الفلاحون يسمون بالمزارعين الملكيين، وكانوا يرتبطون بالأرض، ويرث الابن عمل أبيه، كما كانت هذه الأراضي تستغل -أحيانًا- عن طريق تأجيرها بالمزاد، حيث تعطى الأرض لمن يدفع مقابلًا أكبر من المال، وإذا لم يتقدم أحد لاستئجارها فإن الدولة تعهد إلى المزارعين الملكيين، أو إلى سكان القرى المجاورة لهذه الأرض، أو إلزام أصحاب الملكيات الخاصة المجاورة للأرض؛ بزراعتها رغمًا عنهم.

٢- أراضي الإمبراطور:

ملك أباطرة الرومان أراض في مصر ملكية خاصة بهم، متميزة عن الأراضي التي منحها ملوك البطالمية لكبار الشخصيات في الدولة. واستغلت هذه الأراضي عن طريق إدارة خاصة، وأحيانًا كانت تتبع الأساليب المتبعة في استغلال أراضي الدولة.

٣- أراضي المعابد والكنائس:

كانت المعابد تملك أراض واسعة في العصر البطلمي، ولما جاء العصر
الروماني، وأرادوا تجريد الكهنة من نفوذهم؛ وجدوا بغيتهم في سلب الكهنة حق
الإشراف على أراضي المعابد، وبذلك يكون الرومان قد سلبوا ملكية المعابد
وضموها إلى أراضي الدولة، واكتفوا بالإتفاق على المعابد من نتاج هذه
الأراضي، عن طريق موظف مدني، ورغم ذلك ظلت الأراضي تسمى بأرض
المعابد.

وفي بعض الحالات كانت تعطى بعض الأراضي للكهنة؛ لاستغلالها، بحيث
يدفع الكاهن الإتاوة المفروضة على الأرض.

ثم بعد أن انتشرت المسيحية بمصر، وكثرت الكنائس والأديرة؛ صارت
للكنائس والأديرة ممتلكات خاصة، فكان بطريرك الإسكندرية يملك أراض
شاسعة في الإسكندرية وغيرها، وقد آلت ملكية هذه الأراضي للكنائس عن
طريق الهبات من الأفراد ومن الأباطرة.

وكانت هذه الأراضي تُدار عن طريق تأجيرها بواسطة المدير المالي الذي
يتبع البطريركية.

٤- الأراضي المملوكة ملكية فردية:

عرفت مصر نظام الملكية الفردية منذ العصر الفرعوني، واستمر هذه الملكية
إبان العصر البطلمي، وإن كانوا قد عملوا على التضييق من نطاقها، وتوسيع
نطاق ملكية الدولة؛ إلا أنها -مع ذلك- ظلت موجودة في ذلك العصر. لكن
الأمر اختلف في العصر الروماني؛ إذ سعى الأباطرة في التوسع في نشر
الملكية الفردية؛ اعتقادًا منهم أن ذلك يزيد من إنتاج الأرض؛ مما يؤدي إلى
زيادة إيرادات الدولة، وشجع الأباطرة الملكية الفردية في صورة متعددة، مما
أدى إلى اختفاء الملكيات الصغيرة، ونشوء الملكيات الكبيرة، وتشجع أثرياء
الإسكندرية، واستثمروا أموالهم في شراء الأراضي وزراعتها، مما مكنهم من
حياسة أراض شاسعة.

أثر القانون المصري في القانون الروماني:

لم يؤثر القانون المصري في القانون الروماني بالنسبة لنظام الملكية؛ إلا أثرًا ضعيفًا، يتمثل في نقل القانون الروماني لنظام السجل العيني، وبالتالي أصبحت الملكية لا تنتقل إلا بعد إشهار التصرف الناقل للملكية العقارية في السجل الخاص بذلك^(١).

أثر القانون الروماني في القانون المصري:

أثر القانون الروماني في القانون المصري بالنسبة لنظام الملكية في مواضع:

أولها: التوسع في الملكية الفردية.

أشرنا -حالا- إلى أن أباطرة الرومان شجعوا الملكية الفردية، ووضح ذلك في التعديل الذي أخذ به الإمبراطور "أغسطس" فيما يتعلق بالإقطاعات العسكرية، التي كان البطالمة يقطعونها لرجال الجيش والشرطة، فضم أغسطس جزءًا من أراضي الإقطاعات إلى ممتلكاته الخاصة، وترك الباقي في أيدي المنتفعين، ولم يقتصر حقهم على الانتفاع بالأرض كما هو الحال عند البطالمة، بل أصبحوا يملكون الرقبة أيضًا، وأصبحت هذه الملكية ملكية تامة، تعطي لصاحبها حق الانتفاع والتصرف.

كما عمل الأباطرة على بيع أملاكهم وأملاك الدولة بأسعار زهيدة ورمزية، بل إن الإمبراطور أغسطس اعتاد أن يمنح جنوده إقطاعات عسكرية على سبيل الملكية^(٢).

وتختلف هذه الملكية -في بعض النواحي- عن الملكية المعروفة في القانون الروماني، والتي كانت تسمى "الملكية الرومانية"؛ ذلك أن هذه الملكية تنتقل عن طريق نقل الملكية المقررة في قانون الشعوب، ولا تسري عليها الطرق المقررة في القانون المدني الروماني، وتحميها دعوى أخرى تختلف عن دعوى الاسترداد، التي تحمي الملكية الرومانية، وتخضع -أيضًا- للضريبة العقارية، وترجع هذه التفرقة إلى أن أراضي الولايات تعتبر -نظرًا- ملكًا للشعب الروماني، لكنها -في الواقع- ملكًا لحائزها، ينتفع ويتصرف، فحق حيازة هذه الأرض يساوي حق امتلاكها.

(١) د. صوفي أبو طالب، في مبادئ تاريخ القانون، ص: ٥٨٤.

(٢) د. صوفي أبو طالب، في مبادئ القانون، ص: ٥٨٤.

ثانيهما: انتقال حق الملكية.

كانت التصرفات الناقلة في القانون المصري تتم في تصرفين مستقلين، الأول: ينقل الملكية، والثاني: ينقل الحيازة. وقد تأثر القانون المصري بالقانون الروماني فأصبحت التصرفات الناقلة للملكية تتم في تصرف واحد ينقل الملكية والحيازة أيضًا. كما تأثر القانون المصري بالقانون الروماني في إثبات التصرف القانوني؛ حيث كانت تُشترط الكتابة لإثباته، لكن في العصر الروماني صدر دستور من الإمبراطور "الإسكندر سيفيروس" عام ٢٢٢ أجاز فيه إثبات انتقال الملكية والحيازة -في حالة عدم وجود الكتابة- بكافة الطرق.

ثالثها: نظام التقادم.

أخذ القانون المصري من القانون الروماني نظام التملك بمضي المدة، فقد أصدر الأباطرة عدة دساتير لتنظيم التقادم، منها: فتوى الإمبراطور "سبتيموس" عام ١٩٩ بشأن التقادم الطويل، الذي يحمي حائز الأرض في مواجهة مالكةا، ودستور الإمبراطور "جورديان" الذي اشترط حسن النية إلى جانب المدة الطويلة، ودستور "تيودور الثاني" بشأن التقادم الطويل جدًا.

الفصل الرابع

نظام القضاء

نتحدث في هذا الفصل عن مصادر القانون -في العصر الروماني- في المبحث الأول، ثم عن نظام القضاء -في العصر الروماني- في المبحث الثاني.

المبحث الأول

مصادر القانون في العصر الروماني

كان الشعب في مصر أيام الرومان عبارة عن خليط من البشر، غالبية من المصريين (سكان البلد الأصليين)، إلى جانب أعداد من الرومان والإغريق واليهود. وقد سار الرومان على نهج البطالمة، فسمحوا لأفراد كل طائفة بتطبيق قانونهم، واستمر الأمر كذلك حتى صدر قانون الإمبراطور "كراكلا"، الذي منح الجنسية الرومانية لجميع الأحرار من سكان الإمبراطورية، فاعتبر هذا الدستور المصريين والإغريق واليهود مواطنين رومانيين، ومن ثم طبق القانون الروماني على الجميع.

وعلى هذا: فالفترة التي سبقت قانون "كراكلا" في العصر الروماني؛ كانت فترة تعدد قوانين، ومن ثم كانت مصادر القانون -في هذه الفترة- عبارة عن شرائع القوميات المختلفة والتشريع والقضاء^(١).

(أ) شرائع القوميات المختلفة:

طبق الرومان على المصريين قانونهم، واستمر إغريق المدن الإغريقية يطبقون قانونهم، كما كان اليهود يطبقون شريعتهم، أما الرومان فقد كانوا يخضعون للقانون الروماني، واستمر الحال كذلك إلى أن صدر قانون "كراكلا" فكان طبيعياً أن يطبق على جميع السكان القانون الروماني، ولكن عملاً لم يحدث ذلك، واستمر تطبيق بعض النظم والأعراف المصرية حتى بعد صدور دستور "كراكلا"^(٢).

(١) د. محمود سلام زناقي، في تاريخ القانون، ص: ٣٥٨.

(٢) د. محمد الشقنقيري، في تاريخ القانون المصري، ص: ٢٤٧. ود. صوفي أبو طالب، في مبادئ تاريخ القانون، ص:

(ب) التشريع:

كانت سلطة التشريع بيد الإمبراطور، ويمارسها عن طريق إصدار مراسيم موجهة إلى الحكام والولاة، سواء أكانت المراسيم عامة أم خاصة بولاية معينة، وقد أصدر الأباطرة الرومان مراسيم في مجال القانون العام، كالمراسيم الخاصة بالضرائب والنظم الإدارية، ومراسيم في مجال القانون الخاص، كالمراسيم الخاصة بتحريم الزواج من الأقارب.

(ج) القضاء:

كان للإمبراطور سلطة قضائية، فكان يفصل فيما يعرض عليه من قضايا، باعتباره الجهة القضائية العليا في الإمبراطورية الرومانية، وكانت الأحكام التي يصدرها تعتبر بالنسبة للقضاة سابقة قضائية يطبقونها على أي نزاع مماثل، وإن لم يكونوا ملزمين بذلك قانونًا.

المبحث الثاني السلطة القضائية

ألغى الرومان المحاكم المصرية والإغريقية، ونظموا القضاء على أساس روماني، بالرغم من تعدد الجنسيات، وتعدد القوانين المطبقة في البلاد، وأهم ما يميز هذا التنظيم هو الاعتراف باختصاص قضائي لبعض الموظفين الإداريين، كالوالي وكبار الموظفين.

الاختصاص القضائي للوالي:

كان للوالي -في مصر- اختصاص قضائي، فكان يعتبر القاضي الأعلى في البلاد، ورئيس السلطة القضائية، وكان يختص بالدعوى المدنية والجنائية، كما كان لأي شخص الحق في أن يرسل شكواه للوالي متى اعتدى أحد على حقه.

وكان الوالي يباشر اختصاصه القضائي بنفسه؛ باعتباره جهة قضاء استئنافية، كما كانت المحاكم تحيل إليه بعض القضايا المهمة، وكان الوالي يرأس محكمة الإسكندرية، ويقوم بجولة كل عام ليباشر هذه السلطة؛ حيث يعقد جلسات في بلاد معينة، وكثيراً ما كان الوالي يستعين بنوابه في مباشرة هذه الجلسات، وخصوصاً: النائب القضائي.

الاختصاص القضائي لكبار الموظفين:

كان لبعض كبار الموظفين اختصاص قضائي كالحاكم القضائي، ويرى بعض الفقهاء أن مهمته لم تقتصر على مساعدة الوالي في مباشرة سلطته القضائية، ويبدو أنه كان يختص بتعيين الأوصياء ومحاسبتهم.

الباب الرابع

القانون المصري في ظل العصر الإسلامي^(١)

تمهيد:

من المعلوم أن الفتح الإسلامي لمصر -على يد عمرو بن العاص سنة ٦٤١م- قد استتبع تطبيق الشريعة الإسلامية، كقانون ملزم على كافة المنازعات والأقضية. وظل الحال على هذا النحو حتى كان عهد محمد علي، الذي بدأ في اقتباس بعض أحكام القانون الفرنسي، حتى أتى اليوم الذي انحسر فيه تطبيق الشريعة الإسلامية، ولم يعد لها من سلطان إلا في مجال الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق....إلخ.

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الأولى تقاسمت القوانين الأجنبية البلاد العربية، وهي: القانون اللاتيني، والقانون الأنجلوسكسوني، ثم القانون الإسلامي ممثلًا في الشريعة الإسلامية التي ضاق مجال تطبيقها حتى اقتصر على الأحوال الشخصية، وذلك في جميع البلاد، ومنها مصر. وإن ظلت الأحكام الإسلامية تطبق تطبيقًا كاملاً على مختلف أوجه النشاط البشري في السعودية واليمن وبعض أقطار الجزيرة العربية التي بقيت محافظة على التراث الإسلامي.

وكانت مصر من البلاد التي خضعت للقانون اللاتيني، متمثلًا في القانون الفرنسي، حيث ترجمت مجموعات هذا القانون، سواء ما تعلق منها بالمجال المدني أو الجنائي أو التجاري.....إلخ.

وها نحن الآن نرى الصحوّة الإسلامية -على امتداد العالم الإسلامي- تطالب بالعودة إلى تطبيق شريعة الله عز وجل، حتى أصبحت هذه الشريعة تمثل -دستوريًا- المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.

لكن، ما الأسباب التي أدت إلى العدول عن تطبيق الشريعة الإسلامية طيلة هذه الفترة من الزمن؟ ثم ما الأسباب التي حدت بنا إلى المناداة بالعودة إلى تطبيق شريعة الله عز وجل؟

(١) د. عبد السميع أبو الخير، الوجيز في تاريخ القانون، ص: ٣٠٧ وما بعدها.

أولاً: أسباب العدول عن تطبيق الشريعة الإسلامية.

يمكن القول بأن هذ العدول كان نتيجة لأسباب كثيرة، منها:

١-ازدياد النفوذ الأجنبي في مصر، متمثلاً في الاحتلال الفرنسي، ثم الاحتلال البريطاني، وكان الاستعمار الأول أسبق في فرض ثقافته القانونية على مصر.

فضلاً عما تركه هذا الاحتلال من ذيول بشرية وثقافية أولعت بتقليد الأجانب، والأخذ عنهم، والرجوع إلى فقههم قبل الرجوع إلى أحكام الشريعة الغراء.

٢-الحرب النفسية التي شنتها القوى المعادية للإسلام على الشريعة الإسلامية وعلمائها، وكان من أبرز مظاهر هذه الحرب: اتهام الشريعة وعلمائها بالجمود والتخلف عن روح العصر، وتضييق الخناق أمام خريجي الأزهر، والعمل على انسلاخ المجتمع المصري من شريعته الخالدة.

٣- انتشار الدراسات القانونية الوضعية، وضمان مستقبل دارسيتها، في الوقت الذي تُقلّص فيه دور الأحكام الشريعة إلا في مسائل الأسرة، فضلاً عن المستقبل الغامض الذي ينتظر دارسيتها.

٤-التهاون في الالتزام بأحكام الشرع الشريف، وتشجيع قيام المصالح الاقتصادية التي تقوم على الربا والغرر، مما أدى إلى تكوين عادات وتقاليد أبت الخضوع لشرع الله تعالى.

٥-ولا يجب أن ننسى: التعصب المذهبي -من جان بعض العلماء- لمذهب معين دون غيره، رغم أنهم كلهم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ملتمس.

ثانياً: أسباب العودة إلى شريعة الله عز وجل.

يمكن القول بأن هذه الأسباب تنحصر في زوال العوامل التي أدت إلى استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية، ومنها:

١- زوال النفوذ الأجنبي، وظهور الوجه الإسلامي للشخصية المصرية العربية، بعد الاستقلال والإحساس -تبعاً لذلك- بضرورة العودة إلى الاستقلال الفكري عن طريق الارتباط بتراثنا القانوني، المتمثل في الفقه الإسلامي؛ إذ لا شك أن تطبيق الشريعة الإسلامية إنما يمثل استرداداً لذاتنا العربية والإسلامية، ولا شك أن الشريعة الإسلامية جزء من هذه الذات.

٢- انتشار الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية:

والإحساس بأهميتها، مما أدى إلى ارتفاع صوت شريعة الإسلام حالياً، حتى عند غير المسلمين من الدول الأجنبية.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك:

المؤتمرات العلمية العالمية، كمؤتمر "لاهاي" سنة ١٩٣٨م، وهو المؤتمر الذي اشترك فيه عدد من علماء الأزهر الشريف، حيث تقدموا بأبحاث تبرز سمو الشريعة الإسلامية العميقة، مما حدا ببعض أعضاء المؤتمر إلى الإعراب عن تقديرهم للشريعة الإسلامية.

أيضاً: مؤتمر المحامين الدولي بـ "لاهاي" سنة ١٩٨٤م، وهو الذي أوصى بأن تتبنى جمعية المحامين الدولية الدراسة المقارنة للشريعة الإسلامية. وكذلك مؤتمر القانون المقارن، الذي عقد في لندن سنة ١٩٥٠م، والذي اعترف بالشريعة الإسلامية كدعامة هامة من دعائم القانون المقارن.

كما عقدت في العالم الإسلامي عدة مؤتمرات -وما زالت- لمناقشة دراسة وتطبيق الشريعة الإسلامية، وكان لهذه المؤتمرات العلمية أثرها على كثير من دساتير العالم الإسلامي، حيث نصت على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً لتشريعاتها.

٣- الاهتمام بالدراسات الشرعية المقارنة:

ومن الوسائل التي ساعدة على الدعوة إلى العودة إلى أحضان الشريعة الإسلامية: تلك الدراسات الفقهية المقارنة للفقه الإسلامي، سواء بالمقارنة بين مذاهب أو بالمقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية.

إذ إن الهدف من هذه المقارنات: معرفة مدى موافقة أو مخالفة هذه القوانين الوضعية لأحكام الشريعة الإسلامية، والبحث عن النظام القانوني الذي يتفق مع النظام

الشرعي، وإبراز الفن التشريعي للفقهاء الإسلامي، وهذا هو الهدف العزيز للدراسات المقارنة، في مثل كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

٤ - الرغبة في وحدة الأمة العربية والإسلامية:

من المعلوم أن خضوع العالم الإسلامي لثقافات متعددة، وفي مجال الفكر الديني بالذات؛ قد استتبع تباعد الشقة بين دوله، خاصة تلك الدول التي استحدثت ثقافتها القانونية من نظم متباينة.

إذ نرى بعض القوانين في الدول الإسلامية مستمد من القانون الفرنسي، وبعضها من القانون الإنجليزي، وبعضها يعيش على النهج السوفيتي، أو الأمريكي.

ولقد استتبع ذلك تفتيت الكيان الفكري للمجتمع الإسلامي، وليس ثمة وسيلة إلى وحدة الأمة كتلك التي تنهض على الوحدة الثقافية، خاصة ما يتعلق بالجانب القانوني، ولن يكون ذلك إلا بتطبيق شرع الله عز وجل على مستوى الأمة بأسرها.

ولا يسوغ القول بأن وحدة المصالح أو الآمال أو اللغة؛ تمثل أساساً لصالح وحدة الأمة؛ إذ إن هذه العوامل تمثل عاملاً مساعداً فقط على مستوى تلك الوحدة، لكنها - بغير الوحدة القانونية - تكون مهددة بالزوال.

إذ إن الوحدة القانونية هي السياج الذي يحمي اللغة والدين، وهي الدرع الذي يحمي الأمة من أن تكون ميداناً لصراع المبادئ الدستورية من الشرق أو الغرب، فضلاً على أن بقاء الثقافة الفكرية الأجنبية على أرض مسلمة إنما تمثل رمزاً للتبعية.

وليس ثمة شك في أن كل قانون أجنبي إنما هو كائن غريب على جسم المجتمع الإسلامي، ولا استقرار للغريب إلا في بلده^(١).

(١) انظر في هذا الموضوع: د. صوفي أبو طالب في كتابه: تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم العربي، ط: ١٩٧١م، ص: ٤ - ١٥. ود. عبد الناصر العطار في بحثه: تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم العربي، ط: ١١، ص: ٣١ - ٤٠. الأستاذ أبو علي المرودي، في نظرية الإسلام وفدية في السياسة والقانون والدستور، ترجمة: محمد عامر الحداد، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٦٩م، ص: ١٣٧ - ١٣٩. ود. عبد الحميد متولي في كتابه: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور، ط: ١٩٧٥م، ص: ٢٩٧.

خصائص التشريع الإسلامي:

تتفرد شريعة الإسلام بجملة من الخصائص التي تتميز بها عن كل تشريع عداها، وبديهي أننا لا نقصد في هذه الجملة استقصاء خصائص التشريع الإسلامي، لكننا قد نشير إلى أبرزها عن المجال القانوني.

تلك الخصائص تتلخص فيما يلي:

أولاً: ربانية التشريع الإسلامي.

لا شك أن أولى الخصائص التي ينفرد بها التشريع هي كونه ربانيًا؛ إذ من المعلوم -بيقين- أن الشريعة الإسلامية هي من عند الله تعالى، أما القوانين الوضعية فهي من صنع البشر، وكلاهما يتمثل فيه -بجلاء- صفات صانعه. ومن هنا توصف الشريعة الإسلامية بأنها شريعة ربانية؛ لأن مصدرها إنما هو وحي من عند الله تعالى إلى خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولذا فإن منهجها في التشريع لم يأت لإرادة فرد، أو إرادة طبقة، أو إرادة حزب، إنما جاء بإرادة الله تعالى، وجعل الذي أراد الهدى والنور والرحمة للإنسانية كلها، ولقد صدق الله العظيم إذ يقول: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} ^(١). ومن ثم فإن التشريعات التي شرعها الله تبارك وتعالى لضبط الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والدولية؛ إنما هي تشريعات ربانية في مبادئها وأسسها، أراد الله عز وجل بها سير القافلة البشرية على أعدل المبادئ، بعيدًا عن قصور البشر وأهواءهم.

وبهذا تقرر في الأصول الإسلامية أن المشرع الوحيد إنما هو الله تعالى، فهو الذي يأمر وينهى ويحل ويحرم، وما دام الأمر كذلك فليس لأحد غير رب العالمين حق التشريع إلا بمقتضى إذن منه سبحانه وتعالى.

(١) سورة يونس، الآية: ٧٥.

ولقد كان لربانية الشريعة الإسلامية آثارها البعيدة، ومنها:

أ- براءة التشريع الإسلامي وعصمته من التناقض والاختلاف.

بخلاف التشريعات الوضعية التي تعاني من التناقض؛ وذلك بسبب طبيعة واضعها التي تختلف وتتناقض من عصر إلى عصر، ومن شعب إلى شعب، بل ومن جماعة إلى جماعة، وذلك بحسب تأثيرهم بعوامل الزمان والمكان والأوضاع والأحوال.

ب- براءة التشريع الإسلامي من التحيز والهوى.

لأنه نظام وضعه رب الناس لكل الناس، وضعه من لا يتحيز لجنس ولا للون، ولا يتأثر بالزمان ولا المكان، وضعه من لا تحكمه الأهواء ولا النزاعات.

ج- وفضلا عن ذلك: فإن الخضوع لشرع الله تعالى يعني كمال العبودية لله رب العالمين؛ إذ إن أخطر أنواع العبودية هو العبودية لغير الله، هو خضوع الإنسان لإنسان مثله، يحل له ما يشاء وكيف يشاء، ويحرم عليه ما يشاء وكيف يشاء.

د- وثمة نتيجة أخرى: تتمثل في كون الخضوع لهذا التشريع إنما يكون قائماً على الانقياد والطاعة والتقديس، وانطلاقاً من الإيمان المطلق بأمر الله عز وجل، أحكم على كل شيء شرعه، فلا تجد لشرع الرحمن من تفاوت، فتبارك الله أحكم الحاكمين! وذلك يستتبع -بالضرورة- حسن القبول والمصارعة إلى التنفيذ.

ثانياً: عمومية التشريع الإسلامي.

ويقصد بخاصية العموم هنا: العموم الزماني والعموم المكاني والعموم التشريعي.

أما العموم الزماني:

فيعني: أن شريعة الإسلام غير محددة بزمان معين؛ إذ إنها الشريعة الخالدة، التي قدّر الله -عز وجل- بقاءها حتى تقوم الساعة؛ إذ ليس بعد الإسلام شريعة، ولا بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- نبي ولا رسول.

أما عن العموم المكاني:

فيعني: أن شريعة الإسلام غير محددة بمكان معين، ولا أمة بعينها؛ فهي رسالة العامة التي تخاطب كل الأمم والأجناس، إذ هي هداية رب العالمين، ولقد صدق الله إذ

يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} (١).
وقال: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} (٢).

وأما عن العموم التشريعي:

فيعني: أن شريعة الإسلام تنظم حياة الإنسان في جميع مجالاته، سواء ما تعلق منها بحياة الفرد أو بحياة المجتمع.

إذ نجد أن شريعة الله وقد شرعت للفرد فيما يتعلق بصلاته بربه عن طريق العبادات، ثم شرعت للفرد في مجال سلوكه الخاص والعام، وحينما حددت الحلال منه والحرام.

ثم شرعت للأسرة فيما يتعلق من زواج وطلاق ونفقات ورضاع وولاية على النفس والمال، وهو ما يسمى الآن بالأحوال الشخصية أو أحكام الأسرة.
في شرعت للمجتمع فيما يخص علاقاته المدنية والتجارية.
ثم سمت تلك التشريعات بما سنته من عقوبات مقدرة، كالحدود والقصاص، أو بما أوكلت تقديره لأهل الشأن في ذلك كالتعازير.

وهذا هو ما يسمى بالتشريع الجنائي أو قانون العقوبات.
ثم نجد شريعة الله وقد شرعت مبادئ عامة لتنظيم علاقة الحكومة بالمحكومين، وعلاقة المحكومين بالحكام، وذلك هو ما يعرف بالقانون الدستوري.
ثم شرعت -أخيرًا- ما ينظم العلاقة الدولية في السلام والحرب بين المسلمين وغيرهم، وهو ما يعرف بالقانون الدولي.

وفضلاً عن ذلك: فإن شريعة الإسلام قد نفذت بتشريعاتها إلى عمق المشكلات، وبُنيت على المعرفة الكاملة بالنفس الإنسانية وحقيقتها وواقعها؛ لأنها من صنع خالق البشر. {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (٣).

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٨.

(٢) سورة الفرقان، الآية: ١.

(٣) سورة الملك، الآية: ١٤.

ثالثاً: واقعية التشريع الإسلامي.

نعني بالواقعية هنا: أن التشريع الإسلامي يتناسب مع واقع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فهو -سبحانه- لم يحرم شيئاً يحتاج إليه الإنسان في حياته، كما لم يبح شيئاً يضره في الواقع.

وتبدو معالم هذه الواقعية في شتى نواحي التشريع:

ففي محيط التشريعات المتعلقة بالأسرة:

نجد أن الإسلام قد راعى قوة الدوافع الجنسية لدى الإنسان؛ فهو لم يهمل هذه الدوافع، كما أنه لم يطلقها، فشرع الزواج طريقاً إلى إشباع هذه الغريزة، ولم يكن ذلك إلا من خلال واقعية هذا التشريع، وهذه الواقعية -ذاتها- هي التي قضت بإباحة الطلاق عندما يتعذر الوفاق بين الزوجين.

وفي محيط التشريعات الاجتماعية والمدنية:

نجد أن التشريع الإسلامي قد راعى فطرة الإنسان في حبه للتملك، فأقرّ -مثلاً- مبدأ الملكية الفكرية وما يترتب عليها من آثار، لكنه لم ينسَ أمراً آخر، هو مصلحة المجتمع وحقوقه، فقيد التشريع هذا الحق بقيود شتى، وأوجب فيه حقوقاً لله ولعباده، كالزكاة -مثلاً- وغيرها.

وبهذا لم تحرم الشريعة الملكية الفكرية، كما هو الحال في المنهج الشيوعي، ولم يطلقها حتى إن كان تعالى حساب المجتمع، كما هو الحال في المنهج الرأسمالي.

وفي محيط العقوبات:

نجد أن شريعة الله قد عملت بكل قوة على تطهير المجتمع، فلم تكتف بالوازع الخلقي، وإن كانت حريصة على تنميته؛ إذ لا بد من سوط السلطان بجانب صوت القرآن.

ومن هنا كانت الواقعية تقضي بضرورة العقوبات، من: الحدو، والقصاص، والتعازير؛ حتى يحفظ على المجتمع مسيرته وأمنه.

رابعاً: الجمع بين الثبات والمرونة في أحكام الشريعة.

لقد كان من أبرز خصائص التشريع الإسلامي: أنه جمع -في تناسق مبدع- بين ما يجب أن يخلد من أحكام القانون وما ينبغي أن يخضع منها لتغير الزمان

والمكان، ولا شك أن هذا من روائع الإعجاز في هذا التشريع، وآية من آيات خلوده، ولعلنا نلاحظ -في هذا الصدد- أن عنصر الثبات والخلود في الأحكام القانونية الشرعية؛ لا يلحق إلا ما كان منها متعلقًا بشرائع الإسلام القطعية، كالحدود والقصاص والميراث، وكذلك ما كان منها متعلقًا بالمحرمات اليقينية، كقتل النفس والزنا والسرقة ونحو ذلك من النظم القانونية.

ومن ثم فإنه ليس من حق أي فرد أو هيئة أو رئيس أن يلغي أن يعطل شيئًا من هذه الأحكام؛ إذ إنها تمثل كليات الدين، وعليها يقوم أساس المجتمع، ولذلك فإن الثبات والخلود -لمثل هذه الأحكام- إنما يمثل الوحدة الفكرية الدائمة للمجتمع المسلم. فالمصلحة التي تحميها هذه الأحكام -بتشريعاتها- هي للأمة كالجبال للأرض؛ تمسكها أن تنبذ، بل إن الجبال قد تزول وهي لا تزول.

ونلاحظ -كذلك- أن عنصر المرونة في الأحكام القانونية الشرعية لا يلحق إلا بعض الأحكام الجزئية وفروعها العملية، وهي التي قام فيها على العرف الذي كان سائدًا؛ لعدم وجود دليل يحكمها، ولمرونة القاعدة الفقهية التي تحكمها. إذ إن قواعد الشريعة لها لها من المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجات الجماعة مهما طالت الأزمان.

ونلاحظ أخيرًا: أن هناك جانبًا من الأحكام القانونية الشرعية يجمع بين الثبات والمرونة في آن واحد، مثال ذلك: قول الله -جل جلاله- في وصف المجتمع المسلم: {وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} ^(١)، وقوله للرسول صلى الله عليه وسلم: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} ^(٢). ويتمثل الثبات -هنا- في حتمية وجود هذا المبدأ، وهو مبدأ الشورى.

وتتمثل المرونة في عدم تحديد شكل معين لإعمال هذا المبدأ. ومن ثم فإن المؤمنين يستطيعون -في كل عصر- أن ينفذوا ما أمر الله به من الشورى بينهم، بالصورة التي تناسب حالهم وأوضاعهم، دون أن يلتزموا بشكل معين لذلك. وكذلك قول الله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} ^(٣). فلقد أوجب

(١) سورة الشورى، الآية ٣٨.

(٢) سورة آل عمران، الآية ١٥٩.

(٣) سورة النساء، الآية ٥٨.

الحق -تبارك وتعالى- الحكم بالعدل في هذه الآية الكريمة، وهذا مما لا مجال للتساهل فيه، وهذا هو وجه الثبات في مجال الحكم والقضاء.

أما وجه المرونة -في ذلك- فيتمثل في عدم الإلزام بشكل معين للقضاء والتقاضي، وهل يكون القضاء على درجة واحدة أو يكون على درجتين، كما هو الحال في المحاكم الجزئية والكلية مثلاً؟ وهل يسير الأمر في القضاء على أسلوب القاضي الفرد أم على طريقة المحكمة الجماعية؟ وهل يكون هناك محكمة للجنايات وأخرى للمدنيات؟

كل هذا متروك لولي الأمر وأهل الحل والعقد في مثل هذه الأمور. لأن الشارع الأعلى ليس له من قصد إلا إقامة العدل ورفع الظلم، فمتى تحقق ذلك فلا حرج من اتباع الوسائل المباحة التي تناسب الوصول إلى هذه الغاية. **مزاعم المعارضين لتطبيق الشريعة الإسلامية:**

لقد أثار البعض شبهات حول تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وذلك بهدف التشكيك في صلاحيتها، أو إشاعة الخوف من جراء هذا التطبيق.

وفيما يلي عرض لأبرز هذه المزاعم مع تفنيد علمي لها:
أولاً: يرى البعض أن العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يمثل خطراً على المواطنين غير المسلمين؛ إذ كيف يُحكَمون بشريعة لا يؤمنون بها؟ وينتهون -في هذا الصدد- إلى ترديد الزعم بأن هذا التطبيق يمثل اعتداء على حرية العقيدة التي كفل الدستور حمايتها.

ولكي نرى وجه الحق في هذا الزعم؛ لا بد أن نشير -بداية- إلى المبادئ القرآنية التي تحكم علاقة المواطنين المسلمين بغيرهم، ثم نشير -إشارة موجزة- إلى الحقوق التي كفلها الإسلام للمواطنين غير المسلمين، و ضمانات الوفاء بهذه الحقوق، ثم نعود إلى الماضي؛ لنرى طرفاً من التسامح الإسلامي الذي لم تعرف البشرية له نظيراً.

أما عن المبادئ القرآنية التي تحكم علاقة المواطنين المسلمين بغيرهم: فإننا نجد على رأسها ذاك المبدأ الذي حدده الحق -تبارك وتعالى- في قوله: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ^(١).

بل إن هذا الدستور الإلهي يضع -في قائمة نصوصه الخاصة بمعاملة أهل الكتاب- ما يغلق الباب نهائياً أمام ما قد يثير العصبية والبغضاء، وذلك حينما أمرنا بأن لا نجادلهم إلا بالحسنى، قال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَذَا وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ^(٢)﴾.

وذلك فضلاً عما تضمنه القرآن من المبادئ والأحكام التي تؤدي إلى إزالة البغضاء من القلوب، وذلك حينما قرر حل مواكلة أهل الكتاب، والأكل من ذبائحهم، وأباح أن تكون ربة بيته وشريكة حياته وأم أولاده؛ زوجة من هؤلاء؛ إذ يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ^(٣)﴾.

وانطلاقاً من هذه المبادئ قرر الإسلام للمواطنين من هؤلاء عدة حقوق، تتمثل

فيما يلي:

أ - حرية العقيدة:

لئن كان الإسلام يرفض أن تُصادر حرية العقيدة بالنسبة له؛ فإنه يرفض - كذلك - أن تصدر هذه الحرية بالنسبة لغير المسلمين عن طريقه.

إذ إن الإسلام يرفض -رفضاً باتاً- إكراه أحد على اعتناقه، وإن خطته الفذة في هذا الشأن: أن يشرح منهجه، وأن يتلو كتابه، ثم يدعو الناس -بعد هذا- وهم على أتم ما يكون من حرية في الإيمان أو عدم الإيمان.

(١) سورة الممتحنة، الآيتان: ٨، ٩.

(٢) سورة العنكبوت، الآية ٤٦.

(٣) سورة المائدة، الآية ٥.

ومن هنا كانت حرية العقيدة التي لا تجيز إجبار أحد على ترك دينه إلى غيره، والمصدر التشريعي الذي ثبت بهذا الحق هو قول الله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} (١).

ولذلك نجد القرآن الكريم يخاطب سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- بقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا (٢).

وقوله جل شأنه: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ} (٣).

ومن ثم فإن التاريخ لم يعرف شعباً مسلماً حاول إجبار أهل الذمة على الإسلام، بل إن الإسلام صان لأهل الكتاب معابدهم، وراعى شعائرهم.

ب- حماية النفس والمال والعرض:

بعد أن قرر الإسلام هذا المبدأ العالمي في حقوق الإنسان، وهو حرية العقيدة؛ نجده وقد قرر لهم حماية النفس والمال والعرض.

واعتبر الإسلام أي اعتداء على هذه الحقوق إنما يمثل اعتداء على المسلمين جميعاً؛ لأنهم أصبحوا في ذمة المسلمين بعد ذمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وقد حرم الإسلام ظلم المواطن غير المسلم، فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَغِيرَ طَيِّبِ نَفْسٍ؛ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٤).

وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: «مَنْ قَذَفَ نَمِيًّا حَدَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَسِيَّاطٌ مِنْ نَارٍ» (٥).

(١) سورة البقرة، الآية ٢٥٦.

(٢) سورة الإسراء، الآيات من ١٠٤ - ١٠٦.

(٣) سورة الغاشية، الآيتان: ٢١، ٢٢.

(٤) سنن أبي داود، ج: ٢، كتاب: الخراج والإمارة والفیء، حديث: ٣٠٢٥، ص: ٢٣١.

(٥) فيض القدير، ج: ٦، حديث: ٨٩٢١، ص: ١٩٦.

وانطلاقاً من هذه المبادئ صان الإسلام دماء المواطنين غير المسلمين؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من من مسيرة أربعين عاماً»^(١).

كما صان الإسلام أموالهم حتى بلغ من رعايته لحرمة أموال غير المسلمين أنه يحترم ما يعدونه مالا بحسب عقيدتهم، وإن لم يكن كذلك في نظر الإسلام، وما احترام الإسلام لمالية الخمر والخنزير -إذا كان في يد مسيحي- إلا آية صدق على ذلك. ومن نفس هذا المنطق: قرر الإسلام حماية عرض المواطن غير المسلم كحمايته لعرض المسلم، سواء بسواء؛ لأنهم في جوارنا، ولأنهم في حمايتنا، كما أنهم -من قبل- في ذمة الله ورسوله، حتى قال الفقهاء: من اعتدى على غير المسلم -ولو بكلمة سوء أو غيبة- فقد ضيع ذمة الله ورسوله وذمة دين الإسلام.

ج- كفالة العيش:

لقد ضمن الإسلام للمواطنين غير المسلمين -في ظل دولة الإسلام- كفالة العيش الكريم له وللمن يعول؛ تأميناً من عجزه أو شيخوخته أو فقره؛ لأنهم رعية للدولة الإسلامية، والدولة الإسلامية مسؤولة عن كل رعاياها؛ إعمالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»^(٢)، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى شيخاً يهودياً يسأل الناس، فسأل عنه، فعرف أن الحاجة والعجز ألجأه إلى ذلك، فأخذه وذهب به إلى بيت المال، وأمر أن يُفرض له ولأمثاله ما يكفيهم ويُصلح من شأنهم، وقال قولته المأثورة: "ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شاباً ثم نخذله عند الهرم".

د- المساواة القانونية:

لعل من أعظم مظاهر المساواة في الإسلام: تلك المساواة بين المواطنين -المسلمين وغير المسلمين- أما القانون.

(١) صحيح البخاري، ج: ٩، كتاب: الديات، ص: ١٦، وسنن ابن ماجه، ج: ٢، كتاب: الديات، حديث: ٢٦٨٦، ص: ٨٩٦.

(٢) فيض القدير، ج: ٥، حديث: ٦٣٧، ص: ٣٨، صحيح مسلم زاد مسلم، ج: ١، ص: ٣٠٢.

وأشير -هنا- إلى قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع واليه على مصر (عمرو بن العاص) حين ضرب ابن عمرو ابنًا لأحد الأقباط المصريين، متطاولًا عليه بأنه ابن الأكرمين، فما كان من أمير المؤمنين إلا أن استدعى واليه على مصر وأمر القبطي أن يضرب ابن عمرو كما ضربه، ثم قال قولته الشهيرة: "متى استعبدتم الناس وقد خلقتهم أمهاتهم أحرارًا". لقد تأكد المصريون -آنذاك- أن هذه المبادئ التي جاء بها الإسلام ليست حبرًا على ورق، بل هي دين يجب أن يحترم وينفذ، فلا عجب -إذن- أن يقطع الرجل القبطي المصري آلاف الأميال ليطالب بحقه الذي صانه الإسلام.

ثانيًا: يزعم البعض أن تطبيق الشريعة الإسلامية يعد رجعية إلى الوراء. إذ يتساء هؤلاء: كيف نطبق شريعة ظهرت منذ أربعة عشر قرنًا، كانت تحكم مجتمعًا قديمًا جاهلًا مع أننا الآن في أواخر القرن العشرين، بما يحملهم من مشكلات العصر الحديث.

وربما كان لهذا الزعم بريقه الكاذب، الذي يخطف عقول البعض، مع أنه زعم لا يخلو من مغالطة واضحة.

وعلى سبيل المثال: فإن قانوننا المدني الحالي ينتمي -بجذوره التاريخ- إلى قانون نابليون، الذي وضع منذ حوالي قرنين من الزمان، فضلًا عما يتضمنه هذا القانون من قواعد القانون الروماني الذي كان سائدًا قبل شريعة الإسلام. فهل تطبيق هذه القواعد -مع قدمها البالي- هو التطور والتقدم، والعودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية هو التخلف والرجعية؟!

ثم ما هذه الحملة الشعواء على القديم لمجرد أنه كذلك؟ إن العبرة ليست بالقديم أو الجديد، بل العبرة هي بالصالح من هذا القديم أو ذاك الجديد، وإلا فلو أن عالمًا من علماء الطبيعة -مثلًا- حدثنا عن قانون الجاذبية الأرضية، أو غير ذلك من سنن الله الأزلية في كونه؛ هل نقول له -حينئذ- إنك تعيش في الماضي؟ ثم هل الدعوة إلى الحق والعدل والفضيلة يمكن أن تبلى بمرور الزمن؟ فهل مرور ملايين السنين على فضيلة الصدق -مثلًا- يحول الكذب إلى فضيلة والصدق إلى رذيلة؟

ثالثاً: يزعم البعض أن العقوبات التي سنتها شريعة الله عز وجل -للمحافظة على المجتمع وقيمته- هي عقوبات ذات طابع وحشي في تشريعها وتنفيذها. ففي زعمهم: كيف يُرجم إنسان لمجرد أنه زنا؟ وكيف تُقَطع يد إنسان لمجرد أنه سرق؟ وكيف يجلد من أزال عقله بكاسات من الخمر يذفن فيها همومه (كما يدّعون). والحق أن هذا الزعم ظاهره الرحمة وباطنه العذاب؛ إذ كيف يستحق الرحمة من يُدنّس الشرف، أو يروع الأمن، أو يعيث في الأرض فساداً؟ ثم هل يظن هؤلاء أن الرحمة حنان لا عقل له! كلاً، إن الطبيب عندما يُعمل مبضعه في جسم المريض قد يُهشّم العظم أو يمزّق اللحم، لكنه لا يفعل ذلك إلا رحمة بالمريض. ثم أليست المدنية الحديثة -التي يجعلها هؤلاء معياراً للتقدم- هي التي تُقر عقوبة الإعدام لبعض الجرائم؟ فلم تأخذ الشفقة هؤلاء على من تزهق روحه لا أن تُقَطع يده فحسب!

ثم أَلَمْ تطبّق هذه العقوبات ثلاثة عشر قرناً من الزمان؟ ثم ألا تلاحظ معدلات الجريمة في بعض البلاد التي تطبق شرع الله عز وجل! إذن، لم التخوّف من تطبيق شرع الله تعالى؟

رابعاً: يزعم البعض أن تطبيقات الشريعة الإسلامية سوف يجعل من مصر دولة دينية، وعندئذ تتخوّف الدول من التعامل معها.

وهذا الزعم لا أساس له من الصحة على الإطلاق؛ إذ إن هناك كثيراً من الدول التي تقوم على أساس ديني -كدولة الفاتيكان المسيحية، وإسرائيل اليهودية- وكلاهما قائم على أساس عقديّة دينية، ومع ذلك فإن الدول الأخرى تتعامل معها على أساس المصالح المشتركة.

ثم أليس هناك من الدول من يطبق العقوبات والحدود الإسلامية الأخرى -كالسعودية مثلاً- ولم يؤثر ذلك على علاقتها بالدول الأخرى؟ خامساً: يزعم البعض أن القانون الأصلح للتطبيق هو القانون المستمد من عرف الناس وعاداتهم وتقاليدهم؛ إذ هو الأقدر على التعبير عن ذلك.

أما الشريعة الإسلامية فهي غير معبرة عن العرف القائم، الذي يختلف عن العرف الذي عبرت عنه أحكام الشريعة الإسلامية، من عرف أصبح في حكم التاريخ. وهذا زعم -أيضاً- لا أساس له من الصحة.

إذ إن أحكام الشريعة الإسلامية إنما هي من عند الله تعالى، وذلك فضلاً عن أنها لم تتبن من الأعراف إلا ما يتواءم مع مبادئها.

ثم إن العرف وإن كان يعبر عن عادات الشعب وتقاليده؛ إلا أنه قد يكون في غير صالحه، فلو اعتاد شعب على شرب الخمر، وعلى التعامل بالربا؛ فهل يكون ذلك في صالحه؟

ثم إن التشريع الذي تضعه المجالس النيابية أو المحاكم؛ قد يعبر عن إرادة الشعب، وقد يعبر عن إرادة الحاكم وحسب.

وقد لا يستهدف العدل بقدر ما يستهدف مصالح طبقة معينة.

وذلك كله بخلاف شريعة الله تعالى، التي أنزلها العليم الخبير؛ لتحقيق مصالح عباده جميعاً لا مصلحة طبقة معينة أو حاكم معين^(١)

(١) انظر في مناقشة هذه المزاغم وغيرها: د. عبد الناصر العطار في: بحث تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي، الأستاذ عبد الحليم الجندي في مقالة حول الشبهات التي تثار حول تطبيق الشريعة الإسلامية، مقال منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة، ص: ٢٠، ج: ٤، ص: ٧٦٢ - ٢٦٣. ود. يوسف القرضاوي، في غير المسلمين من المجتمع.

فهرس الموضوعات

الموضوع	رقم الصفحة
تقديم	٥
القسم الأول: نشأة القانون ومصادره في الجماعة الإنسانية الأولى	٧
فصل تمهيدي أولاً: ماهية علم القانون. ثانياً: أهمية دراسة النظم القانونية في القانون الخاص. ثالثاً: نشأة القانون.	٩ - ١٦
الباب الأول: مصادر القانون في الجماعة الإنسانية الأولى	١٧
الفصل الأول: آراء العلماء في الخلية الأولى للمجتمع البدائي.	١٨
أولاً: الأسرة الأبوية هي الخلية الأولى للمجتمع البشري.	١٨
ثانياً: القبيلة هي الخلية الأولى للمجتمع البشري.	٢٠
ثالثاً: العشيرة التوتمية هي الخلية الأولى للمجتمع البشري.	٢٠
رابعاً: موقف الأديان السماوية في الخلية الأولى للمجتمع البشري	٢٢
الفصل الثاني: مصادر القاعدة القانونية في الجماعة الإنسانية الأولى.	٢٣
المبحث الأول: القوة باعتبارها مصدرًا للقانون.	٢٤
المبحث الثاني: الدين باعتباره مصدرًا للقانون.	٢٧
المبحث الثالث: العرف باعتباره مصدرًا للقانون	٣٣
الباب الثاني: النظم القانونية لدى الجماعة الإنسانية الأولى	٣٨
الفصل الأول: نظام الأسرة	٣٩
الفصل الثاني: نظام الحكم والملكية	٤٥
الفصل الثالث: نظام الجرائم والعقوبات.	٤٨
الباب الثالث: أهم المدونات القانونية.	٥٥

٥٩ - ٥٦	١-أسباب التدوين. ٢-أهمية المدونات القانونية. ٣-مميزات المدونات القانونية.
٦٠	الفصل الأول: أشهر المدونات القانونية في الشرق.
٦٦ - ٦١	المبحث الأول: مدونة حمورابي. نشأتها. سبب وضعها. خصائصها. أهم أحكامها.
٦٩ - ٦٧	المبحث الثاني: مدونة بوكخورييس. نشأتها. مضمونها. أهم أحكامها.
٧٠	المبحث الثاني: مدونة مانو. أهدافها. الشكل والمضمون.
٧٣	الفصل الثاني: أشهر المدونات القانونية في الغرب.
٧٦ - ٧٤	المبحث الأول: مدونة داركون. نشأتها وأهدافها. أهم أحكامها.
٧٧	المبحث الثاني: مدونة صولون.
٧٧	نشأتها وأهدافها. أهم أحكامها.
٨٠	المبحث الثالث: مدونة الألواح الاثنى عشر أهم أحكامها.
٨٧	الباب الرابع: وسائل تطور الشرائع القديمة.

٩٠ - ٨٨	الفصل الأول: الحيل الشرعية. أولاً: تعريف الحيلة. ثانياً: أسباب استعمال الحيلة.
٩٧ - ٩١	المبحث الأول: الحيلة في القوانين القديمة. ١- صلة القرابة وتكوين الدولة القديمة. ٢- افتراض القرابة في العقود. ٣- افتراض القرابة كمانع للزواج. ٤- افتراض القرابة والنفقة.
٩٨	المبحث الثاني: الحيلة في القانون الروماني.
١٠٠	المبحث الثالث: الحيلة في الشريعة الإسلامية.
١٠٤	الفصل الثاني: مبادئ العدالة.
١٠٦	المبحث الأول: مبادئ العدالة في القانون الروماني.
١٠٩	المبحث الثاني: مبادئ العدالة في الشريعة الإسلامية.
١١٣	الفصل الثالث: التشريع.
١١٥	المبحث الأول: التشريع في بلاد اليونان والرومان.
١١٧	المبحث الثاني: التشريع في البلاد الإسلامية.
١١٩	المبحث الثالث: التشريع في العصور الحديثة.
١٢٠	الباب الخامس: الشرائع السماوية (اليهودية والمسيحية)
١٢١	الفصل الأول: الشريعة اليهودية وخصائص الشعب اليهودي.
١٢٢	المطلب الأول: أصل اليهودية.
١٢٦	المطلب الثاني: خصائص الشعب اليهودي.
١٣٤	المبحث الثاني: مصادر الشريعة اليهودية.
١٤١	المبحث الثالث: أهم النظم القانونية في الشريعة اليهودية.
١٤٢	المطلب الأول: نظام العقوبات في الشريعة اليهودية.
١٥٣	المطلب الثاني: نظام الأسرة في الشريعة اليهودية.

١٥٨	المطلب الثالث: نظام الملكية والعقود والالتزامات في الشريعة اليهودية.
١٦١	الفصل الثاني: الشريعة المسيحية.
١٦١	المبحث الأول: أصل المسيحية ونشأتها.
١٦٤	المبحث الثاني: أهم النظم القانونية في الشريعة المسيحية.
١٦٩	القسم الثاني: تاريخ القانون المصري.
١٧٣	الباب الأول: القانون المصري في العصر الفرعوني.
١٧٥	الفصل التمهيدي: أحوال مصر الفرعونية
١٧٨	الفصل الأول: أنظمة القانون في العام في عهد الفراعنة.
١٧٨	المبحث الأول: نظام الحكم.
١٨٨-١٨٤	المبحث الثاني: نظام الإدارة. الفرع الأول: الإدارة المركزية الفرع الثاني: الإدارة المحلية.
١٨٩	المبحث الثالث: نظام التجريم والعقاب.
١٩٢	الفصل الثاني: أنظمة القانون الخاص في عهد الفراعنة.
١٩٢	المبحث الأول: الشخصية القانونية.
١٩٤	المبحث الثاني: نظام الأسرة.
٢٠٠	المبحث الثالث: نظام الملكية.
٢٠٥	المبحث الرابع: نظام العقود والالتزامات.
٢١٢	الفصل الثالث: نظام القضاء.
٢١٣	المبحث الأول: مصادر القانون المصري الفرعوني.
٢١٧	المبحث الثاني: السلطة القضائية في مصر الفرعونية.
٢٢١	الباب الثاني: القانون المصري في عهد البطالمة.
٢٢١	الفصل الأول: أحوال مصر في عهد البطالمة.
٢٢٨	الفصل الثاني: أنظمة القانون العام في عهد البطالمة.
٢٢٨	المبحث الأول: نظام الحكم.

٢٣٢	المبحث الثاني: نظام الإدارة.
٢٣٢	المطلب الأول: الإدارة المركزية.
٢٣٤	المطلب الثاني: الإدارة المحلية.
٢٣٨	المبحث الثالث: في نظام التجريم.
٢٤٠	الفصل الثالث: أنظمة القانون الخاص في مصر البطلمية.
٢٤٠	المبحث الأول: الشخصية القانونية.
٢٤٣	المبحث الثاني: نظام الأسرة في عهد البطالمة.
٢٥١	المبحث الثالث: نظام الملكية في عهد البطالمة.
٢٥٧	المبحث الرابع: نظام العقود والتأمينات.
٥٦٠	الفصل الرابع: نظام القضاء.
٥٦٠	المبحث الأول: مصادر القانون في عهد البطالمة.
٢٦٣	المبحث الثاني: السلطة القضائية في عهد البطالمة.
٢٦٦	الباب الثالث: القانون المصري في العصر الروماني.
٢٦٦	تمهيد:
٢٦٧	الفصل الأول: أحوال مصر في عهد الرومان.
٢٧٨	الفصل الثاني: أنظمة القانون العام في عهد الرومان.
٢٧٨	المبحث الأول: نظام الحكم.
٢٨١	المبحث الثاني: نظام الإدارة.
٢٨١	المطلب الأول: نظام الإدارة المركزية.
٢٨٣	المطلب الثاني: نظام الإدارة المحلية.
٢٥٨	الفصل الثالث: أنظمة القانون الخاص في العصر الروماني.
٢٥٨	المبحث الأول: الشخصية القانونية.
٢٨٨	المبحث الثاني: نظام الأسرة.
٢٩٣	المبحث الثالث: نظام الملكية.
٢٩٦	الفصل الرابع: نظام القضاء.

٢٩٦	المبحث الأول: مصادر القانون في العصر الروماني.
٢٩٨	المبحث الثاني: السلطة القضائية.
٢٩٩	الباب الرابع: القانون المصري في ظل العصر الإسلامي.
٣٠٢-٢٩٩	تمهيد: أولاً: أسباب العدول عن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر. ثانياً: أسباب العودة إلى الشريعة الإسلامية.
٣٠٨-٣٠٣	خصائص التشريع الإسلامي: أولاً: ربانية التشريع الإسلامي. ثانياً: عمومية التشريع الإسلامي. ثالثاً: واقعية التشريع الإسلامي. رابعاً: الجمع بين الثبات والمرونة في أحكام الشريعة الإسلامية.
٣١٤-٣٠٨	مزاем المعارضين لتطبيق الشريعة الإسلامية: أولاً: العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يمثل خطراً على المواطنين غير المسلمين. ثانياً: تطبيق الشريعة الإسلامية يعد رجعة إلى الوراء. ثالثاً: العقوبات التي سنتها الشريعة الإسلامية هي عقوبات ذات طابع وحشي. رابعاً: تطبيق الشريعة الإسلامية من مصر دولة دينية. خامساً: الأصلح في التطبيق هو القانون المستمد من عرف الناس وعاداتهم وتقاليدهم.
٣١٥	فهرس الكتاب.